Chương 1
TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM VẬN TẢI

1.1 Giới thiệu chung về bảo hiểm

1.1.1 Khái niệm

Trong sản xuất và đời sống hàng ngày, chúng ta thường gặp phải những rủi ro. Đó là những tai nạn, những hiểm họa, những sự cố ngẫu nhiên, bất ngờ gây thiệt hại về người và của. Vì vậy, một ngành kinh tế đặc biệt vẫn còn tồn tại và cần thiết, đó là ngành bảo hiểm.

Bảo hiểm là một nghiệp vụ qua đó, một bên là người được bảo hiểm cam đoan trả một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm thực hiện mong muốn để cho mình hoặc để cho người thứ ba trong trường hợp xảy ra rủi ro sẽ nhận được một khoản đền bù các tổn thất được trả bởi một bên khác: đó là người bảo hiểm. Người bảo hiểm nhận trách nhiệm đối với toàn bộ rủi ro và đền bù các thiệt hại theo các phương pháp của thống kê.

Tập đoàn bảo hiểm AIG của Mỹ định nghĩa: Bảo hiểm là một cơ chế, theo cơ chế này, một người, một doanh nghiệp hay một tổ chức chuyển nhượng rủi ro cho công ty bảo hiểm, công ty đó sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm các tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm và phân chia giá trị thiệt hại giữa tất cả những người được bảo hiểm.

Luật Kinh doanh bảo hiểm của Việt Nam (2000): Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Kinh doanh bảo hiểm còn là hình thức kinh doanh rủi ro, chia sẻ tổn thất với những người tham gia. Sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm mang tính đặc thù, vừa trừu tượng nhưng cũng rất cụ thể, rất thực tế.

Bảo hiểm hàng hải chiếm vị trí tuy nhỏ nhưng rất quan trọng đối với hoạt động ngoại thương. Vì bảo hiểm giúp tất cả những ai kinh doanh ngoại thương có thể yên tâm bỏ vốn ra một cách tự do, ngoài ra bảo hiểm còn là một xuất khẩu quan trọng vô hình trong nền ngoại thương.

1.1.2 Bản chất

Bảo hiểm ra đời và tồn tại là do có sự tồn tại khách quan của rủi ro. Tác dụng của bảo hiểm là bù đắp về mặt tài chính để khắc phục hậu quả của rủi ro chứ không ngăn chặn được rủi ro. Tiền bồi thường chính là số phí bảo hiểm thu được, nên thực chất của bảo hiểm là sự phân chia rủi ro của một hay một số người cho tất cả những người tham gia bảo hiểm cùng gánh chịu.

1.1.3 Chức năng

Bảo hiểm có hai chức năng:

- Chức năng phân phối được thực hiện thông qua quá trình lập quỹ và sử dụng quỹ bảo hiểm. Quan hệ phân phối của bảo hiểm là quan hệ phân phối không đều lại thu nhập.

- Chức năng giám đốc của bảo hiểm thể hiện thông qua công tác giám sát thực hiện chính sách bảo hiểm đối với đối tượng bảo hiểm, đồng thời giám sát việc áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất khi rủi ro xảy ra.

1.1.4 Tác dụng

- Bồi thường: Đây là tác dụng chính của bảo hiểm nhằm bù đắp về mặt tài chính để khắc phục hậu quả của rủi ro, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của bảo viên trước những hiểm họa ngẫu nhiên mà con người chưa thể chế ngự được.

- Đề phòng và hạn chế tổn thất: Bảo hiểm là một hoạt động kinh doanh. Muốn có hiệu quả cao, các công ty bảo hiểm phải luôn theo dõi, thống kê, phân tích tình hình tai nạn, tổn thất để từ đó đề ra các biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất. Cụ thể là bảo hiểm quy định những qui tắc, bắt buộc người được bảo hiểm phải có những biện pháp hợp lý và cần thiết để ngăn ngừa và hạn chế tổn thất. Có như vậy thì tổn thất mới được bồi thường.

- Tăng tích lũy và tiết kiệm chi cho ngân sách: Thể hiện ở chỗ các công ty bảo hiểm phải nộp thuế cho nhà nước đồng thời giải phóng vốn của các bảo viên. Họ không phải dự trữ vốn để tự bảo hiểm mà có thể đầu tư cho sản xuất kinh doanh. Mặt khác, ngân sách nhà nước đỡ phải gánh chịu những tổn thất do hiểm họa gây ra.

- Tập trung vốn: Khi nguồn thu của công ty bảo hiểm chưa phải dùng đến thì họ có thể cho vay. Đây cũng là một nguồn vốn bổ sung cho thị trường vốn.

1.1.5 Nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm

Hoạt động của bảo hiểm dựa trên một số nguyên tắc chung như sau:

- *Nguyên tắc trung thực tối đa*:

Các giao dịch kinh doanh nói chung cần được thực hiện trên cơ sở tin cậy và trung thực. Tuy nhiên, trong lĩnh vực bảo hiểm, điều này được thể hiện trên một nguyên tắc chặt chẽ hơn, có sự ràng buộc cao hơn về mặt trách nhiệm. Theo nguyên tắc này, hai bên trong mối quan hệ bảo hiểm (gồm người bảo hiểm và người được bảo hiểm) sẽ phải tuyệt đối trung thực với nhau, tin tưởng lẫn nhau, không được phép lừa dối nhau. Người bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm có trách nhiệm phải cung cấp cho nhau mọi thông tin có liên quan tới rủi ro một cách chính xác, kịp thời và đầy đủ nhằm tránh sự bất hợp lý có thể xảy ra đối với cả hai bên do sự phát sinh của các rủi ro mới. Nếu một trong hai bên vi phạm thì hợp đồng bảo hiểm sẽ trở nên không có hiệu lực.

- *Nguyên tắc bồi thường:*

Theo nguyên tắc bồi thường, khi có tổn thất xảy ra, người bảo hiểm phải bồi thường như thế nào đó để đảm bảo cho người được bảo hiểm có vị trí tài chính như trước

khi có tổn thất xảy ra. Các bên không được lợi dụng bảo hiểm để trục lợi. Trong bảo hiểm, số tiền bồi thường mà một công ty bảo hiểm trả cho người được bảo hiểm trong một rủi ro được bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm, không được lớn hơn thiệt hại thực tế. Người được bảo hiểm cũng không thể được bồi thường nhiều hơn thiệt hại do tổn thất, không được kiếm lời bằng con đường bảo hiểm, tối đa người được bảo hiểm cũng chỉ được bồi thường đầy đủ, chứ không thể nhiều hơn thiệt hại.

- *Nguyên tắc thế quyền:*

Theo nguyên tắc thế quyền, người bảo hiểm sau khi bồi thường cho người được bảo hiểm, có quyền thay mặt người được bảo hiểm để đòi người thứ ba có trách nhiệm về tổn thất. Tất cả các khoản tiền mà người bảo hiểm thu hồi được do thực hiện thế quyền đều thuộc quyền sở hữu của người bảo hiểm, miễn là số tiền thu hồi đó không vượt quá số tiền mà người bảo hiểm đã bồi thường. Khi số tiền phải bồi thường càng lớn thì việc áp dụng nguyên tắc thế quyền càng quan trọng và có ý nghĩa. Thế quyền có thể được thực hiện trước hoặc sau khi bồi thường tổn thất. Trong trường hợp này, người bảo hiểm được thay mặt người được bảo hiểm để làm việc với các bên liên quan. Để thực hiện được nguyên tắc này, người được bảo hiểm phải cung cấp các biên bản, giấy tờ, chứng từ… cần thiết cho người bảo hiểm.

Do mối quan hệ chặt chẽ giữa thế quyền và bồi thường, một công ty bảo hiểm không được phép thu nhiều hơn số tiền họ đã bồi thường. Người bảo hiểm chỉ được thực hiện thế quyền ở mức độ tương đương với số tiền đã trả hoặc sẽ trả. Điều này cũng có nghĩa là không chỉ người được bảo hiểm mà cả công ty bảo hiểm đều không được phép thu lời từ việc thực hiện quyền của mình.

Ngoài ra, để kinh doanh bảo hiểm hiệu quả, người bảo hiểm phải thực hiện tốt các nguyên tắc sau đây:

- *Nguyên tắc quy luật số đông*:

Người bảo hiểm phải dựa trên đám đông đủ lớn các rủi ro đồng nhất nhằm phân tán và giảm thiểu rủi ro. Các rủi ro đồng nhất, có cùng bản chất phải gắn với cùng một đối tượng để đảm bảo cho việc bù trừ được thực hiện. Nguyên tắc này đồng nghĩa với việc lựa chọn các rủi ro bảo hiểm.

- *Nguyên tắc phân tán rủi ro*:

Nguyên tắc này thể hiện ở hai mặt là phân tán về mặt thời gian và không gian và phân tán về mặt số lượng rủi ro để không có sự mất cân đối lớn giữa số lượng rủi ro và khối lượng tổn thất nhằm tránh tích tụ tổn thất lớn.

- *Nguyên tắc phân chia rủi ro*:

Đối với những rủi ro có giá trị quá lớn xảy ra, phí bảo hiểm thu được không đủ bù đắp. Vì vậy, người bảo hiểm chỉ chấp nhận một phần những rủi ro quan trọng bằng cách thực hiện kỹ thuật phân chia bao gồm đồng bảo hiểm và tái bảo hiểm.

1.2 Một số khái niệm cơ bản

1.2.1 Người bảo hiểm (Insurer)

Là người nhận trách nhiệm về những rủi ro, được hưởng phí bảo hiểm và phải bồi thường khi có tổn thất xảy ra. Người bảo hiểm có thể là công ty bảo hiểm (Insurance Company) hay người ký nhận cam kết bảo hiểm (Underwriter).

1.2.2 Người được bảo hiểm (Insured/Assured)

Bên chịu rủi ro về tiền bạc một khi đối tượng bảo hiểm bị tổn thất gọi là "người được bảo hiểm". Cần lưu ý rằng người đó phải có "quyền lợi có thể bảo hiểm" nằm trong đối tượng bảo hiểm vào thời điểm xảy ra tổn thất. Tuy nhiên, họ không nhất thiết phải có quyền lợi có thể bảo hiểm tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo hiểm, nhưng nhất thiết họ phải có dự tính hợp lý về việc tiếp nhận quyền lợi ấy.

1.2.3 Quyền lợi có thể bảo hiểm (Insurable Interest)

Quyền lợi có thể bảo hiểm, hay nói cách khác là lợi ích bảo hiểm là quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản; quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng đối với đối tượng được bảo hiểm. Như vậy, quyền lợi có thể bảo hiểm là lợi ích hoặc quyền lợi liên quan đến, gắn liền với, hay phụ thuộc vào sự an toàn hay không an toàn của đối tượng bảo hiểm. Người có quyền lợi có thể bảo hiểm là người có một số quan hệ với đối tượng bảo hiểm được pháp luật công nhận. Đó có thể là người chủ sở hữu của đối tượng bảo hiểm, người chịu trách nhiệm quản lý tài sản hoặc người nhận cầm cố tài sản.

Về nguyên tắc, một người khi có nhu cầu ký kết một hợp đồng bảo hiểm là nhằm tìm kiếm sự bảo vệ trước các tổn thất hơn là để tìm kiếm lợi nhuận từ sự tồn tại của hợp đồng đó. Vì vậy, người được bảo hiểm muốn mua bảo hiểm phải có quyền lợi có thể bảo hiểm. Quyền lợi có thể bảo hiểm có thể là quyền lợi đã có hoặc sẽ có trong đối tượng bảo hiểm. Quyền lợi có thể được bảo hiểm không nhất thiết phải có khi ký kết hợp đồng bảo hiểm, nhưng nhất thiết phải có khi xảy ra tổn thất. Sẽ là phạm luật nếu họ cố tình ký kết hợp đồng bảo hiểm khi không có quyền lợi có thể bảo hiểm đối với đối tượng bảo hiểm và không có mục tiêu hợp lý trong việc hưởng lợi từ quyền lợi có thể bảo hiểm đó.

- Các quyền lợi có thể bảo hiểm đối với hàng hóa:

Chủ hàng có quan hệ pháp lý và hợp lý với hàng hóa và họ có thể hưởng lợi khi hàng hóa về tới đích an toàn hoặc thích đáng, đồng thời họ cũng có thể bị phương hại bởi tổn thất hoặc hư hỏng, hay bị cầm giữ hàng hóa. Do vậy, chủ hàng rõ ràng có một quyền lợi có thể bảo hiểm đối với hàng hóa. Ngoài ra, chủ hàng còn có thêm các quyền lợi có thể bảo hiểm, gồm:

+ Cước phí vận tải: Chủ hàng phải trả cước phí vận chuyển hàng hóa và trong phần lớn các trường hợp sẽ không thể đòi lại nếu hàng hóa gặp rủi ro. trong trường hợp này chủ hàng có quyền lợi có thể bảo hiểm đối với cước phí.

+ Phí bảo hiểm: Khi mua bảo hiểm cho hàng hóa, người được bảo hiểm phải trả phí bảo hiểm. Khi hàng hóa bị tổn thất họ không thể thu hồi được phí bảo hiểm đã trả, do vậy chủ hàng cũng có một quyền lợi có thể bảo hiểm đối với phí bảo hiểm.

+ Lãi ước tính: Chủ hàng dự kiến thu lãi từ việc bán hàng, nếu hàng hóa bị mất, người bán có thể mất khoản lãi do vậy họ có một quyền lợi có thể bảo hiểm đối với lãi ước tính.

+ Quyền lợi ngẫu nhiên: Khi quyền sở hữu hàng hóa chuyển sang cho người mua, quyền lợi của người bán kết thúc và quyền lợi của người mua bắt đầu. Nhưng trong các hợp đồng mua bán thường có điều khoản cho phép người mua từ chối nhận hàng vì giao trễ hay vì các lý do khác. Nếu người mua thực hiện quyền này thì quyền lợi của họ sẽ kết thúc và chuyển ngược trở lại cho người bán. Do loại quyền lợi này phát sinh một cách bất ngờ nên được gọi là quyền lợi ngẫu nhiên.

+ Chi phí chuyển tiếp: Trong các hợp đồng vận chuyển thường có điều khoản cho phép người chuyên chở dỡ hàng tại một cảng khác với cảng đích do một số nguyên nhân dẫn đến việc không thể dỡ hàng tại cảng đích. Nếu người chuyên chở thực hiện quyền này thì chủ hàng phải tự thu xếp và gánh chịu các chi phí phát sinh thêm để chuyển tiếp hàng về cảng đích. Đây cũng là một quyền lợi có thể bảo hiểm.

+ Hoa hồng: Đại lý của chủ hàng được hưởng các khoản hoa hồng do chủ hàng chi trả khi hàng về đích an toàn. Vì vậy, họ có thể mua bảo hiểm cho phần hoa hồng dự kiến nhận được.

Ngoài ra, chủ hàng còn có quyền lợi có thể bảo hiểm đối với các trách nhiệm của mình như các trách nhiệm theo hợp đồng với người vận tải, chủ kho hàng, người giao nhận hàng, cảng....

- Đối với con tàu có các quyền lợi có thể bảo hiểm như sau:

+ Quyền sở hữu tàu: chủ tàu có một quyền lợi có thể bảo hiểm đối với con tàu mà họ sở hữu. Một người nếu sở hữu một phần con tàu thì cũng có quyền lợi có thể bảo hiểm đối với phần sở hữu đó, tuy nhiên cần lưu ý đối với con tàu được sở hữu bởi một công ty cổ phần thì các cổ đông của công ty sẽ không có quyền lợi có thể bảo hiểm đối với con tàu.

+ Phí bảo hiểm: Khi bảo hiểm cho con tàu, chủ tàu phải trả phí bảo hiểm cho cả năm và sẽ bù đắp khoản chi phí này từ tiền cước vận chuyển. Nếu tàu bị tổn thất họ sẽ không còn khoản thu nhập từ cước phí để trang trải cho phí bảo hiểm đã trả nữa, do vậy họ có một quyền lợi có thể bảo hiểm đối với phí bảo hiểm.

+ Quyền lợi của người thuê tàu: Theo hợp đồng thuê tàu trần người thuê tàu phải cung cấp nhiên liệu, đồ dự trữ, thuyền trưởng và thuyền viên, như vậy họ đã chiếm hữu và kiểm soát con tàu. Điều đó có nghĩa là người thuê tàu trần trong chừng mực nào đó có một quyền lợi có thể bảo hiểm đối với tổn thất và tổn hại của con tàu.

+ Tiền cước thuê tàu: Đôi khi người thuê tàu trả trước tiền thuê tàu và khoản tiền này sẽ không được trả lại trong trường hợp tàu bị tổn thất. Ngược lại người thuê tàu có thể không phải trả trước tiền thuê tàu thì họ vẫn phải trả tiền thuê tàu theo ngày trong một khoảng thời gian nhất định ngay cả khi tàu bị tổn thất trong thời gian đó. Trong cả hai trường hợp trên người thuê tàu đều có một quyền lợi có thể bảo hiểm đối với tiền thuê tàu trả trước hay phải trả.

+ Cước phí: Trong một số trường hợp hàng chở xá, cước phí được trả theo lượng hàng dỡ tại cảng đích, vì cước phí sẽ không được trả nếu hàng hóa bị tổn thất do vậy chủ tàu có một quyền lợi có thể bảo hiểm đối với dạng cước phí này.

+ Giá trị tăng thêm: Thông thường thân vỏ tàu và máy móc sẽ bị hao mòn theo thời gian làm cho giá trị thị trường của con tàu giảm đi. Chủ tàu sẽ phải trả tiền nhiều hơn để mua một con tàu mới nếu tàu cũ bị tổn thất toàn bộ. Vì vậy, luật bảo hiểm hàng hải cho phép chủ tàu thoả thuận với người bảo hiểm một giá trị bảo hiểm cố định trong nhiều năm (cao hơn giá trị thị trường của con tàu).

+ Trách nhiệm theo hợp đồng: Khi chủ tàu tham gia vào một hợp đồng vận chuyển hàng hóa họ có một trách nhiệm về mất mát và hư hỏng của hàng hóa theo hợp đồng. Đó là một quyền lợi có thể bảo hiểm.

+ Trách nhiệm đối với người thứ ba: Chủ tàu thường phải chịu trách nhiệm đối với người thứ ba trong rất nhiều trường hợp (ví dụ như các trách nhiệm liên quan đến ô nhiễm, đâm va, xử lý xác tàu, tiền phạt...) và chủ tàu có quyền lợi có thể bảo hiểm đối với các trách nhiệm đó. Hiện nay, các trách nhiệm này đều được bảo hiểm bởi các Hội bảo hiểm P & I.

1.2.4 Đối tượng bảo hiểm (Subject - matter of insurance)

Tổng quát thì đối tượng bảo hiểm bao gồm con người, tài sản, trách nhiệm dân sự hay các đối tượng khác.

- Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm là con người, thì người mua bảo hiểm có thể mua bảo hiểm về tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe và tai nạn con người.

- Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản là tài sản, bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản.

- Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ ba.

Đối tượng bảo hiểm trong hàng hải là bất kỳ quyền lợi vật chất nào liên quan đến các hoạt động hàng hải mà có thể qui ra tiền bao gồm phương tiện vận chuyển, hàng hóa, tiền cước vận chuyển, tiền lãi ước tính của hàng hóa, các khoản hoa hồng, trách nhiệm dân sự... và các khoản tiền được bảo đảm bằng phương tiện, hàng hóa hoặc tiền cước vận chuyển.

1.2.5 Giá trị bảo hiểm/Trị giá có thể bảo hiểm (Insurable Value)

Giá trị bảo hiểm trong bảo hiểm tài sản là giá trị bằng tiền của tài sản. Giá trị đó thường được xác định bằng giá trị thực tế của tài sản (đối tượng bảo hiểm).

- Giá trị bảo hiểm của tàu thuyền là tổng giá trị con tàu vào thời điểm bắt đầu bảo hiểm. Giá trị này bao gồm giá trị của máy móc, trang thiết bị, phụ tùng dự trữ của tàu cộng với toàn bộ bảo hiểm phí. Tùy theo hợp đồng, giá trị tàu còn có thể bao gồm cả tiền lương ứng trước cho thuyền bộ và chi phí chuẩn bị chuyến đi.

- Giá trị bảo hiểm của hàng hóa là giá trị hàng ghi trên hóa đơn ở nơi bốc hàng hoặc giá thị trường ở nơi và vào thời điểm bốc hàng cộng phí bảo hiểm và có thể cả tiền lãi ước tính.

- Giá trị bảo hiểm của tiền cước vận chuyển là tổng số tiền cước vận chuyển cộng với phí bảo hiểm. Trong trường hợp người thuê vận chuyển mua bảo hiểm cho tiền cước vận chuyển thì số tiền cước này được tính gộp vào giá trị bảo hiểm của hàng hóa.

- Giá trị bảo hiểm của các đối tượng bảo hiểm khác (trừ trách nhiệm dân sự) là giá trị của đối tượng ở nơi và vào thời điểm bắt đầu bảo hiểm cộng với phí bảo hiểm.

1.2.6 Số tiền bảo hiểm (Sum Insured)

Số tiền bảo hiểm là khoản tiền nhất định ghi trong đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm để xác định giới hạn trách nhiệm của người bảo hiểm trong việc bồi thường. Số tiền bảo hiểm là mức tối đa mà người bảo hiểm bồi thường cho người được bảo hiểm và là cơ sở để tính phí bảo hiểm. Tùy theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm, có các dạng hợp đồng bảo hiểm sau đây:

- Bảo hiểm đúng giá trị (full insurance): khi số tiền bảo hiểm được ấn định bằng giá trị bảo hiểm thì gọi là bảo hiểm đúng giá trị.

- Bảo hiểm trên giá trị (over insurance): là dạng bảo hiểm mà số tiền bảo hiểm lớn hơn giá trị bảo hiểm. Trong trường hợp này, người bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường cho phần vượt quá giá trị bảo hiểm. Trong bảo hiểm hàng hóa, số tiền bảo hiểm trội ra đó chỉ được chấp nhận khi nó là số lãi có thể có của việc kinh doanh buôn bán và không được lớn hơn 10% giá trị bảo hiểm.

- Bảo hiểm dưới giá trị (under insurance): trường hợp này, số tiền bảo hiểm ghi trong đơn bảo hiểm thấp hơn giá trị bảo hiểm và người bảo hiểm sẽ bồi thường tổn thất, kể cả các chi phí khác thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm (gọi là tỷ lệ bảo hiểm dưới giá).

1.2.7 Phí bảo hiểm (Premium)

Phí bảo hiểm là một khoản tiền mà người được bảo hiểm phải đóng cho người bảo hiểm để được bồi thường khi có tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm xảy ra cho đối tượng bảo hiểm.

Phí bảo hiểm được cấu thành từ hai thành phần:

- Phí thuần: là khoản thu cho phép người bảo hiểm thực hiện được việc chi trả bồi thường hoặc trả tiền bảo hiểm đối với các trách nhiệm phát sinh từ những hợp đồng đã ký kết.

- Phụ phí: là khoản phí thu cho phép người bảo hiểm đảm bảo các chi phí cần thiết trong hoạt động kinh doanh như: chi phí ký kết hợp đồng, chi phí quản lý, thuế nộp cho ngân sách nhà nước.

Mức phí bảo hiểm được định ra trên cơ sở mức phí thuần trên một đơn vị đối tượng bảo hiểm cho từng nghiệp vụ nhất định. Phí thuần được xác định dựa trên xác suất xảy ra rủi ro hoặc trên cơ sở thống kê tổn thất nhằm đảm bảo số phí thu được đủ để bồi thường và bù đắp các chi phí khác, đồng thời người kinh doanh bảo hiểm có lãi.

Ngoài ra, để tính mức phí thuần người ta còn phải tính đến lãi suất đầu tư tài chính và hệ số an toàn nhất định.

1.2.8 Mức miễn thường (Franchise)

Là giá trị được biểu hiện bằng một số tiền cụ thể hay bằng số phần trăm của số tiền bảo hiểm mà nếu giá trị tổn thất nhỏ hơn mức này thì người bảo hiểm không bồi thường.

- Miễn thường có khấu trừ: khi giá trị tổn thất lớn hơn mức miễn thường thì bảo hiểm chỉ bồi thường cho phần vượt quá mức miễn thường mà thôi.

- Miễn thường không khấu trừ: khi tổn thất lớn hơn mức miễn thường thì bảo hiểm sẽ bồi thường 100% giá trị tổn thất.

Ý nghĩa của mức miễn thường:

- Giảm bớt công việc xử lý và giải quyết bồi thường của người bảo hiểm đối với những tổn thất nhỏ, vì những tổn thất nhỏ thường xuyên xảy ra. Vì vậy, khi xét thấy tổn thất dưới mức miễn thường, người được bảo hiểm phải tự mình xử lý và đề phòng, hạn chế tổn thất.

- Hợp đồng bảo hiểm có quy định mức miễn thường sẽ khiến cho người được bảo hiểm quan tâm và có trách nhiệm hơn trong việc đề phòng và hạn chế tổn thất.

- Miễn thường có khấu trừ thường áp dụng trong hợp đồng bảo hiểm hàng hóa đối với những loại hàng có đặc tính hao hụt tự nhiên. Thông thường mức miễn thường bằng mức hao hụt tự nhiên của hàng hóa.

1.2.9 Bảo hiểm trùng (Double Insurance)

Bảo hiểm trùng là trường hợp có hai hay nhiều hơn hai đơn bảo hiểm được cấp cho cùng một đối tượng bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm hay một phần của nó mà tổng số tiền được bảo hiểm vượt quá giá trị bảo hiểm. Về nguyên tắc, khi đối tượng bảo hiểm bị mất thì những người bảo hiểm chỉ trả tới giá trị tối đa bằng giá trị bảo hiểm.

Trên thực tế bảo hiểm trùng có thể xảy ra theo hai cách:

- Cố ý. Trường hợp này rất hiếm gặp.

- Sơ xuất. Trường hợp này thông thường hơn, người bán hàng có thể đã nhân danh đại lý mua bảo hiểm cho người mua, trong khi người mua hàng không biết và cũng đã mua bảo hiểm cho quyền lợi của mình.

Trong cả hai trường hợp thủ tục nhận bồi thường đều giống nhau chỉ có khác là trong trường hợp thứ nhất không được hoàn phí bảo hiểm cho số tiền bảo hiểm thặng dư.

Thông thường bảo hiểm trùng xảy ra là do sơ xuất (mua ở hai người bảo hiểm khác nhau) và theo thông lệ cả hai người bảo hiểm đều hoàn một nửa phí và trả một nửa tổn thất, song nếu có một đơn bảo hiểm nào đã trả đầy đủ theo số tiền bảo hiểm thì đơn bảo hiểm ấy không phải hoàn phí bảo hiểm.

1.2.10 Tái bảo hiểm (Reinsurance)

Người bảo hiểm cũng có quyền lợi có thể bảo hiểm, đó là trách nhiệm đối với những rủi ro mà họ đã nhận theo hợp đồng bảo hiểm (hợp đồng bảo hiểm gốc), do đó họ có thể bảo hiểm cho trách nhiệm ấy bằng một hợp đồng tái bảo hiểm. Về phương diện pháp lý, người được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm gốc không có quyền hạn hay quyền lợi gì đối với hợp đồng tái bảo hiểm, nó là hợp đồng hoàn toàn riêng biệt giữa người bảo hiểm và người tái bảo hiểm. Người được bảo hiểm chỉ cần biết người bảo hiểm gốc là người duy nhất chịu trách nhiệm đảm bảo cho rủi ro của mình chứ họ không cần biết đến người nhận tái bảo hiểm.

- Định nghĩa tái bảo hiểm và hợp đồng tái bảo hiểm.

Tái bảo hiểm là một nghiệp vụ qua đó một công ty bảo hiểm gốc (người nhượng) chuyển cho một hoặc nhiều công ty bảo hiểm khác (người nhận tái) một phần rủi ro mà anh ta đã nhận bảo đảm.

Hợp đồng tái bảo hiểm là bản cam kết giữa công ty nhượng và các công ty nhận tái bảo hiểm, qui định quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên trong hợp đồng. Nội dung của hợp đồng tái bảo hiểm đề cập đến hầu hết các nội dung qui định trong hợp đồng bảo hiểm gốc, ngoài ra còn cam kết về phương thức tái bảo hiểm, tỷ lệ phần trăm hay số tiền mỗi công ty nhận tái bảo hiểm, tỷ lệ thủ tục phí tái bảo hiểm và những vấn đề khác. Hợp đồng tái bảo hiểm chỉ có thể được thiết lập và tồn tại khi có một hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực.

- Các phương thức tái bảo hiểm.

+ Tái bảo hiểm theo tỷ lệ: là tái bảo hiểm thực hiện việc phân chia rủi ro theo tỷ lệ trên số tiền bảo hiểm. Công ty nhượng và các công ty nhận tái bảo hiểm dựa trên cơ sở phần trăm giữ lại hoặc nhận của mỗi bên trên tổng trách nhiệm trong một hợp đồng. Công ty nhận tái bảo hiểm nhận đảm bảo cho tỷ lệ phần trăm rủi ro trên tổng số tiền bảo hiểm, nhận phí bảo hiểm và chịu trách nhiệm bồi thường cũng theo tỷ lệ đó.

+ Tái bảo hiểm không theo tỷ lệ: là phương thức tái bảo hiểm mà việc phân chia trách nhiệm giữa công ty nhượng và công ty nhận tái bảo hiểm dựa trên cơ sở số tiền

bồi thường tổn thất của các rủi ro nằm trong phạm vi nghiệp vụ mà khế ước thỏa thuận. Công ty nhượng giữ lại cho mình một số tiền bồi thường hay một tỷ lệ bồi thường nhất định, phần vượt quá sẽ tái bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm khác.

1.3 Rủi ro trong bảo hiểm

1.3.1 Khái niệm và nguồn gốc của rủi ro

Rủi ro là những sự cố ngẫu nhiên, bất ngờ, là những mối đe dọa nguy hiểm mà khi xảy ra thì gây tổn thất cho đối tượng bảo hiểm.

Rủi ro có thể do các nguyên nhân:

+ Thiên tai (Act of God): là những hiện tượng do thiên nhiên gây nên như biển động, bão, gió lốc, sét đánh...

+ Tai nạn bất ngờ trên biển (Peril of the sea): tàu bị mắc cạn, bị đắm, đâm phải đá ngầm, phương tiện bị lật đổ, bị mất tích, bị cháy, nổ...

+ Tai nạn bất ngờ và các nguyên nhân khách quan khác: hàng bị đổ vỡ, thiếu hụt, rò rỉ, mất trộm...

+ Do các hiện tượng xã hội gây ra như chiến tranh, đình công, bạo động, bắt giữ.

+ Do bản chất của hàng hóa như nội tỳ hoặc ẩn tỳ.

Nguyên tắc là "không có rủi ro thì không có bảo hiểm", bởi thế bảo hiểm định nghĩa rủi ro là "sự không chắc chắn về tổn thất". Vì vậy, cần hiểu rằng tổn thất nào chắc chắn xảy ra thì không có rủi ro.

Khi xem xét các rủi ro gây nên tổn thất, người ta cần đặc biệt quan tâm đến những "nguy cơ". Nguy cơ ở đây được hiểu là điều kiện cấu tạo khả năng làm gia tăng tổn thất cho một hiểm họa nào đó. Chẳng hạn như việc bất cẩn trong quản lý, tàu chở hàng quá trọng tải, xa lộ xấu, máy móc không có người coi giữ... là những nguy cơ. Nguy cơ bao gồm:

+ Nguy cơ vật chất: là yếu tố khách quan làm gia tăng tổn thất, như sản xuất thuốc súng là một nguy cơ vật chất vì làm gia tăng tổn thất về cháy nổ.

+ Nguy cơ đạo đức: là do ý thức chủ quan của người được bảo hiểm như không lương thiện (manh động) gây ra.

+ Nguy cơ tinh thần: người được bảo hiểm không cần mẫn, lơ là trong việc bảo vệ tài sản.

Khi nhận bảo hiểm, nếu thấy các nguy cơ vượt quá tiêu chuẩn đã dùng làm cơ sở để tính phí bảo hiểm thì người bảo hiểm có thể từ chối hoặc hạn chế bảo hiểm, hoặc gia tăng phí bảo hiểm.

1.3.2 Phân loại rủi ro

Căn cứ vào nghiệp vụ bảo hiểm, người ta phân thành hai loại:

- *Rủi ro được bảo hiểm*: là những rủi ro xảy ra một cách ngẫu nhiên, bất ngờ ngoài ý muốn của con người như thiên tai, tai nạn bất ngờ, chiến tranh, đình công... Các rủi ro này còn gọi là "hiểm họa được bảo hiểm". Nguyên tắc là: người bảo hiểm sẽ phải chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất do hiểm họa được bảo hiểm trực tiếp gây ra và không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất không trực tiếp gây ra bởi một hiểm họa được bảo hiểm, đây là "nguyên tắc của nguyên nhân trực tiếp" (proximate cause). Thực tế một số trường hợp cụ thể rất khó xác định tổn thất đó thực ra có phải do những hiểm họa được bảo hiểm trực tiếp gây ra hay không. Một nguyên nhân gần cũng không nhất thiết coi là nguyên nhân trực tiếp của tổn thất và khi có nhiều nguyên nhân tác động qua lại thì nguyên nhân nào chi phối nhiều nhất được coi là nguyên nhân trực tiếp.

Chẳng hạn do đèn biển bị tắt nên một tàu bị mắc cạn vào đá ngầm dẫn đến vỏ tàu bị hỏng. Chủ tàu ngoài chi phí phải bỏ ra để sửa chữa còn phải chịu thiệt hại về kinh doanh trong thời gian tàu nằm sửa chữa. Như thế nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tổn hại của tàu là sự cố mắc cạn bất ngờ còn việc đèn biển tắt là nguyên nhân gián tiếp, tổn thất trực tiếp là tổn hại vỏ tàu còn tổn thất gián tiếp là thiệt hại kinh doanh. Bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm cho phần chi phí sửa chữa mà không phải chịu trách nhiệm cho các thiệt hại kinh doanh.

Một thí dụ khác là tàu bị đâm va và đã phải vào cảng sửa chữa. Hàng hóa là cam được dỡ lên kho sau đó bốc lại tàu. Cam bị tổn thất một phần vì bốc dỡ và một phần vì bản chất. Như vậy, nguyên nhân trực tiếp của tổn thất không phải là đâm va hay bất kỳ hiểm họa hàng hải nào khác mà là bản chất dễ hư hỏng của hàng kết hợp với bốc dỡ và chậm trễ.

- *Rủi ro không được bảo hiểm*: là những rủi ro xảy ra có tính chất đương nhiên, chắc chắn, hoặc do lỗi của người được bảo hiểm như hao mòn tự nhiên, hao hụt tự nhiên, do bản chất của hàng hóa, do bao bì không đầy đủ, do hành động xấu của người được bảo hiểm, những tổn thất mà nguyên nhân trực tiếp là chậm trễ... Ngoài ra, còn có các rủi ro loại trừ như do các vụ nổ hạt nhân, nguyên tử, sử dụng chất phóng xạ.

Trong hàng hải, các rủi ro thông thường được bảo hiểm (không bao gồm rủi ro chiến tranh, đình công... các rủi ro này được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm riêng) có thể chia thành 2 nhóm như sau:

* *Nhóm thứ nhất,* đề cập tới các tai nạn bất ngờ và các hiểm họa trên biển, song lưu ý là hoạt động thông thường của sóng và gió không phải là một hiểm họa biển cả. Các hiểm họa của biển thường gồm:

- Mắc cạn (grounding): là hiện tượng đáy tàu tiếp xúc với đáy biển hoặc chạm vào một chướng ngại ngầm khác làm cho tàu không chạy được nữa. Trường hợp tàu chỉ bị gác cạn thông thường do thủy triều xuống, hoặc tàu chạm đáy rồi lại tiếp tục hành trình được, tàu bị cạn ở những nơi mà bảo hiểm đã qui định không thể cho tàu loại đó qua lại thì không được coi là bị cạn và không thuộc phạm vi trách nhiệm của bảo hiểm.

Mắc cạn phải là một tai nạn rủi ro, nghĩa là mắc cạn phải thỏa mãn hai điều kiện là tàu bị loại khỏi hành trình bình thường, và là hiện tượng bất thường không thể lường trước.

- Chìm đắm và lật úp (sinking and capsize): là hiện tượng phương tiện vận chuyển bị chìm hẳn xuống dưới mặt nước và đáy tàu chạm đáy biển làm cho tàu không thể chạy được và hành trình coi như bị chấm dứt. Đắm làm cho toàn bộ phần nổi của tàu bị chìm sâu trong nước, nếu chỉ bị ngập một phần hoặc còn bập bềnh trên mặt nước thì không được coi là đắm, trừ khi chứng minh được do bản chất của hàng hóa mà tàu không thể chìm sâu hơn được nữa, hoặc là do độ sâu của nước biển, sông hồ bị giới hạn nên tàu không thể chìm được thêm. Lật úp là một điều kiện mới, có nghĩa là tàu bị nghiêng hoặc lật đổ hoàn toàn. Lật úp không nhất thiết là tàu phải đắm, tuy nhiên không bao hàm những tổn thất của hàng hóa ở trên boong bị rơi xuống biển khi tàu bị rơi vào trạng thái nghiêng, lắc.

- Cháy, nổ (fire, explosion): cháy thường do lửa gây ra, là hiện tượng ô-xy hóa có tỏa nhiệt lượng cao. Tuy cháy không phải là tai nạn bất ngờ của biển, nhưng vấn đề nghiêm trọng là khó dập tắt hơn trên đất liền nên vẫn được xếp vào các rủi ro chính được bảo hiểm. Theo quan niệm thông thường thì lửa phải đạt đến một mức độ nhất định mới gọi là vụ cháy, nghĩa là lửa phải đến mức độ không kiểm soát được và làm cho hành trình bị gián đoạn. Người bảo hiểm chỉ bồi thường những tổn thất vì cháy bất ngờ do nguyên nhân khách quan như do thiên nhiên, do sơ suất của con người hoặc cháy do cố ý đốt để tiêu diệt một thứ bệnh truyền nhiễm. Bảo hiểm sẽ không bồi thường những tổn thất do sự tự phát cháy của hàng hóa, trừ khi người được bảo hiểm chứng minh được rằng đã chất xếp hàng hóa một cách thích hợp đảm bảo độ ẩm, độ thông gió... nhưng hàng vẫn tự bốc cháy. Hàng bốc cháy tự phát làm cháy lan sang cả những hàng khác thì bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm đối với những hàng bị cháy lan này. Những tổn thất do chữa cháy gây ra đối với hàng hóa đều được bảo hiểm bồi thường. Nổ được định nghĩa bao gồm hai hiện tượng là nổ lý học và nổ hóa học. Nổ lý học là trường hợp áp suất bên trong một thể tích kín tăng lên quá cao, phá vỡ vỏ bình chứa và gây tiếng nổ. Nổ hóa học là do sự cháy diễn ra nhanh, tỏa ra nhiều hơi, khí và nhiệt sinh ra áp suất lớn làm không khí giãn nở đột ngột gây ra tiếng nổ. Tất nhiên, nổ do những rủi ro loại trừ gây ra như vũ khí hạt nhân, nguyên tử... đương nhiên sẽ không được bồi thường.

- Đâm va (collision): là hiện tượng phương tiện vận chuyển va chạm với các vật thể chuyển động hay cố định khác như tàu, sà lan, cần cẩu nổi, cầu cảng, băng trôi, ... Cần lưu ý là đâm va vào bất kỳ bộ phận nào cấu thành của phương tiện vận chuyển khác đều được coi là đâm va (như neo tàu), nhưng nếu va vào lưới của tàu đánh cá thì không gọi là đâm va.

** Nhóm thứ hai, gồm có:*

- Vứt bỏ xuống biển (jettisons): là hành động ném hàng hóa, tài sản, dụng cụ, đồ dự trữ của tàu xuống biển để làm nhẹ tàu tránh cho tàu bị chìm đắm. Đây là hình thức đầu tiên của tổn thất chung, đó là hành động có tính chất tự nguyện để cứu hay bảo vệ

tàu và hàng hóa. Các nguy cơ đe dọa có thể là tàu bị mắc cạn, bị đổ nghiêng do bão, thủng dưới mớn nước...

- Manh động (barratry): rủi ro này bao gồm mọi hành động phi pháp hay sai trái cố ý của thuyền trưởng, thủy thủ làm thiệt hại chủ tàu hoặc người thuê. Những hành vi phi pháp không bao gồm những sai lầm liên quan đến cách xét đoán, giải quyết vấn đề hoặc những sơ suất, bất cẩn. Những hành vi manh động này có thể là: buôn lậu, cố ý lái tàu chệnh hướng, làm chậm trễ hành trình, cố ý làm đắm tàu, bơm nước vào hầm hàng làm hỏng hàng, đốt hàng... Tuy nhiên, nếu chủ tàu biết việc làm sai trái đó của thuyền trưởng và thủy thủ mà không ngăn chặn thì không được bảo hiểm bồi thường. Ở đây, cần lưu ý rằng muốn qui một tổn thất là do rủi ro được bảo hiểm gây ra hay không phải chứng minh rủi ro đó là nguyên nhân trực tiếp của tổn thất. Thế nhưng, đối với những rủi ro về hành vi phi pháp thì nguyên tắc này được mở rộng hơn, nó không nhất thiết phải là nguyên nhân trực tiếp mà chỉ cần một nguyên nhân phối hợp (combined cause) thì bảo hiểm vẫn có thể chịu trách nhiệm. Ví dụ, thuyền trưởng buôn lậu ghé tàu vào một cảng ngoài qui định và tàu bị bắt, hàng hóa bị tước đoạt thì bảo hiểm vẫn bồi thường tổn thất về hàng hóa. Đặc biệt, trường hợp tàu đi chệch hướng hay chậm trễ là những rủi ro loại trừ, nhưng nếu do hành vi phi pháp gây ra thì vẫn được bảo hiểm. Trong thực tế, để tránh nhầm lẫn với các điều kiện bảo hiểm khác, nhất là điều khoản loại trừ, hành vi phi pháp của thuyền trưởng và thủy thủ đoàn được liệt kê cụ thể trong hợp đồng bảo hiểm.

- Mất cắp hàng, giao thiếu hàng hoặc không giao hàng (theft, shortage or non-delivery): Mất cắp, mất trộm là mất nguyên cả kiện hàng hoặc hàng hóa bên trong bị mất do cậy phá. Rủi ro ăn cắp không phải là rủi ro hàng hải mà là rủi ro đặc biệt. Đối với những loại hàng hóa hay mất trộm, người ta có thể mua bảo hiểm rủi ro mất cắp thêm vào các điều kiện bảo hiểm khác mà không nhất thiết phải mua bảo hiểm mọi rủi ro. Giao thiếu hàng hoặc không giao hàng là toàn bộ một kiện hàng, lô hàng không được giao tại cảng đến và không có dẫn chứng về nguyên nhân tổn thất. Thường thì giao thiếu hàng là do mất cắp gây ra nhưng cũng có khi là do nhầm lẫn trong kiểm đếm. Ngoài ra, còn có hiện tượng hàng bị thiếu do những nguyên nhân thông thường về thương mại như hao hụt, rơi vãi, rách vỡ..., nhưng nếu rách vỡ là do bao bì không tốt, không đủ sức chịu đựng trong quá trình vận chuyển thì sẽ không thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

- Tàu mất tích (missing ship): Nếu một chiếc tàu bị mất tích và sau một khoảng thời gian hợp lý không nhận được tin tức gì về tàu đó thì người ta có thể coi là tàu đã bị tổn thất toàn bộ thực tế. Thời gian hợp lý để xác nhận tàu bị mất tích còn tùy thuộc vào loại tàu, loại hàng, tính chất hành trình, thời gian thực hiện hành trình đồng thời phụ thuộc vào qui định của luật pháp mỗi nước.

1.4 Tổn thất trong bảo hiểm

1.4.1 Khái niệm

Tổn thất (loss/damage): là những hư hỏng, thiệt hại, mất mát của đối tượng bảo hiểm do các rủi ro gây ra. Nói đến tổn thất là nói đến những thiệt hại và đó là sự kiện làm phát sinh trách nhiệm vật chất của bảo hiểm.

1.4.2 Phân loại tổn thất

a) Căn cứ vào mức độ tổn thất, chia thành tổn thất toàn bộ và tổn thất bộ phận:

* *Tổn thất bộ phận* (Partial Loss): là một phần đối tượng bảo hiểm bị tổn thất, mất mát, hư hỏng. Tổn thất này có thể xảy ra về trọng lượng, số lượng, phẩm chất.

* *Tổn thất toàn bộ* (total loss): Theo Đạo luật bảo hiểm Anh (Marine Insurance Law 1906), tổn thất toàn bộ có thể là một tổn thất toàn bộ thực tế (actual total loss) hay một tổn thất toàn bộ ước tính (constructive total loss).

- *Tổn thất toàn bộ thực tế*: có nghĩa là đối tượng bảo hiểm bị hư hỏng, bị mất không thể lấy lại được nữa hay giảm giá trị thương mại 100%. Những trường hợp cụ thể là :

+ Đối tượng bảo hiểm bị phá hủy hoàn toàn như cháy, nổ, đắm tàu;

+ Đối tượng bảo hiểm bị tước đoạt không thể lấy lại được nữa;

+ Đối tượng bị hư hại đến mức không thể sử dụng được nữa;

+ Tàu và hàng bị mất tích.

- *Tổn thất toàn bộ ước tính*:

Đây là trường hợp đối tượng bảo hiểm không bị phá hủy trong thực tế (tức là chưa tới mức tổn thất toàn bộ thực sự), song về phương diện thương mại thì đã có tổn thất toàn bộ. Luật bảo hiểm hàng hải định nghĩa tổng quát về tổn thất toàn bộ ước tính như sau: *Có tổn thất toàn bộ ước tính khi đối tượng được bảo hiểm được từ bỏ một cách hợp lý trên cơ sở xét thấy tổn thất toàn bộ thực tế là không thể tránh khỏi, hoặc phải bỏ ra một khoản chi phí cứu vớt lớn hơn giá trị cứu vãn được của đối tượng ấy.*

Quyền từ bỏ đối tượng bảo hiểm có thể được áp dụng trong trường hợp tàu biển bị mất tích, bị chiếm đoạt, bị hư hại do tai nạn mà không thể sửa chữa hoặc chi phí sửa chữa, phục hồi, chuộc lại tàu là không có hiệu quả kinh tế. Quyền từ bỏ đối tượng bảo hiểm là hàng hóa được áp dụng khi chi phí cứu vớt, vận chuyển đến cảng đích vượt quá giá trị thị trường của hàng hóa đó.

Thí dụ:

+ Tàu và/hoặc hàng hóa bị bắt giữ. Có thể được giải phóng, song nhiều khả năng bị toà kết án, phải bỏ chi phí quá lớn cho việc nộp phạt và thu hồi tài sản;

+ Hàng hóa trên tàu bị cạn vẫn nguyên lành song chi phí để thu hồi sẽ vượt quá giá trị hàng hóa khi đã cứu vãn;

+ Tàu mắc cạn vẫn còn nguyên dạng (chỉ bị tổn thất bộ phận) song chi phí cứu nổi tàu sẽ vượt quá giá trị tàu khi khi cứu.

Các thí dụ nêu trên đều là các tổn thất toàn bộ thương mại dù đối tượng bảo hiểm không bị phá hủy hoàn toàn. Nếu là một người chủ sở hữu thận trọng, trong trường hợp này, sẽ từ bỏ tài sản của mình, nghĩa là từ bỏ để rồi khiếu nại đòi bồi thường tổn thất toàn bộ.

Để chứng minh một tổn thất toàn bộ ước tính thì phải có các ước tính về những chi phí phát sinh có vượt quá giá trị tài sản cứu vớt được hay không. Thí dụ trường hợp tàu bị mắc cạn, nếu chi phí sửa chữa ước tính tổn hại của tàu là 30.000, chi phí cứu nổi là 10.000 thì tổng cộng sẽ là 40.000; trong khi giá trị ước tính của tàu sau khi sửa chỉ là 35.000 thì sẽ được coi là một tổn thất toàn bộ ước tính.

Như thế, muốn được coi là tổn thất toàn bộ ước tính thì phải có hành động từ bỏ. Từ bỏ (abandonment) là hành động của người được bảo hiểm tuyên bố từ bỏ mọi quyền lợi của mình đối với đối tượng bảo hiểm, và là điều kiện tiên quyết để khiếu nại đòi bồi thường tổn tất toàn bộ, nếu tổn thất toàn bộ ấy là không thể tránh khỏi hoặc việc khắc phục tổn thất đó sẽ gây ra các chi phí cao hơn giá trị của đối tượng bảo hiểm.

Khi từ bỏ, quyền định đoạt, sở hữu đối tượng bảo hiểm sẽ chuyển sang người bảo hiểm. Muốn từ bỏ, người được bảo hiểm phải làm thông báo bằng văn bản gửi cho người bảo hiểm trong thời gian hợp lý nhưng không quá 180 ngày, kể từ ngày người được bảo hiểm biết về các sự kiện làm căn cứ áp dụng quyền từ bỏ hoặc 60 ngày, kể từ ngày hết hạn bảo hiểm trong các trường hợp tàu hoặc hàng hóa bị cưỡng đoạt, chiếm giữ. Sau thời hạn nói trên, người được bảo hiểm sẽ mất quyền từ bỏ.

Trong thời gian 30 ngày kể từ khi nhận được tuyên bố từ bỏ, người bảo hiểm có nghĩa vụ thông báo cho người được bảo hiểm biết là có chấp nhận hay không. Nếu quá thời hạn này, người bảo hiểm sẽ mất quyền từ chối. Khi việc thông báo từ bỏ được thực hiện đúng qui định mà người bảo hiểm không chấp nhận thì người được bảo hiểm vẫn có quyền đòi bồi thường theo mức độ thực tế.

Trên thực tế, trong khi người được bảo hiểm nhận thấy đối tượng bảo hiểm không còn giá trị về mặt thương mại đối với họ nữa, nên đã từ bỏ, thế nhưng người bảo hiểm thì lại không nghĩ như vậy. Vì thế, người bảo hiểm sẽ không chấp nhận từ bỏ khi thông báo gửi đến, mà thường đòi hỏi phải có đầy đủ minh chứng sự kiện. Với trường hợp như vậy, người được bảo hiểm có thể phải đòi bồi thường qua thủ tục pháp lý, nghĩa là khởi tố.

Khi chấp nhận từ bỏ và bồi thường tổn thất toàn bộ, người bảo hiểm được quyền (nhưng không bắt buộc) chiếm hữu xác tàu. Trong trường hợp này, tiền bán tài sản có vượt quá số tiền mà người bảo hiểm đã bồi thường thì cũng không thành vấn đề, vì rằng họ đã chấp nhận từ bỏ.

Vụ việc một tàu bị bắt giữ khi xảy ra chiến tranh. Chủ tàu từ bỏ và được người bảo hiểm bồi thường tổn thất toàn bộ. Vài năm sau, tàu được giải phóng và người bảo hiểm lãnh về đem bán cao hơn số tiền đã bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm rất nhiều.

Tòa đã xử là người bảo hiểm được quyền hưởng trọn số tiền bán tàu vì tàu đã được "từ bỏ" cho họ.

b- Căn cứ vào nguyên nhân gây nên tổn thất, chia ra:

- *Tổn thất riêng* (Particular Average):

Là tổn thất của đối tượng bảo hiểm do một rủi ro ngẫu nhiên, bất ngờ gây ra. Tổn thất riêng có thể là tổn thất bộ phận hoặc toàn bộ.

Chi phí riêng (Particular Charges):

Là những chi phí do người được bảo hiểm hay đại lý của họ phải chi ra để duy trì và bảo đảm an toàn cho hàng hóa như thay thế bao bì, đóng gói lại, xếp dỡ, lưu kho... sau khi gặp tai nạn. Chi phí này sẽ được bảo hiểm bồi thường nếu rủi ro gây nên tổn thất nằm trong phạm vị được bảo hiểm.

Về nghĩa vụ thông thường thì người được bảo hiểm trong bất cứ thời điểm nào cũng phải làm mọi cách để phòng ngừa và giảm thiểu tổn thất, nói cách khác là phải hành động coi như mình không được bảo hiểm. Để khuyến khích người được bảo hiểm thực hiện những hành động như vậy, người ta đưa vào hợp đồng bảo hiểm điều khoản "tố tụng và đề phòng tổn thất" coi như là một bổ sung về chi phí riêng.

Thí dụ: Một tàu chạy trống (không chở hàng), bị mắc cạn, để tránh tổn thất toàn bộ, chủ tàu đã thuê kéo tàu ra khỏi cạn. Chi phí phát sinh này mang bản chất tố tụng và đề phòng tổn thất và sẽ được bảo hiểm bồi thường, cho dù sau đó tàu có bị tổn thất toàn bộ hay không.

Một số đặc trưng cần thiết để chứng minh chi phí tố tụng và đề phòng tổn thất:

+ Phải có một hiểm họa được bảo hiểm xảy ra, sau đó mới có chi phí tố tụng và đề phòng tổn thất;

+ Các chi phí này chi ra là vì lợi ích của chính đối tượng được bảo hiểm, còn nếu vì lợi ích chung thì có thể là tổn thất chung (sẽ nói ở phần sau);

+ Các chi phí phải hợp lý và phải được chi trả bởi người được bảo hiểm hay đại lý của họ.

Trường hợp công ty A có hợp đồng vận chuyển một tháp giàn khoan. Họ đã đặt tháp giàn khoan lên một sà lan nổi loại chuyên dụng, sau đó dùng các tàu kéo nhỏ để kéo đi. Khi biển động mạnh, tháp giàn khoan đã bị đổ. Một tàu khác đã thực hiện cứu hộ và đòi được trả 20.000. Công ty A sau đó đòi bảo hiểm của mình bồi thường số tiền này như là chi phí tố tụng và đề phòng tổn thất. Tòa đã xử là chi phí tố tụng và đề phòng tổn thất không bao gồm chi phí cứu hộ, các chi phí phải là do người được bảo hiểm hay đại lý của họ chi ra chứ không phải là của người thứ ba.

- *Tổn thất chung* (General Average):

Là những hy sinh hay chi phí bất thường được thực hiện một cách có chủ tâm và hợp lý vì sự an toàn chung nhằm cứu tàu, hàng hóa và cước phí thoát khỏi một sự nguy hiểm chung và thực sự đối với chúng.

Thí dụ: Tàu chở hàng bị đâm vào đá ngầm làm cho vỏ tàu bị thủng, nước tràn vào hầm hàng dẫn đến nguy cơ tàu bị chìm. Thuyền trưởng phải quyết định ném bớt một số hàng xuống biển để tàu khỏi bị chìm, đồng thời cho tàu chạy vào một cảng gần đó để khắc phục hậu quả của tai nạn. Tổn thất về hàng hóa bị ném xuống biển cũng như các chi phí phát sinh tại cảng lánh nạn được gọi là tổn thất chung.

Gọi là tổn thất chung vì một hay một số quyền lợi đã hy sinh để đảm bảo an toàn chung cho nhiều quyền lợi khác trong hành trình. Bởi vậy, tất cả các quyền lợi trong hành trình phải có nghĩa vụ đóng góp vào sự hy sinh đó.

Như vậy, muốn có tổn thất chung thì phải có hành động tổn thất chung. Có hành động tổn thất chung khi và chỉ khi có sự hy sinh hay chi phí bất thường nào được thực hiện một cách có chủ tâm và hợp lý, vì an toàn chung, nhằm mục đích bảo vệ tài sản có liên quan đến một phiêu trình hàng hải thông thường thoát khỏi hiểm họa.

Một hành động, một tổn thất hoặc một chi phí muốn được coi là tổn thất chung phải có các đặc trưng sau đây:

+ Hành động tổn thất chung phải là hành động tự nguyện, hữu ý của thuyền trưởng và thuyền viên trên tàu;

+ Hy sinh hay chi phí phải đặc biệt, phi thường;

+ Hy sinh, chi phí phải hợp lý và vì an toàn chung cho tất cả các quyền lợi trong hành trình;

+ Tai họa phải thực sự xảy ra và nghiêm trọng;

+ Mất mát, thiệt hại hoặc chi phí phải là hậu quả trực tiếp của hành động tổn thất chung.

Tổn thất chung bao gồm hy sinh tổn thất chung và chi phí tổn thất chung:

+ Hy sinh tổn thất chung (General Average Sacrifice): là những thiệt hại, mất mát của đối tượng bảo hiểm do hành động tổn thất chung trực tiếp gây ra như ném hàng, dụng cụ xuống biển, chặt đứt dây neo ...

+ Chi phí tổn thất chung (General Average Expenditures): là những chi phí phát sinh do hành động tổn thất chung như chi phí ra vào cảng lánh nạn, chi phí xếp dỡ, lưu kho hàng hóa hay chi phí sửa chữa tạm thời của tàu ...

Chi phí thay thế:

Là những chi phí chi ra nhằm tiết kiệm bằng cách áp dụng một cách thức hành động khác với hành động thấy trước mắt phải làm. Các chi phí này không được qui định dựa trên một cơ sở pháp lý nào mà thông thường do các bên thỏa thuận. Về bản chất, các chi phí này không được gọi là chi phí tổn thất chung nhưng vì nó thay thế cho chi

phí tổn thất chung nên được chấp nhận là tổn thất chung. Để được công nhận là chi phí thay thế thì phải có một biện pháp thay thế thực sự được tiến hành và chi phí thay thế phải là tiết kiệm cho tổn thất chung ban đầu.

Thí dụ: Một tàu chở hàng trên hành trình từ Hải Phòng tới Sài Gòn đã bị mắc cạn tại vùng biển Quy Nhơn. Tàu được kéo vào cảng Quy Nhơn bằng tàu kéo và sau đó phát hiện vỏ tàu bị tổn hại nặng nề (đây là tổn thất riêng).

Nếu muốn tiếp tục hành trình, ngoài việc tàu phải sửa chữa vỏ, các chi phí phát sinh như dỡ hàng, lưu kho, bốc lại hàng xuống tàu phải là 25.000 (đây là chi phí tổn thất chung). Trong khi đó nếu thuê tàu khác để chở hàng tới cảng đích thì phí tổn là 20.000. Đây chính là chi phí thay thế và sẽ do quỹ tổn thất chung chi trả.

1.5 Qui tắc về tổn thất chung

Có hành vi tổn thất chung khi và chỉ khi có bất kỳ sự hy sinh hay chi phí bất thường nào được thực hiện một cách có chủ tâm và hợp lý vì an toàn chung để bảo vệ tài sản liên quan đến một phiêu trình hàng hải gặp hiểm họa.

Chỉ có những tổn thất, tổn hại hay chi phí là kết quả trực tiếp của một hành động tổn thất chung mới được coi là tổn thất chung. Tổn thất hay tổn hại cho tàu hoặc hàng hóa vì chậm trễ trong hành trình hay sau đó, như giữ tàu quá hạn và bất kỳ tổn thất gián tiếp nào khác như là mất thị trường, đều không được chấp nhận là tổn thất chung.

Nếu phải chịu một chi phí đặc biệt nào thay cho một chi phí khác được chấp nhận là tổn thất chung, thì chi phí ấy cũng được coi là tổn thất chung mà không cần quan tâm đến việc tiết kiệm đối với các quyền lợi khác, nếu có, nhưng chỉ đến mức chi phí tổn thất chung ấy có thể tránh được.

- *Vứt bỏ hàng hóa*

Việc vứt bỏ hàng hóa không được coi là tổn thất chung, trừ khi hàng hóa ấy được chở theo đúng tập quán thương mại được công nhận.

- *Tổn hại do vứt bỏ và hy sinh vì an toàn chung*

Tổn hại cho tàu và hàng, hoặc một trong hai, vì hay do kết quả của việc hy sinh cho sự an toàn chung, và vì nước chảy vào hầm hàng để mở hoặc qua lỗ hổng đã dùng để vứt bỏ hàng đảm bảo cho an toàn chung, được coi là tổn thất chung.

- *Dập lửa trên tàu*

Tổn hại cho tàu và hàng, hoặc một trong hai, do nước hay nguyên nhân gì khác, bao gồm cả tổn hại vì cho tàu lên cạn hay đục thủng tàu để chữa cháy, được coi là tổn thất chung, song không bồi thường các tổn hại do khói và sức nóng gây ra.

- *Phần chặt bỏ*

Tổn thất hay tổn hại gây ra do chặt bỏ phần gãy đổ hay bộ phận của tàu đã tổn hại trước hay chính tai nạn làm cho hư hỏng không được coi là tổn thất chung.

- *Tự ý mắc cạn*

Tàu chủ tâm đâm vào bờ vì an toàn chung, cho dù lẽ ra nó có phải đâm vào bờ hay không, tổn thất hay tổn hại phát sinh từ đó được coi là tổn thất chung.

- *Thù lao cứu hộ*

Các chi phí do các bên liên quan đến phiêu trình gánh chịu về việc cứu hộ, dù là cứu hộ theo hợp đồng hay không, đều được coi là tổn thất chung nếu việc cứu hộ được thực hiện để bảo vệ tài sản liên quan đến phiêu trình hàng hải ấy khỏi bị hiểm họa.

- *Tổn hại cho máy móc và nồi hơi*

Tổn hại cho bất kỳ máy móc và nồi hơi nào của tàu đang bị cạn và ở vào tình huống hiểm nguy do tìm cách ra cạn, được coi là tổn thất chung khi chứng minh được là phát sinh từ ý đồ thật sự muốn tàu nổi lên vì an toàn chung nên phải gánh chịu rủi ro ấy. Nhưng khi tàu đã nổi lên rồi, tổn thất hay tổn hại gây ra do điều động máy móc, chân vịt và nồi hơi bất cứ trong trường hợp nào cũng không được coi là tổn thất chung.

- *Chi phí làm nhẹ tàu và các tổn thất liên quan khi mắc cạn*

Khi tàu bị cạn, hàng hóa hay nhiên liệu và đồ dự trữ của tàu phải dỡ khỏi tàu theo hành vi tổn thất chung, thì các chi phí tiến hành việc này và các tổn thất phát sinh đều được chấp nhận là tổn thất chung.

- *Vật liệu và đồ dự trữ của tàu được đốt để thay nhiên liệu*

Vật liệu và đồ dự trữ của tàu, hay bất kỳ loại nào trong các thứ ấy cần thiết phải đem đốt làm nhiên liệu vì an toàn chung vào lúc xảy ra tai nạn được chấp nhận là tổn thất chung khi và chỉ khi nhiên liệu trước đó đã được cung ứng rộng rãi, số lượng nhiên liệu ước tính đáng lẽ phải sử dụng theo giá hiện hành ở cảng xuất phát cuối cùng vào ngày tàu đi, được công nhận là tổn thất chung.

- *Chi phí ở cảng lánh nạn*

Do hậu quả của tai nạn, tàu phải ghé vào cảng lánh nạn theo hành vi tổn thất chung thì các chi phí ra vào cảng, cảng phí, nhiên liệu đã sử dụng trong thời gian ở cảng lánh nạn được chấp nhận là tổn thất chung, nhưng với điều kiện là sau đó tàu tiếp tục hành trình với hàng hóa ban đầu. Nếu hành trình bị hủy bỏ thì các chi phí trên không được tính vào tổn thất chung. Nếu tại cảng lánh nạn không có khả năng sửa chữa, tàu lại phải đi đến một cảng khác để sửa chữa và tiếp tục hành trình thì các chi phí trên được tính gộp vào cảng tiếp theo và xem đây là cảng lánh nạn, và các phí tổn di chuyển tàu, kể cả chi phí sửa chữa tạm thời và lai dắt được chấp nhận là tổn thất chung.

Các phí tổn về dịch chuyển hàng trên tàu hay bốc dỡ hàng, nhiên liệu hay đồ dự trữ dù ở cảng hay nơi bốc hàng, ghé vào hay lánh nạn đều được nhận là tổn thất chung, khi việc chuyển dịch hay dỡ hàng ấy cần thiết cho an toàn chung, hoặc để tạo điều kiện sửa chữa tổn hại của tàu do hy sinh hay tai nạn gây ra, nếu việc sửa chữa ấy là cần thiết để tiếp tục hành trình một cách an toàn. Các phí tổn này không được công nhận là tổn

thất chung khi nó phát sinh từ mục đích sắp xếp lại hàng hóa trên tàu, trừ khi việc sắp xếp lại là cần thiết cho an toàn chung.

Khi phí tổn dịch chuyển hay bốc dỡ hàng hóa, nhiên liệu, đồ dự trữ được chấp nhận là tổn thất chung, thì chi phí lưu kho bãi, kể cả bảo hiểm nếu là hợp lý cũng được chấp nhận là tổn thất chung. Trong trường hợp tàu không còn hoạt động được nữa hay không thể tiếp tục hành trình ban đầu thì chi phí kho bãi chỉ được tính vào tổn thất chung đến ngày tàu bị ngưng hoạt động hay từ bỏ hành trình, hay đến ngày hoàn tất việc dỡ hàng nếu việc tàu bị ngưng hoạt động hay từ bỏ hành trình xảy ra trước.

- Lương và chi phí duy trì thuyền viên và các chi phí đưa tàu vào cảng lánh nạn

Tiền lương và cung ứng cho thủy thủ và các chi phí khác phải gánh chịu do kéo dài thời gian hành trình khi tàu vào cảng hay nơi lánh nạn, hoặc trở lại cảng hay nơi bốc hàng đều được nhận là tổn thất chung.

Khi tàu phải nằm lại ở bất kỳ cảng hay nơi nào vì tai nạn, hy sinh hay các tình huống đặc biệt khác cần thiết cho an toàn chung, hoặc để tạo điều kiện sửa chữa tổn hại của tàu do hy sinh hay tai nạn ấy gây ra, nếu việc sửa chữa ấy là cần thiết để tiếp tục hành trình một cách an toàn, thì lương và lương thực của thuyền trưởng, sĩ quan và thủy thủ chi trả hợp lý trong thời gian tàu nằm ở cảng hay nơi ấy được chấp nhận là tổn thất chung. Khi tàu không còn hoạt động được nữa hay không thể tiếp tục hành trình ban đầu thì các chi phí trên chỉ được chấp nhận là tổn thất chung tới ngày tàu ngưng hoạt động hay từ bỏ hành trình, hoặc cho đến ngày kết thúc dỡ hàng nếu việc ngưng hoạt động hay từ bỏ hành trình xảy ra trước. Cảng phí trả trong thời gian lưu lại đặc biệt này cũng được chấp nhận là tổn thất chung.

- Tổn hại hàng hóa khi dỡ

Tổn hại hay tổn thất hàng, nhiên liệu hay đồ dự trữ gây ra bởi việc sắp xếp, dỡ hàng, lưu kho, bốc lại và sắp đặt hàng được coi là tổn thất chung khi và chỉ khi phí tổn của các xử lý ấy được công nhận là tổn thất chung.

- Sửa chữa tạm thời

Chi phí sửa chữa tạm thời cho tàu gặp sự cố để tiếp tục hành trình vì an toàn chung thì được tính vào tổn thất chung, nhưng không khấu trừ theo điều khoản "mới thay cũ".

- Mất cước phí

Việc mất cước phí do tổn hại hay tổn thất hàng được coi là tổn thất chung khi là do hành vi tổn thất chung hoặc khi tổn hại hay tổn thất hàng hóa được bồi thường theo tổn thất chung.

1.6 Tính toán phân bổ tổn thất chung

Tổn thất chung được phân bổ cho tất cả các quyền lợi được cứu trên tàu gồm: chủ tàu, chủ hàng và bên có cước phí vận chuyển. Khi có tổn thất chung, chủ tàu chỉ định một công ty hay một lý toán sư (General Average Adjuster) để tính toán, phân bổ tổn thất chung. Việc phân bổ tổn thất chung được tiến hành theo 5 bước như sau:

Bước 1: Xác định giá trị tổn thất chung

Xác định giá trị tổn thất chung tức là xác định giá trị của tài sản bị hy sinh và các chi phí phát sinh từ hành động tổn thất chung.

- Giá trị hy sinh tổn thất chung của hàng hóa là mức giảm giá trị của hàng hóa tại thời điểm dỡ hàng hoặc giá trị của lượng hàng tốt bị thiếu hụt, mất mát (sau khi đã trừ đi phần giá trị tổn thất riêng của hàng hóa trước khi xảy ra tổn thất chung).

Trong trường hợp không thể xác định mức độ tổn thất bằng thỏa thuận thì giá trị tổn thất của hàng hóa sẽ được xác định bằng số tiền chênh lệch giữa giá hàng tốt và giá hàng bán thanh lý (sau khi đã trừ giá trị tổn thất riêng của hàng hóa trước khi xảy ra tổn thất chung).

- Giá trị hy sinh tổn thất chung của tàu được xác định như sau:

+ Khi sửa chữa hay thay thế, là chi phí hợp lý khi sửa chữa hay thay thế tổn hại ấy, và bị khấu trừ theo qui định.

+ Khi không sửa chữa hay thay thế, là khoản giảm giá trị hợp lý của tàu do hy sinh tổn thất chung, nhưng không vượt quá giá sửa chữa ước tính. Nếu tàu bị tổn thất toàn bộ thực tế hoặc phí tổn sửa chữa vượt quá giá trị tàu sau khi đã sửa chữa, số tiền tổn thất chung là khoản chênh lệch giữa giá trị ước tính của tàu lúc nguyên lành sau khi khấu trừ phí tổn sửa chữa ước tính cho phần tổn hại không phải là tổn thất chung và giá trị tàu trong tình trạng bị tổn hạn (có thể tính theo giá bán thực).

Bước 2: Xác định giá trị đóng góp tổn thất chung

Tất cả các quyền lợi có mặt trên hành trình ngay trước khi xảy ra hành động tổn thất chung có trách nhiệm đóng góp vào tổn thất chung. Trị giá đóng góp được tính trên trị giá tịnh (net arrived values) tại nơi hành trình kết thúc, nghĩa là, tại nơi đến hoặc tại cảng dọc đường nếu hành trình chấm dứt tại đó. Các tổn thất riêng xảy ra trước khi có hành động tổn thất chung không phải chịu phân bổ, nhưng các tổn thất riêng xảy ra sau đó thì phải chịu trách nhiệm đóng góp. Những hàng hóa đã được dỡ khỏi tàu trước khi có hành động tổn thất chung hoặc được xếp lên tàu sau hành động tổn thất chung thì không phải tham gia đóng góp. Hàng hóa khai man hay không khai thì không được tính vào tổn thất chung nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm đóng góp. Hàng hóa xếp lên tàu có giá trị khai báo thấp hơn giá trị thực thì giá trị tổn thất chung được xác định theo giá trị khai báo nhưng số hàng ấy sẽ đóng góp tổn thất chung theo giá trị thực của nó.

Bước 3: Tính tỷ lệ đóng góp tổn thất chung

Tỷ lệ đóng góp tổn thất chung bằng tổng giá trị tổn thất chung chia cho tổng giá trị đóng góp tổn thất chung.

Bước 4: Tính số tiền đóng góp cho quĩ tổn thất chung

Tiền đóng góp cho quĩ tổn thất chung của từng quyền lợi trên hành trình bằng tỷ lệ đóng góp tổn thất chung nhân với giá trị đóng góp của chính quyền lợi ấy.

Bước 5: Tính số tiền thực tế nhận về hay góp vào quỹ tổn thất chung của từng quyền lợi

Số tiền thực tế phải nộp vào hay được nhận lại của từng quyền lợi bằng số tiền phải đóng góp tương ứng trừ đi giá trị tổn thất chung của chính quyền lợi ấy.

1.7 Một số tình huống thực hành

Tình huống thứ nhất: Ông A mua một chiếc xe tải nhẹ với số tiền 500 triệu đồng (đã đăng ký chước bạ). Ông A dự định sẽ mua bảo hiểm cho chiếc xe này. Sau khi tham khảo thì biết rằng phí bảo hiểm mà ông A phải nộp cho công ty bảo hiểm là: I = R . STBH

Trong đó: R- tỷ lệ phí bảo hiểm = 2% (thường do công ty bảo hiểm quy định)

STBH- là số tiền bảo hiểm ghi trên hợp đồng, do ông A đề nghị

a) Trường hợp thứ nhất: ông A đề nghị bảo hiểm với số tiền là 300 triệu đồng

b) Trường hợp thứ hai: ông A đề nghị bảo hiểm với số tiền là 800 triệu đồng

c) Trường hợp thứ ba: ông A đề nghị bảo hiểm đúng giá trị

Hãy xác định tiền phí bảo hiểm ông A phải nộp trong từng trường hợp và xem xét bảo hiểm bồi thường thế nào?

Tình huống thứ hai: Một tàu chở hàng gặp bão bất ngờ nên phải ghé vào cảng dọc đường để trách bão. Chủ tàu đã trả 4.000 cho các chi phí tại cảng lánh nạn (hoa tiêu, lai dắt, cầu bến…).

Hãy tính toán phân bổ TTC

Biết giá trị tàu là 4.000.000; giá trị hàng trên tàu là 1.000.000

Tình huống thứ 3: Một tàu chở 2 lô hàng là A và B.

Lô hàng A trị giá 10.000 đã bị hy sinh toàn bộ do hành động TTC

Lô hàng B trị giá 20.000 còn nguyên vẹn

Tàu có trị giá 100.000 còn nguyên vẹn

Hãy tính toán phân bổ TTC

Tình huống thứ tư: Một tàu chở hàng gặp bão bất ngờ. Để cứu vãn hành trình, thuyền trưởng quyết định ném toàn bộ hàng hóa xuống biển và chạy vào cảng lánh nạn (Vì hàng đã ném hết xuống biển, nên khi vào cảng lánh nạn tàu chạy không hàng).

Chi phí tàu thanh toán tại cảng lánh nạn là 40.000

Giá trị hàng hóa ném xuống biển là 200.000

Hãy tính toán phân bổ TTC

Biết giá trị tàu là 4.000.000

Tình huống thứ năm: Một tàu chở hàng, trong hành trình bị mắc cạn và có nguy cơ bị tổn thất toàn bộ. Thuyền trưởng đã thực hiện ném bớt hàng hóa xuống biển và gia tăng quá mức công suất máy để tàu ra khỏi cạn, sau đó thuê kéo tàu về cảng đích.

Các tổn thất như sau:

+ Chi phí sửa chữa tổn hại của tàu do mắc cạn: 40.000

+ Chi phí sửa chữa tổn hại của máy do làm nổi tàu: 30.000

+ Chi phí thuê kéo tàu về cảng đích: 15.000

+ Trị giá hàng bị ném xuống biển: 70.000

+ Hàng bị hỏng do sự cố tàu mắc cạn: 10.000

Giá trị tàu nguyên lành: 2.000.000

Giá trị lô hàng ban đầu: 300.000

Hãy tính toán phân bổ tổn thất chung?

Tình huống thứ sáu: Một tàu chở hàng, trên đường vào cảng đích thì cháy tại buồng máy. Mặc dù đã thực hiện các biện pháp cần thiết để dập tắt đám cháy, nhưng không thành công. Thuyền trưởng phát tín hiệu cấp cứu, thả neo tàu và lệnh cho thủy thủ đoàn rời tàu bằng xuồng cứu sinh.

Ngay sau đó tàu được cứu hộ, đám cháy được dập tắt. Tại đây hàng hóa được dỡ khỏi tàu bằng sang mạn sà lan.

Các tổn thất phát sinh như sau:

+ Chi phí cứu hộ (dập tắt đám cháy): 150.000

+ Chi phí sửa chữa các bộ phận của tàu hư hỏng vì cháy: 200.000

+ Hàng hỏng do cháy: 100.000

+ Chi phí chuyển đi của tàu tiết kiệm được do dỡ hàng bằng sang sà lan tại vùng neo đậu thay vì phải đưa hàng đến cảng đích theo hợp đồng vận chuyển: 10.000

+ Phí tính toán tổn thất chung: 15.000

Giá trị tàu nguyên lành: 4.000.000

Giá trị lô hàng ban đầu: 1.000.000

Hãy tính toán phân bổ tổn thất chung?

Tình huống thứ bảy: Một tàu gặp tai nạn bất ngờ đã phải ghé cảng lánh nạn. Để tiếp tục hành trình cần phải bỏ ra 8.000 USD để sửa chữa tổn hại của tàu (đây là tổn thất riêng). Đồng thời, tiền dỡ hàng, lưu kho và bốc lại xuống tàu là 2.000 USD (đây là các

chi phí tổn thất chung). Một phương án khác được xem xét là thuê kéo tàu về cảng đích với chi phí 1.800 USD và tại cảng đích tàu có thể sửa chữa với chi phí chỉ 7.000 USD.

Từ trường hợp trên chúng ta thấy:

Thứ nhất, phương án kéo tàu về cảng đích là phương cách cần áp dụng, và

Thứ hai, nhờ chi ra một khoản chi phí thay thế 1.800 USD mà chủ tàu đã tiết kiệm được 1.000 USD trong việc sửa chữa tổn hại của tàu và qũy tổn thất chung không phải chi trả 2.000 USD cho các chi phí xếp dỡ, lưu kho ở cảng lánh nạn.

Hãy tính toán, phân bổ tổn thất chung? Biết giá trị tàu nguyên lành là 6.000.000 USD, giá trị hàng vận chuyển là 1.000.000 USD.

Tình huống thứ tám: Một tàu chở hàng từ Ấn Độ về cảng Thành phố Hồ Chí Minh. Khi cách trạm hoa tiêu Vũng Tàu khoảng 20 hải lý thì phát hiện cháy trong buồng máy. Mặc dù đã cố gắng dập lửa nhưng không thành công, thuyền trưởng phát tín hiệu cấp cứu, tàu phải neo lại và thủy thủ đoàn buộc phải rời tàu.

Công tác cứu hộ được tiến hành sau đó bởi lực lượng ứng cứu từ bờ, đám cháy được dập tắt, tàu được kéo vào vùng neo đậu Vũng Tàu và các bên đã thống nhất phương án dỡ hàng bằng sang mạn sà lan ngay tại đây. Sau khi hoàn tất công tác dỡ hàng, tàu lại được kéo về phao tại Nhà Bè để sửa chữa.

Các tổn thất phát sinh như sau:

- Các chi phí liên quan đến cứu hộ tàu tại nơi gặp nạn: 60.000
- Chi phí kéo tàu từ nơi gặp nạn vào vùng neo đậu Vũng Tàu: 100.000
- Chi phí kéo tàu từ vùng neo đậu Vũng Tàu vào Nhà Bè: 150.000
- Giá trị phế liệu của tàu được thẩm định tại phao Nhà Bè là: 3.400.000
- Hàng hóa trên tàu còn nguyên vẹn, giá trị xác định là: 1.000.000

Hãy tính toán phân bổ tổn thất chung?

Chương 2
BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN

2.1 Điều kiện bảo hiểm

2.1.1 Giới thiệu chung

Điều kiện bảo hiểm qui định phạm vi trách nhiệm của người bảo hiểm đối với những rủi ro tổn thất của hàng hóa. Khi hàng hóa được bảo hiểm theo điều kiện nào thì chỉ những rủi ro tổn thất qui định trong điều kiện đó mới được bồi thường.

Các điều kiện bảo hiểm trong bảo hiểm hàng hóa thường do các công ty bảo hiểm của mỗi quốc gia soạn thảo. Nhưng trên thực tế, hầu hết các nước đều coi các điều kiện bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển của Hiệp hội bảo hiểm Luân Đôn (Institute of London Underwriters – ILU) như là các điều kiện chuẩn và ngày càng áp dụng rộng rãi.

Các điều kiện bảo hiểm gốc đối với hàng hóa do Hiệp hội bảo hiểm Luân Đôn soạn thảo từ năm 1963 (gọi tắt là ICC 1963 - institute cargo clause), bao gồm:

- FPA (Free from Particular Average): Điều kiện bảo hiểm miễn tổn thất riêng;
- WA (With Particular Average): Điều kiện bảo hiểm có tổn thất riêng;
- AR (All Risks): Điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro.

Tuy nhiên, các điều kiện bảo hiểm trên đã được thay thế bằng ICC 1982, sửa đổi, bổ sung bằng ICC 2009. Hiện nay, các công ty bảo hiểm của Việt Nam đang tiến hành bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển theo hai loại điều khoản, tùy thuộc sự lựa chọn của khách hàng:

- Điều khoản bảo hiểm hàng hóa của Hiệp hội bảo hiểm Luân Đôn (Anh), ICC1982;
- Quy tắc chung về bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển, do Bộ tài chính và Bảo Việt ban hành vào các năm 1965, 1990 và sửa đổi năm 1998, 2003.

2.1.2 Điều kiện bảo hiểm hàng hóa của Bảo Việt

2.1.2.1 Điều kiện C

- Rủi ro được bảo hiểm:

Người bảo hiểm chịu trách nhiệm đối với những mất mát hư hỏng quy do các nguyên nhân sau:

+ Cháy hoặc nổ;

+ Tàu hay sà lan bị mắc cạn, bị đắm hoặc lật úp;

+ Tàu đâm va nhau hoặc tàu, sà lan hay phương tiện vận chuyển đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước;

+ Dỡ hàng tại cảng nơi tàu gặp nạn;

+ Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh;

+ Hy sinh tổn thất chung;

+ Ném hàng khỏi tàu;

+ Hàng hóa được bảo hiểm bị mất do tàu hoặc phương tiện chở hàng bị mất tích.

- Những tổn thất, chi phí và trách nhiệm khác, gồm:

+ Tổn thất chung và chi phí cứu hộ được điều chỉnh hoặc xác định bằng hợp đồng vận tải hoặc theo luật lệ và tập quán hiện hành;

+ Những chi phí và tiền công hợp lý do người được bảo hiểm, người làm công và đại lý của họ đã chi ra nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm hoặc những chi phí kiện tụng để đòi người thứ ba bồi thường, với điều kiện những chi phí và tiền công này phải được giới hạn trong phạm vi những tổn thất thuộc trách nhiệm người bảo hiểm;

+ Những chi phí hợp lý cho việc dỡ hàng, lưu kho và gửi tiếp hàng hóa được bảo hiểm tại cảng dọc đường hay cảng lánh nạn do hậu quả của một rủi ro thuộc phạm vi hợp đồng bảo hiểm;

+ Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định tổn thất mà người bảo hiểm phải chịu trách nhiệm bồi thường;

+ Phần trách nhiệm mà người được bảo hiểm phải gánh chịu theo điều khoản "Hai tàu đâm va nhau cùng có lỗi" (both to blame collision clause) ghi trong hợp đồng vận tải.

2.1.2.2 Điều kiện B

- Rủi ro được bảo hiểm:

Giống điều kiện bảo hiểm C, nhưng còn bảo hiểm thêm:

+ Động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh;

+ Nước cuốn khỏi tàu;

+ Nước biển, nước hồ, hay nước sông chảy vào tàu, sà lan, hầm hàng, phương tiện vận chuyển, container hoặc nơi chứa hàng;

+ Tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp hàng lên hay đang dỡ hàng khỏi tàu hoặc sà lan.

- Những tổn thất, chi phí và trách nhiệm khác: giống điều kiện C.

2.1.2.3 Điều kiện A

- Rủi ro được bảo hiểm:

Theo điều kiện bảo hiểm này, người bảo hiểm chịu trách nhiệm về mọi rủi ro gây ra mất mát, hư hỏng cho hàng hóa được bảo hiểm, trừ những rủi ro loại trừ.

- Những tổn thất, chi phí và trách nhiệm khác: giống điều kiện B và C.

2.1.2.4 Rủi ro loại trừ cho tất cả các điều kiện

Trừ khi có thỏa thuận khác, người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm đối với những mất mát, hư hỏng hay chi phí gây ra bởi:

- Chiến tranh, nội chiến, cách mạng khởi nghĩa, phản loạn hoặc quần chúng nổi dậy khi xảy ra những biến cố này hoặc do bất kỳ hành động thù địch nào khác của một thế lực tham chiến hay chống lại thế lực đó.

- Việc chiếm, bắt giữ, cầm giữ tài sản hoặc kiềm chế (trừ khi do cướp biển và đang áp dụng theo điều kiện bảo hiểm A) và hậu quả hay bất kỳ mưu toan nào phát sinh từ những sự việc này.

- Mìn, thủy lôi, bom hay những vũ khí chiến tranh khác đang trôi dạt.

- Những người đình công hay công nhân bị cấm xưởng gây ra hoặc do những người tham gia các vụ gây rối trong lao động, làm náo loạn hoặc bạo động gây ra.

- Những cuộc đình công, cấm xưởng, những vụ gây rối trong lao động, phản loạn hoặc bạo động.

- Bất kỳ kẻ khủng bố nào hoặc bất kỳ người nào đang hành động vì lý do chính trị.

- Sử dụng bất kỳ loại vũ khí chiến tranh gì có sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ hoặc tương tự.

- Khuyết tật vốn có hoặc do tính chất riêng của hàng hóa.

- Hành động chủ tâm sai trái của bất kỳ người nào (trừ khi áp dụng theo điều kiệm bảo hiểm A).

Trong mọi trường hợp người bảo hiểm không chịu trách nhiệm đối với những mất mát, hư hỏng, hay chi phí do:

- Việc làm xấu cố ý của người được bảo hiểm.

- Nguyên nhân trực tiếp là chậm trễ, cho dù sự chậm trễ xảy ra do một rủi ro được bảo hiểm.

- Tàu, sà lan không đủ khả năng đi biển và do tàu, sà lan, phương tiện vận chuyển hoặc container không thích hợp cho việc vận chuyển hàng hóa mà người được bảo hiểm hay những người làm công cho họ đã biết về tình trạng không đủ khả năng đi biển và không thích hợp đó vào thời gian bốc hàng.

- Đóng gói hoặc chuẩn bị hàng không đầy đủ hoặc không thích hợp cho việc chất xếp lên tàu.

- Hao hụt tự nhiên, hao mòn tự nhiên, rò chảy thông thường.

- Chủ tàu, người quản lý, người thuê hay người điều hành tàu không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính.

2.1.3 Điều kiện bảo hiểm hàng hóa của Anh

2.1.3.1 Điều kiện C (institute cargo clause C)

- Rủi ro được bảo hiểm:

+ Cháy hoặc nổ;

+ Tàu hay sà lan bị mắc cạn, bị đắm hoặc lật úp;

+ Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh;

+ Va chạm hay tiếp xúc của tàu bè hay các phương tiện vận chuyển với các vật thể không phải nước;

+ Dỡ hàng tại cảng lánh nạn;

+ Hy sinh tổn thất chung;

+ Vứt hàng xuống biển;

- Những tổn thất, chi phí và trách nhiệm khác, gồm:

+ Tổn thất chung và chi phí cứu hộ mà người được bảo hiểm phải gánh chịu để phòng tránh hay liên quan đến việc phòng tránh những tổn thất phát sinh từ các rủi ro được bảo hiểm.

+ Phần trách nhiệm mà người được bảo hiểm phải gánh chịu theo điều khoản "Hai tàu đâm va nhau cùng có lỗi" (both to blame collision clause) ghi trong hợp đồng vận tải.

2.1.3.2 Điều kiện B (institute cargo clause B)

- Rủi ro được bảo hiểm:

Ngoài những rủi ro được bảo hiểm như điều kiện C, còn bảo hiểm thêm các rủi ro sau:

+ Động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh;

+ Nước cuốn khỏi tàu;

+ Nước biển, nước hồ, hay nước sông chảy vào tàu, sà lan, hầm hàng, phương tiện vận chuyển, container, toa xe hoặc nơi chứa hàng;

+ Tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp hàng lên hay đang dỡ hàng khỏi tàu hoặc sà lan.

- Những tổn thất, chi phí và trách nhiệm khác: Như điều kiện C

2.1.3.3 Điều kiện A (institute cargo clause A)

- Rủi ro được bảo hiểm:

Điều kiện này bảo hiểm mọi rủi ro gây hư hỏng, mất mát đối với hàng hóa, trừ các rủi ro loại trừ.

- Những tổn thất, chi phí và trách nhiệm khác: như điều kiện B và C

2.1.3.4 Rủi ro loại trừ

- Các loại trừ chung:

Trong mọi trường hợp, người bảo hiểm không bồi thường những mất mát, hư hỏng hoặc chi phí do:

+ Hành vi cố ý của người được bảo hiểm;

+ Rò rỉ , hao hụt khối lượng hoặc thể tích thông thường;

+ Bao bì không đầy đủ hoặc không thích hợp với hàng hóa;

+ Nội tỳ hoặc bản chất của hàng hóa;

+ Sự chậm trễ của người được bảo hiểm cho dù chậm trễ là do một rủi ro được bảo hiểm gây ra;

+ Không trả được nợ hoặc thiếu thốn về mặt tài chính của chủ tàu, người quản lý tàu, người thuê hoặc người khai thác tàu;

+ Hành động phá hoại cố ý đối tượng bảo hiểm của bất kỳ người nào (trừ khi áp dụng điều kiện bảo hiểm A);

+ Việc sử dụng bất kỳ một vũ khí chiến tranh nào có dùng đến năng lượng nguyên tử, hạt nhân hoặc các chất phóng xạ.

- Loại trừ rủi ro tàu không đủ khả năng đi biển hoặc không thích hợp:

Trong mọi trường hợp, bảo hiểm này không bảo hiểm những mất mát, hư hỏng hoặc chi phí do tàu hoặc sà lan không đủ khả năng đi biển; tàu, sà lan, các phương tiện vận tải khác, container, toa xe không thích hợp cho việc vận chuyển an toàn hàng hóa bảo hiểm mà người được bảo hiểm hoặc người làm công của họ đã biết tình trạng không đủ khả năng đi biển hay không thích hợp đó vào lúc xếp hàng lên các công cụ vận tải nói trên.

- Loại trừ các rủi ro chiến tranh:

Trong mọi trường hợp, bảo hiểm này không bảo hiểm những mất mát, hư hỏng hoặc chi phí gây ra bởi:

+ Chiến tranh, nôi chiến, cách mạng, nổi loạn, khởi nghĩa hoặc hành đông thù địch gây ra bởi hoặc chống lại một thế lực tham chiến;

+ Sự chiếm giữ, bắt giữ, kiềm chế hay cầm giữ, và những hậu quả của những hành vi đó;

+ Bom, mìn, ngư lôi hoặc các vũ khí chiến tranh khác còn sót lại trong các cuộc chiến tranh.

- Loại trừ các rủi ro đình công:

Trong mọi trường hợp, bảo hiểm này không bảo hiểm những mất mát, hư hỏng hoặc chi phí gây ra bởi:

+ Người đình công, công nhân bị cấm xưởng hoặc bất kỳ một người nào tham gia gây rối loạn lao động, bạo động hoặc nổi loạn dân sự;

+ Đình công, cấm xưởng, rối loạn lao động hoặc nổi loạn dân sự;

+ Kẻ khủng bố hoặc bất kỳ người nào hành động vì động cơ chính trị.

2.1.3.5 Điều kiện bảo hiểm chiến tranh dùng cho hàng hóa chuyên chở bằng đường biển (Institute War Clause – Cargo)

- Rủi ro được bảo hiểm:

Bảo hiểm này bảo hiểm những mát mát, hư hỏng của hàng hóa do:

+ Chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn, khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự phát sinh từ những biến cố đó hoặc bất kỳ hành động thù địch nào gây ra bởi hay chống lại một thế lực tham chiến;

+ Bị chiếm đoạt, bị tịch thu, bị bắt, bị kiềm chế hoặc bị giữ lại phát sinh từ những biến cố nói trên và hậu quả của chúng hoặc âm mưu tiến hành những hoạt động đó;

+ Mìn, ngư lôi, bom hoặc các vũ khí chiến tranh khác còn sót lại.

- Thời hạn bảo hiểm:

Bảo hiểm này chỉ có hiệu lực khi đối tượng bảo hiểm hoặc một phần được xếp lên tàu biển và kết thúc khi:

+ Đối tượng bảo hiểm hoặc một phần được dỡ khỏi tàu biển tại cảng hoặc nơi dỡ hàng cuối cùng, hoặc

+ Hết hạn 15 ngày kể từ nửa đêm của ngày tàu đến cảng hoặc nơi dỡ hàng cuối cùng, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước.

Tuy nhiên, nếu tại cảng dỡ cuối cùng, tàu lại chạy tiếp mà không dỡ hàng thì thì bảo hiểm lại tiếp tục có hiệu lực vào lúc tàu chạy, với điều kiện phải thông báo ngay cho người bảo hiểm và nộp thêm phí bảo hiểm cho người bảo hiểm, và bảo hiểm lại kết thúc khi đối tượng bảo hiểm hoặc một phần được dỡ khỏi tàu biển tại cảng hoặc nơi dỡ hàng cuối cùng khác đó hoặc khi hết hạn 15 ngày kể từ nửa đêm ngày tàu đến cảng cuối cùng, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước.

Nếu trong hành trình bảo hiểm, tàu ghé vào một cảng hoặc một nơi dọc đường dỡ hàng để chuyển tải sang tàu biển khác hoặc máy bay, hoặc hàng hóa được dỡ khỏi

tàu tại cảng hoặc nơi lánh nạn, thì phụ thuộc vào việc nộp thêm phí bảo hiểm nếu có yêu cầu, bảo hiểm này tiếp tục có hiệu lực cho đến khi hết hạn 15 ngày kể từ nửa đêm ngày tàu đến cảng hoặc nơi đó và sau đó lại tiếp tục có hiệu lực kể từ khi hàng hóa hoặc một phần được xếp xuống tàu biển hoặc máy bay để chở tiếp. Trong thời hạn 15 ngày này, bảo hiểm chỉ có hiệu lực sau khi dỡ hàng nếu đối tượng bảo hiểm vẫn ở tại cảng hoặc nơi chuyển tải.

Đối với các rủi ro như mìn, ngư lôi nổi hoặc chìm thì bảo hiểm này mở rộng ra cả trường hợp khi đối tượng bảo hiểm còn ở trên sà lan để vận chuyển đến tàu hoặc từ tàu vào bờ, nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày hàng được dỡ khỏi tàu, trừ khi có thỏa thuận đặc biệt khác.

2.1.3.6 Điều kiện bảo hiểm đình công áp dụng cho hàng hóa chuyên chở bằng đường biển (Institute Stikes Clause – Cargo)

- Rủi ro được bảo hiểm:

Người bảo hiểm bồi thường những mất mát, hư hỏng của đối tượng bảo hiểm do:

+ Người đình công, công nhân bị cấm xưởng hoặc những người tham gia gây rối loạn lao động, bạo động hoặc nổi dậy của quần chúng;

+ Bất kỳ kẻ khủng bố nào hoặc người nào hành động vì mục đích chính trị;

+ Tổn thất chung và chi phí cứu nạn.

- Thời hạn bảo hiểm: giống như các điều kiện A, B, C

2.2 Hiệu lực của bảo hiểm

2.2.1 Điều khoản vận chuyển

Trách nhiệm của người bảo hiểm đối với hàng hóa về mặt không gian và thời gian được qui định bởi "điều khoản bảo hiểm từ kho tới kho" (Warehouse to warehouse clause). Điều khoản này qui định như sau:

Bảo hiểm có hiệu lực kể từ khi hàng hóa được bảo hiểm rời khỏi kho hay nơi chứa hàng tại địa điểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm để bắt đầu vận chuyển. Bảo hiểm này tiếp tục có hiệu lực trong quá trình vận chuyển bình thường và kết thúc tại một trong các thời điểm sau đây, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước:

- Khi giao hàng vào kho hay nơi chứa hàng cuối cùng của người nhận hàng hoặc của một người nào khác tại nơi nhận có ghi trong hợp đồng bảo hiểm;

- Khi giao hàng cho bất kỳ kho hay nơi chứa hàng nào khác, dù trước khi tới hay tại nơi nhận hàng ghi trong hợp đồng bảo hiểm mà người được bảo hiểm dùng làm:

+ Nơi chia hay phân phối hàng, hoặc;

+ Nơi chứa hàng ngoài hành trình vận chuyển bình thường.

- Khi hết hạn 60 ngày kể từ ngày hoàn thành việc dỡ hàng khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng ghi trên hợp đồng bảo hiểm.

Trong quá trình vận chuyển nói trên, nếu xảy ra chậm trễ ngoài sự kiểm soát của người được bảo hiểm, tàu đi chệch hướng, dỡ hàng bắt buộc, chuyển tải ngoại lệ hoặc thay đổi hành trình thì bảo hiểm vẫn giữ nguyên hiệu lực với điều kiện người được bảo hiểm phải thông báo cho người bảo hiểm biết về việc xảy ra và trả thêm phí bảo hiểm, nếu có.

Trường hợp hành trình bảo hiểm có cả quãng vận chuyển đường sông hay đường bộ thì trách nhiệm bảo hiểm chỉ giới hạn ở những rủi ro tương ứng với điều kiện ghi trên hợp đồng bảo hiểm. Riêng với trường hợp có vận chuyển bằng đường hàng không trách nhiệm bảo hiểm sẽ giới hạn theo điều khoản hiện hành về bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường hàng không được thoả thuận riêng. Trong tất cả trường hợp trên, người được bảo hiểm đều phải gửi giấy báo trước cho người bảo hiểm và phải thêm phí bảo hiểm nếu có yêu cầu.

2.2.2 Điều khoản kết thúc hợp đồng vận tải

Nếu do các sự cố ngoài sự kiểm soát của người được bảo hiểm mà hợp đồng vận tải kết thúc tại một cảng hoặc một địa điểm không phải là nơi đến qui định hoặc việc vận chuyển bằng cách nào đó kết thúc trước khi giao hàng như qui định ở trên thì bảo hiểm này cũng sẽ kết thúc, trừ khi có thông báo tiếp tục bảo hiểm gửi cho người bảo hiểm và nộp thêm phí bảo hiểm nếu người bảo hiểm yêu cầu, khi:

+ Hàng hóa được bán hoặc giao tại cảng hoặc địa điểm nói trên hoặc, trừ khi có qui định khác, khi hết hạn 60 ngày kể từ ngày hàng hóa bảo hiểm đến cảng hoặc địa điểm đó, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước;

+ Hoặc hàng được giao vào kho hay nơi để hàng như qui định của điều khoản vận chuyển nói trên trong thời hạn 60 ngày mà hàng hóa được tiếp tục gửi đến cảng đích hoặc một địa điểm khác.

2.2.3 Tiến hành hành trình

- Tàu phải khởi hành từ cảng xếp hàng và chạy tới cảng dỡ hàng qui định như ghi trong hợp đồng bảo hiểm. Nếu tàu đi từ một cảng khác, hoặc chạy tới một cảng khác (khi đó sẽ là một hành trình khác) thì hợp đồng bảo hiểm không hiệu lực.

- Khi tàu đã khởi hành từ một cảng chỉ định song sau đó lại thay đổi cảng đến thì gọi là thay đổi hành trình. Trách nhiệm của người bảo hiểm chấm dứt vào lúc quyết định thay đổi được biểu hiện, cho dù tàu có thực sự tách rời khỏi tuyến đường dự liệu ban đầu hay không khi tổn thất xảy ra.

- Nếu tàu không vì lý do cần thiết và hợp lý mà từ bỏ tuyến đường quy định hay tuyến đường theo tập quán thì gọi là thay đổi tuyến đường. Bảo hiểm sẽ chấm dứt ngay khi tàu thực sự từ bỏ tuyến đường quy định hay theo tập quán. Khi tàu đã thay đổi tuyến

đường, người bảo hiểm không còn phải chịu trách nhiệm về mọi tổn thất xảy ra ngay cả khi tàu lại quay trở về tuyến đường cũ.

- Yêu cầu là hành trình của tàu phải được tiến hành một cách khẩn trương hợp lý, nên mọi chậm trễ không vì lý do chính đáng sẽ dẫn tới hậu quả là bảo hiểm chấm dứt vào thời điểm mà sự chậm trễ trở thành không hợp lý. Chẳng hạn, chậm trễ đến 10 ngày tại một cảng dọc đường là không hợp lý và bảo hiểm chấm dứt vào thời điểm đó.

- Việc thay đổi tuyến đường hoặc chậm trễ được coi cần thiết và hợp lý khi:

+ Ngoài vòng kiểm soát (do biển động, bão...);

+ Chậm trễ là do vào lúc bắt đầu hành trình phải làm cho tàu có đủ khả năng đi biển;

+ Vào cảng lánh nạn;

+ Để cứu sinh mạng, nhưng không phải là cứu một tàu vô chủ;

+ Cấp cứu người trên tàu.

Với điều kiện là khi lý do của việc thay đổi tuyến đường không còn nữa thì tàu phải tiếp tục tuyến đường thông thường để đến cảng đích.

2.3 Rủi ro đặc biệt và điều kiện bảo hiểm một số mặt hàng chủ yếu

2.3.1 Những rủi ro đặc biệt

Những rủi ro đặc biệt có thể được bảo hiểm theo những điều kiện bảo hiểm đặc biệt với phí bảo hiểm được tính thêm, gồm:

- Hàng tổn hại do mưa và nước ngọt;
- Không giao hàng;
- Mất cắp, mất trộm hoặc không giao hàng;
- Rò chảy hoặc giao thiếu hàng;
- Đổ, vỡ, cong, bẹp;
- Tổn hại do móc hàng;
- Tổn hại do đinh;
- Tổn hại do cọ sát hoặc làm xước;
- Tổn hại do dầu hoặc mỡ;
- Tổn hại do tiếp xúc với dầu;
- Tổn hại do tiếp xúc với hàng khác;
- Tổn hại do a-xít;
- Tổn hại do chuột, bọ;
- Tổn hại do nấm, mốc;

- Đổ mồ hôi và nóng;

- Tự bốc cháy;

- Nhiễm bẩn, ghỉ sét.

2.3.2 Điều kiện bảo hiểm cho những mặt hàng chủ yếu

Dưới đây là những điều kiện bảo hiểm thường dùng cho một số mặt hàng xuất nhập khẩu:

- Bông thô: bảo hiểm mọi rủi ro (A), cộng với điều khoản bảo hiểm hư hỏng từ nơi xuất xứ, là hư hỏng gây ra do mưa, bùn... trước khi gửi hàng.

- Len: bảo hiểm mọi rủi ro.

- Hàng dệt: bảo hiểm mọi rủi ro.

- Quặng: điều kiện C, cộng với rủi ro do nóng và tự bốc cháy.

- Than: điều kiện C, cộng với rủi ro do nóng và tự bốc cháy.

- Nguyên liệu để làm phân bón: điều kiện c, cộng với chi phí sấy khô với những loại dễ hút ẩm.

- Dầu: điều kiện bảo hiểm dầu chở xá, cộng thêm rủi ro do nhiễm bẩn.

- Hóa chất: điều kiện B, cộng thêm rủi ro do mưa, nước ngọt và không giao hàng hay nhiễm bẩn.

- Hàng hạt: điều kiện B, cộng thêm do mưa, nước ngọt, đổ mồ hôi.

- Da và da thuộc: điều kiện B, cộng với rủi ro do mưa, nước ngọt, đổ mồ hôi, dính bùn, dầu mỡ, tiếp xúc với hàng khác.

- Máy móc: điều kiện A, cộng với điều khoản thay thế phụ tùng.

- Sắt thép để trần: điều kiện B hoặc C.

- Sắt thép đóng hòm kín: điều kiện A.

- Hàng đông lạnh: điều kiện A.

2.4 Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm

2.4.1 Giá trị bảo hiểm (Insurable Value)

Giá trị bảo hiểm (V) là giá trị của đối tượng bảo hiểm lúc bắt đầu bảo hiểm cộng thêm phí bảo hiểm và các chi phí liên quan khác.

Theo định nghĩa trên, giá trị bảo hiểm của hàng hóa bằng giá hàng tại cảng đi (C - cost) cộng với phí bảo hiểm (I - insurance premium) và cước phí vận chuyển đến cảng đích (F - freight), tức là bằng giá CIF của hàng hóa. Ngoài ra, để bảo đảm quyền lợi của mình, người được bảo hiểm có thể bảo hiểm thêm các khoản chi phí phát sinh (có thể gồm cả lãi ước tính) trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa, nhưng không vượt quá 10%.

Con số 10% trong công thức "CIF + 10%.CIF" là để phản ánh (toàn bộ hoặc một phần) các chi phí phát sinh trong chuyến đi và có liên quan đến chuyến đi. Nhưng tại sao lại là 10%? Có thể nhiều hơn hoặc kém hơn được không? Câu trả lời là hoàn toàn có thể được. Vì các chi phí phát sinh này không phải lúc nào cũng định lượng được một cách chính xác tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm nên giữa người bán và người mua bảo hiểm có thể thỏa thuận một con số bất kỳ, có thể thấp hơn hoặc cao hơn 10%, tùy thuộc vào từng hành trình cụ thể. 10% chỉ là một con số hay được áp dụng, nay đã trở thành tập quán.

2.4.2 Số tiền bảo hiểm (Sum insured/ Amount insured)

Số tiền bảo hiểm (A) là toàn bộ hay một phần giá trị bảo hiểm, do người được bảo hiểm yêu cầu và được ghi vào hợp đồng bảo hiểm. Thí dụ giá CIF của một lô hàng nhập khẩu về cảng Hải Phòng là 100.000 USD nhưng chủ hàng chỉ mua bảo hiểm theo giá hóa đơn tại cảng nước ngoài là 60.000 USD (60.000 USD là số tiền bảo hiểm). Về nguyên tắc số tiền bảo hiểm chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng giá trị bảo hiểm. Nếu số tiền bảo hiểm lớn hơn giá trị bảo hiểm thì phần lớn hơn đó sẽ không được tính. Ngược lại, nếu số tiền bảo hiểm nhỏ hơn giá trị bảo hiểm tức là người được bảo hiểm tự bảo hiểm lấy một phần, và người bảo hiểm chỉ bồi thường trong phạm vi số tiền bảo hiểm. Nếu là tổn thất bộ phận thì người bảo hiểm sẽ bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm.

2.4.3 Phí bảo hiểm (Premium)

Phí bảo hiểm (I) là một khoản tiền mà người được bảo hiểm phải trả cho người bảo hiểm để được bồi thường khi có tổn thất do các rủi ro đã thỏa thuận gây ra. Phí bảo hiểm thường được tính toán trên cơ sở xác suất của những rủi ro gây nên tổn thất hoặc trên cơ sở thống kê tổn thất nhằm bảo đảm trang trải tiền bồi thường và còn có lãi.

Công thức tính phí bảo hiểm như sau:

$$I = R \times A$$

Trường hợp số tiền bảo hiểm bằng giá CIF của hàng hóa thì:

$$I = CIF \times R \qquad CIF = (C+F) / (1-R)$$

Nếu giá trị bảo hiểm được tính tăng thêm 10% thì phí bảo hiểm cũng sẽ tăng thêm tương ứng.

Trong đó: A- là số tiền bảo hiểm;

R- là tỷ lệ phí bảo hiểm.

Tỷ lệ phí bảo hiểm hay còn gọi là giá cả bảo hiểm được ghi trong hợp đồng bảo hiểm theo thỏa thuận giữa người bảo hiểm và người được bảo hiểm. Tỷ lệ phí bảo hiểm phụ thuộc vào các yếu tố:

- Loại hàng hóa;
- Loại bao bì (phương thức đóng gói);

- Phương tiện vận chuyển;

- Hành trình;

- Điều kiện bảo hiểm.

Tỷ lệ phí bảo hiểm thường được tính bằng tỷ lệ phí bảo hiểm gốc cộng thêm tỷ lệ phí phụ. Như vậy, tỷ lệ phí bảo hiểm sẽ gồm 2 phần là tỷ lệ phí gốc và tỷ lệ phí phụ, $R = R_g + R_f$. Tỷ lệ phí gốc (R_g) được quy định cho từng mặt hàng tương ứng với các điều kiện bảo hiểm A, B hoặc C. Tỷ lệ phí phụ (R_f) bao gồm: phụ phí theo tuyến vận chuyển; phụ phí chuyển tải (nếu có); phụ phí tàu già; phụ phí cho các rủi ro phụ ngoài các rủi ro qui định trong điều kiện bảo hiểm gốc, song các công ty bảo hiểm cũng chỉ mở rộng rủi ro phụ khi bảo hiểm theo điều kiện "C" hoặc "B" và không mở rộng quá hai rủi ro phụ.

Thí dụ minh họa:

Một công ty kinh doanh xuất nhập khẩu có một lô hàng nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam. Tiền mua hàng tính tại cảng xếp nước ngoài (cost) là C = 500.000 USD. Tiền cước vận chuyển (Freight) phải trả để đưa hàng về Việt Nam là F = 40.000 USD. Chủ hàng dự tính các phương án mua bảo hiểm cho hàng hóa. Biết rằng tỷ lệ phí bảo hiểm R = 1%.

Trường hợp thứ nhất, chủ hàng mua bảo hiểm cho hàng hóa với số tiền bảo hiểm là A = 300.000 USD. khi đó phí bảo hiểm phải trả là:

I = R*A = 1% * 300.000 = 3.000 USD

Vậy, giá trị bảo hiểm của lô hàng:

V = C + I + F = 500.000 + 3.000 + 40.000 = 543.000 USD > A = 300.000 (bảo hiểm dưới giá).

Trong trường hợp này, nếu hàng bị tổn thất toàn bộ thì bảo hiểm bồi thường 300.000 USD (bằng số tiền bảo hiểm).

Trường hợp thứ hai, chủ hàng mua bảo hiểm với số tiền bảo hiểm bằng giá trị bảo hiểm và bằng giá CIF, nghĩa là A = V = CIF = C + I + F.

Khi đó A = V = (C + F)/(1- R) = (500.000 + 40.000)/(1-1%) = 545.454,55 USD

Tiền phí bảo hiểm phải nộp sẽ là:

I = R*A = 1% * 545.454,55 = 5.454,55 USD.

Trong trường hợp này, nếu hàng bị tổn thất toàn bộ thì bảo hiểm bồi thường 545.454,55 USD (bằng giá CIF).

Trường hợp thứ ba, chủ hàng mua bảo hiểm với số tiền bảo hiểm bằng giá trị bảo hiểm và bằng 110% của giá CIF.

Khi đó A = V = 110% * CIF = 1,1 * 545.454,55 = 600.000 USD.

Tiền phí bảo hiểm phải nộp là:

I = R * A = 1%* 600.000 USD = 6.000 USD

Trong trường hợp này, nếu hàng bị tổn thất toàn bộ thì bảo hiểm sẽ bồi thường 600.000 (bằng 110% giá CIF)

2.5 Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển

2.5.1 Định nghĩa

Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển là một văn bản có giá trị pháp lý cao nhất, qui định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ bảo hiểm. Theo hợp đồng này, người bảo hiểm cam kết bồi thường cho người được bảo hiểm những mất mát, thiệt hại của đối tượng bảo hiểm theo mức độ và điều kiện đã thỏa thuận, còn người được bảo hiểm cam kết trả phí bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm mang tính chất của một hợp đồng bồi thường và trên cơ sở tín nhiệm lẫn nhau. Tính chất bồi thường thể hiện ở chỗ khi có tổn thất xảy ra cho đối tượng bảo hiểm mà tổn thất đó do những rủi ro đã được bảo hiểm gây ra thì người được bảo hiểm có quyền được hưởng sự bù đắp thiệt hại từ phía người bảo hiểm, tức là được người bảo hiểm bồi thường. Còn tính chất tín nhiệm trong hợp đồng bảo hiểm được thể hiện ở nguyên tắc "trung thực tuyệt đối", nghĩa là các bên tham gia không được che dấu những thông tin liên quan đến nội dung trong hợp đồng. Bất kỳ sự che dấu nào cũng đều được coi là vi phạm nguyên tắc này và là biểu hiện của sự bất tín nhiệm lẫn nhau làm cho hợp đồng không còn giá trị.

2.5.2 Hợp đồng bảo hiểm chuyến (Voyage policy)

Là hợp đồng bảo hiểm một chuyến hàng từ địa điểm này đến địa điểm khác ghi trên hợp đồng bảo hiểm. Người bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm về hàng hóa trong phạm vi một chuyến hàng. Trách nhiệm của người bảo hiểm bắt đầu và kết thúc theo điều khoản “từ kho đến kho” hay “điều khoản vận chuyển”.

Hợp đồng bảo hiểm chuyến thể hiện bằng “Đơn bảo hiểm” hoặc “Giấy chứng nhận bảo hiểm” do công ty bảo hiểm cấp. Đơn bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm đều có giá trị pháp lý như nhau nhưng về hình thức và cách sử dụng có khác nhau.

Nội dung của đơn bảo hiểm gồm 2 mặt. Mặt trước có các nội dung sau:

+ Tên, địa chỉ của người bảo hiểm và người được bảo hiểm;

+ Tên hàng, số lượng, trọng lượng, số vận đơn;

+ Tên tàu, ngày khởi hành;

+ Nơi bắt đầu vận chuyển, chuyển tải và nơi nhận hàng hoá được bảo hiểm;

+ Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm;

+ Điều kiện bảo hiểm;

+ Tỷ lệ phí bảo hiểm, phí bảo hiểm;

+ Nơi và cơ quan giám định tổn thất;

+ Nơi và cách thức bồi thường;

+ Ngày, tháng và chữ ký của công ty bảo hiểm.

Mặt sau in các qui tắc, thể lệ bảo hiểm của công ty bảo hiểm.

Giấy chứng nhận bảo hiểm chỉ có nội dung như mặt trước của đơn bảo hiểm.

Khi có nhu cầu bảo hiểm, người được bảo hiểm phải kê khai vào "Giấy yêu cầu bảo hiểm" (theo mẫu của công ty bảo hiểm) và gửi cho công ty bảo hiểm. Giấy yêu cầu bảo hiểm là điều kiện cần thiết để hình thành một hợp đồng bảo hiểm. Công ty bảo hiểm chỉ căn cứ vào giấy yêu cầu bảo hiểm có hợp lệ hay không để quyết định chấp nhận hay không chấp nhận bảo hiểm. Giấy yêu cầu bảo hiểm gồm các nội dung sau:

+ Tên người yêu cầu bảo hiểm;

+ Tên hàng hóa cần được bảo hiểm;

+ Bao bì, ký mã hiệu, cách đóng gói của hàng hóa;

+ Trọng lượng hay số lượng hàng;

+ Tên tàu hay phương tiện vận chuyển;

+ Cách thức xếp hàng xuống tàu (xếp dưới hầm, trên boong, chở rời;

+ Nơi bắt đầu vận chuyển, chuyển tải và nơi nhận hàng;

+ Ngày, tháng phương tiện vận chuyển rời bến;

+ Giá trị của hàng hoá bảo hiểm, số tiền bảo hiểm;

+ Điều kiện bảo hiểm;

+ Nơi thanh toán bồi thường...

Ngoài ra người được bảo hiểm còn phải báo cho người bảo hiểm biết những tình huống quan trọng khác mà họ biết để giúp cho người bảo hiểm phán đoán rủi ro. Nếu người được bảo hiểm chưa thể cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết nói trên thì họ có trách nhiệm báo tiếp cho người bảo hiểm biết những chi tiết còn thiếu ngay khi họ được biết.

Sau khi nhận được "Giấy yêu cầu bảo hiểm" hợp lệ và kiểm tra các thông tin cần thiết liên quan đến quá trình vận chuyển hàng hóa, công ty bảo hiểm sẽ quyết định việc ký kết hợp đồng bảo hiểm bằng một văn bản chấp nhận "yêu cầu bảo hiểm". Văn bản này tuy không phải là một đơn bảo hiểm nhưng có giá trị pháp lý thừa nhận thời điểm ký kết hợp đồng bảo hiểm đã được hình thành. Nghĩa là, mặc dù đơn bảo hiểm hay giấy chứng nhận bảo hiểm là văn bản pháp lý cao nhất về hợp đồng bảo hiểm, nhưng không nhất thiết thời điểm cấp đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm mới là thời điểm hợp đồng hình thành, mà hợp đồng coi như đã được ký kết vào thời điểm người bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm bằng văn bản.

Người bảo hiểm có thể cấp đơn bảo hiểm hay giấy chứng nhận bảo hiểm ngay khi có văn bản chấp nhận bảo hiểm hoặc sau đó.

- *Sửa đổi, hủy bỏ đơn bảo hiểm*

Nếu sau khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết mà có bất kỳ thay đổi nào về rủi ro được bảo hiểm, đặc biệt nếu vì thay đổi đó mà làm tăng thêm nguy hiểm thì người được bảo hiểm có trách nhiệm thông báo cho người bảo hiểm biết sự thay đổi đó ngay khi họ được biết. Khi nhận được thông báo này, người bảo hiểm sẽ cấp giấy sửa đổi, bổ sung và có thể căn cứ vào sự việc thay đổi đó mà yêu cầu người được bảo hiểm trả thêm phí bảo hiểm.

Mọi yêu cầu sửa đổi hoặc hủy bỏ đơn bảo hiểm trước hay ngay khi xếp hàng lên tàu tại cảng đi sẽ được Bảo Việt chấp nhận với phí bảo hiểm bổ sung, nếu có, trong trường hợp sửa đổi. Mọi yêu cầu sửa đổi chậm trễ nhưng không sau ngày tàu bắt đầu dỡ hàng, nếu do nguyên nhân khách quan cũng sẽ được Bảo Việt đáp ứng như trên. Trường hợp sửa đổi hay hủy bỏ đơn bảo hiểm, Bảo Việt thu thủ tục phí.

- *Thanh toán phí bảo hiểm*

Trừ khi có thoả thuận khác, người được bảo hiểm phải thanh toán phí bảo hiểm cho người bảo hiểm ngay nhận đơn bảo hiểm hay giấy chứng nhận bảo hiểm. Người bảo hiểm có quyền huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm nếu phí bảo hiểm không thanh toán đúng thời hạn đã quy định.

Nguyên tắc là bảo hiểm chỉ có hiệu lực khi đã thanh toán phí bảo hiểm. Tuy nhiên trên thực tế, Bảo Việt chấp nhận thời hạn thanh toán phí bảo hiểm như sau:

+ Ngoại tệ: 15 ngày kể từ ngày phát hành đơn bảo hiểm.

+ Tiền Việt Nam: 7 ngày kể từ ngày phát hành đơn bảo hiểm.

Nếu quá thời hạn trả phí bảo hiểm thì người được bảo hiểm phải chịu lãi suất nợ quá hạn theo qui định của ngân hàng nhà nước.

2.5.3 Hợp đồng bảo hiểm bao (Open policy/Open cover)

Hợp đồng bảo hiểm bao là hợp đồng bảo hiểm nhiều chuyến hàng trong một thời gian nhất định, thường là một năm. Đối với các chủ hàng có khối lượng hàng hóa vận chuyển lớn và ổn định, họ có thể ký kết trước với người bảo hiểm một hợp đồng bảo hiểm bao cho những hàng hoá cần được bảo hiểm. Trong hợp đồng bảo hiểm bao, hai bên chỉ thỏa thuận những vấn đề tổng quát như tên hàng được bảo hiểm, loại tàu chở hàng, cách tính giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối đa cho mỗi chuyến, điều kiện bảo hiểm và phương thức thanh toán phí bảo hiểm, trả tiền bồi thường, cấp chứng từ bảo hiểm...

Khi bắt đầu xếp hàng lên tàu hay khi nhận được thông báo xếp hàng, người được bảo hiểm phải thông báo cho người bảo hiểm biết càng sớm càng tốt mọi tình hình mà người bảo hiểm cần biết, tuy nhiên việc thông báo này không được làm chậm quá sau khi tàu bắt đầu dỡ lô hàng đầu tiên tại cảng đến cuối cùng ghi trên đơn bảo hiểm.

Nếu trước khi thông báo mà hàng hoá đã bị mất mát, hư hỏng thuộc phạm vi bảo hiểm thì người bảo hiểm vẫn có trách nhiệm bồi thường.

Nếu người được bảo hiểm cố ý không thông báo hoặc thông báo không kịp thời hay sai lệch thì người bảo hiểm có quyền kết thúc hợp đồng ngay khi phát hiện tình hình đó và thu toàn bộ số phí bảo hiểm phải trả trước khi hợp đồng kết thúc.

Theo yêu cầu của người được bảo hiểm, người bảo hiểm có thể cấp đơn bảo hiểm hay giấy chứng nhận bảo hiểm riêng cho từng chuyến hàng. Nếu nội dung của chứng từ cấp riêng này không phù hợp với nội dung hợp đồng bảo hiểm bao thì sẽ căn cứ vào chứng từ cấp riêng để giải quyết.

Hợp đồng bảo hiểm bao có lợi cho cả người bảo hiểm lẫn người được bảo hiểm. Người bảo hiểm đảm bảo thu được phí bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm, còn người được bảo hiểm sẽ vẫn được bồi thường nếu hàng đã gặp nạn rồi mà chưa kịp thông báo bảo hiểm. Phí bảo hiểm trong hợp đồng bao rẻ hơn hợp đồng chuyến.

2.5.4 Quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng bảo hiểm

- Khi ký kết hợp đồng

+ Người được bảo hiểm có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác tất cả những thông tin liên quan đến hàng hóa cho người bảo hiểm biết.

+ Khi ký kết hợp đồng bảo hiểm, nếu hàng hóa đã bị tổn thất mà người được bảo hiểm đã biết thì hợp đồng bảo hiểm sẽ vô hiệu lực, ngược lại nếu người được bảo hiểm chưa biết thì hợp đồng bảo hiểm vẫn có hiệu lực và vẫn được bồi thường.

+ Nếu hợp đồng bảo hiểm được ký kết vào thời điểm hàng đã về đến đích an toàn thì hợp đồng vẫn có giá trị nếu người bảo hiểm không hay biết. Nhưng nếu người bảo hiểm đã biết việc đó thì hợp đồng bảo hiểm không còn giá trị và người bảo hiểm phải hoàn trả lại phí bảo hiểm cho người được bảo hiểm.

+ Người bảo hiểm được quyền biết tất cả những gì có ảnh hưởng trực tiếp tới đối tượng bảo hiểm. Người bảo hiểm cũng có quyền đòi hỏi hàng hóa phải được đóng trong bao bì thích hợp, đủ tiêu chuẩn đảm bảo an toàn trong suốt hành trình. Ngoài ra, người bảo hiểm cũng cần biết những điều kiện của hợp đồng chuyên chở như tàu có đủ khả năng đi biển hay không, các điều kiện kỹ thuật của con tàu...

+ Khi người bảo hiểm cấp đơn bảo hiểm cũng là lúc họ có quyền đòi người được bảo hiểm thanh toán phí bảo hiểm.

+ Nếu sau khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết mà có bất kỳ sự thay đổi nào về rủi ro được bảo hiểm, nhất là sự thay đổi làm tăng thêm nguy hiểm cho hàng hóa thì người được bảo hiểm buộc phải thông báo ngay cho người bảo hiểm biết.

- Khi xảy ra tổn thất

(1)- Người nhận hàng phải thông báo tổn thất (Notice of Claim): Tại cảng dỡ hàng, khi nhận hàng với tàu, phát hiện hai dạng tổn thất: Tổn thất rõ rệt và tổn thất không rõ rệt:

+ Đối với tổn thất rõ rệt (Appearant loss or damage): Như hàng hoá bị đổ vỡ, hư hỏng, rách bao bì...người nhận hàng phải cùng với tàu và cảng lập Biên bản hàng đổ vỡ hư hỏng (Cargo Outturn Report- COR) - Biên bản phải được ghi rõ ngày tháng, số vận đơn (Bill of Lading - B/L), số lượng hàng hoá bị hư hỏng của mỗi B/L, tính chất chung của hư hỏng và phải có chữ ký của Thuyền trưởng và gửi Thông báo tổn thất (Notice of Claim) cho người chuyên chở biết càng sớm càng tốt và trong thời gian quy định. Trong trường hợp thuyền trưởng không ký COR thì người nhận hàng phải mời một Công ty giám định lập biên bản về tình trạng của hàng hoá. Biên bản này chính là thông báo tổn thất và phải được làm trước hoặc vào lúc giao nhận hàng với tàu.

+ Đối với tổn thất không rõ rệt (Non- appearant loss or damage): Là những tổn thất thấy hoặc nghi ngờ có tổn thất bên trong kiện hàng, người nhận hàng phải thông báo tổn thất bằng cách lập một Thư dự kháng (Letter of reservation) và gửi cho Truyền trưởng hoặc Công ty Đại Lý tàu biển (VOSA) càng sớm càng tốt (thời hạn tối đa là 3 ngày kể từ ngày giao hàng).

Ghi chú: Nếu không có thông báo tổn thất cho người chuyên chở vào lúc giao hàng hoặc trong vòng 3 ngày kể từ ngày giao hàng thì việc giao hàng được suy đoán là giao đúng như mô tả của B/L và sau này khi phát hiện tổn thất cũng không khiếu nại người chuyên chở được nữa.

Sau đó, người nhận hàng phải thông báo tình hình tổn thất hàng hoá cho Công ty bảo hiểm hoặc đại lý của Công ty bảo hiểm (Đại lý của các Công ty bảo hiểm thông thường là các Công ty giám định)

(2)- Người nhận hàng phải tiến hành mọi biện pháp có thể được để giảm nhẹ và ngăn ngừa tổn thất lây lan.

(3)- Đảm bảo thực hiện quyền bảo lưu cho Công ty bảo hiểm để Công ty bảo hiểm giữ quyền khiếu nại đối với những người có liên quan trách nhiệm đến tổn thất của hàng hoá.

(4)- Khi nhận được thông báo tổn thất từ người nhận hàng, Công ty bảo hiểm tự tiến hành giám định tổn thất hoặc uỷ quyền cho đại lý của mình tiến hành giám định tổn thất. Thông thường đối với lô hàng mua bảo hiểm của các Công ty bảo hiểm nước ngoài, thì các Công ty này sẽ uỷ thác cho đại lý của mình tại Việt nam - các Công ty bảo hiểm Việt Nam hoặc các Công ty giám định tiến hành giám định tổn thất. Chứng thư giám định (Certificate on damage) được cấp phải xác định rõ: Số lượng, khối lượng hàng bị tổn thất; Mức độ tổn thất; Nguyên nhân tổn thất. Trong quá trình giám định, khi cần thiết Giám định viên sẽ hướng dẫn người nhận hàng có những biện pháp nhằm hạn chế và ngăn ngừa tổn thất tiếp theo.

(5)- Trên cơ sở kết quả giám định được nêu trong Chứng thư giám định, Công ty bảo hiểm sẽ xem xét, đối chiếu với Hợp đồng bảo hiểm, nếu tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm thì Công ty bảo hiểm căn cứ vào kết quả giám định, phân bổ tổn thất, bồi thường tổn thất cho người được bảo hiểm.

2.6 Giám định và xác định tổn thất

2.6.1 Giám định tổn thất

Giám định tổn thất là việc làm của các chuyên viên giám định của người bảo hiểm hoặc của công ty giám định được người bảo hiểm ủy quyền, nhằm xác định mức độ và nguyên nhân của tổn thất làm cơ sở cho việc bồi thường.

Giám định tổn thất được tiến hành khi hàng hóa bị hư hỏng, đổ vỡ, thiếu hụt, giảm phẩm chất... ở cảng đến hoặc cảng dọc đường và do người được bảo hiểm yêu cầu. Những tổn thất như do tàu đắm, hàng mất, giao thiếu hay không giao hàng thì không cần phải giám định và thực tế cũng không thể giám định được.

Sau khi giám định, người giám định sẽ cấp chứng thư giám định. Chứng thư gồm hai loại: Biên bản giám định và Giấy chứng nhận giám định.

So với giấy chứng nhận giám định, biên bản giám định là một văn bản đầy đủ hơn, gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh và thường được dùng khi giám định tổn thất hàng hóa do người bảo hiểm ở nước ngoài bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm là đại lý của Lloyd's thì phải dùng mẫu biên bản giám định của Lloyd's (Lloy's Standard form of Survey Report). Giấy chứng nhận giám định thường được dùng khi người bảo hiểm là các công ty bảo hiểm của Việt Nam.

Biên bản giám định là chứng từ rất quan trọng trong việc đòi bồi thường, vì vậy khi hàng đến cảng có tổn thất phải yêu cầu giám định ngay (không muộn hơn 60 ngày kể từ ngày dỡ hàng khỏi tàu). Cơ quan giám định phải là cơ quan được qui định trong hợp đồng bảo hiểm hoặc cơ quan được người bảo hiểm ủy quyền.

2.6.2 Xác định tổn thất

Khi xảy ra mất mát hư hỏng thuộc phạm vi trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm, nếu hàng hoá được bảo hiểm bị phá huỷ hoàn toàn hay bị hư hỏng nghiêm trọng tới mức không còn là vật phẩm với tính chất ban đầu của nó nữa hoặc người được bảo hiểm bị mất hẳn quyền sở hữu hàng hoá thì được coi là tổn thất toàn bộ thực tế.

Khi hàng hoá được bảo hiểm bị mất mát hay hư hỏng thuộc phạm vi trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm, nếu xét thấy không thể tránh khỏi tổn thất toàn bộ thực tế hoặc do các chi phí cứu hàng, chi phí chỉnh lý và gửi hàng đến nơi nhận ghi trong hợp đồng bảo hiểm có thể vượt quá giá trị hàng khi tới nơi nhận đó, thì được coi là tổn thất toàn bộ ước tính.

Bất kỳ trường hợp mất mát hay hư hỏng nào không thuộc loại tổn thất đã nói ở hai phần trên đều được coi là tổn thất bộ phận.

Nếu tàu chở hàng bị mất tích thì hàng hoá được bảo hiểm sẽ được coi là tổn thất toàn bộ thực tế. Tàu chở hàng được coi là mất tích khi không tới được bến đến và cũng không tin tức gì, về thời gian thì đã quá ba lần quãng thời gian cần thiết cho tàu đi từ địa điểm dừng lại cuối cùng cho tới bến đến. Tuy nhiên thời gian cần thiết để xác định việc

mất tích tàu không được ít hơn 3 tháng. Nếu việc thông báo tin tức bị ảnh hưởng bởi chiến tranh hoặc những hoạt động quân sự thì thời hạn nói trên được đổi thành 6 tháng.

2.7 Bồi thường tổn thất

2.7.1 Nguyên tắc chung

Khi hàng hoá được bảo hiểm bị tổn thất bộ phận, thì số tiền bồi thường được xác định bằng tổng giá trị hàng hoá khi còn nguyên vẹn trừ đi tổng giá trị hàng hoá còn lại sau khi đã bị tổn thất tại nơi nhận hàng trên cơ sở tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm.

Trường hợp có tổn thất chung thuộc phạm vi trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm thì số tiền đóng góp tổn thất chung của người được bảo hiểm sẽ được người bảo hiểm bồi thường lại đầy đủ. Tuy nhiên số tiền bảo hiểm của hàng hoá lại thấp hơn giá trị đóng góp tổn thất chung thì người bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường tiền đóng góp tổn thất chung theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị đóng góp.

Trách nhiệm của người bảo hiểm chỉ giới hạn ở số tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, người bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm đối với số tổn thất cộng với các chi phí cứu hộ, phí giám định, chi phí đánh giá và bán lại hàng hoá tổn thất, chi phí đòi người thứ ba bồi thường và tiền đóng góp tổn thất chung, dù cho tổng số tiền bồi thường như vậy có thể vượt quá số tiền bảo hiểm.

Người bảo hiểm có quyền được miễn mọi trách nhiệm quy định trong hợp đồng bảo hiểm bằng cách khước từ quyền lợi về hàng hoá bảo hiểm và quyền khiếu nại người thứ ba, đồng thời bồi thường cho người được bảo hiểm toàn bộ số tiền bảo hiểm.

Khi thực hiện quyền của mình đã quy định ở trên người bảo hiểm phải thông báo cho người được bảo hiểm biết trong thời hạn quy định (7 ngày) kể từ ngày nhận được thông báo của người được bảo hiểm về hiểm hoạ đã xảy ra và hậu quả của nó. Những chi phí cần thiết và hợp lý mà người được bảo hiểm đã chi trước khi nhận được thông báo trên nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất sẽ được người bảo hiểm bồi hoàn.

Sau khi kiểm tra các chứng từ có liên quan đến việc khiếu nại do người được bảo hiểm gửi đến và đã xác nhận tổn thất, người bảo hiểm sẽ thanh toán bồi thường cho cho người được bảo hiểm. Tiền thanh toán là loại tiền quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Khi thanh toán bồi thường, người bảo hiểm có thể khấu trừ vào tiền bồi thường các khoản thu nhập của người được bảo hiểm trong việc bán hàng hoá cứu được và đòi người thứ ba.

2.7.2 Khiếu nại đòi bồi thường

- *Hồ sơ khiếu nại*

Hồ sơ khiếu nại để đòi người bảo hiểm bồi thường gồm nhiều loại giấy tờ khác nhau tùy từng trường hợp tổn thất, nhưng phải chứng minh được:

+ Người khiếu nại có lợi ích bảo hiểm;

+ Hàng hóa đã được bảo hiểm;

+ Tổn thất thuộc một rủi ro được bảo hiểm;

+ Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm;

+ Số tiền đòi bồi thường và,

+ Đảm bảo để người bảo hiểm có thể đòi người thứ ba bồi thường (thực hiện nguyên tắc thế quyền).

Dù khiếu nại đòi bồi thường tổn thất gì thì hồ sơ khiếu nại cũng phải gồm các giấy tờ sau đây:

+ Đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm, bản gốc;

+ Vận đơn đường biển (Bill of Lading), bản gốc và hợp đồng thuê tàu (Charter Party – C/P), nếu có;

+ Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice);

+ Hóa đơn về các chi phí khác, nếu có;

+ Giấy chứng nhận trọng lượng, số lượng;

+ Biên bản kết toán nhận hàng với tàu (Report on Receipt of Cargo);

+ Phiếu đóng gói (Packing List);

+ Văn bản giấy tờ liên quan đến việc đòi người thứ ba bồi thường và trả lời của họ, nếu có;

+ Kháng nghị hàng hải (Sea Protest) hoặc nhật ký hàng hải (Log Book);

+ Thư khiếu nại có ghi rõ số tiền đòi bòi thường.

Ngoài ra, tùy từng trường hợp tổn thất, còn phải có:

* Nếu đòi bồi thường hàng hóa bị hư hỏng, đỏ vỡ, thiếu hụt, giảm phẩm chất:

+ Biên bản giám định của người bảo hiểm hoặc đại lý của họ cấp;

+ Báo cáo dỡ hàng (Landing Account);

+ Biên bản hàng đổ vỡ do cảng gây nên;

+ Thư dự kháng (Letter of Reservation) trong trường hợp tổn thất không rõ rệt.

* Nếu đòi bồi thường hàng thiếu nguyên kiện:

+ Biên bản kết toán nhận hàng với tàu;

+ Giấy chứng nhận hàng thiếu (Certificate of Shortlanded Cargo) do đại lý tàu biển cấp;

+ Kết toán lại (Correction Sheet) của cảng, nếu có.

* Nếu đòi bồi thường tổn thất chung:

+ Bản tính toán, phân bổ tổn thất chung (General Average Adjustment) của lý toán sư;

+ Các văn bản có liên quan khác.

- *Qui trình bồi thường*

* Tiếp nhận hồ sơ khiếu nại:

+ Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng;

+ Kiểm tra sơ bộ các chứng từ trong bộ hồ sơ;

+ Phân loại hồ sơ;

+ Vào sổ theo dõi;

+ Sắp xếp thứ tự ưu tiên giải quyết.

* Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ;

+ Hướng dẫn người được bảo hiểm bổ sung giấy tờ chứng từ còn thiếu.

* Tính toán tiền bồi thường

* Trình duyệt

* Thông báo bồi thường

* Đòi người thứ ba và xử lý tài sản hư hỏng

- *Thời hạn khiếu nại*

Thời hạn khiếu nại với người bảo hiểm là 2 năm kể từ ngày có tổn thất hoặc phát hiện tổn thất. Tuy nhiên, bộ hồ sơ khiếu nại phải gửi đến công ty bảo hiểm trong vòng 9 tháng để người bảo hiểm còn kịp khiếu nại các bên có liên quan.

2.7.3 Tính toán tiền bồi thường tổn thất

a) Đối với tổn thất riêng

Tổn thất riêng có thể là tổn thất toàn bộ hoặc bộ phận.

- Tổn thất toàn bộ:

+ Tổn thất toàn bộ thực tế: người bảo hiểm sẽ bồi thường toàn bộ theo số tiền bảo hiểm.

+ Tổn thất toàn bộ ước tính: Nếu người được bảo hiểm có thông báo từ bỏ hàng và được người bảo hiểm chấp nhận thì người bảo hiểm phải bồi thường toàn bộ theo số tiền bảo hiểm. Nếu người được bảo hiểm không từ bỏ hàng hoặc từ bỏ nhưng không được chấp nhận thì chỉ được bồi thường theo mức độ thiệt hại thực tế như tổn thất bộ phận.

- Tổn thất bộ phận: nếu hàng được bảo hiểm bị hư hỏng bộ phận, thì số tiền bồi thường được tính theo tỷ lệ trị giá bảo hiểm của hàng hỏng. Tỷ lệ đó là số phần trăm biểu hiện

hàng hỏng, bị giảm giá và do giám định viên hoặc do người bảo hiểm và người được bảo hiểm thỏa thuận xác định.

Thí dụ 1:

Tổng số kiện hàng được bảo hiểm: 200 kiện

Giá trị bảo hiểm (GTBH) = 200.000 USD.

Số kiện bị hư hỏng: 50 kiện Tỷ lệ giám giá: 20%

Khi đó giá trị tổn thất là 200.000 * (50 / 200) * 20% = 10.000 USD.

Bảo hiểm sẽ bồi thường 10.000 USD nếu số tiền bảo hiểm (STBH) bằng GTBH, nhưng nếu mua bảo hiểm thấp hơn giá trị thì phải nhân với tỷ lệ bảo hiểm dưới giá.

Trường hợp hàng hư hỏng như nhiễm bẩn, ngấm nước mưa hay nước biển, dính dầu... thì người bảo hiểm và người được bảo hiểm không dễ thỏa thuận được với nhau về mức độ tổn thất. Vì vậy, người ta xác định tỷ lệ tổn thất bằng cách so sánh giá thị trường khi hàng còn tốt với giá thị trường của hàng hỏng. Giá thị trường hàng tốt là giá bán buôn sẽ thu về được khi hàng đến đích an toàn. Còn giá thị trường của hàng hỏng thường dựa trên cơ sở bán đấu giá hàng hóa đó.

Thí dụ 2:

Một lô hàng vận chuyển đường biển bị ngấm nước.

Giá thị trường của toàn bộ lô hàng nếu còn tốt: 85.000 USD

Giá trị lô hàng ngấm nước bán đấu giá được: 30.000 USD

Biết : GTBH = STBH = 80.000 USD

Khi đó: Tỷ lệ hàng hỏng = (85.000 – 30.000) / 85.000 = 0,647

Giá trị tổn thất của hàng = 0,647 * 80.000 = 51.760 USD

Bảo hiểm bồi thường: 51.760 USD.

b) Đối với tổn thất chung

Khi có tổn thất chung xảy ra, chủ tàu được quyền chỉ định một công ty hay một chuyên viên tính tổn thất chung, còn gọi là lý toán sư, để tính toán, phân bổ tổn thất chung cho các quyền lợi có trên hành trình, bao gồm: tàu, hàng, cước phí. Cước phí phải đóng góp vào tổn thất chung là cước phí mà chủ tàu chưa thu và việc thu được hay không còn phụ thuộc vào sự an toàn của tàu, tức là cước phí chịu rủi ro (freight at risk). Nhiệm vụ của chuyên viên tính tổn thất chung là phải dựa trên cơ sở chứng từ, giấy tờ có liên quan để xác định những hy sinh và chi phí nào được công nhận là tổn thất chung, tính toán phân bổ cho chủ tàu, các chủ hàng, chủ cước phí đóng góp trên cơ sở bản phân bổ tổn thất chung (general average statement).

Về nguyên tắc các hy sinh của hàng và những chi phí chủ hàng đã chi trả do hậu quả của một hành vi tổn thất chung thì sẽ được đòi lại từ quỹ tổn thất chung. Và để có quỹ tổn thất chung thì chính chủ hàng cũng phải đóng góp một phần dựa theo kết quả

phân bổ tổn thất chung đó. Bây giờ, người bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ hàng phần đóng góp của họ vào quỹ tổn thất chung và tiền bồi thường này phải chịu tỷ lệ bảo hiểm dưới giá (*).

Thế nhưng, có một cách thức khác được bảo hiểm thực hành khi bồi thường, đó là, đối với những hy sinh tổn thất chung của hàng, người được bảo hiểm có thể được bồi thường đầy đủ, trực tiếp từ người bảo hiểm mà không cần thực hiện quyền đòi từ quỹ tổn thất chung. Và nếu người bảo hiểm đã bồi thường như thế, thì họ có quyền thế nhiệm để đòi lại từ các bên có trách nhiệm đóng góp.

Ghi chú (*): *Tỷ lệ bảo hiểm dưới giá, trong trường hợp này, là tỷ số giữa số tiền bảo hiểm hàng hóa ghi trên hợp đồng và giá trị chịu phân bổ tổn thất chung của hàng. Như vậy, nếu đã có bất kỳ tổn hại riêng nào của hàng xảy ra trước đó, thì các tổn hại riêng này đương nhiên làm giảm giá trị chịu phân bổ tổn thất chung của hàng và vì vậy khi tính tỷ lệ bảo hiểm dưới giá cũng cần phải được khấu trừ đi ở số tiền bảo hiểm.*

Các thí dụ minh họa:

Trường hợp thứ nhất: Một lô hàng được bảo hiểm đúng trị giá với số tiền bảo hiểm là 3.000 (giả thiết là bằng 110% của giá CIF). Trên hành trình tàu gặp nạn phải ghé cảng dọc đường. Các chi phí cho việc sửa chữa tạm thời của tàu, chi phí bốc dỡ, lưu kho hàng hóa, chi phí ra vào cảng tổng cộng là 200 (đây là chi phí tổn thất chung).

Khi tàu về cảng đích, do hàng hóa được nguyên lành và giá cả thị trường tăng cao nên giá trị chịu phân bổ tổn thất chung của hàng được xác định là 3.500 và giả sử tỷ lệ phân bổ tổn thất chung theo tính toán là 2% thì chủ hàng phải đóng góp:

2% * 3.500 = 70.

Trong trường hợp này, bảo hiểm sẽ bồi thường: 70 * (3.000/3.500) = 60

Như thế là công bằng, bởi vì nếu hàng bị tổn thất toàn bộ thì chủ hàng chỉ được bảo hiểm bồi thường 3.000, nhưng vì nhờ có tổn thất chung nên hàng được cứu thoát và bán được giá cao 3.500. Vì vậy, cũng không nên than phiền về việc phải tự gánh chịu 10 (phải đóng góp 70 nhưng bảo hiểm chỉ bồi thường 60) về tiền đóng góp.

Trường hợp thứ hai: Cũng tương tự trường hợp thứ nhất, một lô hàng được bảo hiểm đúng trị giá với số tiền bảo hiểm là 4.800 (giả thiết là bằng 110% của giá CIF). Trên hành trình tàu gặp nạn phải ghé cảng dọc đường. Các chi phí cho việc sửa chữa tạm thời của tàu, chi phí bốc dỡ, lưu kho hàng hóa, chi phí ra vào cảng tổng cộng là 400 (đây là chi phí tổn thất chung). Chỉ khác là 10% số hàng hóa đã bị mất do chính tai nạn (đây là tổn hại riêng của hàng). Theo giá thị trường nếu lô hàng còn nguyên vẹn về đến cảng đích phải đáng giá 5.000. Thế nhưng do đã bị mất 10% số hàng (tương đương 500), nên 90% hàng tốt còn lại phải chịu đóng góp tổn thất chung với giá trị chịu phân bổ được xác định là 4.500.

Giả sử tỷ lệ phân bổ tổn thất chung là 4%, thì chủ hàng phải đóng góp:

4% * 4.500 = 180

Khi đó bảo hiểm bồi thường: 180 * (4.800 - 500)/(5.000 - 500) = 172

Ngoài ra, bảo hiểm còn phải bồi thường cho phần tổn thất riêng của hàng là:

10% * 4.800 = 480

2.8 Các tình huống thực hành

- Tình huống thứ nhất:

Công ty Bảo Việt có nhận bảo hiểm hàng Beer lon đóng thùng chất trong container của Công ty CP Bia Hà Nội vận chuyển từ cảng TP Hồ Chí Minh đến HongKong.

Điều kiện bảo hiểm: ICC "A".

Số tiền bảo hiểm bằng giá trị bảo hiểm: 110% CIF = 146.893,82 USD,

Khối lượng hàng giao ghi trên vận đơn là 27.216 thùng/ 232.848 kg.

Hàng được vận chuyển trên tàu M/v: TS HOCHIMINH V.11015N, đi từ cảng Hồ Chí Minh ngày 6/11/2011 đến cảng Hong Kong ngày 9/11/2011.

Khi đến cảng Hong Kong, đại diện của người nhận đã nhận lô hàng và vận chuyển đến địa chỉ đã được đề cập, sẵn sàng cho việc rút hàng ra khỏi container. Trong quá trình rút hàng, người nhận hàng đã phát hiện sàn của container bị ướt và lớp hàng ở dưới mang dấu hiệu bị bẩn. Người nhận hàng đã dừng việc rút hàng và thông báo sự việc cho các bên liên quan.

Qua hồ sơ giám định và các chứng từ có liên quan, ghi nhận 113 thùng bị tổn thất ẩm ướt lớp vỏ carton bên ngoài thuộc lớp hàng dưới cùng tiếp xúc trực tiếp với bề mặt sàn của container do nước từ bên ngoài đã rò lọt vào bên trong container qua khe giữa cửa và mặt sàn của container trong quá trình vận chuyển hàng hóa, gây tổn thất như trên. Biết: Tổng chi phí khắc phục tổn thất là: 142,40 USD, Phí giám định**:** 910 USD.

Tính tiền bảo hiểm bồi thường?

- Tình huống thứ 2:

Bảo Việt nhận bảo hiểm cho lô hàng bã đậu nành xá, nhập khẩu trên tàu ZAYED của Công ty CP Việt Pháp TĂGS (PROCONCO): ngày 30/4/2008 đi từ Ấn Độ đến Nhà máy PROCONCO, tại Biên Hòa - Đồng Nai:

Khối lượng hàng theo vận đơn là 4.650 tấn (B/L số BEDI/11-12-13). Điều kiện bảo hiểm: "A", mức miễn thường có khấu trừ 0,55% thiếu hụt trọng lượng so với B/L, giá trị bảo hiểm: 36.507.987.000 đồng (110% CIF). Tàu dỡ hàng tại phao bằng sang mạn sà lan sau khi gặp sự cố, khối lượng hàng thực nhận: 4.507,006 tấn. Nguyên nhân tổn thất là do rơi vãi trong quá trình làm hàng. Phí giám định: 20.822.000 đ

Tính tiền bồi thường của Bảo Việt?

- Tình huống thứ 3:

Bảo Việt nhận bảo hiểm cho 2 lô hàng. Lô hàng A gồm 1.000 bao, giá trị bảo hiểm bằng số tiền bảo hiểm là 500.000 USD (110% giá CIF); lô hàng B gồm 200 kiện, giá trị bảo hiểm bằng số tiền bảo hiểm là 400.000 USD (110% giá CIF).

Trên hành trình tàu gặp bão làm phát sinh các tổn thất và chi phí như sau:

+ 40 kiện của lô hàng B phải ném xuống biển (hy sinh tổn thất chung);

+ Tàu chạy vào cảng lánh nạn, chủ tàu chi trả 20.000 USD chi phí ra/vào cảng (chi phí tổn thất chung);

+ 200 bao của lô hàng A bị ngấm nước biển do bão (đây là tổn thất riêng). Tại cảng đích, người ta bán đấu giá được 300 USD/bao, trong khi những bao tốt thì giá thị trường là 550 USD/bao.

Biết trị giá của tàu là 4.000.000 USD.

Hãy tính toán số tiền Bảo Việt bồi thường cho từng lô hàng?

Chương 3
BẢO HIỂM THÂN TÀU (Hull Insurance)

3.1 Các điều kiện bảo hiểm thân tàu biển

Các điều kiện bảo hiểm thân tàu có thể phân thành hai loại: điều kiện bảo hiểm thân tàu định hạn và điều kiện bảo hiểm thân tàu chuyến. Các điều kiện bảo hiểm của Hiệp hội bảo hiểm Anh bao gồm:

3.1.1 Các điều kiện bảo hiểm thân tàu định hạn (institute time clause – hulls)

+ Điều kiện bảo hiểm tổn thất toàn bộ (Total Loss Only – 01/11/95).

+ Điều kiện bảo hiểm tổn thất toàn bộ, tổn thất chung và ¾ trách nhiệm đâm va (total loss, general average and 3/4ths collision liability – 01/10/83).

+ Điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro (all risks – 01/11/95).

+ Điều kiện bảo hiểm chiến tranh và đình công (war and strickes – 01/11/95).

Ngoài ra, còn có thêm các điều kiện bao hiểm phụ như:

+ Bảo hiểm rủi ro neo đậu tại cảng (port risks – 20/07/87).

+ Bảo hiểm rủi ro neo đậu tại cảng bao gồm hành thủy giới hạn (port risks including limited navigation – 20/07/87).

+ Bảo hiểm chi phí và giá trị tăng thêm (disbursements and increased value – 01/10/83).

a) Điều kiện bảo hiểm tổn thất toàn bộ (total loss only – 10/11/95)

Theo điều kiện này, người bảo hiểm bồi thường:

+ Tổn thất toàn bộ thực tế hoặc ước tính;

+ Chi phí cứu hộ;

+ Chi phí đề phòng và hạn chế tổn thất;

+ Chi phí, thiệt hại do phòng chống, giảm nhẹ ô nhiễm.

b) Điều kiện bảo hiểm tổn thất toàn bộ, tổn thất chung và ¾ trách nhiệm đâm va (total loss, general average and 3/4ths collision liability – 01/10/83)

Theo điều kiện này, người bảo hiểm bồi thường:

+ Tổn thất toàn bộ thực tế hoặc ước tính;

+ Chi phí cứu hộ;

+ Chi phí đề phòng và hạn chế tổn thất;

+ Chi phí, thiệt hại do phòng chống, giảm nhẹ ô nhiễm;

+ Tổn thất chung;

+ ¾ trách nhiệm đâm va.

c) Điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro (all risks – 10/11/95)

Theo điều kiện này, người bảo hiểm bồi thường:

+ Tổn thất toàn bộ thực tế hoặc ước tính;

+ Tổn thất bộ phận;

+ Chi phí cứu hộ;

+ Chi phí đề phòng và hạn chế tổn thất;

+ Chi phí, thiệt hại do phòng chống, giảm nhẹ ô nhiễm;

+ Tổn thất chung;

+ ¾ trách nhiệm đâm va.

d) Điều kiện bảo hiểm chiến tranh và đình công (war and strickes – 01/11/95)

Điều kiện này bảo hiểm các rủi ro sau:

- *Rủi ro chiến tranh (war risks)*

+ Chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn, khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự phát sinh từ những biến cố này, hoặc do bất kỳ hành động thù địch nào khác của một thế lực tham chiến hay chống lại thế lực đó.

+ Chiếm giữ, bắt giữ, kiềm chế hay cầm giữ, và những hậu quả phát sinh từ những rủi ro này hay bất kỳ mưu toan thực hiện những việc ấy.

+ Mìn, ngư lôi, bom hoặc bất kỳ vũ khí chiến tranh nào khác.

- *Rủi ro đình công (stricke risks)*

+ Đình công, công nhân cấm xưởng hay những người tham gia gây rối loạn lao động, phá rối trật tự hoặc bạo động dân sự.

+ Bất kỳ kẻ khủng bố hay người nào hành động vì một lý do chính trị.

+ Tịch thu hay chiếm đoạt.

Trong trường hợp tàu bị bắt giữ và người được bảo hiểm đã mất quyền sử dụng, khai thác liên tục trong 12 tháng thì coi như người được bảo hiểm đã mất quyền sở hữu và không có khả năng đòi lại được thì coi như tổn thất toàn bộ.

- *Rủi ro loại trừ*

+ Chiến tranh nổ ra dù có được công bố hay không giữa bất kỳ nước nào trong các nước: Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung quốc.

+ Tàu bị trưng thu hay bị tước đoạt.

+ Bắt giữ, giam giữ, cầm giữ, tịch thu, truất hữu theo lệnh của chính phủ hay bởi cơ quan pháp quyền của quốc gia tàu được sở hữu hay đăng ký.

+ Bắt giữ, giam giữ, cầm giữ, tịch thu, truất hữu theo qui định về kiểm dịch hay do vi phạm qui định hải quan hay thương mại.

+ Các hoạt động có tính chất pháp lý thông thường, thất bại trong việc đảm bảo an ninh hay trả những khoản tiền phạt, hay bất kỳ nguyên nhân tài chính khác.

+ Sự phóng xạ ion hay sự gây nhiễm bởi phóng xạ từ bất kỳ nhiên liệu hạt nhân, rác thải hạt nhân, hay sự cháy của nhiên liệu hạt nhân.

+ Tính phóng xạ, độc hại, nổ, hoặc nguy hại hay lây nhiễm của các lò hạt nhân hay các thành phần hạt nhân của chúng.

+ Các vũ khí chiến tranh sử dụng sự phân rã của hạt nhân, nguyên tử hay các năng lượng phóng xạ hay phản ứng tương tự khác.

+ Các tổn thất, trách nhiện hay chi phí được bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm thân tàu.

+ Bất kỳ khiếu nại nào đối với những khoản tiền có thể truy đòi được theo các hợp đồng bảo hiểm khác nếu không có sự tồn tại của hợp đồng bảo hiểm này.

3.1.2 Các điều kiện bảo hiểm thân tàu chuyến (institute voyage clause – hull)

+ Điều kiện bảo hiểm tổn thất toàn bộ, tổn thất chung và ¾ trách nhiệm đâm va (total loss, general average and 3/4ths collision liability – 01/10/83).

+ Điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro (all risks – 01/10/83).

+ Điều kiện bảo hiểm chiến tranh và đình công (war and strickes – 01/11/95).

Các điều kiện này có nội dung giống các điều kiện tương ứng trong bảo hiểm định hạn thân tàu. Tuy nhiên, các điều kiện này chỉ bảo hiểm cho tàu trong một chuyến hoặc một số chuyến hành trình nhất định.

Trường hợp bảo hiểm chuyến theo điều kiện Tổn thất toàn bộ và điều kiện Tổn thất chung và ¾ trách nhiệm đâm va, người ta bổ sung thêm điều khoản "thay đổi hành trình", theo đó nếu tàu thay đổi hành trình hoặc vi phạm các cam kết về lai dắt hay cứu hộ thì tàu vẫn tiếp tục được bảo hiểm miễn là người được bảo hiểm phải thông báo cho người bảo hiểm ngay khi nhận được thông tin này. Khi ấy các điều kiện bảo hiểm bổ sung và phí bảo hiểm tăng thêm sẽ được thỏa thuận giữa các bên.

3.2 Hiểm họa được bảo hiểm và hiểm họa loại trừ

3.2.1 Hiểm họa được bảo hiểm không bị chi phối bởi qui định "mẫn cán hợp lý"

- Hiểm họa của biển, sông, hồ hay vùng nước hàng hải: đó là các tai nạn như chìm đắm, mắc cạn, đâm va... nhưng không bao gồm các rủi ro do tác động thông thường của sóng gió, trừ khi người được bảo hiểm chứng minh được là điều kiện thời tiết như vậy có gây hại cho tàu.

- Cháy, nổ: là những tổn thất do nguyên nhân trực tiếp của cháy nổ, kể cả những tổn hại do nổ ngoài tàu. Tuy nhiên, cháy nổ do các rủi ro loại trừ như chiến tranh, đình công, hành động ác ý... thì không được bồi thường.

- Trộm cắp gây ra do người ngoài tàu: rủi ro này không bao gồm những hành động ăn cắp bí mật hay trộm cắp do thủy thủ, thuyền viên và hành khách trên tàu. Trong bảo hiểm thân tàu, trộm cắp phải là hành động trộm cắp có bạo lực và gây ra bởi những người ở ngoài tàu.

- Vứt bỏ xuống biển: là hành động cố ý vứt bỏ những bộ phận, trang thiết bị của tàu nhằm làm nhẹ tàu, làm nổi tàu hay cứu tàu thoát khỏi nguy hiểm. Nếu đã vứt bỏ mà tàu vẫn bị tổn thất toàn bộ thì chỉ được bồi thường tổn thất toàn bộ mà thôi. Việc vứt bỏ để ngăn ngừa tổn thất không thuộc trách nhiệm bảo hiểm thì không được bồi thường.

- Cướp biển: bao gồm những hành khách tiến hành nổi dậy và những người nổi loạn tấn công từ ngoài tàu. Rủi ro này không bao gồm những tổn thất do chiến tranh, đình công hay hành động do ác ý và cũng không bao hàm cướp biển vì động cơ chính trị.

- Va chạm với các phương tiện chuyên chở trên bộ, trang thiết bị bến cảng: là các tai nạn do các phương tiện bộ như ô tô, tàu hỏa va vào tàu khi chúng chạy qua các cầu tàu hoặc va chạm giữa tàu với cầu cảng, đập chắn sóng...

- Động đất, núi lửa, sét đánh: khi tàu đang hành trình mà bị tổn thất do động đất, núi lửa hay sét đánh thì được coi là hiểm họa của biển, nhưng khi đang nằm ụ, đà thì vẫn có thể gặp rủi ro này và tổn hại đối với tàu hay trang thiết bị của tàu cũng sẽ được bồi thường.

- Tai nạn khi bốc dỡ và chuyển dịch hàng hóa: người bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm về những tổn thất hay tổn hại gây ra cho tàu. Tổn hại cho hàng hóa hay những trách nhiệm phát sinh khác sẽ không được bồi thường.

3.2.2 Hiểm họa được bảo hiểm bị chi phối bởi qui định "mẫn cán hợp lý"

- Nổ nồi hơi, gẫy trục hoặc ẩn tỳ của máy móc và thân tàu:

+ Nổ nồi hơi do bất kỳ hiểm họa được bảo hiểm nào trực tiếp gây ra dẫn đến tổn thất cho buồng máy, thân tàu sẽ được bảo hiểm bồi thường;

+ Các tổn thất hay hư hỏng của tàu phát sinh do sự gẫy trục cũng được bảo hiểm bồi thường;

+ Ẩn tỳ là những khuyết tật có sẵn của vỏ hay máy móc mà người được bảo hiểm không biết. Người bảo hiểm chỉ bồi thường những tổn thất do ẩn tỳ gây ra và không chịu trách nhiệm về việc sửa chữa hay thay thế bộ phận bị khuyết tật ẩn tỳ.

- Bất cẩn của thuyền trưởng, sĩ quan, thủy thủ, hoa tiêu;

- Bất cẩn của người sửa chữa hay người thuê tàu với điều kiện người sửa chữa hay người thuê tàu này không phải là người được bảo hiểm;

- Manh động của thuyền trưởng, sĩ quan hay thủy thủ : như vứt bỏ tàu có chủ ý hay cho tàu mắc cạn vì mục đích ác ý; bán tàu, trang thiết bị của tàu bất hợp pháp, ...

- Va chạm với máy bay hay các vật tương tự hoặc vật rớt từ đó.

3.2.3 Hiểm họa loại trừ

Sau đây là các loại trừ pháp định trong luật bảo hiểm hàng hải, theo đó người bảo hiểm không chịu trách nhiệm về:

- Mọi tổn thất không trực tiếp gây ra bởi một hiểm họa được bảo hiểm;

- Sai trái cố ý của người được bảo hiểm;

- Tổn thất do chậm trễ, ngay cả khi chậm trễ là do một hiểm họa được bảo hiểm;

- Các bộ phận của tàu bị hư hỏng do cũ kỹ thông thường;

- Tổn thất hay tổn hại của tàu gây ra bởi chuột hay sâu mọt;

- Hư hỏng máy móc của tàu không được bảo hiểm trừ khi là do một hiểm họa được bảo hiểm gây ra.

Các loại trừ quan trọng:

- Loại trừ rủi ro chiến tranh;

- Loại trừ rủi ro đình công;

- Loại trừ các hành động ác ý, gồm:

+ Sự nổ của các chất nổ,

+ Mọi vũ khí chiến tranh do bất kỳ người nào có hành động ác ý hay vì mục đích chính trị.

- Loại trừ rủi ro nguyên tử.

3.3 Hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm thân tàu

3.3.1 Thời hạn bảo hiểm

Các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm thời hạn thân tàu do Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn soạn thảo và ấn hành, gọi là Institute Time Clause - Hull (ITC) - Điều khoản bảo hiểm thời gian thân tàu.

Dù rằng việc sử dụng các điều khoản này không có tính cách bắt buộc, song việc chấp nhận nó đã hiển nhiên vì ITC đã trở thành cơ sở các điều khoản bảo hiểm thân tàu trên toàn thế giới. Khác với bảo hiểm hàng hóa, thân tàu và máy móc được bảo hiểm theo thời gian, gọi là bảo hiểm có thời hạn.

ITC không ấn định thời gian cho một đơn bảo hiểm, bởi vậy người ta có thể thỏa thuận bất kỳ khoảng thời gian nào trong đơn bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực kể từ ngày, giờ cũng như kết thúc tại ngày, giờ đã được ghi.

(Trước đây, Luật bảo hiểm hàng hải qui định thời gian này là một năm, đến nay điều khoản đó đã được hủy bỏ, song theo tập quán các đơn bảo hiểm thân tàu và máy móc vẫn được lập với thời hạn 12 tháng).

Tuy nhiên, nếu khi hết hạn bảo hiểm mà tàu đang ở ngoài biển, đang bị hiểm nguy hay đang ở cảng lánh nạn hoặc cảng ghé, nếu người được bảo hiểm đã khai báo cho người bảo hiểm biết, thì tàu sẽ được tiếp tục bảo hiểm cho đến khi tàu tới cảng đến với phí bảo hiểm trả thêm theo tỷ lệ tháng.

Điều này không có nghĩa là bảo hiểm sẽ được gia hạn một cách đương nhiên, nếu người được bảo hiểm không yêu cầu hoặc không thông báo cho người bảo hiểm biết thì bảo hiểm sẽ kết thúc vào thời gian mãn hạn cho dù tàu có ở đâu đi chăng nữa.

Thế nhưng, bảo hiểm này sẽ đương nhiên kết thúc (hết hiệu lực) vào lúc:

- Thay đổi cơ quan đăng kiểm tàu, đình chỉ, thu hồi hay mãn hạn cấp của tàu: Theo qui định của ITC, tàu phải được phân cấp bởi một cơ quan đăng kiểm được người bảo hiểm chấp thuận và các qui phạm về phân cấp tàu phải được duy trì trong suốt thời gian tàu được bảo hiểm. Do vậy, nếu cơ quan đăng kiểm tàu bị thay đổi trong khi đơn bảo hiểm vẫn còn hiệu lực thì đương nhiên bảo hiểm này sẽ kết thúc, trừ khi người bảo hiểm chấp thuận về việc thay đổi cơ quan đăng kiểm tàu.

Khi hết hạn đăng kiểm của tàu hay vì một lý do nào khác mà cấp của tàu bị đình chỉ hay thu hồi thì có nghĩa là các tiêu chuẩn an toàn của tàu đã giảm đi, như vậy cần phải có các thỏa thuận mới nếu muốn tiếp tục bảo hiểm.

Nếu tàu đang ở ngoài biển, việc kết thúc đương nhiên ấy được hoãn lại cho đến khi tàu tới cảng kế. Trường hợp thay đổi, đình chỉ, gián đoạn hay thu hồi cấp của tàu là do một rủi ro được bảo hiểm gây ra thì không áp dụng việc kết thúc đương nhiên với điều kiện tàu rời cảng kế phải có sự chấp thuận của đăng kiểm.

- Thay đổi chủ quyền, quốc kỳ, chuyển quản lý mới, cho thuê tàu trống, trưng thu hay trưng dụng tàu. Nếu tàu đang ở ngoài biển thì thời hạn kết thúc bảo hiểm được hoãn lại cho tới khi tàu tới cảng đích cuối cùng. Trong trường hợp trưng thu bắt buộc thì bảo hiểm kết thúc sau 15 ngày kể từ ngày tàu bị trưng thu bất kể tàu đang ở đâu.

3.3.2 Phạm vi bảo hiểm và hành thủy

- *Lai kéo và trợ giúp*

Tàu được bảo hiểm có quyền chạy có hoặc không có hoa tiêu, chạy thử, lai kéo, trợ giúp tàu thuyền khác đang gặp nạn hoặc thực hiện dịch vụ cứu hộ theo hợp đồng (điều này phải thông báo trước cho người bảo hiểm) hoặc chạy bằng lai kéo theo tập quán để ra vào cảng hoặc tàu đang bị nạn cần lai kéo đến nơi an toàn. Nếu không phải vì những lý do trên mà tàu chạy bằng lai kéo hay trợ giúp thì gọi là vi phạm đoan kết và hợp đồng bảo hiểm đương nhiên chấm dứt.

- *Bốc dỡ hàng ngoài biển*

Nếu không có thỏa thuận nào khác với người bảo hiểm về các điều kiện bảo hiểm riêng thì người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất hoặc tổn hại của tàu được bảo hiểm hoặc mọi trách nhiệm đối với tàu khác phát sinh từ việc tàu được bảo hiểm làm công tác bốc dỡ hàng ngoài biển kể cả trong lúc đang tới gần, áp mạn hoặc rời tàu.

- *Hành trình đưa tàu đi phá hủy*

Nếu người bảo hiểm nhận bảo hiểm cho một tàu trong chuyến hành trình đi phá hủy thì hạn mức bồi thường là giá thị trường của tàu theo như vật phế thải vào lúc tổn thất. Mục đích của điều khoản này là hạ giảm trị giá bảo hiểm cho bằng trị giá bán xác tàu trong trường hợp bị tổn thất toàn bộ và nếu tàu chỉ bị tổn thất bộ phận thì mức bồi thường tối đa cũng chỉ là trị giá sắt vụn.

3.3.3 Chuyển nhượng đơn bảo hiểm

Đơn bảo hiểm thân tàu có thể chuyển nhượng được và việc chuyển nhượng phải được thông báo bằng văn bản. Việc chuyển nhượng đơn bảo hiểm phải được thực hiện trước khi người được bảo hiểm từ bỏ quyền lợi có thể bảo hiểm hoặc trước khi điều khoản "đương nhiên chấm dứt bảo hiểm" có hiệu lực.

3.4 Các điều khoản liên quan đến bồi thường

Cho dù tàu biển được bảo hiểm theo điều kiện nào thì các điều khoản sau đây vẫn là một tiêu chuẩn cho mọi đơn bảo hiểm thời gian.

3.4.1 Tổn hại gây ra cho tàu

Các tổn hại bất ngờ trực tiếp gây ra cho tàu bởi một hiểm họa được bảo hiểm gọi là tổn thất riêng. Tổn hại cố ý gây ra cho tàu bởi một hành vi tổn thất chung để cứu tàu thoát khỏi một hiểm họa được bảo hiểm gọi là hy sinh tổn thất chung.

Hạn mức bồi thường theo đơn bảo hiểm thân tàu về tổn thất riêng và hy sinh tổn thất chung là như nhau, đó là chi phí sửa chữa hợp lý tổn hại ấy song bị giới hạn bởi số tiền bảo hiểm cho mỗi một tai nạn. Không có giới hạn tổng gộp trong thời gian hiệu lực của bảo hiểm.

3.4.2 Chi phí tố tụng và đề phòng tổn thất (Sue and Labour charges)

Chi phí tố tụng và đề phòng tổn thất (TT/ĐPTT) là chi phí mà người được bảo hiểm, thừa sai hay đại lý của họ đã chi ra nhằm ngăn ngừa hay hạn chế tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm, nhưng không bao gồm chi phí tổn thất chung, đóng góp tổn thất chung hay chi phí cứu hộ. Chi phí tố tụng liên quan đến vụ đâm va (collision) cũng không được coi là chi phí tố tụng và đề phòng tổn thất nói ở điều khoản này.

Người bảo hiểm bồi thường chi phí TT/ĐPTT mà người được bảo hiểm đã chi trả đúng để ngăn ngừa hay hạn chế tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm ngay cả khi các biện pháp đó không thành công, cộng với mọi khiếu nại đòi bồi thường khác thuộc bảo hiểm này kể cả đó là tổn thất toàn bộ.

Khi chi phí TT/ĐPTT đã chi trả đúng nhưng số tiền cao không hợp lý, người được bảo hiểm chỉ được bồi thường đến số tiền hợp lý có thể được.

Số tiền mà người bảo hiểm bồi thường theo trách nhiệm này bị giới hạn bởi số tiền bảo hiểm ghi trên hợp đồng bảo hiểm thân tàu và máy móc. Nếu tàu bảo hiểm dưới giá trị thì tiền bồi thường sẽ hạ giảm theo tỷ lệ bảo hiểm dưới giá.

Thí dụ 1: Một tàu được bảo hiểm có giá trị bảo hiểm là 5.000.000 USD, số tiền bảo hiểm là 4.000.000 USD. Khi xảy ra sự cố (rủi ro thuộc trách nhiệm bảo hiểm), chủ tàu đã chi trả theo điều khoản TT/ĐPTT là 10.000 USD.

Người bảo hiểm thân tàu hiểm sẽ bồi thường:

*10.000 *4.000.000/5.000.000 = 8.000 USD về chi phí TT/ĐPTT*
(khoản này cũng phải chịu mức miễn thường)

Thí dụ 2: Một tàu được bảo hiểm có giá trị bảo hiểm là 5.000.000 USD, số tiền bảo hiểm là 4.000.000 USD. Khi xảy ra sự cố (rủi ro thuộc trách nhiệm bảo hiểm), chủ tàu đã chi trả theo điều khoản TT/ĐPTT là 10.000 USD, tuy nhiên tàu vẫn bị tổn thất toàn bộ sau đó.

Người bảo hiểm thân tàu hiểm sẽ bồi thường:

+ 4.000.000 USD về tổn thất toàn bộ.

*+ 10.000*4.000.000/5.000.000 = 8.000 USD về chi phí TT/ĐPTT*

(Các khoản bồi thường này không phải chịu mức miễn thường - Xem mục 3.4.3).

Khi tàu bị tổn thất toàn bộ, người bảo hiểm có thể thu được tiền bán xác tàu sau khi đã bồi thường tổn thất toàn bộ cho người được bảo hiểm. Việc hạ giảm bồi thường chi phí TT/ĐPTT trong trường hợp bảo hiểm dưới giá chỉ tính cho phần chênh lệch giữa chi phí TT/ĐPTT và tiền bán xác tàu nếu chi phí ấy lớn hơn tiền bán xác tàu.

Thí dụ 3: Tàu A có giá trị bảo hiểm là 10.000.000 USD,

Số tiền bảo hiểm là 7.000.000 USD,

Tàu bị TTTB mặc dù đã chi 10.000 USD theo điều khoản TT/ĐPTT.

Bảo hiểm thân tàu chấp nhận bồi thường TTTB, rồi thực hiện quyền thế nhiệm bán xác tàu thu được 6.000 USD.

Trong trường hợp này, bảo hiểm sẽ bồi thường cho chủ tàu như sau:

+ 7.000.000 USD về TTTB

*+ 6.000 + (10.000 - 6.000)*7.000.000/10.000.000 = 8.800 USD về chi phí TT/ĐPTT (khoản này cũng không phải chịu mức miễn thường).*

3.4.3 Miễn thường trong đơn bảo hiểm (Policy deductible)

Người bảo hiểm không bồi thường một tổn thất nào do một hiểm họa được bảo hiểm gây ra, trừ khi tổng số của các khiếu nại trong một vụ tai nạn hay một sự cố riêng biệt, bao gồm cả các khiếu nại về trách nhiệm đâm va, tổn thất chung và cứu hộ, chi phí tố tụng và đề phòng tổn thất, vượt quá mức miễn thường ghi trong hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp này tiền bồi thường sẽ phải khấu trừ.

Mức miễn thường áp dụng do mỗi một sự cố cho dù nhiều sự cố của tàu được tiến hành sửa chữa một lần.

	Tai nạn 1	Tai nạn 2
Mức miễn thường	5.000	
Chi phí sửa chữa	3.000	12.000
Bảo hiểm bồi thường	không	7.000

Mức miễn thường áp dụng cho tất cả các tổn thất bộ phận thuộc đơn bảo hiểm, bao gồm: tổn thất riêng, hy sinh tổn thất chung, đóng góp tổn thất chung, chi phí cứu hộ, đóng góp chi phí cứu hộ, chi phí tố tụng và đề phòng tổn thất, phí tổn về dịch vụ có bản chất cứu hộ, khiếu nại theo điều khoản trách nhiệm đâm va.

Vì mức miễn thường chỉ áp dụng một lần cho mỗi tai nạn cho nên tất cả các tổn thất nói trên của cùng môt tai nạn phải được cộng lại để áp dụng mức miễn thường.

Mức miễn thường không áp dụng cho tổn thất toàn bộ (dù là tổn thất toàn bô thực tế hay ước tính) và cho mọi khiếu nại kết hợp theo điều khoản "tố tụng và đề phòng tổn thất". Có nghĩa là trong trường hợp người được bảo hiểm đã phải chi trả theo điều khoản "tố tụng và đề phòng tổn thất" mà tàu vẫn bị tổn thất toàn bộ thì mức miễn thường sẽ không áp dụng cho tổn thất toàn bộ và cũng không áp dụng cho chi phí tố tụng và đề phòng tổn thất.

3.4.4 Trách nhiệm đâm va (Collision Liability)

- Người bảo hiểm chấp thuận bồi thường cho người được bảo hiểm ba phần tư (3/4) mọi số tiền hay những số tiền mà người được bảo hiểm đã trả cho người khác hay những người khác do người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp định phải bồi thường thiệt hại về:

+ Tổn thất hay tổn hại gây ra cho tàu khác và tài sản trên tàu khác;

+ Chậm trễ hay mất sử dụng của tàu khác và tài sản trên tàu khác;

+ Tổn thất chung, cứu nạn hay cứu hộ theo hợp đồng của tàu khác và tài sản trên tàu khác.

Do hậu quả của việc tàu được bảo hiểm đâm va phải tàu khác.

*Thí dụ 1: Tàu A đã mua bảo hiểm thân tàu, số tiền bảo hiểm ghi trên hợp đồng là 4.000.000 USD và bằng đúng giá trị bảo hiểm. Tàu A đâm va tàu khác và có trách nhiệm pháp định phải bồi thường cho tàu khác là 20.000 USD. Khi đó bảo hiểm thân tàu sẽ bồi thường cho tàu A là: ¾ * 20.000 = 15.000 USD.*

- Trong mọi trường hợp, tổng số bồi thường của người bảo hiểm cho trách nhiệm này không vượt quá ¾ số tiền bảo hiểm ghi trên hợp đồng bảo hiểm thân tàu và máy móc.

*Cũng con tàu trên với vụ đâm va khác, có trách nhiệm pháp định phải bồi thường cho tàu khác là 6.000.000 USD. Khi đó bảo hiểm chỉ bồi thường cho tàu A là : ¾ * 4.000.000 = 3.000.000 USD (vì ¾ trách nhiệm đâm va lớn hơn ¾ số tiền bảo hiểm, nên chỉ được bồi thường tối đa bằng ¾ số tiền bảo hiểm).*

- Điều khoản này không giới hạn số lượng các vụ đâm va xảy ra trong thời gian hiệu lực của bảo hiểm. Mỗi tai nạn đâm va là một bồi thường riêng rẽ và là ¾ trách nhiệm.

- Đây là một bồi thường thêm vào mọi bồi thường khác theo điều kiện bảo hiểm thân tàu và máy móc.

Thí dụ 2: Tàu A mua bảo hiểm thân tàu với số tiền bảo hiểm bằng giá trị bảo hiểm là 4.000.000 USD. Tàu A đâm va tàu khác và bị chìm. Toà án phân xử tàu A phải bồi thường cho tàu khác là 20.000 USD. Trong trường hợp này, bảo hiểm thân tàu sẽ bồi thường cho tàu A như sau:

+ Bồi thường 4.000.000 USD về tổn thất toàn bộ (tàu A bị chìm).

*+ ¾ trách nhiệm đâm va, tức là ¾ * 20.000 = 15.000 USD.*

Lưu ý : các ví dụ trên đây chưa xét tới mức miễn thường qui định trong hợp đồng bảo hiểm và nếu tàu bảo hiểm thấp hơn giá trị thì tiền bồi thường về trách nhiệm đâm va sẽ tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm (tỷ lệ bảo hiểm dưới giá).

- Điều khoản này chỉ áp dụng trong trường hợp tàu được bảo hiểm đâm va phải tàu khác mà thôi.

- Trách nhiệm đâm va bị loại trừ:

+ Di chuyển, phá hủy xác tàu, hàng hóa hoặc bất kỳ vật gì khác. Chẳng hạn tàu được bảo hiểm đâm va tàu khác và bị chìm trong khu vực quản lý của một chính quyền. Chính quyền đó yêu cầu phá hủy, di chuyển xác tàu thì trách nhiệm về việc di chuyển và những chi phí cho việc này không thuộc trách nhiệm bồi thường của bảo hiểm thân tàu.

+ Bất cứ tài sản, vật gì không phải là tàu khác và tài sản trên tàu khác;

+ Hàng hóa hay tài sản trên tàu được bảo hiểm;

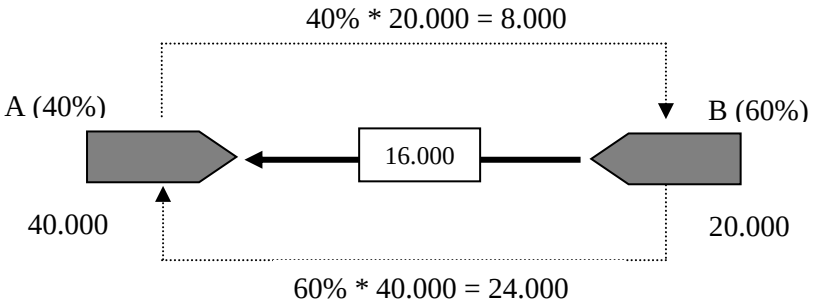
+ Chết người, thương tật hay đau ốm;

+ Ô nhiễm của bất cứ bất động sản hay bất cứ vật gì, trừ khi đó là tàu khác hay tài sản trên tàu khác mà tàu được bảo hiểm đâm va phải.

- Khi cả hai tàu cùng có lỗi trong một vụ đâm va và cùng gây tổn thất cho nhau, tòa án sẽ ấn định trách nhiệm pháp định căn cứ vào mức độ lỗi của mỗi bên. Nếu một hoặc cả hai tàu áp dụng giới hạn trách nhiệm thì việc tính toán bồi thường giữa các tàu sẽ dựa trên nguyên tắc trách nhiệm đơn. Khi hai tàu đều không áp dụng giới hạn trách nhiệm thì dựa trên nguyên tắc trách nhiệm chéo.

Thí dụ 3: Tàu A đâm va với tàu B. Lỗi tàu A là 40%, lỗi tàu B là 60%. Thiệt hại thân tàu A là 40.000 USD, thiệt hại thân tàu B là 20.000 USD. Không có thiệt hại về tài sản và thiệt hại kinh doanh.

*/ Bồi thường theo nguyên tắc trách nhiệm đơn:



- Bảo hiểm thân tàu của tàu A sẽ bồi thường cho tàu A: 40.000 USD về thiệt hại thân tàu A, sau đó thực hiện quyền thế nhiệm đòi tàu B bồi thường 16.000 USD (phần này người bảo hiểm được hưởng).

- Bảo hiểm thân tàu của tàu B sẽ bồi thường cho tàu B:

+ 20.000 USD về thiệt hại của tàu B,

+ 3/4*16.000 =12.000 USD về trách nhiệm của tàu B đối với tàu A.

*/ Bồi thường theo nguyên tắc trách nhiệm chéo:

- Bảo hiểm thân tàu của tàu A sẽ bồi thường cho tàu A:

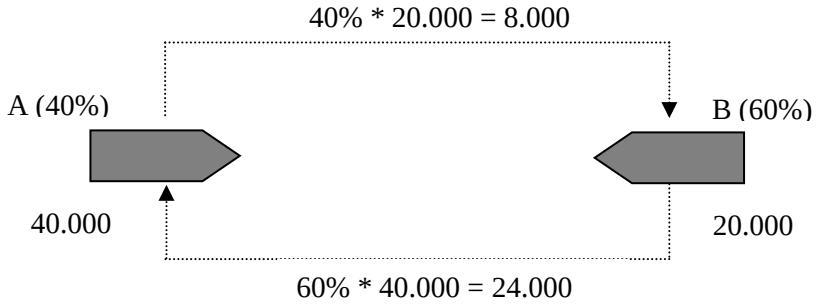
+ 40.000 USD về thiệt hại thân tàu A, sau đó thực hiện quyền thế nhiệm đòi tàu B bồi thường 24.000 USD (phần này người bảo hiểm được hưởng),

+ 3/4*8.000 = 6.000 USD về trách nhiệm của tàu A đối với tàu B.

- Bảo hiểm thân tàu của tàu B sẽ bồi thường cho tàu B:

+ 20.000 USD về thiệt hại của tàu B, sau đó thực hiện quyền thế nhiệm đòi tàu A bồi thường 8.000 USD (phần này người bảo hiểm được hưởng),

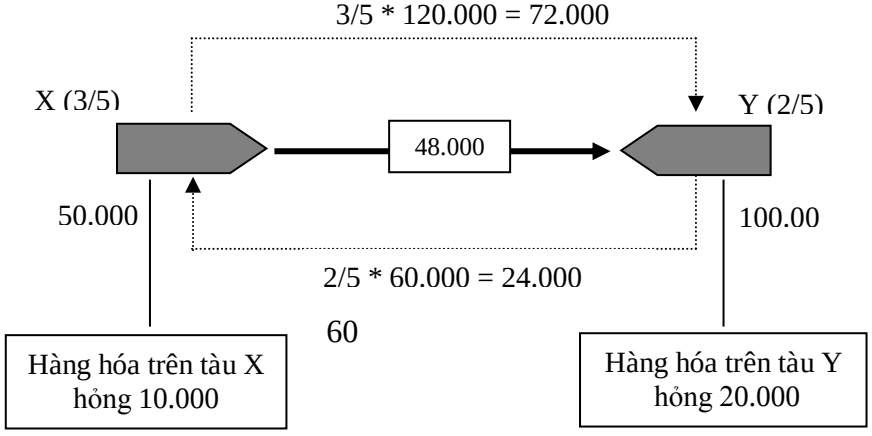
+ 3/4*24.000 =18.000 USD về trách nhiệm của tàu B đối với tàu A.



Thí dụ 4: Tàu X đâm va với tàu Y. Lỗi tàu X là 3/5, lỗi tàu Y là 2/5.Thiệt hại thân tàu X là 50.000 USD, thiệt hại thân tàu Y là 100.000 USD

Thiệt hại tài sản trên tàu X là 10.000 USD, thiệt hại tài sản trên tàu Y là 20.000 USD.

*/ Bồi thường theo nguyên tắc trách nhiệm đơn:



- Bảo hiểm thân tàu của tàu X sẽ bồi thường cho tàu X:

+ 50.000 USD về thiệt hại thân tàu X,

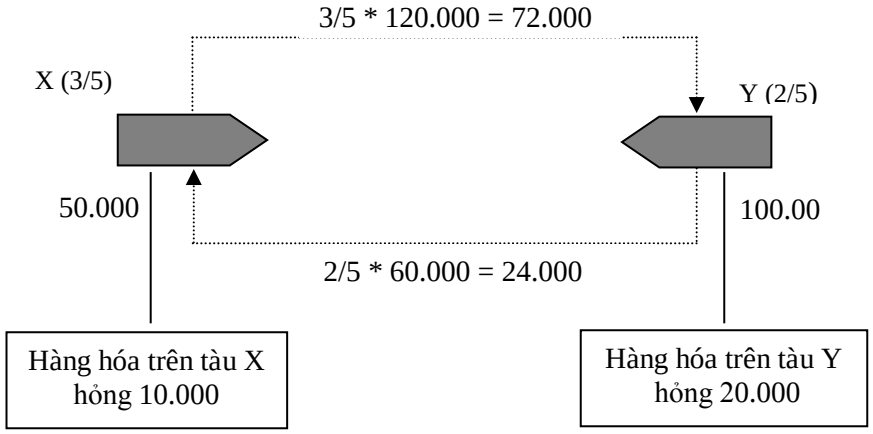
+ ¾*48.000 = 36.000 USD về trách nhiệm của tàu X đối với tàu Y.

- Bảo hiểm thân tàu của tàu Y sẽ bồi thường cho tàu Y:

+ 100.000 USD về thiệt hại của tàu Y, sau đó thực hiện quyền thế nhiệm đòi tàu X bồi thường 48.000*100.000/(100.000 + 20.000) = 40.000 USD (phần này người bảo hiểm được hưởng).

Lưu ý là : số tiền 8.000 = 48.000 – 40.000 do tàu X bồi thường sẽ thuộc về người chủ tài sản trên tàu Y, tức là phần của chủ hàng trên tàu Y.

*/ Bồi thường theo nguyên tắc trách nhiệm chéo:



- Bảo hiểm thân tàu của tàu X sẽ bồi thường cho tàu X:

+ 50.000 USD về thiệt hại thân tàu X, sau đó thực hiện quyền thế nhiệm đòi tàu Y bồi thường 24.000 * 50.000/(50.000 + 10.000) = 20.000 USD (phần này người bảo hiểm được hưởng),

+ ¾*72.000 = 54.000 USD về trách nhiệm của tàu X đối với tàu Y.

- Bảo hiểm thân tàu của tàu Y sẽ bồi thường cho tàu Y:

+ 100.000 USD về thiệt hại của tàu Y, sau đó thực hiện quyền thế nhiệm đòi tàu X bồi thường 72.000*100.000/120.000 = 60.000 USD (phần này người bảo hiểm được hưởng),

+ ¾*24.000 = 18.000 USD về trách nhiệm của tàu X đối với tàu X.

** Giới hạn trách nhiệm:*

Nếu tai nạn đâm va xảy ra chỉ do lỗi bất cẩn trong hành thủy của thuyền trưởng, thủy thủ trên tàu mà không có lỗi thật sự của chủ tàu, người thuê tàu thì họ có quyền giới hạn trách nhiệm của mình. Giới hạn trách nhiệm của chủ tàu trong tai nạn đâm va là số tiền bồi thường cao nhất mà chủ tàu phải trả trong tai nạn đâm va đó. Giới hạn trách nhiệm của chủ tàu trong tai nạn đâm va được xác định theo tấn dung tích đăng ký toàn phần của tàu (GT). Quyền giới hạn trách nhiệm của chủ tàu thông thường dựa trên Công ước Bruxelle 1957 được luật Anh xác nhận bằng luật Hàng hải thương thuyền 1958. Theo Công ước trên, giới hạn trách nhiệm của chủ tàu được tính trên mỗi GT như sau:

+ 3.100 Fr vàng nếu chỉ có khiếu nại về tính mạng, thương tật và sức khỏe con người.

+ 1.000 Fr vàng nếu chỉ có khiếu nại về mất mát hư hỏng tài sản.

+ 3.100 Fr vàng nếu có cả khiếu nại về người và về tài sản trong cùng một vụ việc. Trong đó 2.100 Fr dùng để bồi thường các khiếu nại về người, 1.000 Fr dùng để bồi thường các khiếu nại về tài sản.

Khi chủ tàu giành quyền giới hạn trách nhiệm, cần lưu ý:

- Người giành quyền giới hạn trách nhiệm không được quyền đòi tàu kia về những tổn hại trên tàu mình, tổn thất này do người bảo hiểm bồi thường hoặc do người được bảo hiểm tự gánh chịu, tùy từng trường hợp.

- Các tàu dưới 300 GT được quy tròn là 300 GT khi tính giới hạn.

Giới hạn trách nhiệm của chủ tàu trong tai nạn đâm va giữa tàu với tàu được Bộ Luật hàng hải Việt Nam (2015) quy định như sau:

a) Mức giới hạn trách nhiệm đối với các khiếu nại liên quan đến thiệt hại về người được quy định riêng rẽ đối với đối tượng là hành khách và đối tượng không phải là hành khách.

- Đối với hành khách: trách nhiệm của người vận chuyển trong trường hợp một hành khách bị chết, bị thương hoặc các tổn hại khác về sức khoẻ không vượt quá 46.666 SDR với tổng mức đền bù không vượt quá 25.000.000 SDR tính trên một sự cố.

- Đối với những người không phải là hành khách:

+ 167.000 SDR đối với tàu biển đến 300 GT;

+ 333.000 SDR đối với tàu biển từ trên 300 GT đến 500 GT;

+ Đối với tàu biển từ trên 500 GT: 333.000 SDR cho 500 GT đầu, tính thêm 500 SDR cho mỗi GT kể từ GT thứ 501 đến GT thứ 3.000, 333 SDR cho mỗi GT từ GT thứ 3.001 đến GT thứ 30.000, 250 SDR cho mỗi GT từ GT thứ 30.001 đến GT thứ 70.000, 167 SDR cho mỗi GT từ GT thứ 70.001 trở lên.

b) Mức giới hạn trách nhiệm dân sự đối với các khiếu nại hàng hải khác được quy định như sau:

+ 83.000 SDR đối với tàu biển không quá 300 GT;

+ 167.000 SDR đối với tàu biển từ trên 300 GT đến 500 GT;

+ Đối với tàu biển từ trên 500 GT: 167.000 SDR cho 500 GT đầu, tính thêm 167 SDR cho mỗi GT kể từ GT thứ 501 đến GT thứ 30.000, 125 SDR cho mỗi GT từ GT thứ 30.001 đến GT thứ 70.000, 83 SDR cho mỗi GT từ GT thứ 70.001 trở lên.

SDR (Special Drawing Rights) là Quyền rút vốn đặc biệt (đơn vị tiền tệ do Quỹ tiền tệ quốc tế xác định) có thể quy đổi thành tiền Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm thanh toán bồi thường,

Giới hạn trách nhiệm nói trên không áp dụng đối với với khiếu nại về tiền công cứu hộ; chi phí đóng góp tổn thất chung, ô nhiễm dầu, ô nhiễm phóng xạ hạt nhân và các khiếu nại của người làm công cho chủ tàu, cho người cứu hộ hoặc người thừa kế của họ.

3.4.5 Điều khoản tàu cùng chủ (sister ship clause)

Khi hai tàu cùng chủ đâm va nhau thì đáng lý ra không có trách nhiệm pháp định vì chẳng lẽ một người lại đi kiện chính mình. Thế nhưng, trên thực tế các tàu cùng chủ thường hành trình trên những tuyến đường giống nhau, ghé vào các cảng giống nhau và vì vậy cũng thường xuyên đâm va nhau. Không thể để sót một rủi ro như thế mà không được bảo hiểm, người bảo hiểm chấp thuận bồi thường trong trường hợp hai tàu cùng chủ đâm va nhau coi như thể đó là các tàu khác chủ.

3.4.6 Chi phí tố tụng liên quan đến trách nhiệm đâm va

Người bảo hiểm sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm ¾ chi phí tố tụng để giới hạn trách nhiệm hay tranh cãi trách nhiệm liên quan đến một vụ đâm va với điều kiện hành vi tố tụng đó đã được người bảo hiểm thỏa thuận bằng văn bản.

3.4.7 Tổn thất chung và cứu hộ (general average and salvage)

- Tổn thất chung gây ra bởi hoặc là hậu quả trực tiếp của một hành vi tổn thất chung, bao gồm: hy sinh tổn thất chung và chi phí tổn thất chung.

+ Đối với hy sinh tổn thất chung, người được bảo hiểm có thể khiếu nại đòi bồi thường thẳng từ người bảo hiểm mà không cần đòi ở nơi quỹ tổn thất chung.

+ Đối với chi phí tổn thất chung, người được bảo hiểm không thể đòi thẳng từ người bảo hiểm mà phải đòi từ nơi quỹ tổn thất chung. Người bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm cho phần đóng góp của người được bảo hiểm vào quỹ tổn thất chung. Nếu tàu bảo hiểm dưới giá trị đóng góp thì tiền bồi thường sẽ hạ giảm theo tỷ lệ bảo hiểm dưới giá.

Lưu ý: khi so sánh số tiền bảo hiểm và trị giá đóng góp để xác định bảo hiểm dưới giá thì phần giá trị tổn thất riêng đã được trừ đi để tính giá trị đóng góp cũng phải được trừ đi ở số tiền bảo hiểm.

- Chi phí cứu hộ là chi phí mà người được bảo hiểm phải trả công cho người cứu nạn theo luật hàng hải. Người bảo hiểm sẽ bồi thường chi phí cứu hộ cho người được bảo hiểm theo như bồi thường đóng góp tổn thất chung.

Lưu ý: những chi phí có tính chất cứu hộ do người được bảo hiểm, đại lý hay người làm công của họ thực hiện để ngăn ngừa tổn thất thì dù có cứu được tàu hay không cũng không được coi là chi phí cứu hộ, các chi phí này gọi là chi phí về dịch vụ có bản chất cứu hộ. Người bảo hiểm sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm chi phí về dịch vụ có bản chất cứu hộ theo cách thức bồi thường chi phí TT/ĐPTT.

3.4.8 Khấu trừ mới thay cũ (Deductions new for old)

Luật bảo hiểm hàng hải cho phép người bảo hiểm được trừ một khoản tiền về chi phí sửa chữa do người được bảo hiểm được hưởng khi thay thế các bộ phận cũ của tàu bị hư hỏng bằng các bộ phận mới. Nhưng từ lâu người bảo hiểm đã có tập quán từ bỏ quyền này và đưa vào hợp đồng qui định bồi thường không khấu trừ mới thay cũ. Tuy nhiên, khi lý toán tổn thất chung thì không áp dụng qui định này nếu tàu quá 15 tuổi.

3.4.9 Tổn hại chưa sửa chữa

Khi đơn bảo hiểm kết thúc mà có một tổn hại của tàu gây ra bởi một hiểm họa được bảo hiểm chưa được sửa chữa thì người được bảo hiểm có thể khiếu nại đòi bồi thường về tổn hại ấy theo số giảm giá trị hợp lý theo giá thị trường của tàu, song không vượt quá chi phí sửa chữa hợp lý.

Người bảo hiểm không chịu trách nhiệm về tổn hại chưa sửa chữa trong trường hợp có tổn thất toàn bộ (dù thuộc trách nhiệm bảo hiểm hay không) xảy ra tiếp theo trong thời gian hiệu lực của bảo hiểm hoặc thời gian gia hạn.

Người bảo hiểm cũng không chịu trách nhiệm về tổn hại chưa sửa chữa đến quá số tiền bảo hiểm vào lúc kết thúc bảo hiểm.

3.4.10 Công tác vỏ tàu (bottom treatment)

Trong mọi trường hợp, người bảo hiểm không bồi thường cho các chi phí về gõ rỉ, thổi cát và/hoặc công tác chuẩn bị bề mặt khác hay sơn vỏ tàu, trừ khi là:

- Công tác gõ rỉ, thổi cát và/hoặc chuẩn bị bề mặt cho phần tôn vỏ tàu được thay mới ở trên bờ và công việc cung cấp và thực hiện sơn lót theo qui trình của xưởng.

- Công tác gõ rỉ, thổi cát và/hoặc chuẩn bị bề mặt cho các mép tôn hay các phần tôn vỏ nằm ở lân cận khu vực tôn được thay mới hay tôn được lắp lại do bị hư hỏng bề mặt trong quá trình hàn gắn hoặc sửa chữa; các khu vực tôn vỏ bị hư hại trong quá trình gò uốn tại chỗ hay trên bờ.

- Cung cấp và thực hiện việc sơn lót/sơn chống rỉ cho các khu vực tôn vỏ nói trên.

Các chi phí này được chấp nhận là một phần của chi phí sửa chữa hợp lý cho tôn vỏ tàu bị tổn thất do một hiểm họa được bảo hiểm.

3.4.11 Chi phí phát sinh liên quan đến tổn thất

- *Lương và lương thực của thủy thủ*: khi tàu không hoạt động sau một tai nạn, người được bảo hiểm có thể thấy vẫn cần phải giữ thuyền trưởng, sỹ quan và thủy thủ hoặc một số trong những người ấy nên phải chịu lương bổng và lương thực cho họ. Nếu các chi phí này đã được đưa vào tổn thất chung thì không thể đòi bảo hiểm bồi thường, bất kể tàu ngừng hoạt động là hậu quả của một rủi ro được bảo hiểm. Tuy nhiên khi cần đến thuyền trưởng, sỹ quan và thủy thủ để đưa tàu đến nơi sửa chữa hoặc để điều động tàu khi chạy thử liên quan đến các sửa chữa mà các sửa chữa này thuộc trách nhiệm của bảo hiểm thì sẽ được bảo hiểm bồi thường.

Người bảo hiểm giới hạn trách nhiệm của mình về lương bổng và lương thực vào thời gian tàu thực sự di động (hành thủy). Nếu người được bảo hiểm đã trả các chi phí ấy trong thời gian chờ di động hay trong thời gian sửa chữa thì họ phải tự gánh chịu.

- *Công tác phí*: không bồi thường theo bảo hiểm này bất kỳ số tiền nào là thù lao cho người được bảo hiểm về thời gian và công sức để thu thập và cung cấp thông tin, tài liệu. Cũng không bồi thường những khoản hoa hồng hay thù lao cho người khác tiến hành các công việc như trên. Các chi phí này có thể được đưa vào tổn thất chung (nếu có).

- *Chi phí đưa tàu đi sửa chữa*: khi tàu cần phải đưa đến nơi sửa chữa thì chi phí di chuyển được cộng vào chi phí sửa chữa nếu người được bảo hiểm phải trả chi phí ấy và việc di chuyển là do yêu cầu của người bảo hiểm (người bảo hiểm có quyền quyết định cảng mà tàu phải tới để lên đà sửa chữa). Người được bảo hiểm không phải gánh chịu một phần chi phí đưa tàu đi sửa chữa nếu họ có những sữa chữa riêng cho mình trong thời gian sửa chữa thuộc trách nhiệm bảo hiểm. Nếu người được bảo hiểm cầu hoàn được từ người thứ ba cho chuyen hành trình thì cầu hoàn này giải trừ trách nhiệm của người bảo hiểm.

- *Chi phí kiểm tra vỏ tàu*: người bảo hiểm chấp nhận bồi thường chi phí hợp lý để kiểm tra vỏ sau khi tàu bị mắc cạn dù không phát hiện tổn thất. Bồi thường này không áp dụng cho các trường hợp "nằm cạn" khác.

3.4.12 Khai báo tổn thất và đấu thầu

Sau khi tàu bị tai nạn, người được bảo hiểm phải khai báo cho người bảo hiểm biết một cách khẩn trương và hợp lý trước khi thực hiện bất kỳ một giám định nào. Khi tàu ở nước ngoài thì phải khai báo cho đại lý gần nhất của người bảo hiểm. Nếu không, người bảo hiểm sẽ khấu trừ 15% tiền bồi thường tổn thất.

Người bảo hiểm có quyền quyết định cảng tàu phải tới để lên đà sửa chữa, các chi phí phát sinh về hành trình để đáp ứng yêu cầu này sẽ được bảo hiểm bồi thường.

Khi biên bản giám định đã xong, người được bảo hiểm có bổn phận gọi thầu tại nhiều xưởng sửa chữa. Cuộc thầu được đại diện của người bảo hiểm xem xét chấp nhận. Tuy nhiên, người bảo hiểm có thể từ chối và yêu cầu người được bảo hiểm gọi thêm thầu mới hoặc chính người bảo hiểm gọi thầu theo lựa chọn của họ.

Thời gian chờ gọi thầu phát sinh thêm do người bảo hiểm tiến hành hoặc do yêu cầu của người bảo hiểm thì người được bảo hiểm được hưởng một khoản bù đắp tính theo tỷ lệ 30% năm trên tổng số tiền bảo hiểm cho khoảng thời gian hao phí kể từ khi gọi thầu đến lúc chấp nhận người trúng thầu. (lưu ý là bù đắp tổn thất về thời gian được căn cứ vào số tiền bảo hiểm của tàu chứ không dựa trên tổn thất về mất sử dụng của người được bảo hiểm).

Thí dụ: Số tiền bảo hiểm của tàu là 5.000.000 USD.

30% = 1.500.000 USD (mỗi ngày 1.500.000/365 = 4.110)

Thời gian từ lúc gọi thầu đến lúc chấp nhận người trúng thầu là 90 ngày.

Bù đắp: 4.110 * 90 = 369.900 USD

Tuy nhiên, khoản bù đắp này phải trừ đi mọi số tiền dành ra được mà lẽ ra người được bảo hiểm phải chi tiêu để điều hành tàu trong khi chờ đấu thầu và mọi cầu hoàn được về tổn thất chung hay từ người thứ ba về tổn thất mất sử dụng trong thời gian ấy. Nếu ngoài việc sửa chữa các tổn hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm, người được bảo hiểm còn sửa chữa các tổn hại khác của riêng họ thì số tiền bù đắp sẽ được giảm đi theo tỷ lệ.

3.4.13 Bảo hiểm phụ

Cần biết rằng hạn mức bồi thường các tổn hại của tàu là chi phí sửa chữa hợp lý chỉ bị giới hạn bởi số tiền bảo hiểm. Chính vì vậy, người được bảo hiểm có thể bảo hiểm tàu mình thấp hơn giá trị mà vẫn được bồi thường toàn bộ chi phí sửa chữa, trừ đi mức miễn thường, cho tới số tiền bảo hiểm.

Thí dụ 1: Giá trị bảo hiểm của tàu là 10.000.000 USD.

Mức miễn thường là 3.000 USD.

a) Giả sử tàu mua bảo hiểm với số tiền bảo hiểm là 10.000.000 USD.

Tàu bị tổn hại và và chi phí sửa chữa hợp lý là 65.000 USD.

Khi đó bảo hiểm thân tàu sẽ bồi thường: 65.000 – 3.000 = 62.000 USD.

b) Nếu người được bảo hiểm chỉ mua bảo hiểm với số tiền là 7.000.000 USD, thì vẫn được bồi thường đầy đủ 62.000 USD.

Phương thức tiết kiệm phí bảo hiểm khi bảo hiểm dưới giá sẽ dẫn đến hậu quả là người được bảo hiểm phải gánh chịu phần chi phí sửa chữa vượt quá số tiền bảo hiểm.

Cũng ví dụ trên, giả sử chi phí sửa chữa là 8.000.000 USD thì người được bảo hiểm chỉ được bồi thường 7.000.000 USD (vì 8.000.000 – 3.000 = 7.700.000 USD, lớn hơn số tiền bảo hiểm), tức là người được bảo hiểm phải tự gánh chịu 700.000 USD.

Để khắc phục nhược điểm này, người được bảo hiểm có thể quyết định thực hiện một hợp đồng bảo hiểm phụ nhằm bảo hiểm phần sai biệt giữa giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm, có nghĩa là họ đã đưa ra một quyền lợi bảo hiểm mơ hồ gọi là chi phí điều hành.

Thí dụ 2: Giá trị thực của tàu là 10.000.000 USD

Người được bảo hiểm thực hiện hợp đồng bảo hiểm A (All Risks) với số tiền bảo hiểm là 7.000.000 USD, đồng thời họ thực hiện một hợp đồng bảo hiểm phụ B (Total Loss Only) với số tiền bảo hiểm là 3.000.000 USD.

Họ có thể thực hiện đơn bảo hiểm này trên cơ sở PPI – Policy Proof of Interest (đơn bảo hiểm là bằng chứng quyền lợi) để tránh khỏi phải chứng minh quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp tổn thất.

Khi tàu bị tổn thất mà chi phí sửa chữa nhỏ hơn 7.000.000 USD, người được bảo hiểm có thể đòi được toàn bộ chi phí sửa chữa theo hợp đồng bảo hiểm A. Nếu chi phí sửa chữa lớn hơn 7.000.000 thì người được bảo hiểm sẽ thực hiện từ bỏ tàu cho người cấp đơn bảo hiểm A và đòi bồi thường tổn thất toàn bộ ước tính được 7.000.000, sau đó họ lại xuất trình đơn bảo hiểm B cho người bảo hiểm này, coi như bằng chứng của tổn thất và đòi TTTB được 3.000.000 USD.

Để tránh lợi dụng tập quán trên, người bảo hiểm đưa vào hợp đồng bảo hiểm một điều khoản bảo hiểm phụ về chi phí điều hành. Điều khoản này cho phép người được bảo hiểm mua bảo hiểm phụ kết hợp cho các quyền lợi bao gồm: phí tổn điều hành, thù lao quản lý, lời lãi hay gia tăng giá trị của thân và máy tàu với số tiền không quá 25% giá trị khai báo. Ngoài ra còn bao gồm các khoản cước phí, tiền cho thuê tàu theo thời gian... với tỷ lệ phần trăm nhất định tùy từng trường hợp.

3.4.14 Thế nhiệm và cầu hoàn

Khi người bảo hiểm bồi thường một tổn thất theo đơn bảo hiểm thì đương nhiên họ được quyền thế nhiệm đối với tổn thất đó, nghĩa là họ được thay thế mọi quyền hạn của người được bảo hiểm đối với các bên khác có trách nhiệm về tổn thất. Trong trường hợp tổn thất toàn bộ, họ có quyền, nhưng không bắt buộc, chiếm hữu những gì còn lại của con tàu, tùy ý sử dụng theo ý họ. Tuy nhiên, người bảo hiểm chỉ được cầu hoàn tới số tiền mà họ đã bồi thường theo đơn bảo hiểm.

Thí dụ 1:

a/ Tổn hại do đâm va tàu: 1.500

Mức miễn thường: 2.000

Người bảo hiểm không phải bồi thường.

Cầu hoàn người thứ ba được 500, số tiền này thuộc về người được bảo hiểm.

b/ Tổn hại do đâm va tàu: 5.000

Mức miễn thường: 2.000

Người bảo hiểm bồi thường: 5.000 – 2.000 = 3.000

Cầu hoàn người thứ ba được 1.500, số tiền này thuộc về người bảo hiểm.

c/ Tổn hại do đâm va tàu: 3.000

Mức miễn thường: 2.000

Người bảo hiểm bồi thường: 3.000 – 2.000 = 1.000

Cầu hoàn người thứ ba được 1.500, thì người bảo hiểm hưởng 1.000 (bằng số tiền mà họ đã bồi thường), còn người được bảo hiểm hưởng 500.

Trong trường hợp người thứ ba bồi thường về tổn thất, thông thường phải cộng thêm tiền lãi. Tiền lãi này tính theo tỷ giá do tòa án quyết định và theo thời gian từ lúc phát sinh khiếu nại cho đến khi thanh toán tiền bồi thường. Tiền lãi của các khoản cầu hoàn sẽ được phân chia cho người bảo hiểm và người được bảo hiểm trên cơ sở thời gian thanh toán tiền bồi thường cho dù với việc cộng thêm tiền lãi đó người bảo hiểm có thể nhận được khoản tiền lớn hơn số tiền mà họ đã thanh toán.

Thí dụ 2:

Tổn hại do đâm va tàu: 30.000

Mức miễn thường: 20.000

Bảo hiểm bồi thường: 30.000 – 20.000 = 10.000

Cầu hoàn người thứ ba: 12.000

Lãi của số tiền cầu hoàn 12.000 trên 360 ngày là 600 (nghĩa là người thứ ba bồi thường sau 360 ngày).

Giả sử người bảo hiểm thanh toán tiền bồi thường cho người được bảo hiểm sau 120 ngày. Vậy, người bảo hiểm sẽ được hưởng 10.000 của số tiền cầu hoàn và tiền lãi của 10.000 trong 240 ngày. Phần còn lại thuộc về người được bảo hiểm.

3.4.15 Hoàn phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm được thỏa thuận giữa người bảo hiểm và người được bảo hiểm vào lúc thương lượng hợp đồng và được tính trên số tiền bảo hiểm. Đối với hợp đồng bảo hiểm thời gian, phí bảo hiểm được tính cho 12 tháng và nếu hợp đồng bảo hiểm có thời hạn ít hơn 12 tháng thì phí bảo hiểm được tính theo tỷ lệ của phí 12 tháng nhưng với qui định là toàn bộ phí năm sẽ áp dụng cho trường hợp tàu bị tổn thất toàn bộ trong thời hạn bảo hiểm.

Phí bảo hiểm được hoàn trả cho người được bảo hiểm khi hủy đơn bảo hiểm. Đơn bảo hiểm bị hủy có thể do "đương nhiên kết thúc bảo hiểm", chuyển nhượng đơn bảo hiểm, hủy hợp đồng theo thỏa thuận gữa hai bên. Phí bảo hiểm cũng được hoàn trả khi tàu nằm bến trong thời gian nhất định.

Số tiền hoàn phí bảo hiểm không được vượt quá số tiền phí bảo hiểm ứng với thời gian bảo hiểm còn lại của tàu và, trong mọi trường hợp, người bảo hiểm sẽ hoàn trả lại cho người được bảo hiểm sau khi đã khấu trừ tiền hoa hồng (ước tính khoảng 15%).

a) Hoàn phí hủy hợp đồng: trừ khi có vi phạm trung thực, vi phạm đoan kết, có điều gì phi pháp làm cho hợp đồng bảo hiểm vô hiệu, người bảo hiểm bắt buộc phải tôn trọng hợp đồng cho đến ngày mãn hạn và người được bảo hiểm cũng bị ràng buộc như thế. Tuy nhiên, khi cả hai bên thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng thì người được bảo hiểm được hoàn trả phí bảo hiểm theo tỷ lệ tháng phí bảo hiểm tịnh cho mỗi tháng chưa được

bảo hiểm (không hoàn trả cho một phần tháng, phí trả lại là phí nguyên tháng còn lại sau ngày hủy bỏ).

Thí dụ 1: Người bảo hiểm đã thu phí bảo hiểm là 15.000 USD cho 1 năm (12 tháng). Sau 5 tháng, hợp đồng bảo hiểm bị hủy. Như vậy, tiền hoàn phí cho 7 tháng còn lại như sau:

Tiền hoa hồng hoàn giảm: 15%*15.000 = 2.250 USD

Tiền phí đã kấu trừ: 15.000 - 2.250 = 12.750 USD

Tiền hoàn phí: 12.750*7/12=7.437,5 USD

Thí dụ 2: Tỷ lệ phí bảo hiểm bán ra (phí xổi) là 2,5%

Tỷ lệ hoa hồng hoàn giảm: 15%*2,5% =0,375%

Tỷ lệ phí tịnh: 2,5% - 0,375% = 2,125%

Tỷ lệ phí cho 1 tháng: 2,125%/12 = 0,1771%

Đơn bảo hiểm 12 tháng, từ giữa trưa 1/1/2006. Hủy bỏ vào 14 giờ ngày 22/4/2006.

Nguyên tháng còn lại là 8 tháng. Tỷ lệ hoàn trả là: 0,1771% * 8 = 1,4168 %

b) Hoàn hồi phí bảo hiểm cho tàu nằm bến: phí bảo hiểm trả vào lúc bắt đầu bảo hiểm được tính cho các rủi ro hành thủy thông thường mà tàu gặp phải. Tuy nhiên, giữa hai chuyến hành thủy (thời gian tàu nằm bến) tàu ít gặp rủi ro hơn. Trong các thời gian nằm bến như thế tàu không phải chịu toàn bộ các rủi ro như dự tính, cho nên người bảo hiểm sẵn sàng hoàn trả một phần phí bảo hiểm cho thời gian nằm bến. Cụ thể là:

- Phí hoàn hồi được tính cho mỗi thời gian 30 ngày liên tục mà tàu nằm bến. Tỷ lệ hoàn hồi tính trên cơ sở phí tịnh cho mỗi khoảng thời gian đó và phụ thuộc vào việc tàu có sửa chữa hay không trong thời gian nằm bến.

Thí dụ 3: Tỷ lệ phí xổi năm: 2,75%

Tỷ lệ hoa hồng hoàn giảm (15%): 0,4125%

Phí tịnh năm: 2,3375%

	Không sửa chữa	Có sửa chữa
Trừ giữ lạido rủi ro ở cảng	0,5844% (25%)	1,1687% (50%)
Tỷ lệ hoàn trả năm	1,7531%	1,1687%
Tỷ lệ hoàn trả cho 1 tháng	0,1461%	0,0974%

- Không hoàn trả phí bảo hiểm nếu tàu nằm ở nơi trống trải hay nơi không đảm bảo an toàn hay tại nơi không được người bảo hiểm chấp nhận, nhưng số ngày mà tàu nằm ở nơi không chấp nhận đó có thể tính gộp vào những ngày tàu đậu ở nơi được công nhận để tính thời gian 30 ngày liên tục và phí hoàn trả sẽ tính theo tỷ lệ của số ngày thực sự tàu đậu ở nơi được công nhận.

- Không chấp nhận việc cộng nhiều khoảng thời gian ngắn để hưởng hoàn trả phí nằm bến. Khi tàu nằm bến quá 30 ngày liên tục người được bảo hiểm có thể tính lúc bắt đầu hay lúc chấm dứt của kỳ hạn vào bất cứ lúc nào có lợi cho họ. Nếu thời gian nằm bến liên tục của tàu trên cơ sở 30 ngày lại lấn sang bảo hiểm kế tiếp của họ được lập với chính người bảo hiểm ấy thì người được bảo hiểm có thể đưa phần lớn thời gian kỳ hạn vào đơn bảo hiểm có tỷ lệ hoàn lại cao. Phí hoàn trả sẽ được tính căn cứ vào thời gian thuộc từng bảo hiểm với tỷ lệ hoàn trả tương ứng.

- Người được bảo hiểm vẫn được hoàn trả phí bảo hiểm khi có công tác bốc dỡ hàng hóa, tuy nhiên không hoàn trả cho bất cứ thời gian nào đã dùng tàu để chứa hàng hoặc vận chuyển hàng như một sà lan.

3.5 Bảo hiểm thân tàu biển tại Việt Nam

3.5.1 Giới thiệu chung

Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam được thành lập ngày 15/01/1965 theo quyết định số 129 CP ngày 17/12/1964 của Thủ tướng Chính phủ. Theo quyết định này, Nhà nước cho phép Công ty Bảo hiểm được độc quyền trong lĩnh vực bảo hiểm thân tàu biển. Thời gian này do trình độ và đội ngũ cán bộ còn hạn chế nên chúng ta nhận bảo hiểm cho các đơn vị tàu biển Việt Nam sau đó lại tái bảo hiểm cho Trung quốc. Năm 1966 công ty mới bước đầu độc lập trong bảo hiểm thân tàu và năm 1967 mới tiến hành bảo hiểm trách nhiệm dân sự P&I. Năm 1979 công ty bảo hiểm hình thành văn bản thỏa thuận về một số qui định trong việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm tàu biển, qui định về việc vận dụng nội dung điều khoản bảo hiểm ITC vào nước ta. Cụ thể là Việt Nam bảo hiểm 4/4 trách nhiệm dân sự của chủ tàu trong vụ đâm va, đây là điểm khác so với tinh thần của ITC. Ngoài ra, công ty bảo hiểm Việt Nam còn nhận bảo hiểm cho tàu sông, tàu cá ở các địa phương trong toàn quốc.

3.5.2 Nguyên tắc chung của hợp đồng bảo hiểm thân tàu biển

Người bảo hiểm đồng ý bảo hiểm về thân tàu cho các tàu mà người được bảo hiểm yêu cầu với điều kiện tàu phải đảm bảo an toàn đi biển theo đúng qui định của Luật Hàng hải Việt Nam, luật lệ, tập quán và các công ước quốc tế. Những điều kiện đó là:

- Tàu phải có đầy đủ trang thiết bị ở tình trạng tốt để tàu có khả năng đối phó với những điều kiện thông thường ở trên biển trong suốt hành trình.

- Việc chất xếp hàng hóa trên tàu biển phải đảm bảo trọng tải, đảm bảo cân đối, sắp xếp hàng hóa thích đáng, không gây tổn thất hàng hóa vì lỗi chất xếp thương mại.

- Tàu phải biên chế đủ người làm việc, có đội ngũ sĩ quan, thủy thủ, thuyền viên thực sự giúp ích cho tàu. Nếu người bảo hiểm biết trước do thiếu khả năng của thuyền viên và tổn thất là do nguyên nhân này thì bảo hiểm có quyền từ chối bồi thường.

3.5.3 Luật và điều khoản, điều kiện chi phối hợp đồng

Luật áp dụng đối với hợp đồng bảo hiểm này là Luật Hàng hải Việt Nam. Những điểm Luật Hàng hải Việt Nam chưa qui định thì áp dụng Luật và tập quán bảo hiểm Anh.

Điều khoản, điều kiện bảo hiểm cụ thể áp dụng cho tàu được ghi trên đơn bảo hiểm và giấy sửa đổi bổ sung (nếu có). Đơn bảo hiểm và giấy sửa đổi bổ sung là các bộ phận cấu thành của hợp đồng bảo hiểm. Đơn bảo hiểm tàu biển áp dụng tại Việt Nam theo mẫu của các công ty bảo hiểm, gồm các nội dung sau đây:

- Tên người được bảo hiểm;
- Tên đối tượng bảo hiểm (tên tàu);
- Quốc tịch của tàu được bảo hiểm;
- Cảng đăng ký của tàu được bảo hiểm;
- Ngày, tháng, năm, nơi đóng tàu được bảo hiểm;
- Cấp tàu được bảo hiểm;
- Dung tích đăng ký toàn phần;
- Trọng tải của tàu;
- Số tiền bảo hiểm (gồm: vỏ tàu, máy móc, nồi hơi, thiết bị);
- Hành trình hoặc phạm vi hoạt động của tàu;
- Thời gian bảo hiểm theo giờ Hà Nội;
- Điều kiện bảo hiểm;
- Nơi giải quyết bồi thường;
- Phí bảo hiểm;
- Nơi cấp đơn bảo hiểm;
- Chứng thực của công ty bảo hiểm.

3.5.4 Thủ tục bảo hiểm

Tùy theo điều kiện tài chính, điều kiện con tàu mà người được bảo hiểm có thể lựa chọn hình thức bảo hiểm thời hạn thân tàu hay bảo hiểm chuyến thân tàu, điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro hay bảo hiểm tổn thất toàn bộ cho thích hợp để kê khai trong giấy yêu cầu bảo hiểm. Giấy yêu cầu bảo hiểm có các nội dung sau:

+ Tên người yêu cầu bảo hiểm;
+ Tên tàu tham gia bảo hiểm;
+ Quốc tịch của tàu tham gia bảo hiểm;
+ Loại tàu và máy móc chính của tàu;
+ Ngày, tháng, năm, nơi đóng tàu;
+ Cấp tàu và ngày xếp hạng;

+ Dung tích đăng ký toàn phần;

+ Trọng tải của tàu;

+ Giá trị tàu (vỏ, máy móc, thiết bị);

+ Số tiền bảo hiểm (vỏ, máy móc, thiết bị);

+ Hành trình hoặc phạm vi hoạt động của tàu;

+ Ký hạn bảo hiểm;

+ Điều kiện bảo hiểm;

+ Các ghi chú cần thiết;

+ Ngày thàng năm yêu cầu bảo hiểm.

Giấy yêu cầu bảo hiểm (theo mẫu của công ty bảo hiểm) phải gửi cho công ty bảo hiểm trước ngày chủ tàu muốn hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực.

Đối với tàu mới tham gia bảo hiểm lần đầu tại công ty bảo hiểm, ngoài giấy yêu cầu bảo hiểm, còn phải kèm theo các giấy tờ sau:

+ Giấy chứng thư quốc tịch tàu;

+ Giấy chứng nhận khả năng an toàn đi biển của tàu có kèm theo các biên bản kiểm tra từng phần do cơ quan đăng kiểm cấp;

+ Báo cáo tình hình tổn thất của tàu xảy ra trước khi yêu cầu bảo hiểm và đơn bảo hiểm cũ (nếu có);

+ Biên bản kiểm tra khi giao nhận tàu;

+ Các bản thiết kế kỹ thuật tàu (nếu có).

Khi nhận được "Giấy yêu cầu bảo hiểm" và các tài liệu liên quan, công ty bảo hiểm sẽ xem xét và tiến hành kiểm tra tình trạng thực tế của con tàu. Nếu tàu thực sự đảm bảo an toàn đi biển, công ty bảo hiểm sẽ chấp thuận và cấp đơn bảo hiểm. Nếu sau khi cấp đơn bảo hiểm mà tàu thuyền có sự thay đổi, người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho công ty bảo hiểm. Nếu xét thấy sự thay đổi đó làm tăng thêm rủi ro thì sẽ có sự thỏa thuận lại các điều kiện và phí bảo hiểm bổ sung.

3.5.5 Hiệu lực bảo hiểm

Theo qui định của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam, hiệu lực của bảo hiểm chấm dứt khi:

- Hiểm họa được bảo hiểm đã xảy ra hoặc không có khả năng xảy ra trong thực tế. Người bảo hiểm vẫn có quyền thu tiền phạt hủy hợp đồng, trừ trường hợp trước khi ký kết người bảo hiểm đã biết về sự kiện đó. Mức tiền phạt hủy hợp đồng do hai bên thỏa thuận.

- Trong trường hợp người được bảo hiểm vi phạm nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp thông tin mà mình biết hoặc cần phải biết liên quan đến việc ký kết hợp đồng, các thông tin có thể ảnh hưởng đến việc xác định khả năng xảy ra hiểm họa thì người

bảo hiểm có quyền rút khỏi hợp đồng mà vẫn được thu đầy đủ phí bảo hiểm. Nếu người được bảo hiểm không có lỗi trong việc khai báo không chính xác thì người bảo hiểm không có quyền rút khỏi hợp đồng nhưng có quyền thu thêm phí ở mức hợp lý.

- Người được bảo hiểm có quyền rút khỏi hợp đồng vào bất kỳ lúc nào trước khi xuất hiện hiểm họa được bảo hiểm và có nghĩa vụ trả tiền phạt hủy hợp đồng. Mức tiền phạt hủy hợp đồng và điều kiện hoàn trả phí bảo hiểm tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm.

Ngoài những qui định trên, hiệu lực của bảo hiểm cũng đương nhiên chấm dứt khi:

- Chủ tàu không thanh toán phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn theo qui định của người bảo hiểm.

- Thay đổi nơi đăng kiểm của tàu mà không thông báo cho công ty bảo hiểm biết bằng văn bản.

- Tàu bị đình chỉ hoạt động hoặc giấy phép hoạt động của tàu bị thu hồi hay hết hạn.

- Tàu được chuyển chủ.

- Giấy chứng nhận đủ khả năng đi biển và cấp của tàu hết hạn hay mất hiệu lực.

Trường hợp giấy phép hoạt động cũng như các giấy tờ đăng kiểm của tàu là hợp lệ nhưng hết thời hiệu mà tàu đang còn ở ngoài biển thì việc kết thúc bảo hiểm sẽ được hoãn lại cho đến khi tàu tới cảng kế tiếp đầu tiên.

3.5.6 Phí bảo hiểm

a) Phương pháp tính phí bảo hiểm

Biểu phí bảo hiểm của Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam xác định theo tỷ lệ số tiền bảo hiểm mà hai bên thỏa thuận được thể hiện bằng số phần trăm của số tiền bảo hiểm đó. Tỷ lệ này phụ thuộc vào trọng tải hay công suất máy, phạm vi hoạt động, mức miễn thường, loại tàu, điều kiện bảo hiểm, phân cấp tàu và tuổi tàu ..., cụ thể như sau:

- Phân biệt theo trọng tải, công suất và phạm vi hoạt động.

Trọng tải, công suất	**Phạm vi hoạt động**
Từ 100 - 500 DWT	Vùng biển Việt Nam
Từ 300 - 500 BHP	Vùng biển Việt Nam
Từ 500 - 1.500 DWT	Vùng biển Việt Nam
Từ 500 - 1.000 BHP	Việt Nam, Bắc Hải (China)
Từ 1.500 - 2.500 DWT	Việt Nam, Cambodia, Hongkong, Malaysia, Singpore, Thailand

Từ 1.000 - 2.000 BHP	Việt nam, Cambodia, QuangZhou, Hongkong
Từ 2.500 - 5.000 DWT	Việt Nam, Cambodia, QuangZhou, Hongkong, Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia, Mianma, Philipin, Japan
Trên 2.000 BHP	Việt Nam, Cambodia, QuangZhou, Malaysia, Singapore, Thailand
Từ 5.000 DWT trở lên	Ngoài các phạm vi nói trên
Công suất > 2.000 BHP	Ngoài các phạm vi nói trên

- Phân biệt theo điều kiện bảo hiểm.

- Phân biệt theo loại tàu gồm: tàu chở hàng khô, tàu chở hàng đông lạnh, tàu chở khách, tàu kéo và tàu khác.

- Phân biệt theo các trường hợp đặc biệt.

+ Tàu được phân cấp đăng kiểm được giảm 20% tỷ lệ phí gốc.

+ Tàu không được phân cấp thu thêm phí tăng dần theo tuổi tàu.

+ Tàu đóng trong và trước đại chiến thế giới thứ hai thu thêm phí.

+ Tàu chở hàng đông lạnh tăng từ 40 – 60% phí so với tàu cùng loại chở hàng khô. Nếu phần hàng đông lạnh chỉ chiếm nhỏ hơn ½ trọng tải thì tăng 25% số phí phải nộp so với tàu hàng khô cùng loại.

+ Tàu bị tổn thất về máy móc, nồi hơi, các bộ pận khác chưa sửachữa nhưng vẫn đủ khả năng đi biển, phí bảo hiểm phải nộp tăng từ 10-30% so với phí gốc.

+ Tàu hoạt động ngoài phạm vi đã qui định.

b) Tỷ lệ phí bảo hiểm

Tỷ lệ phí bảo hiểm hàng năm áp dụng cho các loại tàu, nhóm tàu do các công ty bảo hiểm tính toán phù hợp với biểu phí do Bộ Tài chính ban hành, trên cơ sở cân đối tình hình tổn thất của toàn bộ các đội tàu tham gia bảo hiểm tại công ty. Tỷ lệ phí này được thông báo cho các chủ tàu vào tháng 12 năm trước năm bảo hiểm. Tỷ lệ phí bảo hiểm cũng sẽ được điều chỉnh tăng lên đối với các tàu, các chủ tàu có tỷ lệ bồi thường tổn thất lớn quá 65% so với số phí thu được và ngược lại có điều chỉnh hạ giảm nếu tỷ lệ bồi thường tổn thất nhỏ hơn 50%.

c) Loại tiền đóng phí

Đối với tàu biển hoạt động quốc tế, các công ty bảo hiểm chỉ nhận bảo hiểm bằng ngoại tệ, do vậy phí bảo hiểm sẽ thanh toán bằng đồng đô la Mỹ.

d) Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm

Đối với tàu tham gia bảo hiểm 1 năm tại Bảo Việt, phí bảo hiểm được thanh toán theo 4 kỳ, mỗi kỳ bằng ¼ số phí.

+ Kỳ 1: thanh toàn chậm nhất vào ngày 15/01

+ Kỳ 2: thanh toán chậm nhất vào ngày 10/04

+ Kỳ 3: thanh toán chậm nhất vào ngày 10/07

+ Kỳ 4: thanh toán chậm nhất vào ngày 10/10

Đối với tàu bảo hiểm trên 6 tháng nhưng dưới 1 năm, phí bảo hiểm được thanh toán làm 2 kỳ, mỗi kỳ ½ số phí và nộp vào 10 ngày đầu tiên của mỗi kỳ và ngày thanh toán này được ghi rõ trong giấy báo thu phí bảo hiểm.

Đối với tàu bảo hiểm thời hạn dưới 6 tháng hoặc bảo hiểm chuyến thì phí bảo hiểm nộp một lần ngay khi cấp đơn bảo hiểm.

Trường hợp tàu bảo hiểm theo thời hạn mà xảy ra tổn thất toàn bộ thì sau 15 ngày kể từ khi tàu bị tổn thất toàn bộ hay khi biết btin tổn thất toàn bộ, người được bảo hiểm phải thanh toán toàn bộ phí bảo hiểm còn lại mặc dù chưa đến kỳ thanh toán.

Phí bảo hiểm được coi là thanh toán đúng thời hạn và đầy đủ khi tiền đã vào tài khoản của công ty bảo hiểm hoặc có giấy xác nhận của ngân hàng về việc chuyển trả phí bảo hiểm của người được bảo hiểm, kể cả số tiền lãi của số phí còn nợ cho thời gian tính từ ngày phát sinh nợ đến ngày thanh toán.

3.5.7 Thông báo, giải quyết tai nạn

a) Thông báo sự cố

Khi tàu được bảo hiểm xảy ra tai nạn, tổn thất người được bảo hiểm phải có nghĩa vụ thông báo ngay cho công ty bảo hiểm mọi thông tin liên quan đến tai nạn, tổn thất. Thông tin phải rõ ràng, chính xác, phản ánh thực tế tình huống đã và đang xảy ra. Ngoài ra, các thông tin này phải đáp ứng việc đánh giá, truy tìm nguyên nhân, xác định mức độ vi phạm... Trên cơ sở các thông tin về sự cố, người bảo hiểm mong muốn người được bảo hiểm tham gia bàn bạc nhằm đề ra các biện pháp phòng ngừa, khắc phục sự cố tránh những tổn thất kế tiếp có thể xảy ra.

b) Thu thập hồ sơ

Khi có sự cố, người được bảo hiểm phải thu thập hồ sơ gồm:

+ Kháng nghị hàng hải: nếu sự cố xảy ra trên biển thì kháng nghị hàng hải phải được trình trong vòng 24 giờ kể từ khi tàu tới cảng đầu tiên. Nếu sự cố xảy ra trong cảng thì phải trình kháng nghị hàng hải trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra sự cố. Trường hợp không thể trình trong thời hạn nêu trên thì phải nêu rõ nguyên nhân chậm trễ trong kháng nghị hàng hải. Kháng nghị hàng hải nhất thiết phải có chữ ký của thuyền trưởng và 3 người làm chứng. Cơ quan đủ thẩm quyền xác nhận kháng nghị hàng hải là cảng vụ, cơ quan công chứng hay chính quyền địa phương.

+ Trích sao đầy đủ và chi tiết nhật ký boong, nhật ký máy, nhật ký vô tuyến, thông báo về thời tiết: thời gian trích sao các loại nhật ký trên phải đảm bảo kéo dài trước khi xảy ra sự cố ít nhất là 1 ngày.

+ Sơ đồ, vị trí xảy ra tai nạn: vị trí tai nạn phải được ghi rõ trên hải đồ có tỷ lệ xích nhỏ nhằm thể hiện được cả khu vực xung quanh. Ngoài ra cần phải vẽ sơ đồ thể hiện các yếu tố chính, phụ đã tác động tới tàu khi sự cố, hướng và nguyên nhân dẫn đến sự cố.

+ Báo cáo chi tiết về tổn thất của thuyền trưởng về phần vỏ, của máy trưởng về phần máy và của điện trưởng về phần điện: các báo cáo này phải nêu rõ hoàn cảnh xảy ra tai nạn, các tổn thất và hậu quả khác do tai nạn gây ra, nguyên nhân hoặc khả năng gây tai nạ. Các báo cáo này làm theo mẫu qui định.

+ Biên bản đối tịch có xác nhận của hai tàu nếu trong trường hợp đâm va: nội dung phải ghi đủ tên tàu đâm va, hiệu gọi của hai tàu, chủ tàu hay người bảo hiểm cho tàu đó, thời gian đâm va, tốc độ đâm va, tổn thất sơ bộ do đâm va, tình hình khí tượng thủy văn khi đâm va.

c) Công tác giám định

Khi nhận được thông báo tổn thất và giấy yêu cầu giám định tổn thất của người được bảo hiểm hoặc người đại diện, công ty bảo hiểm hoặc người được ủy quyền tiến hành giám định tổn thất. Không có biên bản giám định tổn thất của công ty bảo hiểm hay của người được công ty bảo hiểm ủy quyền thì công ty bảo hiểm sẽ từ chối giải quyết bồi thường, trừ khi có văn bản thỏa thuận khác.

d) Khắc phục sự cố

Công ty bảo hiểm có quyền chỉ định xưởng sửa chữa cho tàu, tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng thực hiện quyền này. Người được bảo hiểm có thể chọn xưởng sửa chữa sao cho phù hợp với công tác sửa chữa và chi phí sửa chữa hợp lý. Công ty bảo hiểm dựa rên cơ sở này mà chấp thuận xưởng sửa chữa cho các tổn thất mà bảo hiểm sẽ chi trả. Trong trường hợp công ty bảo hiểm không chấp thuận xưởng sửa chữa do người được bảo hiểm lựa chọn, họ có thể chỉ định một xưởng sửa chữa khác, tất nhiên mọi chi phí phát sinh từ việc chỉ định này sẽ do công ty bảo hiểm chịu trách nhiệm. Nếu người được bảo hiểm không thông báo cho công ty bảo hiểm trước về địa điểm sửa chữa, giá cả, công tác giám sát thì công ty bảo hiểm sẽ khấu trừ 15% tiền bồi thường. Trong quá trình sửa chữa, công ty bảo hiểm có thể cử đại diện của mình tham gia theo dõi, giám sát việc sửa chữa. Đây là một hành động của người bảo hiểm nhằm bảo vệ quyền lợi của họ.

e) Giải quyết bồi thường

Khi yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường, người được bảo hiểm phải cung cấp các tài liệu sau:

+ Giấy yêu cầu bồi thường;

+ Biên bản giám định tổn thất;

+ Biên bản quyết toán chi phí sửa chữa (có chứng từ kèm theo);

+ Báo cáo hàng hải, báo cáo tai nạn hoặc tổn thất có xác nhận của chính quyền nơi xảy ra tai nạn hay nơi tàu đến đầu tiên sau khi tai nạn;

+ Biên bản giám định của của công ty bảo hiểm hoặc người được công ty bảo hiểm ủy quyền;

+ Giấy chứng nhận mất tàu thuyền của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp tàu bị mất tích);

+ Biên bản tai nạn do chính quyền địa phương hoặc công an lập, nếu xảy ra tai nạn liên quan đến người, tàu và tài sản của người thứ ba;

+ Hóa đơn chứng từ liên quan đến chi phí bồi thường;

+ Thư khiếu nại và toàn bộ tài liệu liên quan đến người thứ ba;

+ Kháng nghị hàng hải (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

+ Trích sao nhật ký boong, máy, vô tuyến điện, thông báo khí tượng thủy văn.

Sau khi công ty bảo hiểm nhận được hồ sơ, trong vòng 30 ngày (với Bảo Việt) nếu không có yêu cầu gì thêm thì hồ sơ coi như đầy đủ và hợp lệ.

Những khiếu nại thuộc trách nhiệm của người bảo hiểm, công ty bảo hiểm có trách nhiệm giải quyết bồi thường trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, hồ sơ khiếu nại có căn cứ pháp lý của người được bảo hiểm.

Trong trường hợp công ty bảo hiểm có văn bản từ chối bồi thường thì trong vòng 60 ngày kể từ ngày gửi giấy báo từ chối, nếu người được bảo hiểm không khiếu nại gì thì coi như chấp nhận sự từ chối bồi thường của công ty bảo hiểm.

Nếu người bảo hiểm chỉ mới chấp nhận một phần của toàn bộ số tiền khiếu nại thì công ty bảo hiểm sẽ bồi thường trước phần đó và phần còn lại sẽ được tiếp tục giải quyết khi người được bảo hiểm có văn bản chứng từ chứng minh thêm hoặc thỏa thận được với công ty bảo hiểm về số tiền bồi thường. Sau 15 ngày kể từ ngày người được bảo hiểm nhận được thông báo giải quyết bồi thường tổn thất hay từ chối bồi thường tổn thất hoặc chấp nhận bồi thường một phần mà không có ý kiến gì thì hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường coi như kết thúc. Nếu công ty bảo hiểm chậm giải quyết bồi thường thì sẽ phải thanh toán số tiền bồi thường, cộng lãi suất vay ngân hàng quá hạn của số tiền bồi thường cho thời gian chậm thanh toán.

Người được bảo hiểm được yêu cầu nộp phí bảo hiểm bằng loại tiền gì thì công ty bảo hiểm sẽ thanh toán bồi thường bằng loại tiền đó.

3.5.8 Thời hạn khiếu nại đối với các tổn thất được bảo hiểm

Thời hạn khiếu nại theo hợp đồng bảo hiểm là 12 tháng kể từ ngày xảy ra tổn thất. Tuy nhiên, người bảo hiểm cũng có thể thỏa thuận gia hạn theo yêu cau của người được bảo hiểm.

3.6 Một số tình huống trong bảo hiểm tàu

Tàu (X) thực hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu với các thông tin như sau:

- Giá trị bảo hiểm (GTBH): 5.000.000 USD
- Số tiền bảo hiểm (STBH): 4.000.000 USD
- Mức miễn thường (MMT): 3.000 USD

Xem xét việc Bảo hiểm bồi thường cho tàu X trong các tình huống sau đây:

1) Tình huống thứ nhất:

Tàu X không chở hàng, bị mắc cạn do một rủi ro được bảo hiểm gây ra. Để tránh tổn thất toàn bộ, chủ tàu đã thực hiện dịch vụ kéo tàu ra khỏi cạn với phí tổn 20.000 USD (là chi phí tố tụng và đề phòng tổn thất). Bên cạnh đó chi phí sửa chữa vỏ tàu bị hỏng do mắc cạn là 100.000 USD (là tổn hại của tàu).

2) Tình huống thứ hai:

Tàu X không chở hàng gặp nạn do một rủi ro được bảo hiểm gây ra. Mặc dù chủ tàu đã bỏ ra chi phí 20.000 USD để thực hiện các biện pháp ngăn chặn, nhưng không thành công, và tàu vẫn bị tổn thất toàn bộ.

Bảo hiểm bồi thường thế nào trong 3 trường hợp sau:

a) Bảo hiểm không giành quyền chiếm hữu xác tàu (hay nói cách khác là không thu được gì từ tiền bán xác tàu).

b) Bảo hiểm giành quyền chiếm hữu xác tàu và thu được 12.000 từ tiền bán xác tàu (khoản này bảo hiểm được hưởng).

c) Bảo hiểm giành quyền chiếm hữu xác tàu và thu được 30.000 USD từ tiền bán xác tàu (cũng như trên, khoản này bảo hiểm được hưởng).

3) Tình huống thứ ba:

Tàu X đâm va phải tàu A với lỗi thuộc về tàu X là 100%.

Tàu A bị tổn hại và chi phí sửa chữa là 200.000 USD.

Tàu X cũng bị hỏng, chi phí sửa chữa là 100.000 USD. Ngoài ra chủ tàu X đã chi 20.000 USD để thực hiện biện pháp ngăn ngừa hạn chế tổn thất của tàu X.

4) Tình huống thứ tư:

Tàu X đâm va phải tàu B với lỗi thuộc về tàu X là 100%.

Tàu B bị chìm, biết rằng giá trị của tàu B là 6.000.000 USD.

Tàu X bị hỏng, chi phí sửa chữa là 100.000 USD.

5) Tình huống thứ năm:

Tàu X đâm va phải tàu C với lỗi thuộc về tàu X là 100%.

Tàu X bị chìm mặc dù đã chi 20.000 USD để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, nhưng không thành công.

Tàu C bị hỏng, chi phí sửa chữa là 4.000 USD.

6) Tình huống thứ sáu:

Tàu X có chở hàng đâm va tàu D, lỗi thuộc về tàu X là 60%, lỗi thuộc về tàu D là 40%.

Tàu X hỏng, chi phí sửa chữa là 100.000 USD

Tàu D hỏng, chi phí sửa chữa là 200.000 USD

Hàng hoá trên tàu X hỏng 40.000 USD

Xem xét việc thường của Bảo hiểm đối với tàu X trong 2 trường hợp:

+ Giải quyết theo nguyên tắc trách nhiệm chéo.

+ Giải quyết theo nguyên tắc trách nhiệm đơn.

7) Tình huống thứ bảy:

Tàu X có chở hàng đân va tàu E, lỗi thuộc về tàu X là 40%, lỗi thuộc về tàu E là 60%.

Tàu X hỏng, chi phí sửa chữa là 150.000 USD

Hàng hoá trên tàu X hỏng trị giá 50.000 USD

Tàu E hỏng, chi phí sửa chữa là 100.000 USD

Xem xét việc bồi thường của bảo hiểm đối với tàu X trên cơ sở giải quyết theo nguyên tắc trách nhiệm đơn.

8) Tình huống thứ tám:

Tàu X có chở hàng, đang trên đường vào cảng thì bị hỏng máy và tàu đâm vào tàu F đang neo tại phao. Sự cố đâm va này lỗi thuộc về tàu X là 100%. Những tổn thất phát sinh như sau:

+ Tàu F bị hỏng và chi phí sửa chữa là 200.000 USD

+ Chi phí sửa chữa máy tàu X bị hỏng: 80.000 USD

+ Chi phí sửa chữa vỏ tàu X bị thủng do đâm va với tàu F là 60.000 USD

+ Chi phí thuê kéo tàu X vào cảng (chi phí tổn thất chung): 100.000 USD

+ Giá trị hàng bị hỏng do đâm va là 40.000 USD

+ Giá trị hàng nguyên lành là 400.000 USD

Xem xét việc bồi thường của bảo hiểm đối với tàu X

9) Tình huống thứ chín

Công ty Thép Việt Mỹ mua bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm PJICO cho lô hàng từ cảng Đà Nẵng đến cảng Long Bình (Đồng Nai) nhưng khi tàu vận chuyển gặp tai nạn khiến hàng hóa bị chìm, hư hỏng, PJICO từ chối chi trả bồi thường.

Ngày 21-10-2017, khi đang trên hành trình vận chuyển lô hàng, tàu Quang Trung 05 - BLC bị va chạm với tàu New Port Cypress của Công ty Cổ phần Đại lý Cypress

Châu Á tại khu vực sông Nhà Bè, luồng Sài Gòn - Vũng Tàu khiến toàn bộ lô hàng 1.799 tấn thép bị chìm.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, để giảm thiểu thiệt hại gây ra cho lô hàng, Công ty Thép Việt Mỹ gửi văn bản cho Công ty PJICO Đà Nẵng và được công ty này đồng ý thuê Công ty TNHH Trục vớt Song Thương tiến hành trục vớt lô hàng về lưu kho chờ xử lý. Toàn bộ số tiền hơn 2,3 tỷ đồng để trục vớt, kiểm đếm, lưu kho... đều do Công ty Thép Việt Mỹ chi trả với sự chấp thuận của Công ty PJICO Đà Nẵng.



TTrục vớt lô hàng 1.799 tấn thép bị chìm của Công ty Thép Việt Mỹ

Đến ngày 15-11-2017, do lô hàng bị gỉ sét, không đảm bảo chất lượng nên khách hàng từ chối mua, Công ty Thép Việt Mỹ và Công ty PJICO Đà Nẵng đã họp thống nhất và triển khai việc bán đấu giá lô hàng này để giảm thiểu tổn thất và chi phí phát sinh. Sau đó, Công ty Thép Việt Mỹ thuê Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng tổ chức bán đấu giá lô hàng gặp nạn nói trên với số tiền hơn 15,6 tỷ đồng.

Ngày 5-1-2018, Cảng vụ Hàng hải TPHCM có báo cáo điều tra nguyên nhân của tai nạn đâm va được xác định là do tàu Quang Trung và phương tiện thủy nội địa New Port Cypress đã không tăng cường công tác cảnh giới từ xa một cách thích đáng và phù hợp, chưa triệt để sử dụng rada để phát hiện sớm và theo dõi liên tục mục tiêu từ xa để đánh giá đầy đủ tình huống và nguy cơ đâm va; không sử dụng tín hiệu điều động và tín hiệu cảnh báo phù hợp trong quá trình điều động tránh va; cả hai phương tiện không tuân thủ quy định khi cắt qua luồng hàng hải.

Ngày 5-4-2018, sau khi đã thu thập tất cả các chứng từ liên quan đến tai nạn đâm va và thống kê tổn thất, theo yêu cầu của Công ty PJICO, Công ty Thép Việt Mỹ đã gửi hồ sơ yêu cầu PJICO bồi thường bảo hiểm với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng; trong đó bao gồm 7,75 tỷ đồng thiệt hại của lô hàng và hơn 2,3 tỷ đồng chi phí trục vớt, lưu kho... đối với lô hàng sau khi bị chìm.

Tuy nhiên, sau đó, Công ty PJICO Đà Nẵng gửi văn bản từ chối bồi thường bảo hiểm cho Công ty Thép Việt Mỹ với lý do "tại thời điểm xảy ra tai nạn, tàu Quang Trung với định biên không đầy đủ (vì thuyền trưởng đã cho một số thuyền viên rời tàu khi tàu đến vùng neo Vũng Tàu) là không đủ khả năng lưu hành, không đảm bảo an toàn giao thông. Đây là điểm loại trừ bảo hiểm đã được quy định tại Khoản 8, Điều 6, Chương III của Quy tắc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam 2008. Do vậy, tổn thất lô hàng thuộc đơn bảo hiểm nêu trên sẽ không được PJICO bồi thường".

Chương 4
BẢO HIỂM P & I

4.1 Trách nhiệm dân sự của chủ tàu

Trong qua trình kinh doanh khai thác tàu, chủ tàu hoặc người quản lý tàu, người thuê tàu định hạn phải chịu trách nhiệm về những rủi ro, tổn thất gây ra cho người khác. Trách nhiệm về những tổn thất, thiệt hại này được điều chỉnh theo luật dân sự của các quốc gia khác nhau. Khi hoạt động của đội thương thuyền các nước đã vượt phạm vi một quốc gia thì đòi hỏi phải có sự thống nhất nguồn luật dân sự mang tính quốc tế.

Hiện nay, các luật quốc tế đều qui định cho chủ tàu những trách nhiệm dân sự sau đây:

4.1.1 Trách nhiệm dân sự gây ra bởi bản thân con tàu

Tổn thất tài chính cho bản thân con tàu do bảo hiểm thân tàu chịu trách nhiệm, còn những tổn thất, thiệt hại do con tàu gây ra đối với người khác thuộc trách nhiệm của chủ tàu gồm:

- Trách nhiệm đâm va với tàu khác và các đối tượng khác như máy bay, cầu cảng, kè cống, các công trình trên sông, trên biển... Thường thì đâm va gây thiệt hại rất lớn về tài sản, con người, ô nhiễm môi trường...

Riêng trường hợp tàu biển đâm va tàu khác thì bảo hiểm thân tàu đã bồi thường cho chủ tàu ¾ trách nhiệm pháp định và trong phạm vi ¾ số tiền bảo hiểm, như vậy chủ tàu sẽ còn phải chịu trách nhiệm về:

+ ¼ trách nhiệm pháp định mà bảo hiểm thân tàu không bồi thường;

+ Số tiền trách nhiệm đâm va vượt quá ¾ số tiền bảo hiểm ghi trên hợp đồng bảo hiểm thân tàu.

- Trách nhiệm dân sự đối với con tàu bị đắm như chi phí thắp sáng, đánh dấu xác tàu bị đắm, trục vớt, di chuyển, phá hủy xác tàu.

- Trách nhiệm dân sự đối với ô nhiễm môi trường do dầu và hàng hóa trên tàu gây ra trong các tai nạn của tàu như bị thủng, mắc cạn, chìm, cháy...

4.1.2 Trách nhiệm đối với con người

Gồm các sĩ quan, thủy thủ, thuyền viên, hành khách, công nhân bốc dỡ, nhân viên cảng làm việc với tàu hay người thứ ba khác. Chủ tàu phải chịu trách nhiệm về các chi phí chữa bệnh, đau ốm, thương tật, tai nạn, mai táng, cử người thay thế và các khoản trợ cấp liên quan khác.

4.2.3 Trách nhiệm đối với hàng hóa chuyên chở

Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, người chuyên chở chịu trách nhiệm về việc xếp hàng, chuyển dịch hàng, chăm sóc và bảo quản hàng hóa theo đúng yêu cầu về chất lượng, số lượng như đã nhận.

Những tổn thất hàng hóa ngoài nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, tai nạn bất ngờ, chủ tàu muốn thoái thác trách nhiệm phải chứng minh được mình đã tiến hành công việc một cách thận trọng và đúng mức song tổn thất vẫn khôngtránh khỏi. Những dạng tổn thất, hư hỏng hàng hóa thường thuộc trách nhiệm dân sự của chủ tàu như:

- Hàng bị giao thiếu số lượng;

- Hàng hư hỏng do tàu không đủ khả năng đi biển, do kỹ thuật chất xếp, chèn lót hàng không cẩn thận, thông gió kém nên bị hấp hơi, đổ mồ hôi;

- Bị mất cắp khi hàng còn nằm trong sự quản lý của tàu;

- Hàng hư hỏng do rò rỉ từ hàng khác.

Người chuyên chở và chủ tàu không chịu trách nhiệm về những mất mát, hư hỏng của hàng hóa do những nguyên nhân sau:

- Hành vi, sơ suất hay lỗi của thuyền trưởng, thủy thủ, hoa tiêu hay người làm công của người chuyên chở trong việc điều hành và quản trị tàu;

- Cháy trừ khi việc này do lỗi của người chuyên chở;

- Những rủi ro, nguy hiểm và tai nạn bất ngờ ngoài biển hoặc vùng nước khác mà tàu có thể đi lại;

- Thiên tai, thời tiết xấu;

- Hành động chiến tranh, thù địch, bắt giữ của nhà cầm quyền;

- Hạn chế do kiểm dịch;

- Thiếu sót của người gửi hàng, người nhận hàng hay đại lý của họ;

- Đình công, bạo động hay rối loạn dân sự;

- Cứu tính mạng hay tài sản trên biển;

- Do bản chất của hàng hóa;

- Thiếu sót về bao bì hay ký mã hiệu hàng hóa.

4.2 Hội bảo hiểm P & I

4.2.1 Nguồn gốc ra đời và sự cần thiết hình thành Hội bảo hiểm P & I

Vào cuối thế kỷ 19, các chủ tàu tập hợp lại thành Hội tương hỗ tự bảo hiểm lẫn nhau về thân tàu nhằm chống lại việc độc quyền bảo hiểm và thu phí bảo hiểm cao. Nguyên nhân của việc độc quyền bảo hiểm là do sự phá sản của nhiều hãng kinh doanh trong đó có các hãng bảo hiểm vừa và nhỏ trước sự sụt giá bất ngờ của thị trường chứng khoán. Lúc này, việc kinh doanh bảo hiểm hàng hải do hãng Lloyd's độc quyền và họ thu phí bảo hiểm độc quyền cao. Mặt khác, trong thời gian này do trang thiết bị máy móc ngày càng hiện đại nên giá trị tàu biển ngày càng tăng, phí bảo hiểm phải đóng góp tương đối lớn.

Các chủ tàu muốn thoát khỏi sự độc quyền của hãng Lloyd's nên đã thành lập Hội tương hỗ bảo hiểm thân tàu. Hội không nhằm mục đích kinh doanh nên đã làm cho phí bảo hiểm hạ thấp. Tuy nhiên, từ khi luật lệ hạn chế kinh doanh bị xóa bỏ thì sự cạnh tranh trong bảo hiểm thân tàu đã trở lại, vì vậy các Hội bảo hiểm tương hỗ thân tàu không còn cần thiết nữa và đã lần lượt tan rã. Để tránh nguy cơ tan rã, các Hội bảo hiểm

tương hỗ thân tàu chuyển sang bảo hiểm những rủi ro mà bảo hiểm thân tàu không chịu trách nhiệm nhằm bảo vệ quyền lợi cho chủ tàu. Ban đầu Hội bảo hiểm hai loại rủi ro chính gồm:

Thứ nhất, là rủi ro trách nhiệm đâm va. Lúc này có một số trường hợp đâm va xảy ra nhưng trong các điều khoản bảo hiểm thân tàu chưa qui định rõ ràng trách nhiệm của bảo hiểm bồi thường cho chủ tàu phần trách nhiệm mà chủ tàu phải gánh chịu do đâm va gây tổn thất cho tàu khác. Do sự đấu tranh mạnh mẽ của các chủ tàu, các công ty bảo hiểm tàu buộc phải chấp nhận bồi thường ¾ trách nhiệm đâm va của chủ tàu đối với tàu khác. Tòa án Anh và các công ty bảo hiểm cho rằng cần để lại ¼ trách nhiệm đâm va cho chủ tàu gánh chịu để họ phải thận trọng trong điều hành và quản trị tàu. Tuy nhiên, ¼ trách nhiệm đâm va này có khi lại quá lớn so với khả năng tài chính của chủ tàu. Vì vậy, các chủ tàu phải tự tìm cách bảo hiểm tương hỗ lẫn nhau và Hội bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu ra đời. Từ đó bảo hiểm thân tàu chỉ chịu trách nhiệm đâm va trong giới hạn ¾ số tiền bảo hiểm thân tàu, còn Hội bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu chịu về ¼ trách nhiệm đâm va còn lại và phần vượt quá ¾ số tiền bảo hiểm thân tàu trong trách nhiệm đâm va.

Thứ hai, là trách nhiệm của chủ tàu đối với hành khách, sĩ quan, thủy thủ trên tàu. Trong thời gian này làn sóng di cư và buôn bán nô lệ ngày càng nhiều trong khi đó đa số các tàu lúc bấy giờ trang thiết bị còn thiếu và lạc hậu, việc đảm bảo an toàn tính mạng cho con người chưa tốt. Chính vì vậy các luật thương thuyền đã áp đặt cho các chủ tàu có trách nhiệm hồi hương cho các thủy thủ bị ốm đau, thương tật ở trên tàu. Những luật nói trên làm cho trách nhiệm của chủ tàu đối với sĩ quan, thủy thủ, hành khách ngày càng lớn. Trách nhiệm này lại không được bảo hiểm thân tàu bồi thường do đó các chủ tàu phải tự gánh chịu và Hội bảo hiểm trách nhiệm dân sự ra đời đã đáp ứng được việc giúp đỡ, hỗ trợ đối với các chủ tàu.

Đầu tiên, hai Hội bảo trợ chủ tàu được thành lập để bảo hiểm ¼ trách nhiệm đâm va và 100% trách nhiệm chết chóc, thương tật đó là Hội The Britanis Steamship Insurance Association và West of England. Sau đó Hội North of England được thành lập và các Hội khác ra đời vào cuối thế kỷ 19.

Hội bảo hiểm bảo trợ và bồi thường trách nhiệm dân sự của chủ tàu là một thành phần rất quan trọng trong thị trường bảo hiểm hàng hải ở Anh. Lúc đầu các hội này chỉ phục vụ riêng cho các chủ tàu người Anh, nhưng sau đó đã được mở rộng cho các chủ tàu không mang quốc tịch Anh.

4.2.2 Khái niệm về P & I

Các hội bảo trợ chủ tàu đầu tiên được thành lập đều lấy tên là Protection Clubs và phạm vi trách nhiệm còn hạn chế. Hội không bảo hiểm trách nhiệm đối với hàng hóa vì nó chưa phải là gánh nặng đối với các chủ tàu.

Vào cuối năm 1870, tàu Westen Hope bị mất tích ở vùng mũi Hảo Vọng châu Phi sau khi đi chệch hướng. Sau phán quyết của tòa án, chủ tàu phải bồi thường về tổn

thất vì tàu đi chệch hướng. Tuy tổn thất hàng hóa ở vụ này nhỏ nhưng đã sáng tỏ một điều là rủi ro về trách nhiệm của chủ tàu đối với hàng hóa vẫn chưa được bảo hiểm. Năm 1874, hội bảo trợ chủ tàu đầu tiên nhận thêm rủi ro về hàng hóa là Hôi miền Bắc nước Anh. Kể từ đó để cạnh tranh và thu hút hội viên về phía mình, các hội bảo trợ nhận thên bảo hiểm về hàng hóa và trở thành Hội Protection and Indemnity Clubs, có nghĩa là Hội bảo trợ và bồi thường (P & I).

Thực ra nghĩa của hai từ Protection và Indemnity đều ám chỉ công việc bồi thường của hội nhưng do sự hình thành và phát triển của Hội người ta có nhiều cách hiểu khác nhau.

Theo cách hiểu thứ nhất, từ Protection là có ý chỉ các rủi ro ban đầu mà Hội bảo trợ chủ tàu bảo hiểm gồm ¼ trách nhiệm đâm va và trách nhiệm đối với sĩ quan, thủy thủ, hành khách trên tàu, còn từ Indemnity chỉ rủi ro sau này mà Hội bảo hiểm đó là rủi ro về hàng hóa. Tuy nhiên, xét về nội dung hình thức bảo hiểm của Hội đối với các chủ tàu thì không có gì khác biệt giữa hai từ này. Một số Hội phân chia rủi ro bảo hiểm thành hai nhóm là nhóm rủi ro bảo trợ (protection risks) và nhóm rủi ro bồi thường (indemnity risks) như Hội London Steamship trong khi các Hội khác xóa bỏ ranh giới này.

Theo cách hiểu thứ hai, Protection là sự phục vụ và giúp đỡ của Hội đối với các chủ tàu trong việc bảo lãnh, giải thoát tàu bị giam giữ, giải quyết tranh chấp, kiện tụng còn Indemnity là sự bồi thường của Hội đối với những tổn thất của các chủ tàu do các rủi ro được Hội bảo hiểm gây ra.

Ngày nay, P & I được coi là một thuật ngữ chỉ nghiệp vụ hoạt động bảo hiểm mang tính chất đặc thù của Hội bảo trợ và bồi thường các chủ tàu. Nói đến P & I là nói đến hoạt động bảo hiểm của Hội.

4.2.3 Tổ chức và quản lý của Hội

Hội P & I là một tổ chức có tư cách pháp nhân. Mỗi Hội có hàng trăm hội viên là các chủ tàu của nhiều nước trên thế giới. Cơ quan quyền lực cao nhất của Hội là Hội đồng giám đốc. Tất cả các vấn đề liên quan đến thể lệ chính sách, giải quyết bồi thường cho hội viên đều do Hội đồng giám đốc quyết định. Cơ quan thường trực giải quyết công việc hàng ngày giúp Hội đồng giám đốc có thể được tổ chức theo hai cách:

Một là, ban giám đốc đứng đầu là một chủ tịch và một phó chủ tịch. Ban giám đốc do Hội đồng giám đốc bầu ra và giám đốc thường thuộc chủ tàu có đội thương thuyền loại lớn nhất trong Hội. Vì vậy việc giải quyết công viêc thường có lợi hơn cho những chủ tàu có đội tàu lớn và bất lợi cho những chủ tàu có đội tàu nhỏ.

Hai là, ban quản lý đứng đầu là một chủ tịch và một phó chủ tịch. Ban quản lý do Hội đứng ra thuê mướn, tuyển dụng những người có năng lực. Cách giải quyết công việc của ban quản lý công bằng và khách quan hơn.

Hội đồng giám đốc có thể giao trách nhiệm, ủy quyền trong một giới hạn nhất định cho ban giám đốc hoặc ban quản lý giải quyết công việc hàng ngày của Hội. Trong

những trường hợp bồi thường tổn thất lớn hay có những vướng mắc về chính sách, thể lệ, qui tắc ra vào Hội, ban giám đốc hoặc ban quản lý phải báo cáo để Hội đồng giám đốc quyết định. Ngoài ra còn phải báo cáo tình hình tài chính, những công việc đã giải quyết trong năm trước kỳ họp của Hội đồng giám đốc được tổ chức một đến hai lần trong năm.

Ở các nước tập trung nhiều hội viên, Hội còn đặt các cơ quan đại diện (chi nhánh) để giải quyết công việc nhanh, gọn và sâu sát. Các chi nhánh làm việc dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc hoặc ban quản lý và sự giám sát của Hội đồng giám đốc.

Ngoài ra, Hội còn sử dụng một mạng lưới các đại diện ở các nước bao gồm đại diện pháp lý và đại diện thương mại. Hiện nay, các Hội thường sử dụng đại diện thương mại là chính, khi thật cần thiết đại diện thương mại sẽ chỉ định luật sư có danh tiếng đứng ra bảo vệ quyền lợi cho chủ tàu.

4.2.4 Nguyên tắc hoạt động của Hội

Hội bảo hiểm P & I hoạt động trên nguyên tắc tương hỗ nhằm cân bằng các khoản thu chi của Hội. Như vậy, mọi khoản chi tiêu của Hội như bồi thường tổn thất, chi quản lý, chi giúp đỡ các hội viên đều do tất cả các thành viên của Hội đóng góp. Khi một hội viên bị tổn thất thì tất cả các thành viên trong Hội phải góp tiền để bồi thường tổn thất cho hội viên đó. Vì vậy, hoạt động của Hội không nhằm mục đích kinh doanh kiếm lời. Mỗi hội viên trong Hội vừa là người bảo hiểm vừa là người được bảo hiểm. Thêm vào đó tính tương hỗ của Hội còn được thể hiện ở sự giúp đỡ đối với các hội viên trong việc giải quyết tranh chấp, kiện tụng, cung cấp thông tin mới nhất, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn.

Các hội viên mới phải tuân thủ nguyên tắc tương hỗ của Hội khi gia nhập Hội. Muốn tham gia Hội, các chủ tàu phải kê khai vào mẫu đơn chung để Ban quản lý hoặc Ban giám đốc xét. Nội dung đơn gia nhập Hội phải ghi rõ tên, địa chỉ của chủ tàu, tên tàu, trọng tải, phạm vi hoạt động của tàu, trang thiết bị trên tàu và mục đích sử dụng. Muốn tham gia Hội bảo hiểm P & I chủ tàu phải tham gia bảo hiểm thân tàu và phải xuất trình giấy chứng nhận bảo hiểm thân tàu. Hội viên có thể ký hợp đồng theo đúng nguyên tắc, thể lệ bảo hiểm của Hội hoặc thêm bớt một số điểm trong qui tắc nếu được Hội đồng ý.

Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực từ 12 giờ trưa ngày 20/2 hàng năm đến 12 giờ trưa ngày 20/2 năm sau. Nếu chủ tàu mới tham gia bảo hiểm P & I với Hội thì hợp đồng bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày tham gia đến 12 giờ trưa ngày 20/2 năm tiếp theo.

Hội P & I không cho phép chủ tàu cầm cố, chuyển nhượng tàu đã tham gia bảo hiểm P & I cho người khác nếu không có sự chấp thuận của Hội. Hiệu lực của bảo hiểm sẽ kết thúc khi hội viên bị chết, phá sản hoặc mất trí. Ngày chấm dứt hiệu lực bảo hiểm được qui định như sau:

- Khi đem bán tàu thì bảo hiểm chấm dứt vào ngày báo tin cho Hội biết.

- Tàu mất tích thì bảo hiểm chấm dứt vào ngày Hội nhận được tin chính quyền địa phương công bố mất tích.

- Nếu hội viên là cá nhân thì ngày bảo hiểm chấm dứt là ngày họ chết hoặc ngày tòa án ra lệnh quản lý tài sản do họ bị phá sản hoặc nợ.

- Nếu hội viên là công ty thì bảo hiểm chấm dứt khi công ty đang giải quyết những vấn đề tồn tại mà buộc phải giải tán.

- Hội viên cũng có quyền ra khỏi Hội nhưng phải thông báo bằng văn bản cho Hội biết trước ít nhất 30 ngày. Hội cũng có quyền đình chỉ việc tham gia của hội viên và phải thông báo cho hội viên biết trước 7 ngày trong những trường hợp sau đây:

+ Hội viên không thanh toán phí bảo hiểm cho Hội;

+ Chủ tàu nhượng quyền sở hữu tàu cho người khác, cầm cố hoặc thế chấp không có bảo lãnh;

+ Tàu bị thay đổi cờ, quốc tịch;

+ Tàu bị tổn thất toàn bộ hoặc coi như tổn thất toàn bộ.

4.2.5 Sự khác nhau giữa Hội bảo hiểm P & I với các công ty bảo hiểm

Bảo hiểm của Hội là loại bảo hiểm duy nhất trong đó hội viên vừa là người bảo hiểm vừa là người được bảo hiểm. Hội viên là người bảo hiểm vì khi có bất kỳ hội viên nào trong Hội bị tổn thất thì họ phải bỏ ra một số tiền để cùng gánh vác tổn thất cho hội viên bị nạn, hôi viên là người được bảo hiểm vì khi họ bị tổn thất thì các hội viên khác sẽ cùng gánh vác tổn thất cho họ.

Phí bảo hiểm của Hội là loại phí đặc biệt không tính lãi và không xác định theo một tỷ lệ hoặc hoặc một mức nhất định. Hội thu phí bảo hiểm của hội viên trên cơ sở phân bổ tất các các khoản chi tiêu của Hội trong một năm nghiệp vụ bảo hiểm.

Những tổn thất xảy ra trong năm bảo hiểm dù có lập kế hoạch hoặc dựa trên cơ sở tính toán khoa học cũng không thể lường trước được. Mặt khác, các khoản chi bồi thường cho hội viên thường dựa trên cơ sở phát sinh trách nhiệm dân sự của chủ tàu do đó giải quyết hậu quả phải chờ đến phán quyết của tòa án, luật sư hoặc hội đồng trọng tài. Có những vụ tranh chấp xảy ra trong năm bảo hiểm nhưng phải đến vài năm sau mới giải quyết bồi thường. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động bình thường, Hội thường xác định phí tạm trích (phí đóng trước) để mỗi hội viên đóng góp vào đầu năm nghiệp vụ bảo hiểm nhằm giải quyết bồi thường và các khoản chi tiêu khác trong năm đó. Khi kết thúc các khoản chi tiêu và bồi thường phát sinh từ năm nghiệm vụ mới có số liệu chính xác để phân bổ tiếp các khoản đóng góp còn lại cho mỗi hội viên gọi là phí đóng sau.

Sự đóng góp phí bảo hiểm của mỗi hội viên được xác định trên cơ sở số tấn dung tích tàu của hội viên tham gia Hội, trừ các trường hợp hội viên mới tham gia, hay hội viên là người thuê tàu định hạn tham gia Hội trong thời gian ngắn thì Hội phải xác định một mức phí nhất định cho hội viên này đóng góp.

Mục đích hoạt động của Hội là nhằm đảm bảo kinh doanh của các chủ tàu chứ không phải tìm kiếm lợi nhuận. Nguyên tắc hoạt động của Hội là tương hỗ trên cơ sở cân bằng thu chi của từng năm nghiệp vụ. Tuy nhiên, với số phí đóng trước đầu năm nghiệp vụ của các hội viên, Hội có một khoản quỹ rất lớn. Trên cơ sở tính toán khoa học những khoản tiền cần chi tiêu trong năm nghiệm vụ, Hội sẽ có một khoản tiền nhàn rỗi. Khoản tiền này sẽ được dùng vào việc đầu tư cho sản xuất, mua trái phiếu, cổ phiếu hoặc gửi ngân hàng đem lại cho Hội nguồn thu mới, nguồn thu này sẽ được phân bổ cho hội viên bằng cách giảm số tiền phí đóng góp hoặc đưa vào quỹ dự trữ của Hội.

Có những năm nghiệp vụ Hội không sử dụng hết khoản quỹ thu từ phí đóng trước của hội viên, số tiền còn lại này sẽ được phân bổ lại cho các hội viên bằng cách giảm số phí đóng sau hoặc đưa vào quỹ dự trữ.

Nghiệp vụ bảo hiểm của Hội không hạn chế trách nhiệm của mình trong một số tiền nhất định. Khi tham gia bảo hiểm với Hội, chủ tàu co thể bị tổn thất lớn đến đâu cũng sẽ được Hội bồi thường thỏa đáng. Chính vì vậy người ta gọi bảo hiểm P & I là bảo hiểm không giới hạn.

Sở dĩ Hội có thể làm được như vậy là vì một hội viên bị tổn thất sẽ được các hội viên khác trong Hội cùng nhau gánh vác. Hội có từ 100 đến 200 hội viên là những chủ tàu cỡ lớn, vừa và nhỏ do đó khả năng gánh vác là tương đối lớn.

Một điểm khác nhau thể hiện tính vượt trội của Hội so với các công ty kinh doanh bảo hiểm là Hội không chỉ bảo hiểm mà còn phục vụ giúp đỡ các chủ tàu một cách tích cực. Sự giúp đỡ này bao gồm các công việc giải quyết tranh chấp về thương mại hoặc pháp lý, khi có sự cố thì cung cấp các thông tin, giấy tờ cần thiết, bảo lãnh, giải thoát tàu, đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho chủ tàu.

4.3 Nhóm quốc tế của các Hội bảo hiểm P & I

4.3.1 Sự hình thành Nhóm bảo hiểm quốc tế

Hội bảo hiểm P & I bảo hiểm không giới hạn vì mục đích phục vụ kinh doanh cho chủ tàu là chính nên các rủi ro mà Hội đảm nhận bảo hiểm ngày càng nhiều. Một số vụ tổn thất xảy ra trong một thời gian ngắn có thể làm tê liệt hoạt động riêng lẻ của từng Hội và dẫn đến Hội có thể phá sản vì không đủ quỹ bồi thường để bù đắp cho các tổn thất của hội viên.

Để ổn định hoạt động kinh doanh của các Hội và các chủ tàu, một số Hội đã hợp nhất lại thành Nhóm quốc tế của các Hội bảo hiểm P & I, gọi là Pool. Mục đích của việc thành lập nhóm là mở rộng phạm vi trách nhiệm, dàn mỏng rủi ro. Nghĩa là tổn thất của một chủ tàu, nếu vượt quá khả năng tài chính của Hội thì đã có các chủ tàu của các Hội khác trong Nhóm cùng gánh chịu.

Khi tham gia Nhóm quốc tế, mỗi Hội bảo hiểm P & I giữ lại trách nhiệm đối với một vụ tổn thất tùy theo khả năng tài chính của mình. Nếu có tổn thất vượt quá mức giữ

lại của Hội thì Nhóm quốc tế sẽ chịu trách nhiệm về phần chênh lệch này, hay nói cách khác là các thành viên của Nhóm sẽ cùng nhau gánh chịu. Để được quyền lợi như trên, mỗi Hội bảo hiểm P & I phải đóng góp cho Nhóm một số tiền nhất định gọi là phí bảo hiểm để hình thành quỹ của Nhóm.

Nhóm London được thành lập vào năm 1899 do 6 Hội P & I hợp lại. Hiện nay số thành viên của Nhóm đã thay đổi. Nhóm nhận bảo hiểm 90% trọng tải đội thương thuyền thế giới. Một số hội viên tham gia Nhóm là: Hội United Kingdom, Hội Standard, Hội London Steamship, ...

4.3.2 Sự đóng góp tài chính của Hội vào Nhóm

Nhóm qui định mức giữ lại của mỗi Hội trong Nhóm. Nếu có tổn thất nhỏ hơn hoặc bằng mức giữ lại thì Hội tự gánh chịu, còn Nhóm không phải bồi thường. Nhóm chỉ bồi thường cho Hội những vụ tổn thất trên mức giữ lại và số tiền bồi thường là phần chênh lệch hơn mức giữ lại này.

Mức giữ lại của Hội được Nhóm qui định tăng dần theo sự lớn mạnh về tài chính của từng Hội qua các năm. Trên cơ sở mức giữ lại, Nhóm xác định được phạm vi trách nhiệm mà Nhóm phải gánh chịu. Phần Nhóm phải gánh chịu lại được phân bổ cho từng Hội còn gọi là xác định phí bảo hiểm của Nhóm hay là xác định sự đóng góp tài chính của Hội vào Nhóm.

Sự đóng góp tài chính của Hội vào Nhóm lúc đầu được tính toán theo số tấn trọng tải toàn phần của Hội. Với phương pháp này người ta cho rằng đã đảm bảo được sự công bằng giữa các Hội vì Hội có số tấn trọng tải lớn có thể xảy ra nhiều tổn thất hơn các hội khác.

Hiện nay, tàu biển có rất nhiều loại với những trang thiết bị hiện đại nên việc đánh giá sự lớn mạnh của đội tàu thông qua tổng trọng tải không còn chính xác. Mặt khác, nếu chỉ dựa trên quan điểm tổng trọng tải lớn sẽ có nguy cơ tổn thất lớn để bắt Hội phải đóng góp tài chính nhiều là chưa đúng. Điều này dẫn đến phải thay đổi phương pháp tính toán sự đóng góp tài chính của Hội vào Nhóm cho công bằng, hợp lý hơn, đó là phương pháp tính tỷ lệ đóng góp dựa trên cơ sở số phí thu nhập của từng Hội và kết quả kinh doanh của Hội đó.

Tỷ lệ đóng góp tài chính của Hội bằng số phí thu được của Hội chia cho tổng số phí thu được của các Hội trong Nhóm.

4.3.3 Giải quyết bồi thường tổn thất của Nhóm với Hội

Nhóm chỉ bồi thường phần tổn thất vượt quá mức giữ lại của Hội. Nhóm không quan tâm đến các vụ tổn thất dưới mức giữ lại của Hội cũng như Hội không quan tâm đến những tổn thất dưới mức miễn thường của từng chủ tàu.

Khi xảy ra tổn thất vượt quá mức giữ lại, Hội cần thông báo ngay cho Nhóm để tính toán số tiền bồi thường. Nhóm sẽ căn cứ vào phần tổn thất vượt quá mức giữ lại trừ

đi mức mà Hội phải gánh chịu trong Nhóm để bồi thường. Tỷ lệ mà Hội phải gánh chịu trong Nhóm chính là tỷ lệ đóng góp tài chính của Hội vào Nhóm. Cụ thể như sau:

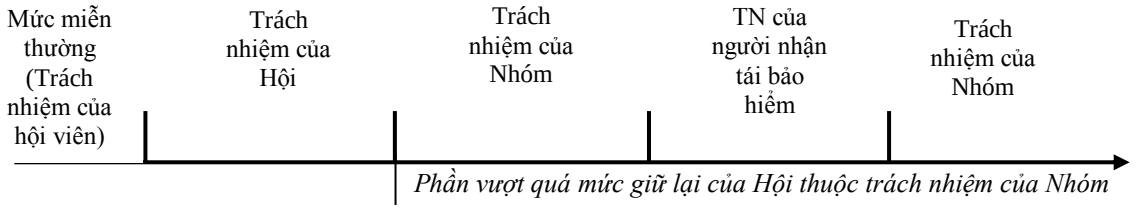
Số tiền Nhóm bồi thường cho Hội	=	Số tiền tổn thất	-	Mức giữ lại của Hội	-	Mức gánh chịu của Hội trong Nhóm

Mức gánh chịu của Hội trong Nhóm = (Số tiền tổn thất – Mức giữ lại của Hội) x Tỷ lệ phí của Hội (hay tỷ lệ đóng góp tài chính).

4.3.4 Tái bảo hiểm của Nhóm

Chúng ta biết rằng khả năng đương đầu gánh chịu tổn thất xảy ra trong quá trình hoạt động bảo hiểm của Nhóm là tương đối lớn. Song thực tế những vụ tổn thất nghiêm trọng xảy ra ngày càng nhiều. Trước tình hình này, Nhóm quốc tế của các Hội bảo hiểm P & I đã tính đến việc phải phân tán rủi ro thông qua hình thức tái bảo hiểm.

Hợp đồng tái bảo hiểm qui định tổng mức trách nhiệm bảo vệ phần tổn thất vượt quá mức giữ lại của Nhóm trong một khoảng giới hạn nào đó, có nghĩa là nếu tổn thất xảy ra trong khoảng này thì Nhóm không chịu trách nhiệm mà do người nhận tái bảo hiểm bồi thường. Tổn thất xảy ra dưới mức giới hạn dưới hoặc trên mức giới hạn trên của khoảng này sẽ thuộc phạm vi bồi thường của Nhóm. Ta có thể biểu diễn trách nhiệm của Hội, Nhóm và người tái bảo hiểm như sau:



4.4 Phí bảo hiểm của Hội

4.4.1 Nguyên tắc chung

Hội bảo hiểm P&I hoạt động trên cơ sở cân bằng thu chi. Thực chất phương pháp tính phí của Hội, phương pháp hạch toán giữa Hội với các hội viên dựa trên cơ sơ tương hỗ lẫn nhau nhằm cân bằng các khoản thu, chi của Hội.

Những khoản thu của Hội gồm :

+ Phí bảo hiểm do các hội viên đóng hằng năm;

+ Các khản thu nhập về lãi suất đầu tư của Hội từ số tiền quỹ nhãn rỗi chưa phải sử dụng để bồi thường tổn thất cho các hội viên khi chưa phát sinh tổn thất.

Những khoản chi hàng năm của Hội gồm:

+ Tổng số tiền bồi thường tổn thất cho các hội viên,

+ Tổng số tiền bồi thường tổn thất cho các Hội bảo hiểm khác trong Nhóm quốc tế;

+ Chi phí tái bảo hiểm cho những tổn thất vượt quá mức giữ lại của Hội và nhóm;

+ Chi phí quản lý hành chính;

+ Chi phí phát sinh do sự mất giá của đồng tiền đóng phí.

Do tính phức tạp của rủi ro mà Hội nhận bảo hiểm, nên trong năm nghiệp vụ có những tổn thất phải chờ một vài năm sau mới có sự phán quyết của tòa án hoặc trọng tài. Chỉ khi thanh toán hết các khoản chi trong năm Hội mới có số liệu để phân bổ phí phải đóng cho các hội viên. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu chi tiêu, Hội yêu cầu các hội viên đóng trước một khoản tiền gọi là phí đóng trước. Theo số liệu thống kê, số phí đóng trước vào khoảng 75% đến 80% tổng số phí phải đóng. Số phí đóng sau sẽ được tính toán cho các hội viên khi đã có đủ số liệu về tổng sô chi tiêu của Hội trong năm nghiệp vụ.

Việc tính toán số phí đóng trước dựa trên cơ sở sau: kết quả thống kê tình hình tổn thất của mỗi hội viên trong nhiều năm trước, loại tàu, tuổi tàu, phạm vi hoạt động, mức khấu trừ, trình độ nghề nghiệp của thuỷ thủ đoàn, tầm vóc đội tàu tính theo số tấn dung tích đăng ký toàn bộ (GRT), quyết định của ban giám đốc về tỷ lệ số phí đóng trước so với số phí ước tính phải đóng trong năm đó.

Hiện nay có hai phương pháp tính phí bảo hiểm P&I là phương pháp tính phí bảo hiểm theo tỷ lệ bồi thường và phương pháp tính phí theo mức bồi thường theo trọng tải tàu.

4.4.2 Phương pháp tính phí theo tỷ lệ bồi thường

Đây là phương pháp áp dụng phổ biến nhất. Theo phương pháp này, Hội tính tỷ lệ bồi thường bình quân của Hội cho mỗi hội viên trong một thời gian nhất định (thường là 5 năm) làm cơ sở để tính mức phí thuần hay tỷ lệ phí thuần. Mức phí đóng trước sẽ được ấn định sau khi xem xét thêm tỷ lệ bồi thường của năm thứ 5, chi phí tái bảo hiểm, chi phí bồi thường cho Nhóm, chi phí quản lý và tỷ lệ lạm phát tiền tệ.

Phương pháp tính phí theo tỷ lệ bồi thường có ưu điểm là nhanh gọn, phát huy tác dụng cho những hội viên có kết quả kinh doanh tốt, tốc độ chi bồi thường ngày càng giảm.

Tuy nghiên, phương pháp này cũng có những nhược điểm:

+ Không phản ánh được sự thay đổi, biến động của đội tàu khi chủ tàu mua tàu mới hay bán tàu cũ;

+ Chưa phản ánh được sự thay đổi của phí bảo hiểm, mức miễn thường;

+ Khó phát hiện xu thế tăng giảm tổn thất các năm để dự kiến trước cho năm nghiệp vụ bảo hiểm;

+ Không áp dụng được để tính phí cho hội viên có kết quả kinh doanh xấu, có tổn thất lớn.

4.4.3 Phương pháp tính phí theo mức bồi thường theo trọng tải tàu

Theo phương pháp này, người ta tính mức bồi thường bình quân theo trọng tải tàu của hội viên. Những tổn thất lớn thì chỉ tính phần hội viên tự gánh chịu trong tổn thất đó và được coi là số bồi thường của Hội.

4.4.4 Các trường hợp hạ phí khi áp dụng chế độ bảo đảm bảo hiểm và giảm rủi ro bảo hiểm

Trong bảo hiểm P&I thường áp dụng mức miễn thường có khấu trừ cho từng loại rủi ro tổn thất.

Hội viên có thể đề nghị với Hội nâng mức miễn thường có khấu trừ cao hơn so với Hội hoặc giảm số tiền bảo hiểm cho các rủi ro áp dụng chế độ bảo đảm bảo hiểm rủi ro ban đầu. Việc làm trên được thực hiện khi hội viên qua nhiều năm tham gia bảo hiểm thấy là cần thiết và phù hợp với khả năng tài chính của mình và do đó họ sẽ được Hội xét giảm mức phí đóng góp của năm nghiệp vụ bảo hiểm.

Ngoài ra, hội viên cũng có thể xem xét các rủi ro bảo hiểm của Họi và tuỳ theo tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của đội tàu ma giảm một số những rủi ro không cần thiết phải bảo hiểm so với những năm trước. Việc này sẽ dẫn đến việc Hội xét giảm mức phí đóng góp cho hội viên.

4.4.5 Đóng phí bảo hiểm

Trên nguyên tắc tương hỗ, lấy thu bù chi, không tính lãi, số phí bảo hiểm Hội thu được của các hội viên nhằm đảm bảo các khoản chi tiêu của Hội. Các khoản chi này bao gồm: chi bồi thường cho hội viên, chi bồi thường cho Nhóm, chi tái bảo hiểm, chi quản lý và hành chính. Trong đó, khoản chi bồi thường cho hội viên và chi bồi thuờng cho Nhóm biến động khá nhiều, khó có thể lường trước đuợc. Vì vậy, Hội quy định cho mỗi hội viên phải đóng phí làm 2 lần:

Lần đóng trước: ngay từ đầu năm nghiệp vụ các hội viên phải đóng cho Hội, phí này được xác định theo các phương pháp xác định phí, với số phí đóng trước này, nếu trong năm nghiệp vụ Hội không chi tiêu hết, Hội có thể đưa vào quỹ dự phòng cho những năm sau hoặc hoàn trả lại cho hội viên. Ngược lại, nếu khoản phí đóng trước đó không đủ chi tiêu cho Hội, kết thúc năm nghiệp vụ mà vẫn còn nhiều khoản bồi thường phát sinh chưa được giải quyết, Hội sẽ yêu cầu hội viên đóng thêm một khoản gọi là phí đóng sau.

Lần đóng sau: thường được tiến hành khi các việc chi bồi thường phát sinh trong năm nghiệp vụ đã giải quyết xong hoặc đã xác định được chính xác chi bồi thường của Hội. Việc làm này có thể kéo dài từ 2 đến 3 năm sau sau năm nghiệp vụ bảo hiểm. Phí này sẽ được phân bổ cho từng hội viên để bảo đảm sự cân bằng thu chi của Hội.

Khi tính phí bảo hiểm, người ta lấy tỷ lệ phí phải đóng trước và đóng sau theo quyết định của Hội đồng giám đốc. Phí đóng sau thuờgn được quy định dưới 25% phí đóng trước. Đây là tỷ lệ ước định để dự tính phí phải đóng trong năm đó nhằm tính phí

bảo hiểm cho những năm sau chứ không phải là tỷ lệ tính toán chính thức phân bổ cho từng hội viên.

4.5 Những rủi ro thuộc trách nhiệm bảo hiểm P & I

Vì hầu hết các Hội bảo hiểm P & I đều tham gia Nhóm bảo hiểm quốc tế nên các nguyên tắc, thể lệ bảo hiểm của các Hội gần giống nhau. Các Hội bảo hiểm P & I đều chia rủi ro bảo hiểm thành 4 nhóm rủi ro sau:

- Rủi ro P & I;
- Rủi ro cước phí, thưởng phạt, biện hộ;
- Rủi ro đình công của sĩ quan, thủy thủ, thuyền viên và Rủi ro đình công ở cảng;
- Rủi ro chiến tranh.

4.5.1 Rủi ro P & I

Đây là nhóm rủi ro cơ bản nhất chi phối hầu hết hoạt động của Hội. Các chủ tàu tham gia bảo hiểm P & I ít nhất đều lựa chọn nhóm rủi ro này. Phạm vi trách nhiệm của Hội gồm:

- *Trách nhiệm về đau ốm, thương tật, chết chóc*

Theo luật quy định thì chủ tàu phải có trách nhiệm trong các trường hợp ốm đau, thương tật, chết chóc của những người làm thuê theo hợp đồng cho chủ tàu hoặc những người không thường xuyên ở trên tàu bị tai nạn do bất cẩn của người làm thuê hay đại lý của chủ tàu gây ra. Những người mà chủ tàu phải chịu trách nhiệm với họ là: sĩ quan, thủy thủ, thuyền viên, công nhân bốc xếp, hành khách đi trên tàu và những người thứ ba khác theo luật của Tòa án phán xử.

Hội chịu trách nhiệm bồi thường cho các chủ tàu thành viên các chi phí đã bỏ ra trong trường hợp sau: chi phí chữa bệnh, tiền lương nghỉ ốm, tiền trợ cấp cho nạn nhân, trợ cấp mất khả năng lao động, chi phí mai táng hoặc hỏa táng, chi phí hồi hương, cử người thay thế, đặc biệt là chi phí trợ cấp cho nạn nhân và gia đình của họ (ở nhiều nước chi phí này thường rất cao).

Muốn được bồi thường chủ tàu phải chứng minh bằng văn bản là sự đau ốm, thương tật, chết chóc thuộc trách nhiệm mà hợp đồng thuê mướn lao động đã ký kết giữa chủ tàu và người thuê.

- *Trách nhiệm đâm va giữa tàu với tàu*

Trong một tai nạn đâm va bảo hiểm P & I chịu trách nhiệm bồi thường phần trách nhiệm đâm va mà bảo hiểm thân tàu chưa bồi thường hết cho chủ tàu, bao gồm các khoản sau:

+ ¼ trách nhiệm đâm va của chủ tàu đối với tàu khác;
+ Phần trách nhiệm vượt quá ¾ số tiền bảo hiểm thân tàu;

+ Trách nhiệm đối với thương tật, chết chóc, nằm điều trị, hồi hương, cử người thay thế đối với sĩ quan, thủy thủ, thuyền viên, hành khách… bị nạn trong vụ đâm va.

+ Trách nhiệm của chủ tàu đối với vụ ô nhiễm dầu do hậu quả của đâm va trong giới hạn trách nhiệm của Hội là 300 triệu USD.

- *Trách nhiệm trong các vụ va chạm khác*

Cũng như trách nhiệm đâm va với tàu, Hội bồi thường cho chủ tàu cả trong trường hợp phát sinh trách nhiệm của họ khi tàu được bảo hiểm đâm va với các tài sản hay vật thể khác. Trong trường hợp này, hầu như tàu được bảo hiểm có lỗi toàn bộ vì những vật thể bị đâm va thường là cố định.

Hội bồi thường trách nhiệm của chủ tàu khi tàu được bảo hiểm đâm va làm hư hỏng các tài sản, vật thể sau:

+ Cầu cảng hoặc các công trình kiến trúc cảng;

+ Kè cống, hoặc các công trình trên sông, trên kênh đào như cầu, đèn hiệu;

+ Các tài sản khác ở trên bờ hoặc dưới nước, cố định hoặc di động như đèn biển, phao…

Số tiền được giải quyết bồi thường bao gồm giá trị thiệt hại của tài sản bị đâm va và thiệt hại kinh doanh trong thời gian không đưa tài sản hư hỏng vào khai thác, sử dụng được.

- *Trách nhiệm về ô nhiễm dầu*

Thông thường các tàu chuyên chở hàng hóa, hành khách có lượng nhiên liệu dự trữ trong quá trình hành hải khá lớn. Do đó, khi gặp nạn như mắc cạn, thủng, chìm đắm… lượng dầu trên tàu chảy ra ngoài làm ô nhiễm môi trường trên sông, biển. Đối với những tàu chuyên dùng chở dầu thì nguy cơ gây ô nhiễm môi trường sẽ lớn hơn rất nhiều.

Khi dầu làm ô nhiễm môi trường của cảng, ngư trường đánh bắt hải sản hoặc vùng chăn nuôi hải sản, nơi nghỉ mát, tắm biển, du lịch thì trách nhiệm ô nhiễm dầu càng nặng nề. Thêm vào đó Chính phủ nhiều nước, ngoài việc tính toán thiệt hại dầu làm ô nhiễm môi trường, còn phạt rất nặng làm cho trách nhiệm này của chủ tàu rất cao.

Hội P & I sẽ bồi thường cho chủ tàu trách nhiệm về ô nhiễm dầu theo luật định hoặc theo hợp đồng bảo hiểm trong các vụ ô nhiễm dầu ở bến cảng, luồng lạch, kênh đào, các vùng biển khác… Các chi phí liên quan đến vụ ô nhiễm dầu được Hội bồi thường bao gồm:

+ Chi phí bao vây, ngăn chặn không cho dầu lan tỏa có thể dẫn đến ô nhiễm rộng hơn;

+ Chi phí tẩy rửa ô nhiễm dầu (thường được xác định theo định mức hóa chất được sử dụng để tẩy rửa);

+ Tiền phạt của Chính phủ, chính quyền địa phương vì việc ô nhiễm dầu;

+ Tiền thiệt hại kinh doanh về hậu quả ô nhiễm dầu như đình chỉ sản xuất hay các hoạt động dịch vụ khác do việc ô nhiễm dầu gây ra trên cảng, vùng sông biển đánh bắt, chăn nuôi hải sản, nơi nghỉ mát, du lịch.

Thông thường các cảng trên thế giới quy định tàu chở dầu phải tham gia bảo hiểm rủi ro ô nhiễm dầu thì mới được phép ra vào cảng. Giấy chứng nhận bảo hiểm của Hội P & I là bằng chứng công nhận tàu đã tham gia bảo hiểm rủi ro ô nhiễm dầu.

- *Trách nhiệm đối với xác tàu đắm hoặc mắc cạn*

Trong trường hợp tàu bị mắc cạn coi như tổn thất toàn bộ hoặc bị chìm đắm ở những nơi không cho phép xác tàu được nằm tại đó thì chủ tàu có trách nhiệm về giải quyết xác tàu. Chính quyền địa phương thường bắt chủ tàu phải di chuyển xác tàu đi nơi khác. Chi phí di chuyển xác tàu theo luật định hay theo hợp đồng bảo hiểm với Hội sẽ được Hội giải quyết bồi thường. Các chi phí nói trên bao gồm:

+ Chi phí thắp sáng, đánh dấu xác tàu bị nạn;

+ Chi phí trục vớt xác tàu đắm;

+ Chi phí di chuyển xác tàu đắm;

+ Chi phí phá hủy xác tàu đắm nếu không thể trục vớt, di chuyển đi nơi khác.

Số tiền bán xác tàu hoặc các vật dụng trang thiết bị trục vớt được sẽ làm giảm số tiền bồi thường của Hội đối với tàu. Việc bán xác tàu được trục vớt phải có sự chấp nhận của Hội. Để được Hội bồi thường trách nhiệm đối với xác tàu thì cả chủ tàu và người bảo hiểm thân tàu phải tuyên bố từ bỏ con tàu.

- *Tiền phạt của chính quyền của cảng, hải quan thuộc trách nhiệm dân sự của chủ tàu*

Tàu được bảo hiểm , đại lý hoặc người làm thuê cho chủ tàu có thể bị phạt trong các trường hợp sau:

+ Vi phạm luật lệ an toàn lao động;

+ Tàu giao thiếu hàng hay có những sai sót trong các chứng từ về hàng hóa;

+ Vi phạm thủ tục hải quan hay thủ tục nhập cảnh;

+ Làm ô nhiễm môi trường…

Nguyên nhân gây ra những vi phạm trên là do sơ suất, lỗi lầm của đại lý, sĩ quan, thủy thủ, thuyền viên hay người làm thuê cho chủ tàu. Do đó, chính quyền cảng, hải quan… thường phạt chủ tàu, phạt tàu được bảo hiểm, phạt đại lý hay người làm thuê cho chủ tàu. Khoản tiền phạt này do chủ tàu chịu, có nghĩa là nếu những người khác đã nộp phạt thì chủ tàu phải hoàn trả lại cho họ.

Số tiền phạt nói trên của chủ tàu sẽ được Hội bồi thường. Tuy nhiên Hội sẽ không bồi thường cho chủ tàu trong các trường hợp sau:

+ Tàu xếp hàng quá trọng tải quy định;

+ Tàu đánh bắt cá bất hợp pháp;

+ Sự vi phạm cố ý của sĩ quan, thủy thủ, thuyền viên hay người làm thuê cho chủ tàu mà theo quy định chủ tàu không chịu trách nhiệm về khoản tiền phạt này.

- *Chi phí tố tụng và các chi phí đặc biệt khác*

Hội trả cho chủ tàu các chi phí nhằm thực hiện những biện pháp bảo vệ quyền lợi cho chủ tàu, giảm số tiền gánh vác trách nhiệm dân sự cho chủ tàu, bao gồm:

+ Chi phí điều tra tai nạn liên quan đến tàu được bảo hiểm;

+ Chi phí thuê luật sư bào chữa trước tòa án hình sự và dân sự về các hành vi phạm pháp luật của thuyền trưởng, thuyền viên, đại lý hoặc người làm thuê cho chủ tàu liên quan đến trách nhiệm dân sự của chủ tàu;

+ Chi phí tố tụng, án phí để giải quyết các vụ tranh chấp khiếu nại thuộc trách nhiệm bảo hiểm P & I;

+ Chi phí đề phòng và hạn chế tổn thất do rủi ro P & I gây ra;

+ Những chi phí phát sinh do việc thực hiện các chỉ thị đặc biệt bằng văn bản của Ban lãnh đạo Hội liên quan đến tàu được bảo hiểm nhằm đem lại lợi ích cho các chủ tàu thành viên nói riêng hay cho Hội nói chung.

- *Trách nhiệm của chủ tàu đối với hàng hóa chuyên chở*

Trách nhiệm của chủ tàu đối với hàng hóa thường được ghi rõ trong vận đơn gồm trách nhiệm và miễn trách cho chủ tàu. Dĩ nhiên chủ tàu thường tranh thủ ghi nhiều điều khoản về miễn trách cho mình. Tuy vậy, theo luật Bảo hiểm hàng hải quốc tế, người ta sẽ không công nhận những điều khoản miễn trách cho chủ tàu nếu những điều khoản này không phù hợp với luật lệ và tập quán thương mại quốc tế.

Hội sẽ giải quyết bồi thường cho chủ tàu về trách nhiệm đối với hàng hóa bao gồm các tổn thất và chi phí sau:

+ Tổn thất và hư hỏng hàng hóa dự định xếp hoặc đã nhận xếp lên tàu, đang chuyên chở trên tàu do các nguyên nhân:

Chủ tàu thiếu mẫn cán trong việc làm cho tàu có đủ khả năng đi biển như không đủ biên chế người làm việc và dự trữ nhiên liệu, thực phẩm. Hầm hàng và các bộ phận khác của tàu không thích ứng với việc tiếp nhận, chuyên chở các loại hàng hóa như: thông gió kém làm cho hàng bị hấp hơi, đổ mồ hôi, hàng bị hư hỏng do máy lạnh không hoạt động.

Chủ tàu hoặc người làm thuê không làm việc đúng mức và thận trọng khi xếp hàng, dịch chuyển hàng, giữ gìn, chăm sóc, bảo quản và chuyên chở hàng hóa như kỹ thuật chất xếp và chèn lót hàng không đúng làm cho hàng bị mất mùi, lây bẩn, hư hỏng.

+ Hàng giao thiếu so với vận đơn hoặc bị mất cắp khi còn nằm trong sự quản lý của tàu.

+ Chi phí bất thường trong việc bốc dỡ và xử lý hàng hư hỏng trên suốt hành trình mà chủ tàu đã bỏ ra nhưng không đòi lại được của chủ hàng.

+ Chi phí tổn thất, hư hỏng hàng hóa theo vận đơn chở suốt đã được Hội chấp nhận bảo hiểm.

+ Phần phân bổ tổn thất chung cho chủ hàng đóng góp mà chủ tàu không thu được của họ do vi phạm hợp đồng chuyên chở.

Hội chỉ thanh toán phần trách nhiệm đối với hàng hóa khi chủ tàu đã giải quyết bồi thường cho chủ hàng vì lỗi của mình.

Hội không bồi thường trách nhiệm đối với hàng hóa trong các trường hợp sau:

+ Trong hợp đồng chuyên chở không có đủ điều khoản miễn trách cho chủ tàu tương tự như quy định của quy tắc La Hague dẫn đến chủ tàu phải bồi thường trách nhiệm về điều miễn trách này.

+ Tàu dỡ hàng trái cảng theo hợp đồng bảo hiểm trừ khi cảng đó là cảng lánh nạn.

+ Tàu đi chệch hướng mà không thông báo cho Hội.

+ Hàng đã hư hỏng trước khi xếp hàng lên tàu mà thuyền trưởng vẫn ký vận đơn sạch.

+ Hàng giao thiếu mà vận đơn vẫn ký với số lượng là được biết đã xếp hoặc đã nhận để xếp xuống tàu.

+ Vận đơn được khai không đúng sự thật.

+ Chủ tàu hoặc người quản lý tàu cố tình vi phạm hợp đồng chuyên chở

+ Khi giao nhận hàng mà không xuất trình vận đơn để đối chiếu giữa chủ tàu và chủ hàng.

4.5.2 Rủi ro cước phí, thưởng phạt, biện hộ

Bảo hiểm rủi ro này Hội thể hiện nguyên tắc tương hỗ, tinh thần bảo trợ giúp đỡ chủ tàu một cách đắc lực. Cụ thể Hội bồi thường cho chủ tàu các chi phí sau:

- Chi phí liên quan về cước phí, tiền phạt do kéo dài ngày tàu đậu bến ở cảng.

- Chi phí biện hộ thuộc phạm vi hợp đồng thuê tàu liên quan đến vận đơn để bảo vệ quyền lợi cho chủ tàu được bảo hiểm.

- Các chi phí tố tụng, chi phí cho việc học hỏi các luật gia và các chuyên gia khác không phải là người làm thuê cho chủ tàu trong việc giải quyết tranh chấp về các vấn đề liên quan đến lợi ích của chủ tàu gồm:

+ Cước phí, cước khống, thưởng phạt, thiệt hại kinh doanh hoặc các vấn đề khác liên quan đến hợp đồng thuê tàu, vận đơn.

+ Cứu hộ và chi phí đóng góp tổn thất chung trừ khi tàu được bảo hiểm dùng để cứu hộ và tranh chấp phát sinh trong hay do hậu quả của quá trình cứu hộ. Lúc này, Hội đồng giám đốc có quyền quyết định có bồi thường hay không.

+ Hợp đồng bảo hiểm không phải là hợp đồng bảo hiểm với Hội.

+ Các tổn thất của tàu được bảo hiểm.

+ Điều tra chống lại bất kỳ một sự can thiệp nào của các tổ chức xã hội, nhà cầm quyền, công ty, tổ hợp có mưu đồ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tàu.

+ Hợp đồng đóng tàu, mua bán tàu, cải tạo, sửa chữa tàu được bảo hiểm gồm cả bảo lãnh liên quan đến hợp đồng này.

+ Sự cầm cố và hợp đồng cầm cố tàu được bảo hiểm.

+ Tất cả các hợp đồng khác có liên quan đến tàu được bảo hiểm.

+ Các vấn đề khác mà Hội đồng giám đốc coi là thuộc phạm vi trách nhiệm này.

4.5.3 Rủi ro đình công của sĩ quan, thủy thủ, thuyền viên và rủi ro đình công ở cảng

Hội P & I sẽ bồi thường cho chủ tàu về thiệt hại kinh doanh trong những ngày tàu ngừng hoạt động do đình công xảy ra (bao gồm những ngày đình công trực tiếp ảnh hưởng đến tàu và những ngày tàu nằm chờ đợi do hậu quả của việc đình công).

- *Người đình công là:*

+ Sĩ quan, thủy thủ, thuyền viên và những người làm công cho chủ tàu đang làm việc trên tàu được bảo hiểm.

+ Nhóm người lao động ở cảng đình công, cấm xưởng.

- *Những hành động đình công trên làm ảnh hưởng đến:*

+ Việc ra vào cầu cảng hoặc di chuyển nơi neo đậu của tàu được bảo hiểm.

+ Quá trình xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa đến nơi xếp hàng lên tàu hoặc dỡ hàng ra khỏi tàu.

+ Quá trình thực hiện các dịch vụ cần thiết khác như cung ứng nhiên liệu, thực phẩm, sửa chữa tàu.

- *Các sự cố đình công trên sẽ được Hội giải quyết bồi thường với điều kiện là:*

+ Thời gian đình công phải kéo dài ít nhất là 24 giờ liên tục trở lên và số ngày tàu ngừng hoạt động gây thiệt hại kinh doanh phải vượt quá mức miễn thường mà Hội quy định cho chủ tàu.

+ Phần khiếu nại về ngày tàu ngừng hoạt động do hậu quả của đình công được giới hạn bằng số ngày ảnh hưởng trực tiếp của đình công.

+ Không bồi thường cho những ngày thiệt hại trực tiếp và hậu quả của đình công mà chủ tàu vẫn được hưởng tiền cho thuê tàu hoặc được tính vào thời gian làm hàng (laytime) và có thể làm các công việc khác tránh được ảnh hưởng của hai loại đình công trên như sửa chữa tàu, nhận thêm nhiên liệu, thực phẩm…

+ Giới hạn tối đa của thời gian đình công để tính cho Hội bồi thường là 42 ngày không kể số ngày khấu trừ hoặc ít hơn tùy theo thỏa thuận với Hội.

+ Không bồi thường thiệt hại về những ngày tàu ngừng hoạt động do đình công nhưng đã tính vào trách nhiệm của Hội ở nhóm 1 và 2, hoặc nếu đã tính vào trách nhiệm của nhóm 3 là đình công của sĩ quan, thủy thủ, thuyền viên thì không được tính vào rủi ro đình công ở cảng nếu số ngày này trùng nhau.

+ Không bồi thường rủi ro đình công nếu chủ tàu đã được bồi thường về rủi ro này trong hợp đồng bảo hiểm chiến tranh hoặc các loại hợp đồng bảo hiểm khác với hợp đồng bảo hiểm của Hội.

+ Không bồi thường những thiệt hại của rủi ro đình công xảy ra trước khi hợp đồng bảo hiểm P & I có hiệu lực.

+ Không bồi thường thiệt hại đình công nếu tàu chở hàng lậu, tàu bị phong tỏa hoặc kinh doanh chuyên chở hàng hóa bất hợp pháp.

Hội đồng giám đốc có quyền từ chối hoặc giảm nhẹ bồi thường khi việc đình công cấm xưởng xảy ra do hành động bất hợp lý hay sơ suất, lỗi lầm của chủ tàu, người quản lý tàu hoặc trong ttrường hợp chủ tàu không có biện pháp thích đáng để hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất.

Hội đồng giám đốc có quyền quyết định bồi thường toàn bộ hoặc một phần chi phí chủ tàu bỏ ra để đề phòng, hạn chế thiệt hại đình công và các vấn đề khác có liên quan đến rủi ro đình công.

4.5.4 Rủi ro chiến tranh

Về nguyên tắc rủi ro chiến tranh được loại trừ ra khỏi trách nhiệm của Hội bảo hiểm P & I. Tuy nhiên, với mục đích phục vụ các chủ tàu, Hội có thể chấp nhận bảo hiểm những rủi ro này cho hội viên bằng văn bản hợp đồng bảo hiểm rủi ro chiến tranh.

- *Rủi ro chiến tranh bao gồm các hậu quả của:*

+ Chiến tranh, nội chiến, cách mạng, khởi nghĩa, xung đột hoặc bất kì hành động thù địch, thế lực tham chiến hoặc chống lại một thế lực tham chiến.

+ Chiếm đoạt, kiềm chế hoặc giam giữ (trừ hành động bạo lực và cướp biển) và các hậu quả của những việc làm này hoặc bất kỳ âm mưu nào đó.

+ Mìn, thủy lôi, bom đạn, các chất nổ hoặc các loại vũ khí chiến tranh tương tự kể cả các vũ khí ở trên tàu chuyên chở lẫn vũ khí không ở trên tàu đó.

- *Trách nhiệm bồi thường của Hội bảo hiểm P & I với rủi ro chiến tranh bao gồm:*

+ Bảo hiểm chiến tranh với thân tàu kể cả vỏ tàu, máy móc, trang thiết bị và cước phí, phí điều hành. Khi tham gia bảo hiểm chiến tranh về thân tàu, chủ tàu sẽ được hưởng phí bảo hiểm thấp hơn so với các hãng bảo hiểm thân tàu khác vì Hội hoạt động trên nguyên tắc tương hỗ và không lấy lãi.

+ Bảo hiểm chiến tranh đối với thương tật, đau ốm, chết chóc của con người, trách nhiệm liên quan đến tài sản của người khác mà chủ tàu phải gánh chịu.

4.6 Một số phần mở rộng rủi ro bảo hiểm của Hội bảo hiểm P & I

Để phục vụ cho các chủ tàu một cách đắc lực hơn, các Hội bảo hiểm P & I trong Nhóm quốc tế London đã đưa ra một số rủi ro bảo hiểm mới để các chủ tàu chấp nhận tham gia bảo hiểm cho đội tàu của mình, bao gồm:

4.6.1 Bảo hiểm 4/4 trách nhiệm đâm va

Thực tế mỗi vụ đâm va thường phát sinh nhiều trách nhiệm mà chủ tàu phải gánh chịu đó là trách nhiệm đâm va, trách nhiệm đối với thương tật, chết chóc của con người, trách nhiệm ô nhiễm dầu, trách nhiệm di chuyển xác tàu… Phần ¾ trách nhiệm đâm va không vượt quá ¾ số tiền bảo hiểm thân tàu sẽ được bảo hiểm thân tàu bồi thường.

Tuy nhiên, để cho bảo hiểm thân tàu bồi thường ¾ trách nhiệm đâm va này làm cho việc giải quyết các trách nhiệm còn lại của Hội đối với chủ tàu gặp khó khăn, phiền phức. Mặt khác, cách giải quyết bồi thường như trên là do điều lệ của bảo hiểm thân tàu nhưng không phù hợp với tinh thần của bảo hiểm P & I. Ở những vụ đâm va tổn thất lớn, khi có nghi ngờ về khả năng tài chính của chủ tàu, người ta thường bắt các chủ tàu phải xin sự bảo lãnh của Hội P & I. Vì vậy, Hội cho rằng để giải quyết một tai nạn đâm va và các trách nhiệm phát sinh, tốt hơn hết là Hội bảo hiểm 4/4 trách nhiệm đâm va.

4.6.2 Bảo hiểm các rủi ro container cho người thứ ba trên đất liền

Hiện nay, việc đóng các hàng hóa lẻ vào container để tránh mất mát hư hỏng trên đường vận chuyển đã trở nên phổ biến. Do vậy, chủ hàng thường thuê các chủ tàu vận chuyển container trên tàu và cả trên đất liền đến nơi nhận hàng. Để đáp ứng với hình thức chuyên chở này, Hội bảo hiểm thêm rủi ro container, bao gồm:

+ Những mất mát, hư hại hàng hóa trong container thuộc trách nhiệm chủ tàu với mức tối đa là 500,000 USD cho một container. Nếu hàng hóa trong container vượt quá giá trị trên thì Hội cũng chấp nhận bồi thường khi Hội đã tái bảo hiểm.

+ Những trách nhiệm của chủ tàu phát sinh trong trường hợp có thiệt hại cho người thứ 3 trong quá trình vận chuyển container bằng sà lan hay trên đất liền.

4.6.3 Bảo hiểm tổn thất tiền thuê tàu

Đây là rủi ro thuộc trách nhiệm của bảo hiểm thân tàu, nhưng rất hiếm có hãng bảo hiểm thân tàu đảm nhận rủi ro này. Mặt khác các chủ tàu thường rất ngần ngại khi tham gia rủi ro này với các hãng bảo hiểm thân tàu vì họ phải nộp phí bảo hiểm cao. Để phục vụ chủ tàu một cách tích cực hơn, Hội mở rộng bảo hiểm tổn thất tiền thuê tàu phát sinh từ các rủi ro hàng hải thông thường lẫn rủi ro chiến tranh và hư hỏng máy móc. Những người thuê tàu không phải là chủ tàu cũng có thể được Hội bảo hiểm cho rủi ro này khi con tau phục vụ cho việc chuyên chở hàng hóa và hành khách theo hợp đồng chuyên chở.

Giới hạn trách nhiệm của Hội đối với rủi ro này được quy định là 3 triệu USD. Nếu chủ tàu yêu cầu cao hơn thì có thể thỏa thuận thêm với Hội.

4.6.4 Bảo hiểm tàu đi chệch hướng

Theo quy tắc của Hội, chủ tàu có thể được bồi thường khi có phát sinh trách nhiệm do tàu được bảo hiểm đi chệch hướng nếu có thông báo trước với Hội và đã được Hội chấp nhận.

Việc tàu đi chệch hướng như vậy, Hội yêu cầu phải ghi rõ trên vận đơn về phạm vi hành trình. Nhưng có những trường hợp vì đi chệch hướng mà chủ tàu mất quyền hạn về tố tụng, khiếu nại dẫn đến thiệt hại quyền lợi của chủ tàu. Vì vậy, cách tốt nhất là chủ tàu tham gia bảo hiểm rủi ro tàu đi chệch hướng với Hội để nhận được sự giúp đỡ thiết thực của Hội khi có tranh chấp về trách nhiệm dân sự phát sinh.

4.6.5 Bảo hiểm hàng hóa xếp trên boong với các vận đơn có ghi vận chuyển hàng hóa dưới boong tàu

Trong khi xếp hàng lên tàu, theo hợp đồng chuyên chở, hàng hóa được quy định xếp dưới boong tàu. Nhưng nhiều khi do muốn tận dụng trọng tải, người chuyên chở và người giao hàng lại thỏa thuận cho phép hàng được xếp trên boong. Trong trường hợp này, người chuyên chở thường đóng dấu "hàng xếp trên boong" lên vận đơn.

Nhưng nhiều khi người chuyên chở quên không đóng dấu và sẽ làm phát sinh trách nhiệm đối với chủ tàu nếu hàng hóa bị tổn thất, hư hại. Điều này có thể gây ra sự tranh chấp giữa chủ tàu và người nhận hàng. Với tư cách là người bảo vệ quyền lợi cho chủ tàu, Hội đã nhận bảo hiểm thêm rủi ro hàng xếp trên boong trong khi vận đơn ghi là hàng xếp dưới boong tàu.

4.6.6 Bảo hiểm trách nhiệm thuê tàu định hạn khi hư hỏng, thiệt hại thân tàu, máy móc

Các hợp đồng thuê tàu định hạn đều quy định người thuê tàu phải có trách nhiệm bàn giao lại cho chủ tàu con tàu đã thuê, sau một thời gian khai thác, sử dụng, ở trong trạng thái tốt như lúc đầu.

Điều này không thuộc trách nhiệm của bảo hiểm P & I, vì thế người thuê tàu định hạn có thể tham gia bảo hiểm rủi ro này với Hội khi vì một lý do thiên tai nào đó đã gây tai nạn, tổn thất cho tàu đi thuê, không thể bàn giao cho chủ tàu như ở tình trạng ban đầu.

Những hư hỏng, thiệt hại về thân tàu, máy móc gây ra do tàu bị cầm chế, hành động cố ý hoặc sơ suất của công nhân bốc xếp, người làm thuê trong suốt thời gian thuê tàu thì chủ tàu vẫn đòi người thuê bồi thường. Do đó, người thuê tàu cũng cần bảo hiểm rủi ro này khi trách nhiệm thuộc về mình mà không đòi được người gây thiệt hại bồi thường những tổn thất do họ gây nên.

4.6.7 Bảo hiểm các hầm nhiên liệu

Đối với người thuê tàu thì tài sản duy nhất của họ trên con tàu đi thuê là nhiên liệu dự trữ để phục vụ quá trình kinh doanh khai thác tàu. Người thuê tàu cũng có thể tham gia bảo hiểm các hầm nhiên liệu.

Hội P&I sẽ bảo hiểm nhiên liệu theo các điều kiện bảo hiểm hàng hóa của hội bảo hiểm London (ICC), chịu trách nhiệm bồi thường cho người thuê tàu theo một giá đã thỏa thuận cho mỗi tấn nhiên liệu bị tổn thất.

4.7 Sự giúp đỡ của Hội bảo hiểm P& I đối với các chủ tàu

Đây là sự khác nhau cơ bản giữa hội bảo hiểm P&I với các hãng bảo hiểm khác. Hội không chỉ bồi thường tổn thất mà còn giúp đỡ các chủ tàu thành viên rất tích cực thể hiện ở các công việc sau:

4.7.1 Giúp đỡ chủ tàu giải quyết tranh chấp với người khiếu nại , kiện tụng trước Tòa án hoặc Hội đồng trọng tài

Mạng lưới thông tín viên của Hội ở hầu hết các nước trên thế giới. Khi xảy ra sự cố, tai nạn hoặc tranh chấp, nếu được chủ tàu hoặc thuyền trưởng thông báo, Hội sẵn sàng cử các đại diện , thông tín viên của mình đến địa điểm xảy ra sự cố, tai nạn để giúp đỡ họ.

Đại đa số sự cố, tai nạn, tranh chấp xảy ra với chủ tàu dù được thông báo sớm hay muộn, Hội cũng cố gắng góp phần điều khiển, chỉ đạo, giải quyết tranh chấp cho chủ tàu. Hội có thể thuê hoặc nhờ thông tín viên, thuê luật sư am hiểu về luật lệ địa phương, luật lệ và tập quán quốc tế ở nước sở tại làm cố vấn pháp lý hoặc được ủy quyền ra trước Tòa án, Hội đồng trọng tài địa phương để bênh vực quyền lợi cho chủ tàu một cách hiệu quả nhất nhằm hạn chế các trách nhiệm mà chủ tàu phải gánh vác.

Thông thường thì các vụ xét xử như vậy không có sự hiện diện của chủ tàu, do đó sự giúp đỡ tích cực của Hội được các chủ tàu thành viên đánh giá rất cao. Hội cũng có thể thuê hoặc nhờ thông tín viên mời chuyên gia thương mại đến giúp đỡ chủ tàu trong việc chỉ định giám định viên, điều tra viên, giám sát viên để giải quyết những việc liên quan đến trách nhiệm của chủ tàu.

Ngoài ra, thông qua mạng lươi thông tín viên, Hội còn có thể giúp đỡ chủ tàu trong việc thu xếp nằm viện, chi phí thuốc men cho người làm công của chủ tàu khi họ ốm đau, thương tật và giải quyết cho họ hồi hương khi khỏi bệnh.

4.7.2 Cấp bảo lãnh để giải thoát tàu bị bắt giữ

Khi có sự cố, tai nạn xảy ra thuộc trách nhiệm của chủ tàu gây thiệt hại cho người và tài sản có giá trị lớn, người ta thường nghi ngờ khả năng gánh vác trách nhiệm của chủ tàu thì Tòa án thường áp dụng biện pháp bắt giữ tàu. Việc bắt giữ tàu thường được làm theo lệnh của Toà án theo đơn kiện của người bị nạn. Khi con tàu bị bắt giữ, chủ tàu muon giải thoát con tàu phải tìm được nơi bảo lãnh cho mình. Người bảo lãnh cam

kết trước toà sẽ có nghĩa vụ gánh vác phần trách nhiệm của tàu gây thiệt hại theo phán quyết của Toà án.

Hội bảo hiểm P&I bảo hiểm không giới hạn nên sự bảo lãnh của Hội cho chủ tàu là một bảo đảm tuyệt đối tin cậy. Việc bảo lãnh của Hội có các đặc điểm chính sau đây:

+ Là sự hứa hẹn trả tiền phạt hay bồi thường vật chất, nếu có

+ Việc hứa trả tiền phạt phải kèm theo điều kiện là Tòa án phải cho thả con tàu bị bắt giữ và không dự tính tiếp tục bắt giữ nữa.

+ Việc thanh toán của Hội thông thường sẽ phải dựa vào sự phán quyết của Tòa án được coi là có thẩm quyền trong việc xét xử tranh chấp hoặc có một sự thỏa thuận giải quyết giữa các bên.

+ Trách nhiệm của bên bị cáo sẽ được giải quyết theo luật tranh chấp hoặc do Tòa án phán quyết, do hợp đồng quy định chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào lý do Hội đã cấp bảo lãnh.

Thể lệ của Hội không ràng buộc trách nhiệm của Hội phải cấp bảo lãnh cho hội viên trong bất kỳ trường hợp nào xảy ra. Việc có cấp bảo lãnh hay không là do Hội đơn phương quyết định, hoàn toàn không phụ thuộc vào việc hội viên đã thanh toán đầy đủ bảo hiểm cho Hội hay chưa. Việc cấp bảo lãnh tuỳ thuộc vào mối quan hệ giữa Hội và hội viên cũng như nguyên nhân bị bắt giữ, trách nhiệm của Hội sẽ phát sinh do việc bắt giữ này. Nếu chủ tàu hội viên thường xuyên không thanh toán phí bảo hiểm với Hội hoặc không chịu ký bảo lãnh đối tịch vơi Hội thì Hội có thể không cấp bảo lãnh để giải thoát tàu. Ngoài ra, Hội cũng không cấp bảo lãnh trong những trường hợp sau đây:

+ Hội không có khả năng thoả thuận được với người khiếu nại về những điều kiện chấp nhận được,

+ Hội không có khả năng để có đuợc sự bảo lãnh có giá trị và chấp nhận được khi Hội không có tư cách như là người bảo hiểm trong vụ tranh chấp.

Khi cấp bảo lãnh , Hội đòi hỏi các hội viên phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

+ Bồi hoàn các chi phí đã chi ra liên quan đến việc cấp bão lãnh hoặc thư đảm bảo trừ trường hợp hội viên đã chi ra trước,

+ Chi tiền hoa hồng cấp bảo lãnh cho Hội theo tỷ lệ 1% của số tiền lãnh hoặc bảo đảm.

+ Trao cho Hội bản cam đoan hoặc bảo lãnh đối tịch giữa Hội và hội viên theo mẫu in sẵn của Hội để hoàn trả những chi phí bỏ ra không thuộc trách nhiệm bảo hiểm của Hội,

+ Dù có trao cho Hội bản cam đoan hoặc bảo lãnh đối tịch hay không thì trách nhiệm của hội viên cũng không thay đổi đối với những rủi ro không thuộc trách nhiệm bảo hiểm của Hội. Hình thức cấp bảo lãnh của Hội là thư bảo lãnh hay giấy đảm bảo cam kết của ngân hàng, Hội cấp thư bảo lãnh đối với những nơi tuyệt đối tin tưởng vào uy tín của Hội. Còn ở một số nước, theo luật hay tập quán thì sự bảo lãnh phải được đảm

bảo qua ngân hàng, vì vậy sự bảo lãnh của Hội được thể hiện qua giấy bảo đảm của một ngân hàng lớn có uy tín.

4.7.3 Cung cấp thông tin của Hội cho các hội viên

Hội thường xuyên gửi cho các hội viên các văn kiện của Công ước, Nghị định thư quốc tế mới nhất. Ngoài ra, hội còn cung cấp cho hội viên các văn bản sửa đổi luật lệ của các nước, mẫu hợp đồng, mẫu vận đơn và các tài liệu khác liên quan đến trách nhiệm dân sự của chủ tàu.

Đội ngũ cán bộ của Hội gồm những luật sư, chuyên gia hàng hải, thương mại danh tiếng thường dự thảo các hợp đồng hàng hải, các luật lệ hàng hải, làm đại diện cho chủ tàu trong các hội nghị quốc tế họp bàn các vấn đề liên quan đến trách nhiệm dân sự của chủ tàu. Họ đứng ra phản ánh nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi của chủ tàu trong quá trình kinh doanh khi soạn thảo các văn bản với các thông tin có tính chất quốc tế như trên.

Khi hội viên có yêu cầu, Hội sẵn sàng cung cấp các nguồn thông tin cần thiết để hội viên hiểu rõ hoặc tìm cách hạn chế trách nhiệm dân sự của mình hay tránh những rủi ro tổn thất có thể xẩy ra.

4.7.4 Đào tạo cán bộ nghiệp vụ cho các hội viên

Hàng năm hoặc định kỳ theo kế hoạch, Hội tổ chức các hội nghị chuyên đề, các lớp tập huấn, đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm P&I. Các hội nghị, lớp đào tạo này được tổ chức ở những nước mà Hội lựa chọn hoặc theo lời mời của nước hội viên.

Hội đề nghị các chủ tàu cử cán bộ nghiệp vụ của mình đến làm việc hoặc thực tập tại trụ sở của Hội. Hội sẽ bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên nhằm giúp hội viên hiểu biết và giảm bớt những tổn thất thuộc trách nhiệm dân sự của chủ tàu. Thêm vào đó, bảo hiểm P&I hoạt động trên nguyên tắc tương hỗ, không nhằm mục đích cạnh tranh kinh doanh kiếm lời nên việc đào tạo nâng cao trình độ của hội viên được tiến hành một cách nghiêm túc, hiệu quả.

4.8 Thời hiệu khiếu nại và trách nhiệm của người được bảo hiểm

+ Khi có tin tức về tai nạn hay sự cố gây thiệt hại, tổn thất, chủ tàu phải thông báo ngay cho Hội bằng văn bản.

+ Chủ tàu phải cung cấp đầy đủ thông tin, tư liệu, tài liệu cần thiết liên quan đến sự cố tai nạn nhằm tạo điều kiện cho Hội giúp đỡ, kiểm tra, thẩm vấn những người có liên quan và giải quyết tranh chấp.

+ Tất cả mọi sự thanh toán hoặc sự thừa nhận trách nhiệm về số tiền bồi thường cho một vụ tổn thất phải được Hội chấp thuận bằng văn bản.

+ Khi có sự cố, chủ tàu hoặc đại lý của họ phải tiến hànhc các biện pháp cần thiết, hợp lý, thận trọng để tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất.

+ Giấy yêu cầu Hội bồi thường phải được gửi tới Hội trong vòng 3 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn.

+ Khi Hội đã chấp thuận giải quyết bồi thường, chủ tàu phải lập hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận được sự chấp thuận bồi thường của Hội.

4.9 Bảo hiểm P & I tại Việt Nam

4.9.1 Thủ tục tham gia bảo hiểm

Thông thường các chủ tàu Việt nam tham gia các Hội tương hỗ P & I thông qua các công ty bảo hiểm hoạt động tại Việt nam. Các công ty bảo hiểm thường bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm luôn trách nhiệm dân sự của chủ tàu và sau đó thay mặt các chủ tàu tham gia bảo hiểm P & I. Các công ty bảo hiểm sẽ căn cứ vào khả năng tài chính của mình để quyết định phần trách nhiệm giữ lại và phần còn lại sẽ bảo hiểm tại Hội P & I. Có thể coi các công ty bảo hiểm này là người bảo hiểm gốc, sau khi nhận trách nhiệm bảo hiểm cho các chủ tàu thì tiến hành nhượng tái bảo hiểm cho Hội P & I. Chính vì thế, một điểm đặc thù là công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cả 4/4 trách nhiệm đâm va giữa tàu được bảo hiểm và tàu khác.

Khi tham gia bảo hiểm, giấy yêu cầu bảo hiểm phải gửi cho người bảo hiểm trước 07 ngày kể từ ngày yêu cầu bảo hiểm có hiệu lực với nội dung kê khai theo mẫu in sẵn của người bảo hiểm. Đối với những tàu mới tham gia bảo hiểm lần đầu với Người bảo hiểm, kèm theo giấy yêu cầu bảo hiểm phải có bản sao các giấy tờ sau:

- Chứng thư quốc tịch;

- Giấy chứng nhận khả năng an toàn đi biển của tàu kèm theo các biên bản kiểm tra từng phần do cơ quan đăng kiểm cấp;

- Chứng nhận ISPS, ISM Code;

- Hợp đồng hoặc những văn bản pháp lý liên quan trách nhiệm mà chủ tàu đó ký kết với thuyền viên hoặc với người thứ ba;

- Các giấy tờ khác liên quan đến tàu được bảo hiểm theo yêu cầu của người bảo hiểm.

Khi nhận được giấy yêu cầu bảo hiểm và các tài liệu liên quan nói trên, người bảo hiểm sẽ xem xét và tiến hành kiểm tra tình trạng thực tế con tàu. Nếu tàu thực sự đảm bảo an toàn đi biển người bảo hiểm sẽ chấp nhận và cấp giấy chứng nhận bảo hiểm P & I cho tàu.

Trừ trường hợp người bảo hiểm có toàn quyền quyết định khác, thì hiệu lực bảo hiểm cũng tự động chấm dứt khi:

- Thay đổi cơ quan Đăng kiểm của tàu, hoặc thay đổi, đình chỉ, gián đoạn, thu hồi hay mãn hạn cấp của tàu; qui định rằng nếu tàu đang ở ngoài biển việc kết thúc bảo hiểm sẽ được dời lại cho đến khi tàu về tới cảng kế tiếp.

- Có sự thay đổi về chủ quyền hay quốc kỳ, chuyển quyền quản lý mới hay cho thuê tàu trần .

- Tàu bị Nhà nước trưng thu hay trưng dụng.

4.9.2 Phí bảo hiểm và hoàn phí bảo hiểm

Hội P & I tính mức phí thu/1GT hàng năm cho mỗi loại tàu, chủ tàu. Về nguyên tắc mức phí tương hỗ không cố định trước mà phụ thuộc vào tình hình phát sinh các khoản chi bồi thường và chi phí quản lý khác của Hội và chia thành phí đóng trước và phí đóng thêm. Phí đóng trước sẽ dựa vào các căn cứ như là:

- Loại tàu, tuổi tàu, phạm vi hoạt động, mức khấu trừ, trình độ nghề nghiệp của thủy thủ đoàn.

- Kết quả thống kê về tình hình tổn thất của chủ tàu trong nhiều năm trước.

Đối với các chủ tàu Việt nam với đặc thù tham gia bảo hiểm P & I thông qua các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước, nên các công ty bảo hiểm vẫn áp dụng mức phí cố định. Tỷ lệ phí bảo hiểm hàng năm áp dụng cho các loại tàu, nhóm tàu do công ty bảo hiểm tính toán trên cơ sở phí và điều kiện bảo hiểm do Hội bảo hiểm P&I qui định. Phí bảo hiểm P&I sau khi cân đối với nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu trong cùng một đội tàu có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm phụ thuộc vào tỉ lệ tổn thất so với phí bảo hiểm trong từng thời gian 05 năm liên tục. Phí bảo hiểm thanh toán bằng USD và được qui đổi tương đương ra tiền Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng thương mại tại thời điểm thanh toán.

Công ty bảo hiểm chỉ hoàn phí với điều kiện chủ tàu đã đóng toàn bộ phí bảo hiểm cho nguyên thời gian bảo hiểm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm và thông báo thu phí kèm theo, và:

(a) - Trường hợp tàu nằm đậu tại nơi an toàn trong thời gian liên tục 30 ngày trở lên với điều kiện không có thuyền viên trên tàu (ngoại trừ thuyền viên trên tàu để bảo quản hay bảo vệ tàu) và tàu không chở hàng hóa, đồng thời chủ tàu gửi thông báo bằng văn bản cho công ty bảo hiểm một tuần trước khi tàu nằm đậu và được công ty bảo hiểm đồng ý thì sẽ hoàn lại 90% phí bảo hiểm cho thời gian tàu nằm đậu này.

(b) - Trường hợp tàu nằm đậu tại nơi an toàn trong thời gian liên tục 30 ngày trở lên kể cả trường hợp có thuyền viên trên tàu nhưng không có hàng hóa chở trên tàu, đồng thời chủ tàu gửi thông báo bằng văn bản cho công ty bảo hiểm 01 tuần trước khi tàu nằm đậu và được công ty bảo hiểm đồng ý thì sẽ được hoàn lại 50% phí bảo hiểm cho thời gian tàu nằm đậu này.

(c)- Trường hợp chủ tàu gửi thông báo bằng văn bản cho công ty bảo hiểm trước 01 tuần yêu cầu chấm dứt bảo hiểm với lý do chính đáng, công ty bảo hiểm sẽ hoàn lại 80% phí bảo hiểm cho khoảng thời gian còn lại không bảo hiểm.

(d)- Áp dụng cho khoản (a) và (b) trong phần này: chỉ hoàn lại phí bảo hiểm khi kết thúc năm bảo hiểm và tàu không bị tổn thất toàn bộ.

4.9.3 Hình thức thu phí bảo hiểm cố định

Bảo hiểm P and I là loại bảo hiểm được cung cấp bởi loại tổ chức đặc biệt (Hội bảo trợ và bồi thường), có thể coi là một hình thức tương hỗ nhằm tự bảo hiểm lẫn nhau về trách nhiệm dân sự của các chủ tàu, người thuê tàu định hạn tham gia bảo hiểm (các chủ tàu hội viên của Hội là người được bảo hiểm và cũng có thể coi là có tư cách người bảo hiểm)

Thực tế cho thấy mức trách nhiệm của các hội tương hỗ cho các khiếu nại khác ngoài ô nhiễm dầu là cực lớn – lên tới mức 2,06 tỷ USD. Như vậy có thể nhận thấy rõ việc tham gia với hội tương hỗ rất phù hợp với các tàu có trọng tải lớn, song lại là bất lợi cho các tàu nhỏ bởi lẽ tàu nhỏ phải chịu tỷ lệ phí cao gấp nhiều lần so với các tàu lớn đồng thời còn phải đóng góp nhiều khoản phí khác như phí đóng sau, phí gọi thêm hay phí đóng dôi. Rõ ràng điều này là không cần thiết cho những chủ tàu nhỏ, khi mà họ không bao giờ cần thực hiện các khoản khiếu nại lớn lên tới hàng chục triệu đô la. Phí bảo hiểm P&I của các hội tương hỗ liên tục tăng cũng làm ảnh hưởng đáng kể tới kết quả kinh doanh.

Bảng dưới đây thể hiện lịch sử gọi thêm phí của các hội tương hỗ:

TÊN HỘI	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)
WOE	55	65	30	30
LSSO	89	75	40	38
GARD	25	25	25	25
SSM	14	20	0	10

Năm 2013, mức khấu trừ Hội tương hỗ áp dụng chung cho đội tàu Việt Nam cụ thể như sau:

- 11.000 USD: Liên quan tới trách nhiệm đâm va
- 25.000 USD: Liên quan tới khiếu nại hàng hóa ngoài vùng nước Asian
- 25.000 USD: Liên quan tới khiếu nại phát sinh ở USA và Canada
- 25.000 USD: Liên quan tới khiếu nại hàng khí hóa lỏng
- 21.000 USD: Liên quan tới hàng đông lạnh
- 16.000 USD: Liên quan tới tất cả các loại hàng hóa khác
- 7.000 USD: Liên quan tới tất cả các khiếu nại khác
- 1.500 USD: Liên quan tới khiếu nại thuyền viên (loại trừ xảy ra ở Việt Nam)

Do phải đương đầu với các khó khăn kể trên, nên rất nhiều chủ tàu vừa và nhỏ khai thác tàu trên các tuyến quốc tế đã chuyển sang tham gia bảo hiểm P&I theo hình thức thu phí cố định với mức trách nhiệm từ 5.000.000 USD đến 50.000.000 USD thay cho hình thức tương hỗ.

Các Hội P&I thu phí cố định (Fixed P&I Premium Clubs) thường xuyên đưa ra giá cả cạnh tranh, cung cấp loại hình bảo hiểm mà các chủ tàu có nhu cầu với một mức phí bảo hiểm cố định giúp cho các chủ tàu tiết kiệm được chi phí của họ với phạm vi bảo hiểm giống hệt với loại hình tương hỗ, đặc biệt phù hợp với những tàu có trọng tải nhỏ.

Hiện nay, tại thị trường Việt Nam, khách hàng có thể lựa chọn bảo hiểm P&I theo hình thức thu phí cố định với một số công ty, chẳng hạn như QBE Insurance (Vietnam) Co., Ltd. QBE Việt Nam với tư cách là một Hội phí cố định có thể cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho toàn thị trường bảo hiểm P&I tại Việt nam thông qua các công ty bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm trong nước.

Với loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I), hầu hết các Hội đều áp dụng luật để giải quyết khi có tranh chấp là luật và tập quán của Vương quốc Anh hay luật của nước sở tại mà Hội đó có trụ sở chính, điều này dẫn đến một số bất lợi cho chủ tàu và công ty bảo hiểm Việt Nam, bởi chủ tàu và công ty bảo hiểm gốc không thể nắm rõ các luật này. Tuy nhiên, với quy tắc bảo hiểm P&I của QBE thì hoàn toàn áp dụng luật và tập quán Việt Nam. Ngoài ra giữa chủ tàu, các công ty bảo hiểm trong nước và QBE sử dụng chung một ngôn ngữ, cùng một múi giờ do vậy sẽ nhanh chóng có được giải pháp, sự tư vấn kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Xu hướng hiện tại các chủ tàu nhỏ chuyển dần sang các hội P&I thu phí theo hình thức cố định ngày càng lớn, do loại hình này phù hợp với nhu cầu của chủ tàu và tiết giảm được chi phí, mà vẫn đảm bảo các yêu cầu của chính quyền cảng các nước trên thế giới.

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI GIAO NHẬN

5.1 Trách nhiệm của người giao nhận

Người giao nhận là người tiến hành các nghiệp vụ liên quan đến giao nhận, vận chuyển hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng (người ủy thác), với danh nghĩa là đại lý, người vận tải hay người tổ chức vận tải đa phương thức.

Khi hoạt động với tư cách là người kinh doanh vận tải đa phương thức, người giao nhận không những phải chịu trách nhiệm về hành vi, thiếu sót của mình mà còn phải chịu trách nhiệm về những hành vi, sơ suất hay lỗi lầm của người làm công cho mình hay người mà anh ta sử dụng dịch vụ.

Người giao nhận cũng phải chịu trách nhiệm với người thứ ba về những thiệt hại mà anh ta gây ra cho họ trong quá trình cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, người giao nhận thường không chấp nhận trách nhiệm về những hành vi hay sơ suất của bên thứ ba (người chuyên chở, người nhận lại dịch vụ giao nhận...) nếu anh ta đã biểu hiện đầy đủ sự quan tâm chu đáo trong việc lựa chọn bên thứ ba.

5.1.1 Trách nhiệm của người giao nhận khi đóng vai trò là đại lý

a) Trách nhiệm đối với khách hàng

Trong quá trình tiến hành công việc, người giao nhận (hoặc người làm công của họ) có thể phạm sai sót hoặc nhầm lẫn như:

- Giao hàng khác với chỉ dẫn của khách hàng, giao hàng mà không thu vận đơn hay các chứng từ liên quan đến hàng hóa hay không thu được tiền của người nhận hàng, giao hàng không đúng chủ...

- Không mua bảo hiểm cho hàng hóa theo chỉ dẫn của khách hàng.

- Sai sót khi làm thủ tục hải quan gây chậm trễ hay tổn thất cho khách hàng.

- Chuyển hàng đến sai địa điểm.

- Không cần mẫn hợp lý khi thay mặt khách hàng lựa chọn người chuyên chở, người quản lý kho hay những người cung cấp dịch vụ khác.

- Tái xuất hàng không tuân theo thủ tục qui định.

- Không thông báo hoặc thông báo không kịp thời cho người nhận hàng.

b) Trách nhiệm làm thủ tục hải quan

Người giao nhận mắc lỗi khi khai báo hải quan như khai sai dẫn đến bị phạt hoặc phát sinh thêm các chi phí.

c) Trách nhiệm đối với bên thứ ba

Người giao nhận nhiều khi phải thuê lưu kho, bốc xếp và vận chuyển đường ngắn và có thể phải chịu trách nhiệm với bên thứ ba nếu:

- Tổn thất vật chất về tài sản của bên thứ ba và hậu quả của tổn thất đó,

- Người của bên thứ ba bị chết, bị thương hoặc ốm đau và hậu quả của việc đó.

5.1.2 Trách nhiệm của người giao nhận khi đóng vai trò là người ủy thác

Để thực hiện công việc theo yêu cầu của khách hàng, người giao nhận đôi khi phải sử dụng dịch vụ của người thứ ba. Trong trường hợp này, người giao nhận phải chịu trách nhiệm không những đối với lỗi của bản thân mình và người làm công của mình mà cả đối với lỗi của người mà anh ta sử dụng dịch vụ để thực hiện hợp đồng với các khách hàng. Trách hiệm của người giao nhận khi là người ủy thác cũng bao gồm:

- Trách nhiệm đối với khách hàng;

- Trách nhiệm đối với hải quan;

- Trách nhiệm đối với bên thứ ba.

5.1.3 Trách nhiệm của người giao nhận khi đóng vai trò là người vận tải đa phương thức (MTO)

- *Theo Công ước cuả Liên hợp quốc*:

Người vận tải đa phương thức phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hàng hóa bị mất mát, hư hỏng hoặc chậm giao hàng, nếu sự cố này xảy ra khi hàng còn đang thuộc phạm vi trách nhiệm của anh ta. Trách nhiệm của người vận tải đa phương thức đối với hàng hóa bắt đầu kể từ khi nhận hàng để chuyên chở cho đến khi giao hàng cho người nhận.

Trong trường hợp hàng bị mất mát, hư hỏng, trách nhiệm của người vận tải đa phương thức được giới hạn ở mức 920 SDR cho một kiện hay một đơn vị chuyên chở khác hoặc 2,75 SDR cho 1 kg hàng hóa cả bì bị mất mát, hư hỏng, tùy theo cách tính nào cao hơn. Nếu việc vận tải đa phương thức quốc tế không bao gồm chuyên chở đường biển và đường thủy nội địa thì trách nhiệm của người kinh doanh vận tải đa phương thức được giới hạn ở số tiền không quá 8,33 SDR cho 1 kg hàng hóa cả bì bị mất mát, hư hỏng. Đối với thiệt hại do chậm giao hàng thì trách nhiệm của người kinh doanh vận tải đa phương thức được giới hạn ở số tiền tương đương 2,5 lần cước phí trả cho số hàng bị giao chậm, nhưng không vượt quá tổng số cước phí trả theo hợp đồng vận tải đa phương thức.

- *Theo bản quy tắc về chứng từ vận tải đa phương thức của UNCTAD/ICC*:

Giới hạn trách nhiệm của người vận tải đa phương thức đối với hư hỏng, mất mát của hàng hóa là 666,67 SDR cho mỗi kiện hay đơn vị hàng hoặc 2 SDR cho mỗi kg hàng hóa cả bì.

- *Theo vận đơn vận tải đa phương thức của FIATA (FBL)*:

Giới hạn trách nhiệm của người vận tải đa phương thức cũng được dựa trên quy tắc Hague-Visby, tức là mức bồi thường cho những mất mát, hư hỏng hàng hóa sẽ không vượt quá 666,67 SDR cho mội kiện hay đơn vị hàng hoặc 2 SDR cho 1 kg hàng hóa cả bì bị hư hỏng, mất mát.

Qua đây, ta thấy người giao nhận cần phải bảo hiểm trách nhiệm của mình khi anh ta ký hợp đồng giao nhận vận chuyển hay ký phát vận đơn và thực hiện vai trò, trách nhiệm của người vận tải. Mặt khác, việc bảo hiểm trách nhiệm theo FBL sẽ làm cho khách hàng thêm tin tưởng vào người vận tải và khách hàng cũng được hưởng lợi ích gián tiếp từ việc này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chủ hàng bỏ qua việc mua bảo hiểm cho hàng hóa. Trái lại, người giao nhận phải thông báo cho chủ hàng biết rằng trách nhiệm theo FBL của người giao nhận không có ý nghĩa tương tự như bảo vệ quyền lợi của chủ hàng trong hợp đồng bảo hiểm hàng hóa.

5.2 Khái niệm và phân loại bảo hiểm trách nhiệm của người giao nhận

5.2.1 Khái niệm

Người giao nhận dù hoạt động với tư cách là đại lý hay người chuyên chở đều phải chịu trách nhiệm về công việc của mình. Đặc biệt trong vận tải đa phương thức, người giao nhận đảm nhận việc tổ chức vận tải, thu xếp mọi công việc cần thiết cho hàng đi suốt và giao hàng tại nơi đến. Vì vậy, anh ta không những phải chịu trách nhiệm về tổn thất do sai sót lỗi lầm của bản thân và nhân viên của mình mà còn cả của người do anh ta sử dụng trong dịch vụ.

Người giao nhận không những phải chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành nghĩa vụ đối với người ủy thác, về hư hỏng mất mát của hàng hóa mà cả những thiệt hại đối với người thứ ba và trong nhiều trường hợp phải bồi thường những khoản tiền rất lớn. Vì vậy, để bảo vệ quyền lợi của mình, ổn định và nâng cao uy tín trong kinh doanh người giao nhận phải mua bảo hiểm trách nhiệm của mình đối với người thứ ba.

Bảo hiểm trách nhiệm của người giao nhận là bảo hiểm những thiệt hại phát sinh từ trách nhiệm của người giao nhận vận tải đối với người thứ ba trong hoạt động giao nhận vận tải của mình.

5.2.2 Phân loại

Người giao nhận có thể tham gia các loại bảo hiểm trách nhiệm là: bảo hiểm trách nhiệm hữu hạn, bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đầy đủ, bảo hiểm trách nhiệm tột đỉnh.

a) Bảo hiểm trách nhiệm hữu hạn

- Các điều kiện kinh doanh chuẩn thường quy định giới hạn trách nhiệm của người giao nhận, vì vậy người giao nhận có quyền chỉ mua bảo hiểm cho trách nhiệm hữu hạn đó.

- Người giao nhận có thể chấp nhận một mức miễn thường, nghĩa là nếu tổn thất thấp dưới mức này thì người bảo hiểm không phải bồi thường (người giao nhận tự gánh chịu). Mức miễn thường càng cao thì phí bảo hiểm càng thấp song có nguy cơ là người giao nhận phải đối mặt với nhiều vụ khiếu nại nhỏ gộp thành những số tiền lớn mà không được bảo hiểm bồi thường.

- Người giao nhận cũng có thể giảm chi phí bảo hiểm bằng cách hạ thấp giới hạn bảo hiểm của mình. Giới hạn này chỉ hợp lý khi nó căn cứ vào kinh nghiệm về những khiếu nại mà anh ta đã gặp phải, tuy nhiên người giao nhận sẽ phải gánh chịu phần tổn thất vượt quá giới hạn trên.

b) Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đầy đủ

Người giao nhận được giới hạn trách nhiệm khi hoạt động trên cơ sở điều kiện kinh doanh chuẩn, vì thế họ có quyền chỉ bảo hiểm trách nhiệm hữu hạn. Tuy nhiên, nhiều trường hợp tòa án có thể bác bỏ các điều khoản trong điều kiện kinh doanh chuẩn vì cho rằng chúng không hợp lý và vẫn buộc người giao nhận phải có trách nhiệm lớn hơn mức giới hạn. Cho nên, tốt hơn hết là người giao nhận nên mua bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đầy đủ, cho dù phí bảo hiểm phải trả cao hơn loại bảo hiểm trách nhiệm hữu hạn.

c) Bảo hiểm trách nhiệm tột đỉnh

Đối với người giao nhận, có một loại bảo hiểm trách nhiệm đặc biệt mà theo loại bảo hiểm này, người giao nhận phải chào khách hàng mua bảo hiểm "Top-up" để bảo vệ trách nhiệm của người giao nhận vượt quá những giới hạn đã nêu ra bằng cách trả thêm cho người bảo hiểm hàng hóa phụ phí bảo hiểm. Mặc dù kiểu bảo hiểm này thuận lợi cho cả người giao nhận và khách hàng song dường như chỉ phổ biến ở những nước châu Âu.

5.3 Phạm vi bảo hiểm

(Điều khoản bảo hiểm của Bảo Việt 2001)

5.3.1 Các rủi ro được bảo hiểm

a) Bảo hiểm thiết bị, container, xe kéo và thiết bị bốc dỡ

- *Những rủi ro, tổn thất và chi phí được bảo hiểm gồm*:

+ Mọi rủi ro mất mát và tổn thất vật chất đối với thiết bị được bảo hiểm ghi rõ trên giấy chứng nhận bảo hiểm.

+ Các khoản đóng góp tổn thất chung, cứu hộ và/ hoặc chi phí cứu hộ.

+ Chi phí đi thuê tính theo ngày (trừ trường hợp thuê mua) đối với thiết bị được bảo hiểm bị tổn thất, tuy nhiên trách nhiệm tối đa của người bảo hiểm đối với rủi ro này không vượt quá số tiền thuê thiết bị trong vòng 35 ngày cho mỗi tai nạn hay mỗi sự cố.

+ Tổn thất đối với một bộ phận có thể được thay thế riêng lẻ hoặc tách biệt của thiết bị được bảo hiểm nếu nguyên nhân gây ra tổn thất đó có nguồn gốc phát sinh từ một sự cố bên ngoài.

+ Tổn thất toàn bộ ước tính.

- *Các rủi ro loại trừ*: trong bất cứ trường hợp nào, loại hình bảo hiểm này không bảo hiểm cho những tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ các nguyên nhân sau hoặc được góp phần bởi/hoặc có liên quan đến các nguyên nhân đó:

+ Hao mòn hữu hình, rách vỡ và/hoặc hư hỏng dần dần.

+ Ẩn tỳ và/hoặc bản chất tự nhiên và/hoặc khuyết tật bên trong và/hoặc sai sót trong chế tạo hoặc thiết kế của thiết bị được bảo hiểm.

+ Hỏng hóc hoặc trục trặc về cơ và điện, trừ khi những tổn thất đó là do nguyên nhân bên ngoài gây ra đối với thiết bị được bảo hiểm.

+ Phá hủy hoặc tổn thất đối với thiết bị được bảo hiểm, gây ra bởi nhà chức trách hay theo lệnh của nhà chức trách.

+ Các hành động tịch thu, bắt giữ, chiếm đoạt, truất quyền sở hữu, quốc hữu hóa, trưng thu hoặc giành quyền mua trước được thực hiện bởi nhà chức trách.

+ Biến mất một cách bí hiểm, mất không giải thích được hoặc mất được phát hiện trong khi tiến hành kiểm kê, trừ khi người bảo hiểm đồng ý bằng văn bản.

+ Chiến tranh, các hành động thù địch cho dù có tuyên chiến hay không, hành động của kẻ thù nước ngoài, nội chiến, nổi loạn, cách mạng khởi nghĩa, hành động quân sự, đảo chính hoặc thiết quân luật hoặc xung đột dân sự phát sinh từ đó.

+ Bất cứ vũ khí nào sử dụng năng lượng nguyên tử hoặc phản ứng phân hạch và/ hoặc nung chảy hoặc các phản ứng tương tự hoặc năng lượng phóng xạ cho dù trong thời gian chiến tranh hay hòa bình.

+ Bức xạ ion hóa từ hoặc nhiễm phóng xạ từ bất cứ nhiên liệu hạt nhân nào hoặc từ bất cứ chất thải hạt nhân nào hoặc từ quá trình cháy của nhiên liệu hạt nhân.

+ Các đặc tính phóng xạ, độc hại, nổ hoặc những đặc tính nguy hiểm hoặc gây ô nhiễm khác của bất kỳ hệ thống hạt nhân hay lò phản ứng hạt nhân nào hoặc tổ hợp lắp ráp hạt nhân nào khác hoặc cấu kiện hạt nhân của chúng.

b) Bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba

- *Những rủi ro, tổn thất hoặc chi phí được bảo hiểm gồm:*

+ Những trách nhiệm không theo hợp đồng được pháp luật quy định đối với bên thứ ba như: thương tật thân thể bất ngờ hoặc ốm đau bất ngờ đối với người; mất mát hoặc tổn thất vật chất bất ngờ đối với tài sản; tổn thất hậu quả phát sinh từ các khoản mục nói trên.

+ Trách nhiệm pháp lý theo hợp đồng:

Trách nhiệm theo hợp đồng đã được thông báo trước cho người cung cấp dịch vụ và trách nhiệm này đã được ghi rõ trên giấy chứng nhận, ghi trên hợp đồng bảo hiểm và/hoặc:

Trách nhiệm mà người được bảo hiểm đã thừa nhận theo hợp đồng hoặc thỏa thuận mà trước đó chưa được thông báo cho người cung cấp dịch vụ và chưa được người

cung cấp dịch vụ chấp thuận, nhưng chỉ trong phạm vi những trách nhiệm nào mà người được bảo hiểm vẫn phải gánh chịu kể cả khi không có hợp đồng hay thỏa thuận nêu trên.

Bảo hiểm theo các khoản mục này chỉ liên quan tới trách nhiệm đối với bên thứ ba, về:

- ✓ Thương tật thân thể bất ngờ hoặc đau ốm đối với người.
- ✓ Mất mát hoặc tổn thất vật chất bất ngờ về tài sản.
- ✓ Tổn thất hậu quả phát sinh từ các khoản mục nói trên.

- *Những rủi ro loại trừ*:

Loại hình bảo hiểm này không bảo hiểm cho những trách nhiệm của người được bảo hiểm trong bất cứ trường hợp nào do hậu quả trực tiếp hay gián tiếp hoặc góp phần bởi, hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan đến:

+ Thương tật thân thể hoặc bệnh tật đối với người thuê mướn theo hợp đồng lao động, dịch vụ hoặc học nghề với người được bảo hiểm khi thương tật hoặc bệnh tật đó phát sinh từ quá trình lao động, dịch vụ và học việc và phát sinh trong quá trình đó.

+ Việc sở hữu hoặc chiếm hữu bởi người được bảo hiểm hay nhân danh người được bảo hiểm đối với phương tiện cơ giới hoặc thiết bị máy móc di động được yêu cầu phải đăng ký giấy phép hoạt động hoặc cần phải thực hiện việc bảo hiểm xe cơ giới bắt buộc đối với chúng hoặc những phương tiện hay thiết bị máy móc này đang được bảo hiểm bởi một loại hình bảo hiểm có tính đặc thù phù hợp hơn với tính chất của nó hoặc trong khi đang sử dụng trên công lộ tại những nước không có các quy định bắt buộc về bảo hiểm trách nhiệm dân sự của các phương tiện giao thông đường bộ.

+ Mất mát và tổn thất đối với: tài sản của người được bảo hiểm hoặc do người được bảo hiểm thuê, cho thuê, hoặc gán nợ cho người được bảo hiểm; tài sản được ủy thác cho người được bảo hiểm hay người làm công của người được bảo hiểm trông nom, kiểm soát nhưng điểm loại trừ này không áp dụng đối với tài sản của người làm công.

+ Tai nạn đường bộ bất ngờ tại Mỹ hoặc Canada liên quan đến xe móoc hoặc container do người được bảo hiểm sở hữu hoặc thuê, trừ khi được người cung cấp dịch vụ đồng ý bằng văn bản.

+ Những trách nhiệm pháp lý theo hợp đồng về việc bồi thường thiệt hại do thanh lý, hoặc những khoản bồi thường thiệt hại được quy định hoặc có thể phải thanh toán theo bất kỳ điều khoản nào liên quan đến phạt.

c) Bảo hiểm trách nhiệm đối với hàng hóa

- *Những rủi ro, tổn thất và chi phí được bảo hiểm*:

+ Trách nhiệm đối với hàng hóa bị mất mát, tổn thất hoặc phá hủy được quy định trong: Các điều kiện kinh doanh đã được chấp thuận và/hoặc Công ước quốc tế và/hoặc luật pháp quốc gia, thông luật chung hoặc luật dân sự bắt buộc phải áp dụng hoặc có thể được áp dụng theo luật định.

+ Trách nhiệm đối với: Tổn thất hậu quả trực tiếp theo những mất mát hoặc phá hủy, hoặc tổn thất xảy ra đối với hàng hóa và chậm trễ bất ngờ trong việc giao hàng.

- *Các rủi ro loại trừ*:

+ Ngựa thuần chủng, thú vật nuôi, cây trồng, hoa, trái phiếu kho bạc, vàng nén, tiền mặt, chứng khoán, chứng từ, tem, cổ phiếu, bản thảo, tài liệu và các bản sơ đồ, bản vẽ hay thiết kế.

+ Thuốc lá sợi, thuốc lá điếu, xì gà, rượu mạnh, tác phẩm nghệ thuật, đồ trang sức, hàng tiêu dùng điện tử hoặc những hàng hóa quí hoặc có giá trị cao tương tự, khi giá trị tính theo bất kỳ một phương tiện chuyên chở nào hoặc tính theo bất kỳ địa điểm nào vượt quá 50.000 bảng (Anh) hoặc loại tiền khác có giá trị tương đương, bao gồm cả các khoản thuế hoặc lệ phí.

d) Bảo hiểm trách nhiệm liên quan đến việc vi phạm các nghĩa vụ và các sai sót

Những rủi ro được bảo hiểm:

+ Người được bảo hiểm được bảo hiểm cho bất cứ khiếu nại nào chống lại họ trong cả năm bảo hiểm, và lần đầu tiên được phát hiện trong suốt thời hạn bảo hiểm:

Do vi phạm nghĩa vụ hoặc do bất cứ hành vi sơ suất hay sai sót nào mà người được bảo hiểm phải chịu trách nhiệm về pháp lý, trừ khi họ thiếu trung thực.

Do những hành vi vi phạm của người ủy thác và/hoặc giám đốc và/hoặc trợ lý hay nhân viên của người được bảo hiểm hoặc được cho là thuộc về người ủy thác, giám đốc, trợ lý hay nhân viên đó hoặc người tiền nhiệm của họ.

Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh do người được bảo hiểm thực hiện hoặc được thực hiện nhân danh người được bảo hiểm hay người tiền nhiệm của họ trong hoạt động kinh doanh theo chức năng chuyên môn của họ khi cung cấp những dịch vụ được bảo hiểm.

+ Những chi phí bổ sung để gửi lại hàng đến địa điểm giao hàng đúng, khi những hàng hóa đó đã bị người được bảo hiểm gửi sai địa chỉ trong khi cung cấp một dịch vụ được bảo hiểm. Tính toán như sau:

Những chi phí cho việc vận chuyển hàng hóa từ nơi nhận hàng đến nơi mà hàng hóa bị giao sai địa chỉ cộng với những chi phí cho việc tiếp tục vận chuyển từ địa chỉ sai đó đến địa chỉ giao hàng đúng, trừ đi cước vận tải và/hoặc những chi phí khác phát sinh từ phía khách hàng của người được bảo hiểm cho việc vận chuyển hàng hóa từ nơi nhận hàng đến nơi giao hàng đúng địa chỉ.

Trừ khi có thỏa thuận khác với người cung cấp dịch vụ, giới hạn trách nhiệm của người bảo hiểm trong bất cứ trường hợp nào cũng không vượt quá 100.000 bảng, hoặc giá trị tương đương nếu tính theo loại tiền khác, cho mỗi tai nạn và cũng là mức giới hạn tổng cộng cho cả năm bảo hiểm.

e) Bảo hiểm trách nhiệm đối với nhà chức trách

- *Những rủi ro, tổn thất và chi phí được bảo hiểm*:

Người được bảo hiểm sẽ được bảo hiểm cho các khiếu nại chống lại họ trong cả năm bảo hiểm trong phạm vi khu vực hoạt động kinh doanh đối với bất cứ khoản tiền nào do nhà chức trách quy định mà người được bảo hiểm, hay người nào khác nhân danh người được bảo hiểm theo luật định có trách nhiệm phải trả cho bất kỳ khiếu nại hay hình phạt nào phát sinh từ:

+ Giao thiếu hoặc giao thừa hàng hóa.

+ Vi phạm các quy chế về xuất nhập khẩu.

+ Không tuân thủ các quy định về chứng từ đối với hàng hóa.

- *Các rủi ro loại trừ riêng với loại bảo hiểm này*:

Trừ khi có thỏa thuận khác bởi người cung cấp dịch vụ, giới hạn trách nhiệm của người bảo hiểm là 100.000 bảng hoặc loại tiền khác có giá trị tương đương, cho mỗi tai nạn và cũng là mức giới hạn tổng cộng trong cả năm bảo hiểm.

Người được bảo hiểm không được bảo hiểm cho bất cứ hình phạt hoặc khoản phạt nào quy định bởi Ủy ban Hàng hải Liên bang của Mỹ do:

+ Không xuất trình biểu cước phí theo yêu cầu.

+ Không niêm yết giao kèo.

+ Không chỉ định đại lý.

Người được bảo hiểm không được bảo hiểm cho trách nhiệm tuyệt đối, phát sinh từ việc phát hành chứng từ hải quan, trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản của người cung cấp dịch vụ.

f) Bảo hiểm các chi phí

Các trường hợp được bảo hiểm:

+ Mọi chi phí bổ sung cần thiết và hợp lý đã phát sinh nhằm hạn chế hoặc giảm thiểu những tổn thất được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này.

+ Các khoản lệ phí và chi phí pháp lý liên quan đến bất cứ trách nhiệm nào được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này, nhưng chỉ trong phạm vi những lệ phí và chi phí như vậy đã phát sinh với sự đồng ý trước bằng văn bản của người cung cấp dịch vụ hoặc là người cung cấp dịch vụ đã tự mình quyết định rằng các khoản lệ phí và chi phí đó có thể được bồi hoàn.

+ Những chi phí cần thiết mà người được bảo hiểm đã phải gánh chịu có liên quan đến một tai nạn.

+ Những chi phí ngoại lệ mà người được bảo hiểm đã phải gánh chịu nhằm thực hiện việc hun khói, tẩy uế hoặc kiểm dịch theo lệnh của nhà chức trách hoặc người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải thực hiện các công việc đó.

+ Trách nhiệm đối với tỷ lệ đóng góp của hàng hóa trong tổn thất chung và/hoặc cứu hộ phát sinh từ việc người được bảo hiểm vi phạm hợp đồng vận chuyển với khách hàng, hoặc người được bảo hiểm có trách nhiệm phải trả nhưng không thể đòi lại được từ khách hàng sau khi đã thực hiện một cách hợp lý mọi quyền hạn cần thiết.

+ Cam kết tổn thất chung hoặc bảo lãnh cứu hộ.

g) Các điều khoản mở rộng để người được bảo hiểm lựa chọn

+ Khiếu nại của nhà chức trách.

+ Trách nhiệm của người ủy thác mà người được bảo hiểm phải gánh vác.

+ Hành vi lừa đảo hoặc thiếu trung thực của người làm thuê.

+ Phí tổn/ lệ phí phát sinh nhằm thu hồi các khoản tiền phải trả cho người được bảo hiểm.

+ Những chi phí pháp lý.

+ Trách nhiệm đối với việc vu cáo, nói xấu...

+ Hồi hương/ thay thế lái xe/ người làm công.

+ Gián đoạn kinh doanh, mất thu nhập và chi phí lao động gia tăng.

5.3.2 Loại trừ chung cho tất cả các loại bảo hiểm

Người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm đối với:

- Bất cứ khoản tiền nào được phân bổ hoặc được phán quyết mà người được bảo hiểm phải gánh chịu nhằm bồi thường thiệt hại do bị phạt hoặc được thỏa thuận là người được bảo hiểm phải thanh toán cho thiệt hại đó.

- Bất kỳ trách nhiệm nào do hậu quả của việc người được bảo hiểm can dự vào việc điều hành, quản lý hoặc thuê mướn tàu thủy, máy bay theo bất kỳ cách thức nào, hoặc phát sinh từ việc điều hành, quản lý hoặc thuê mướn đó hoặc có liên quan tới công việc đó theo bất cứ cách thức nào, trừ khi được người cung cấp dịch vụ thỏa thuận cụ thể bằng văn bản và trong trường hợp có sự thỏa thuận đó thì việc bảo hiểm cho những trách nhiệm nói trên cũng chỉ giới hạn trong phạm vi của những thỏa thuận như vậy.

- Bất cứ khiếu nại nào là hậu quả tình trạng vỡ nợ hoặc mất khả năng tài chính của người được bảo hiểm hoặc phát sinh từ tình trạng đó hay liên quan đến tình trạng đó.

- Tổn thất đối với bất cứ tài sản nào hoặc bất kỳ mất mát hay chi phí nào, dưới bất kỳ hình thức nào là hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp hay có sự liên quan của một trong những sự việc sau đây:

+ Bất cứ vũ khí chiến tranh nào sử dụng các phản ứng phân rã hay tổng hợp hạt nhân hay nguyên tử hoặc các phản ứng tương tự khác hoặc sử dụng năng lượng phóng xạ, dù trong chiến tranh hay hòa bình.

+ Bức xạ hoặc nhiễm phóng xạ từ bất kỳ nhiên liệu hạt nhân nào hoặc từ bất kỳ chất thải hạt nhân nào hoặc từ quá trình cháy của nhiên liệu hạt nhân.

+ Những đặc tính phóng xạ, độc hại, nổ hoặc những đặc tính nguy hiểm khác của bất kỳ thiết bị hay cấu kiện của thiết bị hạt nhân nào.

- Mất mát hoặc tổn thất đối với hàng hóa vận chuyển mà việc kinh doanh hàng hóa đó là bất hợp pháp hoặc những trách nhiệm phát sinh từ việc người được bảo hiểm tham gia vào các công việc liên quan đến hàng hóa đó như bốc dỡ, vận chuyển, bảo quản…

- Bất cứ trách nhiệm nào phát sinh thêm mà người được bảo hiểm phải gánh chịu do hậu quả của việc từ bỏ quyền khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại từ một nhà thầu phụ nào đó hoặc bất cứ bên nào khác mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của người cung cấp dịch vụ.

- Bất cứ trách nhiệm nào thuộc bất kỳ tính chất nào phát sinh từ việc ô nhiễm hay nhiễm bẩn hoặc có liên quan tới ô nhiễm hay nhiễm bẩn dưới bất kỳ hình thức nào, trừ khi những trách nhiệm đó phát sinh do những sự cố bất ngờ, không xác định được trước, không chủ ý và không dự kiến trước được xảy ra hoàn toàn trong một thời điểm và địa điểm cụ thể trong năm bảo hiểm.

- Bất cứ trách nhiệm nào với bất kỳ tính chất và hình thức nào phát sinh từ việc nạo vét hoặc đổ đất.

- Bất cứ trách nhiệm, mất mát hoặc tổn thất nào với bất kỳ tính chất nào mà tại thời điểm phát sinh trách nhiệm hoặc xảy ra những mất mát và tổn thất như vậy, trách nhiệm đó đã được bảo hiểm bởi một đơn bảo hiểm nào khác. Trong bất cứ trường hợp nào, quyền lợi bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này cũng không được chuyển giao cho các nhà thầu phụ hoặc những người bảo hiểm cho họ.

- Bất cứ trách nhiệm nào được người được bảo hiểm chấp nhận theo "Các điều khoản phạt về thời gian dôi nhật"; về "Khai báo đặc biệt của khách hàng về ngày giao hàng hoặc ngày thỏa thuận giao hàng" và "Điều khoản tính theo giá trị" hoặc điều khoản tương tự trong một hợp đồng nào đó nhằm cung cấp một dịch vụ được bảo hiểm, trừ khi những điều khoản như vậy đã được người cung cấp dịch vụ thỏa thuận bằng văn bản và trong trường hợp đó phạm vi bảo hiểm chỉ giới hạn đến những thỏa thuận đó.

- Bất cứ trách nhiệm, mất mát hoặc tổn thất nào trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh hoặc là hậu quả hay phát sinh thêm dưới bất kỳ hình thức nào từ chiến tranh, xâm lược, các hành động thù địch cho dù có tuyên chiến hay không, hành động của những kẻ thù nước ngoài, nội chiến, nổi loạn, cách mạng khởi nghĩa, hành động quân sự hoặc đảo chính, xung công, quốc hữu hóa, trưng thu hoặc phá hủy hoặc tổn thất đối với hàng hóa do bất cứ chính quyền hay nhà chức trách nào gây ra hoặc được gây ra theo lệnh của chính quyền hay nhà chức trách đó.

- Bất cứ trách nhiệm, mất mát hoặc thiệt hại nào mà người được bảo hiểm phải gánh chịu phát sinh do cách giải quyết công việc thiếu mẫn cán cố ý hoặc thiếu thận trọng của người được bảo hiểm hay của người làm công của họ dẫn đến việc làm tăng khả năng phát sinh những trách nhiệm, mất mát hoặc thiệt hại vượt quá những trách nhiệm, mất mát hay thiệt hại mà lẽ ra nếu không có cung cách giải quyết như vậy thì đã không xảy ra. Trừ khi người bảo hiểm quyết định đồng ý bồi thường cho người được bảo hiểm trong những trường hợp đó và khi ấy mức độ bồi thường cũng chỉ giới hạn trong phạm vi được người bảo hiểm chấp nhận.

- Bất cứ trách nhiệm nào phát sinh từ việc mất khả năng trả nợ hoặc mất khả năng thanh toán các khiếu nại về bảo hiểm vì bất cứ lý do gì của bất kỳ người bảo hiểm nào và do bất kỳ đơn bảo hiểm nào có phạm vi bảo hiểm không thích hợp.

- Những mất mát chỉ được phát hiện sau khi việc kiểm kê được thực hiện hoặc trong thời gian tiến hành thủ tục kiểm tra kho.

- Trong mọi trường hợp, bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm cho bất cứ mất mát, thiệt hại, chi phí hay trách nhiệm nào trực tiếp hoặc gián tiếp có liên quan đến hay phát sinh từ việc sử dụng hoặc điều hành máy tính, hệ thống máy tính, phần mềm của máy tính, chương trình hoặc quy trình của bất cứ hệ thống điện tử nào.

- Bất cứ trách nhiệm nào phát sinh từ việc vi phạm các quy chế mà việc vi phạm đó được coi là phạm pháp hình sự.

5.4 Hiệu lực bảo hiểm (theo quy định của Bảo Việt)

Bảo hiểm hết hiệu lực khi:

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày một trong hai bên thông báo hủy bỏ bảo hiểm. Phần phí bảo hiểm thời gian còn lại được hoàn trả cho người được bảo hiểm.

- Người được bảo hiểm không thanh toán các khoản tiền mà người bảo hiểm đã thông báo bằng văn bản cho người được bảo hiểm biết trong vòng 7 ngày.

5.5 Thông báo tổn thất và khiếu nại

a) Thông báo tổn thất

Trong trường hợp xảy ra một tai nạn hay một sự cố, người được bảo hiểm phải thông báo cho người cung cấp dịch vụ hoặc người đại diện cho họ càng nhanh càng tốt, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được chậm hơn một tháng sau khi được biết tai nạn hay sự kiện có khả năng làm phát sinh khiếu nại, mọi thông tin chi tiết mà người được bảo hiểm nắm được.

Mọi thư tín, thông báo, trát đòi của tòa án, giấy triệu tập hoặc quy tình thủ tục liên quan tới tai nạn hay sự kiện này, ngay sau khi nhận được, phải được thông báo hoặc chuyển đến người cung cấp dịch vụ hoặc người đại diện cho họ để giải quyết khiếu nại.

b) Khiếu nại và giải quyết tranh chấp

- Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của người cung cấp dịch vụ hoặc của người đại diện của họ để giải quyết các khiếu nại, người được bảo hiểm hay người nhân danh họ không được phép chấp nhận, đề nghị, hứa hẹn, thanh toán hoặc bồi thường.

- Người bảo hiểm có quyền nhân danh người được bảo hiểm tiến hành và hướng dẫn việc bào chữa đối với bất cứ khiếu nại nào hoặc nhân danh người được bảo hiểm tiến hành bất cứ khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại hay các khiếu nại nào khác vì quyền lợi của chính người bảo hiểm và có toàn quyền quyết định trong việc kiện tụng hay dàn xếp đối với bất cứ khiếu nại nào.

- Vào bất cứ thời điểm nào người được bảo hiểm phải tiến hành, cùng tiến hành và cho phép được tiến hành mọi hành động có thể cần thiết hoặc theo yêu cầu của người cung cấp dịch vụ nhằm mục đích thực thi mọi quyền hạn và quyền được đền bù thiệt hại từ bên thứ ba, đặc biệt là phải đảm bảo kịp thời đưa ra yêu cầu gia hạn thời hiệu khiếu nại đòi bồi thường từ bên thứ ba nhằm tránh trường hợp mất quyền thực hiện những khiếu nại đó do hết thời hạn khiếu nại mà không được yêu cầu gia hạn tiếp, mà người bảo hiểm có thể hoặc có quyền được chuyển giao lại những quyền hạn đó nhằm khiếu nại bên thứ ba (thế quyền) sau khi họ được giải quyết bất kỳ khiếu nại nào phát sinh theo loại hình bảo hiểm đã cung cấp cho người được bảo hiểm, cho dù những hành động đó là cần thiết hay được yêu cầu trước hay sau khi người bảo hiểm thực hiện bồi thường cho người được bảo hiểm.

- Bảo hiểm được quy định ở đây sẽ là một hợp đồng bồi thường và trừ khi người cung cấp dịch vụ có quyết định khác, điều kiện tiên quyết để người được bảo hiểm nhận được tiền bồi thường theo đơn bảo hiểm này là người được bảo hiểm phải có trách nhiệm chi trả và thực tế là họ đã chi trả cho những khiếu nại như đã nói ở trên.

- Đối với tất cả các khiếu nại, bản thông báo khiếu nại hoàn chỉnh phải được điền đầy đủ và gửi cho người bảo hiểm vào thời gian sớm nhất có thể được.

- Người được bảo hiểm phải ngay lập tức cung cấp cho người bảo hiểm tất cả các thông tin thu nhận được liên quan đến tổn thất mà có thể làm phát sinh khiếu nại theo đơn bảo hiểm này. Người bảo hiểm sẽ chỉ định người tính toán tổn thất, người định giá tài sản và/hoặc giám định viên theo dõi việc thương thuyết, tính toán và giải quyết liên quan đến tổn thất.

- Người bảo hiểm sẽ không bảo hiểm cho các khiếu nại phát sinh từ hoặc có liên quan đến những vận tải đơn FIATA nếu bản copy của các vận đơn đó không được gửi cho người bảo hiểm trước ngày thứ 16 của tháng tiếp theo tháng phát hành các vận đơn FIATA.

- Các tranh chấp phát sinh có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm mà không giải quyết được bằng hình thức thương lượng giữa người được bảo hiểm và người bảo hiểm sẽ được chuyển tới Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam giải quyết.

5.6 Giới hạn trách nhiệm và mức miễn thường

Giới hạn bảo hiểm là số tiền lớn nhất mà người bảo hiểm phải bồi thường theo một hợp đồng bảo hiểm.

Mức miễn thường là số tiền mà người bảo hiểm được miễn bồi thường nếu tổn thất nhỏ hơn hoặc bằng mức ấy. Trường hợp tổn thất lớn hơn mức miễn thường thì người bảo hiểm sẽ bồi thường cho phần vượt quá, nếu hợp đồng quy định "miễn thường khấu trừ" hoặc bồi thường toàn bộ tổn thất nếu hợp đồng quy định "miễn thường không khấu trừ".

Theo đơn bảo hiểm trách nhiệm đối với vận đơn FIATA của Bảo Việt ngày 19/10/2001, giới hạn trách nhiệm và mức miễn thường khấu trừ của người bảo hiểm đối với mỗi tai nạn hay sự cố được quy định như sau:

Bảng giới hạn trách nhiệm và mức miễn thường.

TT	Trách nhiệm được bảo hiểm	Giới hạn (USD)	Miễn thường (USD)
1	Bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba	150.000	750
2	Bảo hiểm trách nhiệm liên quan đến hàng hóa	150.000	750
3	Bảo hiểm trách nhiệm liên quan đến việc vi phạm các chức năng nhiệm vụ và các sai sót	150.000	750
4	Bảo hiểm các chi phí	100.000	750

5.7 Phí bảo hiểm

a) Biểu phí bảo hiểm của Bảo Minh ban hành năm 1999

Phí bảo hiểm của Bảo Minh tính trên cơ sở sau:

- Tính theo năm.
- Tính trên cơ sở mức lựa chọn của khách hàng đối với vận đơn.
- Tính trên cơ sở lựa chọn của khách hàng đối với lỗi lầm của người giao nhận.
- Tính trên cơ sở số tiền lựa chọn cao hay thấp.
- Tính trên thu nhập của các doanh nghiệp trên một năm.
- Và tính trên cơ sở khấu trừ không bồi thường.

b) Biểu phí bảo hiểm của bảo Việt

Giữa năm 2000, Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với một công ty bảo hiểm của Bỉ (Transport Management Europe – TME) tiến hành giới thiệu "Điều khoản bảo hiểm trách nhiệm người khai thác dịch vụ vận tải" cho các công ty giao nhận tại Hà

Nội. Tuy nhiên, vì một số lý do nên đến tháng 4 năm 2001, Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam mới xây dựng được mức phí bảo hiểm với cách tính phí trên mỗi container, mỗi tấn hàng người giao nhận thực hiện theo từng khu vực trên thế giới (khác với Bảo Minh tính phí bảo hiểm năm).

Khu vực kinh doanh (từ hoặc đến Việt Nam)	Hàng đóng trong container		Hàng rời (MT)
	FCL/FCL	FCL/LCL LCL/FCL LCL/LCL	
Châu Á	5,5 USD	6,5 USD	1 USD
Thái Bình Dương	10,5 USD	12,5 USD	1,6 USD
Châu Âu, Trung Đông	13 USD	15,5 USD	1,92 USD
Châu Mỹ	20,5 USD	25,5 USD	4,5 USD
Châu Phi	25,5 USD	30,5 USD	5,5 USD

Nguồn: "*Biểu phí bảo hiểm trách nhiệm của người giao nhận tháng 4-2001 của Bảo Việt*".

5.8 Hoạt động bảo hiểm trách nhiệm người giao nhận ở Việt Nam

Trước đây, khi hoạt động giao nhận chưa phát triển, ở Việt Nam chỉ có một mình Công ty giao nhận kho vận ngoại thương (Vietrans) độc quyền làm về giao nhận, vấn đề bảo hiểm trách nhiệm cho người giao nhận lúc này chưa được đặt ra, nhưng trên thực tế, người giao nhận phải tự bảo hiểm cho mình bằng các nguồn kinh phí bao cấp. Đến khi Vietrans được công nhận là hội viên chính thức của FIATA năm 1998 và được quyền phát hành vận đơn riêng thì bắt buộc phải bảo hiểm cho vận đơn mình phát hành. Đây là quy định của FIATA đối với các công ty muốn sử dụng vận đơn vận tải đa phương thức theo mẫu của FIATA (FBL). Lúc này, việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho người giao nhận cũng đã được đưa ra xem xét nghiên cứu như là một vấn đề cấp thiết và quan trọng nhưng vào thời điểm đó không có công ty bảo hiểm nào bán loại bảo hiểm trách nhiệm người giao nhận ở Việt Nam. Các điều kiện tham gia Hội bảo hiểm tương hỗ của Anh cũng được đề cập tới nhưng do yêu cầu về các điều kiện gia nhập và tham gia bảo hiểm của Hội khá cao nên vấn đề mua bảo hiểm trách nhiệm của người giao nhận khi phát hành FBL lại dừng lại để tiếp tục nghiên cứu.

Năm 1997, để đáp ứng yêu cầu của các công ty kinh doanh dịch vụ giao nhận, Bảo Việt đã ban hành "Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người giao nhận kho vận" và được các công ty giao nhận cũng như các cơ quan hữu quan đánh giá cao. Tuy nhiên, bước đầu chỉ mới áp dụng đối với trường hợp khi người giao nhận thực hiện hợp đồng giao nhận vận chuyển container trên lãnh thổ Việt Nam với điều kiện các hợp đồng

phải phù hợp với tập quán thương mại quốc tế hoặc điều kiện kinh doanh chuẩn của Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam.

Cuối năm 1999, Bảo Minh đã giới thiệu "Đơn bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp" với các công ty giao nhận tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi bảo hiểm đã được mở rộng hơn nhiều so với "Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người giao nhận kho vận" của Bảo Việt. Đơn bảo hiểm của Bảo Minh bảo hiểm khắp toàn cầu được mở rộng cho nhiều văn phòng đặt tại các địa điểm khác nhau. Một ưu điểm nữa của Bảo Minh là hỗ trợ về mặt pháp lý trong trường hợp có khiếu nại cộng thêm ưu đãi trong việc trả phí bảo hiểm năm thành từng quí. Tuy nhiên, phí bảo hiểm còn tương đối cao. Điều này không hấp dẫn các công ty giao nhận tham gia bảo hiểm trách nhiệm. Một lý do nữa là các công ty giao nhận của Việt Nam đã quen với việc dùng vận đơn của đại lý nước ngoài, mọi vấn đề về bảo hiểm đã được đối tác nước ngoài lo liệu nên việc dùng vận đơn của chính mình và mua bảo hiểm trách nhiệm càng trở nên thứ yếu đối với họ.

Chương 6
QUY TẮC BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 365/PT-KH91 ngày 8-3-1991
của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam)

Một số thuật ngữ dùng trong Quy tắc này được hiểu như sau:

- "*Tai nạn*": Là một hay một loạt sự cố bất ngờ xảy ra do cùng một nguyên nhân.

- "*Bộ phận*": Là bất kỳ một đơn vị nào để cấu thành máy bay theo thiết kế kỹ thuật có quy định tuổi thọ riêng.

- "*Tuổi thọ*": Là thời gian sử dụng, hoặc thời gian hoạt động mà người sản xuất hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định cho mỗi bộ phận và khi thời gian đó chấm dứt thì bộ phận đó phải được sửa chữa lớn hoặc thay thế.

- "*Chi phí sửa chữa lớn*": Là số lao động, vật tư hao phí trong quá trình tiến hành sửa chữa lớn thay thế khi chấm dứt tuổi thọ của bộ phận bị hư hỏng.

- "*Bay*": Là sự hoạt động của máy bay bắt đầu từ khi chạy lấy đà để cất cánh cho đến khi máy bay chạy hết quãng đường chạy hãm đà.

- "*Lăn bánh*": Là di chuyển của máy bay bằng lực đẩy của bản thân nó nhưng nhằm mục đích cất cánh hoặc hạ cánh (bao gồm cả thời gian máy bay tạm dừng trong quá trình lăn bánh).

- "*Đỗ trên mặt đất*": Là máy bay không bay, lăn bánh như đã định nghĩa ở trên.

- "*Người được bảo hiểm*": Bao gồm toàn bộ các thành viên của hãng Hàng không: Giám đốc, nhân viên, người làm thuê trong khi họ đang làm nhiệm vụ đối với hãng Hàng không.

- "*Mất tích*": Là máy bay sau 60 ngày kể từ khi bắt đầu chuyến bay không có tin tức gì về Sở chỉ huy.

- "*Tổn thất toàn bộ thực tế*": Là máy bay bị phá huỷ hoàn toàn không thể phục hồi được hoặc máy bay bị mất tích.

- "*Tổn thất toàn bộ ước tính*": Là máy bay bị hư hỏng mà xét thấy không thể tránh khỏi tổn thất toàn bộ hoặc chi phí sửa chữa, phục hồi sẽ vượt quá giá trị bảo hiểm.

6.1 Đối tượng bảo hiểm

Theo Quy tắc này, Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (dưới đây gọi tắt là BAOVIET) nhận bảo hiểm cho các Hãng Hàng không (dưới đây gọi là Người được bảo hiểm) những đối tượng sau:

- Thân máy bay (bao gồm vỏ, máy và trang thiết bị của máy bay);

- Trách nhiệm dân sự của Người được bảo hiểm đối với hành khách, hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách;

- Trách nhiệm dân sự của Người được bảo hiểm đối với người thứ ba.

6.2 Phạm vi trách nhiệm bảo hiểm

6.2.1Bảo hiểm thân máy bay

a) Phạm vi trách nhiệm bảo hiểm: Người được bảo hiểm có thể tham gia bảo hiểm thân máy bay theo một trong hai điều kiện bảo hiểm A hoặc B dưới đây:

- Điều kiện A (Bảo hiểm mọi rủi ro): Theo điều kiện này, BAOVIET nhận trách nhiệm bồi thường:

+ Tổn thất toàn bộ hoặc tổn thất bộ phận xảy ra đối với máy bay do tai nạn bất ngờ gây ra (kể cả trường hợp máy bay bị mất tích) trong thời gian được bảo hiểm.

+ Chi phí cần thiết và hợp lý trong trường hợp khẩn cấp mà Người được bảo hiểm đã phải chịu nhằm đảm bảo an toàn cho máy bay ngay sau khi hư hỏng hoặc phải hạ cánh bắt buộc, nhưng tối đa không vượt quá 10% số tiền bảo hiểm của chiếc máy bay đó.

+ Chi phí giám định tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

- Điều kiện B (Bảo hiểm tổn thất toàn bộ): Theo điều kiện này, BAOVIET nhận trách nhiệm bồi thường tổn thất toàn bộ thực tế hoặc ước tính xảy ra đối với máy bay do tai nạn bất ngờ gây ra (kể cả trường hợp máy bay bị mất tích) trong thời gian được bảo hiểm.

b) Không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm: BAOVIET không nhận trách nhiệm bồi thường với:

- Trường hợp hao mòn tự nhiên, giảm dần chất lượng, gây vỡ, hỏng hóc hoặc trục trặc xảy ra bên trong bất kỳ bộ phận nào của máy bay cũng như hậu quả do những hiện tượng ấy gây ra trong phạm vi bộ phận đó.

- Trường hợp hư hỏng xảy ra với bất kỳ bộ phận nào do những vật có tác dụng phá huỷ dần dần, lâu dài gây ra.

Tuy nhiên, những trường hợp nêu trên gây ra tai nạn bất ngờ đối với máy bay thì sẽ được bồi thường theo điều kiện A và B của Quy tắc này.

6.2.2 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với hành khách, hành lý, hàng hóa và tư trang của hành khách

a) Phạm vi trách nhiệm bảo hiểm: BAOVIET nhận trách nhiệm bồi thường:

- Những khoản tiền mà Người được bảo hiểm phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm dân sự do:

+ Gây thương vong (chết hoặc không chết người) cho hành khách khi họ đang ở trong máy bay hoặc đang lên, xuống máy bay.

+ Làm mất hoặc hư hỏng hành lý, hàng hoá trong quá trình vận chuyển và bảo quản theo phiếu hành lý hoặc vận đơn do Người được bảo hiểm phát hành.

+ Mất, hư hỏng tư trang và hành lý xách tay do hành khách tự bảo quản trong quá trình vận chuyển (chỉ bồi thường trong trường hợp máy bay bị tổn thất toàn bộ).

- Án phí dân sự và các chi phí cần thiết, hợp lý đã được BAOVIET thoả thuận bằng văn bản.

- Chi phí giám định tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

b) Không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm: BAOVIET không nhận trách nhiệm bồi thường với:

- Tổn thất về người và tài sản của Người được bảo hiểm hoặc bên cùng tham gia kinh doanh với Người được bảo hiểm khi những người này đang thi hành nhiệm vụ của họ đối với Người được bảo hiểm.

- Tổn thất về người và tài sản của nhân viên tổ bay khi họ đang làm nhiệm vụ trên máy bay.

6.2.3 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ ba

a) Phạm vi trách nhiệm bảo hiểm: BAOVIET nhận trách nhiệm bồi thường:

- Những khoản tiền mà Người được bảo hiểm phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm dân sự do:

+ Gây thương vong (chết hoặc không chết người);

+ Làm hư hỏng, thiệt hại tài sản của người thứ ba do máy bay hoặc bất kỳ một người, một vật thể nào từ trên máy bay rơi xuống gây ra.

- Án phí dân sự và các chi phí cần thiết, hợp lý đã được BAOVIET thoả thuận bằng văn bản.

- Chi phí giám định tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

b) Không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm:

- BAOVIET không nhận trách nhiệm bồi thường đối với:

+ Tổn thất về người và tài sản xảy ra đối với Người được bảo hiểm hoặc bên cùng tham gia kinh doanh với Người được bảo hiểm khi những người này đang thi hành nhiệm vụ của họ đối với Người được bảo hiểm.

+ Tổn thất về người và tài sản xảy ra đối với nhân viên tổ bay khi họ đang làm nhiệm vụ trên chuyến bay.

+ Tổn thất về người và tài sản xảy ra đối với hành khách khi họ đang ở trong máy bay hoặc đang lên xuống máy bay.

+ Tổn thất hoặc hư hỏng xảy ra đối với bất kỳ tài sản nào thuộc quyền quản lý và sở hữu của Người được bảo hiểm.

- BAOVIET không chịu trách nhiệm đối với những khiếu nại phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ những hiện tượng sau đây:

+ Tiếng động (dù tai người có nghe thấy hay không), sự chấn động sóng âm thanh, nổ do kích sóng đột biến khi máy bay bay vượt tốc độ tiếng động và bất kỳ rủi ro nào khác gắn liền với những hiện tượng nói trên.

+ Ô nhiễm và tất cả các loại nhiễm bẩn.

+ Nhiễu sóng điện và sóng điện từ.

+ Những trở ngại trong việc sử dụng tài sản.

Trừ trường hợp, những hiện tượng nói trên là hậu quả của tai nạn bất ngờ như: máy bay rơi, cháy, nổ, đâm va, hoặc một tình trạng khẩn cấp được ghi nhận của máy bay trong khi bay.

6.2.4 Những điểm loại trừ chung: áp dụng cho tất cả các loại bảo hiểm

- Khi máy bay được sử dụng khác với mục đích sử dụng ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm.

- Khi máy bay vượt ra ngoài phạm vi địa lý nêu trong giấy chứng nhận bảo hiểm, trừ trường hợp do những điều kiện không thể tránh khỏi.

- Khi máy bay hoạt động dưới sự điều khiển của bất kỳ người nào khác với quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm, trừ trường hợp máy bay chạy trên mặt đất với sự điều khiển của những người được phép làm việc đó.

- Khi máy bay hạ, cất cánh ở những nơi không phù hợp với tính năng kỹ thuật của máy bay, trừ trường hợp do những điều kiện không thể tránh khỏi.

- Khi máy bay được vận chuyển bằng bất kỳ phương tiện vận chuyển nào, trừ trường hợp đó là hậu quả của một tai nạn có thể dẫn đến khiếu nại thuộc Điều 4 của Quy tắc này.

- Đối với những trách nhiệm và quyền lợi mà Người được bảo hiểm chấp nhận hoặc từ bỏ theo bất kỳ một thoả thuận nào khác với vé hành khách, phiếu hành lý hoặc vận đơn đã phát hành liên quan đến Điều 4 của Quy tắc này.

- Khi tổng số hành khách vận chuyển trên máy bay vượt quá số hành khách tối đa ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm (02 trẻ em dưới 12 tuổi được tính là 01 hành khách).

- Đối với những khiếu nại mà Người được bảo hiểm có thể được bồi thường theo bất kỳ một hợp đồng bảo hiểm nào khác, trừ phần vượt quá số tiền bồi thường quy định trong các hợp đồng khác đó mà vẫn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm trong Quy tắc này.

- Đối với những khiếu nại tổn thất do hiện tượng phóng xạ hoặc nhiễm phóng xạ gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc có thể quy cho những hiện tượng ấy.

- Đối với những khiếu nại tổn thất do:

+ Chiến tranh, nội chiến, xâm lược và các hành động thù địch khác của nước ngoài (dù có tuyên chiến hay không) cũng như mọi biến cố chính trị ở nước ngoài.

+ Tiến hành có tính chất thù địch các vụ nổ của bất kỳ loại vũ khí chiến tranh nào có sử dụng năng lượng nguyên tử hoặc các chất phản ứng phân huỷ hoặc liên kết hạt nhân hoặc các năng lượng và các chất phản ứng và phóng xạ tương tự khác.

+ Đình công, bãi công, gây rối dân sự, phá rối lao động.

+ Mọi hành động của một người hay một nhóm người nhằm mục đích chính trị hoặc khủng bố và dù những thiệt hại bắt nguồn từ đó có tính chất và tai nạn bất ngờ.

+ Mọi hành động ác ý hay phá hoại.

+ Bị tịch thu, trưng thu, chiếm giữ, chiếm đoạt, khống chế, bắt giữ để chiếm hữu hoặc sử dụng theo lệnh của bất kỳ nhà đương cục địa phương nào ở nước ngoài.

+ Khi máy bay hoặc tổ bay bị bất kỳ một người hay một nhóm người trên máy bay bắt cóc, cưỡng đoạt hoặc khống chế một cách phi pháp khi máy bay đang bay (kể cả những cố gắng nhằm thực hiện những hành động đó).

Ngoài ra, BAOVIET cũng không chịu trách nhiệm về những khiếu nại phát sinh khi máy bay vượt ra ngoài sự kiểm soát của Người được bảo hiểm do những nguyên nhân nói trên.

Quyền kiểm soát của Người được bảo hiểm đối với máy bay trở lại bình thường sau khi máy bay được trả về an toàn cho Người được bảo hiểm tại một sân bay thuộc phạm vi địa lý quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm và hoàn toàn thích hợp với sự hoạt động của chiếc máy bay đó. (Việc trả lại an toàn như vậy phải đáp ứng yêu cầu là chiếc máy bay đó đang để ở sân bay, tắt máy và không chịu sự khống chế nào).

6.3 Giám định và bồi thường tổn thất

6.3.1 Giám định tổn thất

a) Trường hợp máy bay bị tai nạn:

- Người được bảo hiểm không được di chuyển, tháo dỡ, hoặc sửa chữa khi chưa được BAOVIET đồng ý bằng văn bản trừ trường hợp làm như vậy là cần thiết để đảm bảo an toàn hoặc ngăn ngừa máy bay hư hỏng thêm hoặc vì phải thi hành chỉ thị của cơ quan có thẩm quyền.

- Người được bảo hiểm và BAOVIET phải thực hiện đầy đủ mọi quy định trong "Thể lệ giám định tai nạn máy bay".

b) Trường hợp hành lý, hàng hoá bị tổn thất: Người được bảo hiểm phải cùng hành khách lập biên bản bất thường về tài sản ngay tại sân bay đến (theo mẫu của BAOVIET).

6.3.2 Thủ tục khiếu nại

Khi yêu cầu bồi thường, người được bảo hiểm cung cấp cho BAOVIET những giấy tờ sau:

a) Thân máy bay:

- Thư yêu cầu bồi thường của Người được bảo hiểm;
- Bản tường trình tai nạn của Người được bảo hiểm;
- Bản tường trình tai nạn của tổ lái (nếu có);
- Giấy chứng nhận khả phi;
- Bảng trọng tải máy bay;
- Biên bản giám định tai nạn máy bay;
- Bảng tổng hợp các chi phí sửa chữa kèm theo hoá đơn chứng từ liên quan (trường hợp tổn thất bộ phận);
- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

b) Trách nhiệm dân sự đối với hành khách:

- Thư yêu cầu bồi thường của hành khách hoặc Người được hưởng tiền bồi thường;
- Danh sách hành khách đi máy bay;
- Vé hành khách hoặc cuống vé hoặc phiếu lên máy bay;
- Bảng kê khai thiệt hại và chứng minh thiệt hại thực tế;
- Giấy báo tử (nếu hành khách bị chết trong quá trình điều trị).

c) Trách nhiệm dân sự đối với hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách:

- Thư yêu cầu bồi thường của hành khách hoặc người thừa kế hợp pháp;
- Biên bản bất thường về tài sản;
- Vé hành khách, phiếu hành lý hoặc vận đơn;
- Bảng kê hành lý, hàng hoá chuyên chở trên máy bay (trường hợp máy bay bị tổn thất toàn bộ);
- Bảng kê khai thiệt hại và chứng minh thiệt hại đối với từng loại tài sản theo giá mua mới và giá trị còn lại.

d) Trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba:

- Thư khiếu nại của người thứ ba;
- Bản tường trình tai nạn của Người được bảo hiểm;
- Biên bản giám định thiệt hại;

- Bảng kê chi tiết thiệt hại và các giấy tờ liên quan chứng minh thiệt hại.

6.3.3 Bồi thường tổn thất

a) Bồi thường tổn thất toàn bộcủa máy bay

- Trường hợp bảo hiểm dưới giá trị thực tế: BAOVIET bồi thường theo số tiền bảo hiểm (STBH) của máy bay.

- Trường hợp bảo hiểm trên giá trị thực tế: BAOVIET bồi thường theo giá trị thực tế trước khi xảy ra tai nạn của máy bay. Mỗi khiếu nại bồi thường phải áp dụng mức khấu trừ quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

Sau khi bồi thường tổn thất toàn bộ, BAOVIET có quyền thu hồi chiếc máy bay bị tổn thất cùng toàn bộ hồ sơ, giấy tờ liên quan. Trường hợp, BAOVIET không thực hiện quyền thu hồi đó thì chiếc máy bay bị tổn thất luôn luôn là tài sản của Người được bảo hiểm và Người được bảo hiểm không được từ bỏ tài sản đó cho BAOVIET, đồng thời hiệu lực bảo hiểm theo Quy tắc này cũng được chấm dứt.

b) Bồi thường tổn thất bộ phận của máy bay

BAOVIET chỉ bồi thường giá trị riêng biệt của từng bộ phận bị tổn thất theo phương pháp kinh tế nhất bao gồm: Chi phí sửa chữa, thay thế; chi phí vận chuyển nhân công và vật liệu; chi phí bay thử sau khi sửa chữa hoặc thay thế. Trường hợp bảo hiểm dưới giá trị, BAOVIET sẽ áp dụng bằng tỷ lệ cấu thành của máy bay để xét bồi thường.

Mỗi khiếu nại bồi thường thuộc phần này đều phải khấu trừ:

- Phần chi phí sửa chữa lớn tương ứng với thời gian đã sử dụng so với tuổi thọ của bộ phận được sửa chữa hoặc thay thế.

- Mức khấu trừ quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

Ngoài ra, BAOVIET còn bồi thường cả những chi phí cần thiết và hợp lý trong trường hợp khẩn cấp mà Người được bảo hiểm đã phải chịu nhằm đảm bảo an toàn cho máy bay ngay sau khi hư hỏng hoặc phải hạ cánh bắt buộc, nhưng tối đa không vượt quá 10% số tiền bảo hiểm của chiếc máy bay đó; chi phí giám định tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm. Tổng số tiền bồi thường không vượt quá số tiền bảo hiểm của máy bay ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

c) Trách nhiệm dân sự đối với hành khách, hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách và người thứ ba

BAOVIET bồi thường theo thiệt hại thực tế của từng đối tượng bảo hiểm.

- Trường hợp thiệt hại thực tế thấp hơn giới hạn bồi thường quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm: BAOVIET sẽ bồi thường theo thiệt hại thực tế.

- Trường hợp thiệt hại thực tế lớn hơn giới hạn bồi thường quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm: BAOVIET sẽ bồi thường theo giới hạn trách nhiệm bảo hiểm.

Ngoài ra, BAOVIET còn bồi thường cả những chi phí án phí và chi phí giám định tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu tổng số tiền phải bồi thường vượt

quá giới hạn bồi thường quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm thì BAOVIET chỉ bồi thường những chi phí này theo tỷ lệ giữa giới hạn bồi thường và tổng số tiền phải bồi thường.

6.4 Những quy định khác

- Người được bảo hiểm chấp hành nghiêm chỉnh và đầy đủ mọi quy định, điều kiện và điều khoản bổ sung trong Quy tắc này là điều kiện tiên quyết ràng buộc trách nhiệm bồi thường của BAOVIET.

- Người được bảo hiểm phải luôn chủ động áp dụng mọi biện pháp nhằm tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho đối tượng bảo hiểm.

- Người được bảo hiểm phải chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy chế và yêu cầu của ngành Hàng không do các cơ quan có thẩm quyền quy định để đảm bảo an toàn bay và đảm bảo chắc chắn rằng:

+ Máy bay đáp ứng đầy đủ yêu cầu an toàn bay trước khi bắt đầu mỗi chuyến bay.

+ Mọi sổ sách liên quan đến máy bay phải luôn được ghi chép đầy đủ, kịp thời và xuất trình cho BAOVIET hoặc đại lý của BAOVIET khi có yêu cầu.

+ Mọi nhân viên và đại lý của Người được bảo hiểm đều phải chấp hành nghiêm chỉnh những quy chế và yêu cầu trên.

- Người được bảo hiểm phải thông báo cho BAOVIET biết mọi sự việc có thể dẫn đến khiếu nại theo Quy tắc này. Cụ thể:

+ Mọi tin tức, chi tiết về việc khiếu nại cùng toàn bộ thư từ và giấy tờ liên quan.

+ Mọi khả năng khởi tố có thể xảy ra và trách nhiệm giúp BAOVIET khi được yêu cầu một cách hợp lý.

+ Tránh mọi hành động có thể gây thiệt hại đến quyền lợi của BAOVIET.

Người bảo hiểm không được tự ý thừa nhận bất kỳ trách nhiệm nào hoặc hứa hẹn, bồi thường bất kỳ khoản tiền nào khi chưa được BAOVIET thoả thuận bằng văn bản.

- Trong thời gian bảo hiểm, nếu có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến rủi ro được bảo hiểm thì Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho BAOVIET biết và mọi khiếu nại phát sinh do những thay đổi đó gây nên sẽ chỉ được bồi thường theo Quy tắc này khi BAOVIET đã chấp nhận bảo hiểm bổ sung bằng văn bản.

- BAOVIET có quyền tham gia các cuộc thương lượng, kiện tụng thay mặt Người được bảo hiểm giải quyết hoặc theo kiện bất kỳ vụ khiếu nại nào liên quan đến trách nhiệm bảo hiểm.

- Sau khi đã được trả tiền bồi thường, Người được bảo hiểm chuyển mọi quyền lợi cho BAOVIET và có trách nhiệm hỗ trợ BAOVIET thực hiện những quyền lợi đó.

- Người được bảo hiểm và BAOVIET có thể thoả thuận huỷ bỏ bảo hiểm theo Quy tắc này sau khi bên yêu cầu thông báo bằng văn bản trước 15 ngày.

+ Nếu BAOVIET đề nghị huỷ bỏ: BAOVIET sẽ hoàn lại cho Người được bảo hiểm số phí tương ứng của thời gian huỷ bỏ bảo hiểm.

+ Nếu Người được bảo hiểm đề nghị huỷ bỏ hoặc ngừng bay: Việc hoàn phí bảo hiểm sẽ do BAOVIET quyết định khi chấp thuận huỷ bỏ bảo hiểm.

BAOVIET sẽ không hoàn phí đối với máy bay đã được bồi thường hoặc sẽ được bồi thường theo Quy tắc này.

- Giấy chứng nhận bảo hiểm cấp theo Quy tắc này không được chuyển nhượng dù toàn bộ hay một phần, trừ trường hợp BAOVIET đồng ý bằng điều khoản bổ sung đính kèm.

- Nếu Người bảo hiểm cố tình gian lận hoặc dối trá trong việc khiếu nại hoặc trong các vấn đề khác thì Người được bảo hiểm cũng bị mất mọi quyền lợi quy định trong Quy tắc này.

- Khi có từ 2 máy bay trở lên được bảo hiểm theo Quy tắc này thì các điều khoản của Quy tắc này sẽ được áp dụng riêng đối với từng chiếc máy bay.

- Quy tắc này có thể bổ sung thêm tên Người được bảo hiểm bằng một điều khoản đính kèm. Tuy nhiên, tổng trách nhiệm của BAOVIET đối với mỗi và mọi Người được bảo hiểm sẽ không bao giờ vượt quá các giới hạn trách nhiệm bồi thường đã quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

- Quy tắc này phải được giải thích theo luật Việt Nam và tập quán quốc tế. Vì vậy, mọi tranh chấp hoặc bất đồng ý kiến giữa BAOVIET và Người được bảo hiểm, nếu không giải quyết được bằng thương lượng sẽ đưa ra Toà án hay Trọng tài Việt Nam xét xử.

6.5 Điều khoản mở rộng bảo hiểm rủi ro chiến tranh đối với thân may bay

- Theo quy định của điều khoản này BAOVIET nhận bảo hiểm những rủi ro đã loại trừ trong Điều 8 (10) của Quy tắc Bảo hiểm Hàng không. Luôn với điều kiện là: BAOVIET chỉ chấp nhận bảo hiểm những rủi ro (c), (e), (g) khi Người được bảo hiểm đã tham gia bảo hiểm những rủi ro (a), (b), (d), và (f) của Điều 8 (10) nói trên.

- Số tiền bồi thường tối đa đối với mỗi và mọi tổn thất liên quan đến máy bay trong suốt thời gian được bảo hiểm không vượt quá giá trị bảo hiểm trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

- Người được bảo hiểm và BAOVIET có thể huỷ bỏ bảo hiểm theo điều khoản này sau khi đã thông báo bằng văn bản trước 15 ngày kể từ ngày huỷ bỏ.

6.6 Điều khoản mở rộng bảo hiểm rui ro chiến tranh đối với trách nhiệm của người vận chuyển

- Theo quy định của điều khoản này, BAOVIET nhận bảo hiểm những rủi ro đã loại trừ trong Điều 8 (10) của Quy tắc bảo hiểm Hàng không.

- Tuy nhiên, điều khoản bảo hiểm này tự động chấm dứt trong các trường hợp:

+ Chiến tranh nổ ra (dù có tuyên chiến hay không) giữa bất kỳ một trong các nước sau Anh, Pháp, Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc.

Nhưng nếu chiến tranh nói trên nổ ra khi máy bay đang bay thì việc bảo hiểm theo điều khoản này sẽ tiếp tục có hiệu lực đối với máy bay đó cho đến khi máy bay đã hoàn toàn hạ cánh xuống nơi đỗ đầu tiên. b. Hành động có tính chất thù địch của các vụ nổ của bất kỳ loại vũ khí chiến tranh nào có sử dụng năng lượng nguyên tử hoặc các chất phản ứng phân huỷ hoặc nấu chảy hạt nhân hoặc các phản ứng, các chất hoặc năng lượng phóng xạ tương tự khác cho dù các vụ nổ như vậy xảy ra ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ khi nào và máy bay được bảo hiểm có bị liên luỵ hay không.

- Trong trường hợp máy bay được bảo hiểm bị trưng thu để sở hữu hay sử dụng thì việc bảo hiểm theo điều khoản này sẽ chấm dứt đối với máy bay đó.

- Số tiền bồi thường tối đa đối với mỗi tổn thất liên quan đến trách nhiệm của Người được bảo hiểm không vượt quá thiệt hại thực tế và các giới hạn bồi thường được quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

- Người được bảo hiểm và BAOVIET có thể huỷ bỏ bảo hiểm theo điều khoản này sau khi một trong hai bên đã thông báo bằng văn bản trước 15 ngày kể từ ngày huỷ bỏ.

Chương 7
BẢO HIỂM HÀNG HOÁ
VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 1/1/82

Bảo hiểm này được chi phối bởi luật và tập quán nước Anh

(Không áp dụng cho hàng hóa gửi bằng đường bưu điện)

7.1 Rủi ro được bảo hiểm và rủi ro loại trừ

7.1.1 Rủi ro được bảo hiểm

Đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không, Người bảo hiểm chịu trách nhiệm về mọi rủi ro gây ra mất mát, hư hỏng cho hàng hoá được bảo hiểm, trừ những trường hợp đã quy định loại trừ.

7.1.2 Những rủi ro loại trừ

a) Trong mọi trường hợp Người không chịu trách nhiệm đối với:

- Những mất mát, hư hỏng hay chi phí được quy là việc làm xấu, cố ý của Người được bảo hiểm.

- Hàng hoá được bảo hiểm bị rò chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hay giảm thể tích thông thường hoặc hao mòn tự nhiên.

- Những mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh do việc đóng gói hoặc chuẩn bị hàng hoá được bảo hiểm không đầy đủ hoặc không thích hợp

"Đóng gói" quy định theo điểm này bao gồm cả việc xếp hàng trong container và thùng hàng nhưng với điều kiện việc xếp hàng ấy phải do người được bảo hiểm hoặc người làm công cho họ thực hiện trước khi bảo hiểm này có hiệu lực.

- Những mất mát, hư hỏng hay chi phí do khuyết tật vốn có hoặc do tính chất riêng của loại hàng hoá được bảo hiểm.

- Những mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh do máy bay, phương tiệnvận chuyển, container hay thùng hàng không đủ an toàn cho việc chuyên chở hàng, nếu

Người được bảo hiểm hay những người làm công cho họ được biết riêng về trạng thái không thích hợp đó vào thời gian bốc xếp hàng hoá.

- Những mất mát, hư hỏng hay chi phí được quy cho là do chậm trễ, cho dù chậm trễ xẩy ra do một rủi ro được bảo hiểm.

- Những mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh do chủ máy bay, người quản lý, người thuê hay người điều hành máy bay không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính gây ra.

- Những mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh gì có sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/ hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ hoặc tương tự.

b) Trong mọi trường hợp người bảo hiểm không chịu trách nhiệm đối với những mất mát, hư hỏng hay chi phí gây ra bởi:

- Chiến tranh, nội chiến, cách mạng, khởi nghĩa, phản loạn hoặc quần chúng nổi dậy khi xảy ra những biến cố này hoặc do bất kỳ hành động thù địch nào khác của một thế lực tham chiến hay chống lại thế lực đó.

- Việc chiếm, bắt giữ, cầm giữ tài sản hoặc kiềm chế (trừ khi do cướp) và hậu quả hay bất kỳ mưu toan nào phát sinh từ những sự việc này.

- Mìn,thuỷ lôi, bom hay những vũ khí chiến tranh khác đang trôi dạt.

c) Trong mọi trường hợp Người bảo hiểm không chịu trách nhiệm đối với những mất mát, hư hỏng hay chi phí:

- Gây ra bởi những người đình công hay công nhân cấm xưởng hoặc do những người tham gia các vụ gây rối trong lao động, làm náo loạn hoặc náo động gây ra.

- Phát sinh từ những cuộc đình công, cấm xưởng, những vụ gây rối trong lao động, làm náo loạn hoặc xáo động gây ra.

- Gây ra do bất kỳ kẻ khủng bố nào hoặc do bất kỳ người nào đang hành động vì một lý do chính trị nào gây ra.

7.2 Thời hạn bảo hiểm

Trách nhiệm của người bắt đầu có hiệu lực từ khi hàng hoá được bảo hiểm được rời kho, nhà xưởng hoặc nơi chứa hàng tại địa điểm được ghi trong hợp đồng bảo hiểm để bắt đầu vận chuyển và tiếp tục có hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển bình thường và kết thúc tại một trong số các thời điểm sau đây, tuỳ theo trường hợp nào xảy đến trước:

a) Khi giao hàng vào kho, nhà xưởng hay nơi chứa hàng cuối cùng của người nhận hàng hoặc cuả một người nào khác tại nơi nhận có ghi trên Hợp đồng bảo hiểm.

b) Khi giao hàng cho bất kỳ kho hay nơi chứa hàng nào khác, dù trước khi tới hay tại nơi nhận ghi trong Hợp đồng bảo hiểm mà Người được bảo hiểm chọn dùng làm:

+ Nơi chứa hàng ngoài quá trình vận chuyển bình thường

+ Nơi chia hay phân phối hàng, hoặc

c) Khi hết hạn 30 ngày sau khi hoàn thành việc dỡ hàng hoá bảo hiểm khỏi máy bay tại cảng dỡ hàng cuối cùng.

Nếu sau khi dỡ hàng khỏi máy bay tại cảng dỡ hàng cuối cùng, nhưng trước khi kết thúc bảo hiểm, hàng hoá được gửi tới một nơi nhận hàng không đúng với địa danh nhận hàng ghi trong đơn bảo hiểm thì bảo hiểm này trong khi dữ nguyên hiệu lực theo quy định kết thúc nói trên, sẽ không mở rộng giới hạn qua lúc bắt đầu vận chuyển tới một nơi nhận hàng khác như vậy.

Bảo hiểm này giữ nguyên hiệu lực trong khi bị chậm trễ ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm, khi máy bay bị chệch hướng, dỡ hàng bắt buộc, chuyển tải và trong khi có bất kỳ thay đổi nào về hành trình xuất phát từ việc thực hiện quyền tự do mà hợp đồng chuyên chở đã dành cho người chuyên chở.

Nếu do tình huống ngoài kiểm soát của Người được bảo hiểm mà Hợp đồng chuyên chở được kết thúc tại nơi khác với nơi đến ghi trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc quá trình vận chuyển kết thúc trước khi giao hàng tại các địa điểm quy định nói trên thì bảo hiểm này sẽ hết hiệu lực trừ khi Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm và có yêu cầu tiếp tục bảo hiểm thì bảo hiểm này tiếp tục có hiệu lực cho đến các thời điểm sau và phải đóng thêm phí bảo hiểm nếu Người bảo hiểm yêu cầu:

- Cho đến khi hàng hoá được bán và được giao tại những địa điểm nêu trên hoặc trừ khi có thoả thuận khác, bảo hiểm kết thúc cho đến khi hết hạn 30 ngày sau khi hàng hoá được đến các địa điểm nói trên, tuỳ theo trường hợp nào đến trước, hoặc

- Nếu hàng hoá được bảo hiểm được chuyển tiếp trong thời hạn 30 ngày (hoặc theo điều kiện mở rộng được thoả thuận) để đến nơi nhận hàng ghi trên Hợp đồng bảo hiểm hoặc bất kỳ một nơi nhận hàng nào khác thì hiệu lực bảo hiểm sẽ được kết thúc theo quy định tại Điều 5 nói trên.

Nếu sau khi Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực mà nơi đến ghi trong hợp đồng được thay đổi bởi Người được bảo hiểm, với điều kiện Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm biết thì Hợp đồng bảo hiểm vẫn có hiệu lực với tỷ lệ phí và điều kiện bảo hiểm theo thoả thuận.

7.3 Khiếu nại bồi thường

Để được bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm này thì Người được bảo hiểm phải có quyền lợi bảo hiểm đối với hàng hoá được bảo hiểm tại thời điểm xảy ra tổn thất. Người được bảo hiểm có quyền đòi bồi thường đối với những tổn thất xảy ra trong thời hạn bảo hiểm, kể cả tổn thất xảy ra trước khi ký kết hợp đồng bảo hiểm, trừ khi Người được bảo hiểm đã biết trước về tổn thất đã xảy ra mà Người bảo hiểm chưa biết.

Nếu do hậu quả xử lý một rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm mà hành trình bảo hiểm kết thúc tại một nơi khác với nơi đến ghi trong Hợp đồng bảo hiểm thì Người bảo hiểm sẽ hoàn trả cho Người được bảo hiểm những chi phí hợp lý và thoả đáng phát sinh thêm trong quá trình dỡ hàng, lưu kho và gửi hàng tới nơi nhận thuộc phạm vi bảo hiểm này.

Điều này không áp dụng cho tổn thất chung hoặc chi phí cứu hộ, nhưng phải phụ thuộc vào những loại trừ đã quy định và sẽ không bao gồm những chi phí phát sinh từ sai lầm sơ suất, tình trạng không trả nợ được hoặc thiếu thốn về tài chính của Người được bảo hiểm hoặc người làm công cho họ.

Bảo hiểm này không bồi thường tổn thất toàn bội ước tính trừ khi đối tượng được bảo hiểm bị từ bỏ một cách hợp lý vì hầu như không tránh khỏi tổn thất toàn bộ thực tế hày vì chi phí cứu hàng, tu bổ lại và gửi hàng đến nơi nhận thuộc phạm vi bảo hiểm có thể vượt quá giá trị hàng hoá khi tới nơi nhận.

Nếu người được bảo hiểm ký kết bất khì một hợp đồng bảo hiểm nào về giá trị tăng thêm cho hàng hoá đã được bảo hiểm thì giá trị thoả thuận của hàng hoá phải được coi như đã gia tăng thành tổng số tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm này và tất cả giá trị bảo hiểm tăng thêm để bảo hiểm tổn thất và trách nhiệm thuộc phạm vị bảo hiểm này phải được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm thuộc Hợp đồng bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói ở trên.

Trường hợp có khiếu nại Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về những số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các bảo hiểm khác.

Trường hợp bảo hiểm phần giá trị tăng thêm thì áp dụng điều khoản sau đây:

Giá trị thoả thuận của hàng hoá phải coi như ngang với tổng số tiền bảo hiểm trong bảo hiểm ban đầu và tất cả những bảo hiểm về giá trị tăng thêm để bảo hiểm tổn thất do Người được bảo hiểm đem bảo hiểm cho hàng hoá và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này phải tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm có trong bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói ở trên.

Trường hợp có khiếu nại người được bảo hiểm phải cung cấp cho người bảo hiểm bằng chứng về những số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các bảo hiểm khác.

7.4 Đề phòng và hạn chế tổn thất

Khi xảy ra mất mát, hư hỏng thuộc phạm vi trách nhiệm Hợp đồng bảo hiểm, Người được bảo hiểm hay đại lý của họ phải tiến hành mọi biện pháp có thể thực hiện được nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hoá được bảo hiểm.

Trong mọi trường hợp, Người được bảo hiểm hay đại lý của họ được có trách nhiệm đảm bảo thực hiện và bảo lưu đầy đủ cho Người được bảo hiểm quyền khiếu nại đối với người chuyên chở, người nhận uỷ thác hàng hóa hay người thứ ba khác. Ngoài bồi thường tổn thất hàng hoá Người bảo hiểm sẽ trả cho Người được bảo hiểm tất cả những chi phí hợp lý chi ra để thực hiện nghĩa vụ trên.

Bất khì biện pháp nào nói trên do Người bảo hiểm hay Người được bảo hiểm tiến hành để cứu, bảo vệ hay thu hồi hàng hoá được bảo hiểm đều không thể coi là dấu hiệu khước từ hay chấp nhận việc bỏ hàng hoá hoặc không phương hại đến quyền lợi của mỗi bên.

Người được bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không phải hành động khẩn trương hợp lý trong những tình huống có thể chủ động được và Người bảo hiểm có quyền từ chối bồi thường cho những vụ tổn thất phát sinh do Người được bảo hiểm không hoàn thành nghĩa vụ đó.

Chương 8
QUY TẮC BẢO HIỂM HÀNG HOÁ VẬN CHUYỂN TRONG LÃNH THỔ VIỆT NAM

NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1. Quy tắc chung này áp dụng cho việc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt và đường thuỷ thuộc phạm vi lãnh thổ Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam.

Điều 2. Quy tắc này còn được vận dụng khi có thoả thuận riêng trong Hợp đồng bảo hiểm cho việc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển từ Việt nam đi các nước lân cận và vận chuyển từ nước ngoài về được phép quá cảnh qua Việt nam để sang các nước lân cận bằng các phương tiện vận tải nói trên.

PHẠM VI BẢO HIỂM

Điều 3. Trừ những trường hợp đã quy định loại trừ, Người bảo hiểm chịu trách nhiệm đối với những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm do hậu quả trực tiếp của một trong những nguyên nhân sau đây:

- Cháy hoặc nổ;
- Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần, sét đánh;
- Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, bị trật bánh, mắc cạn, đâm va vào nhau hoặc đâm va vào vật thể khác;
- Cây gãy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ;
- Phương tiện chở hàng mất tích;
- Tổn thất chung.

Điều 4. Trường hợp hàng hoá được bảo hiểm theo Điều 3 trên đây, nếu Người được bảo hiểm yêu cầu thì Người bảo hiểm có thể nhận hiểm thêm một hay các loại rủi ro phụ dưới đây với điều kiện phải trả thêm phí bảo hiểm:

1. Hàng bị thiếu nguyên bao, nguyên kiện.

2. Hàng hoá bị tổn thất do đổ vỡ (loại trừ đổ vỡ do ướt)

Điều 5. Trường hợp xảy ra tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm Người bảo hiểm như nói trên. Người bảo hiểm còn phải chịu trách nhiệm đối với những chi phí sau đây:

a) Những chi phí hợp lý mà Người được bảo hiểm, người làm công hay đại lý của họ đã chi ra nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hoá được bảo hiểm.

b) Những chi phí hợp lý cho việc bốc dỡ hàng, lưu kho và gửi tiếp hàng hoá được bảo hiểm tại một nơi dọc đường đi do hậu quả của rủi ro thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm.

c) Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định số tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

d) Tổn thất chung và chi phí cứu hộ.

LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

Điều 6. Trừ khi có thoả thuận khác, Người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm đối với những mất mát, hư hỏng hay chi phí gây ra bởi:

a) Chiến tranh, đình công, nội chiến, cách mạng, khởi nghĩa, phản loạn hoặc quần chúng nổi dậy, cướp, mìn, thuỷ lôi, bom hoặc các dụng cụ chiến tranh khác.

b) Hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của phóng xạ hay nhiễm phóng xạ phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh gì có sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ hoặc tương tự.

c) Hành động xấu, cố ý hay hành vi phạm pháp của Người được bảo hiểm hoặc người làm công cho họ.

d) Những mất mát, hư hỏng hay chi phí do khuyết tật vốn có hoặc do tính chất đặc thù của loại hàng hoá được bảo hiểm.

e) Xếp hàng quá tải hoặc xếp hàng sai quy cách an toàn về hàng hoá.

f) Đóng gói sai quy cách, bao bì không thích hợp hoặc hàng bị hỏng từ trước khi xếp lên phương tiện vận tải.

g) Rò chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hay giảm thể tích thông thường của hàng hoá được bảo hiểm trng quá trình vận chuyển.

h) Phương tiện vận chuyển không đủ khả năng lưu hành, không đảm bảo an toàn giao thông.

i) Những mất mát, hư hỏng hay chi phí có nguyên nhân trực tiếp do chậm trễ, dù chậm trễ xảy ra do một rủi ro được bảo hiểm.

j) Hàng hoá bị tổn thất trước khi cấp đơn bảo hiểm

k) Hàng hoá chở quá địa điểm kết thúc hành trình ghi trên đơn bảo hiểm.

l) Khi Người được bảo hiểm không trả phí đầy đủ trước khi tổn thất xảy ra (trừ khi có thoả thuận khác)

BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC BẢO HIỂM

Điều 7. Trách nhiệm bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực từ khi hàng hoá được bảo hiểm được xếp lên phương tiện chuyên chở tại địa điểm xuất phát ghi trong Hợp đồng bảo hiểm để bắt đầu vận chuyển tiếp tục có hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển bình thường và kết thúc hiệu lực vào lúc hàng hoá được bốc dỡ khỏi phương tiện vận tải tại nơi đến ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Điều 8. Trong quá trình vận chuyển nói trên, nếu vì những sự cố nói ở Điều 3 mà hàng hoá bắt buộc phải chuyển tải hoặc thay đổi hành trình thì bảo hiểm vẫn giữ nguyên hiệu lực với điều kiện Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm biết về việc xảy ra hoặc thay đổi đó, và phải trả thêm phí bảo hiểm trong trường hợp cần thiết.

THỦ TỤC BẢO HIỂM, SỐ TIỀN BẢO HIỂM VÀ GIÁ TRỊ BẢO HIỂM

Điều 9

1) Khi có nhu cầu bảo hiểm, người có nhu cầu phải làm giấy yêu cầu trong đó ghi rõ các điều khoản sau đây:

- Tên người bảo hiểm;
- Tên hàng hóa, loại bao bì, cách đóng gói và ký, mã hiệu của hàng hoá được bảo hiểm;
- Trọng lượng hay số lượng hàng hoá và giá trị hàng hoá được bảo hiểm;
- Hànhtrình vận chuyển (nơi đi, nơi đến và nơi chuyển tải (nếu có));
- Tên chủ phương tiện, loại phương tiện và số đăng ký của các phương tiện vận tải đó;
- Ngày, tháng phương tiện vận tải khởi hành và dự kiến đến.

2) Người bảo hiểm sẽ căn cứ vào giấy yêu cầu bảo hiểm để cấp "Đơn bảo hiểm".

3) Người được bảo hiểm phải thanh toán phí bảo hiểm cho Người bảo hiểm ngay khi nhận đơn bảo hiểm hay Đơn bảo hiểm, trừ khi có thoả thuận khác. Trong mọi trường hợp khi hàng đã về an toàn mà Người được bảo hiểm chưa nộp phí, thì mặc nhiên khoản phí bảo hiểm chưa nộp sẽ chuyển thành khoản nợ của người được bảo hiểm đối với Người bảo hiểm.

4) Nếu sau khi Hợp đồng bảo hiểm được ký kết mà có bất kỳ sự thay đổi nào về những thông tin đã cung cấp liên quan đến lô hàng được bảo hiểm thì Người được bảo hiểm có trách nhiệm thông báo cho Người bảo hiểm biết những thay đổi đó ngay khi họ biết sự thay đổi đó.

Khi nhận được thông báo này, người bảo hiểm sẽ cấp giấy sửa đổi, bổ xung và có thể yêu cầu Người được bảo hiểm trả thêm phí bảo hiểm.

Điều 10. Nếu Người được bảo hiểm khai báo sai hoặc giấu giếm những điểm đề ra trong giấy yêu cầu bảo hiểm hay những sự việc thay đổi đã được thông báo cho Người bảo hiểm, thì Người bảo hiểm được miễn trách nhiệm đã quy định trong Hợp đồng bảo hiểm mà vẫn có quyền nhận phí bảo hiểm.

Điều 11. Đơn bảo hiểm có thể được chuyển nhượng cho một người khác sau khi được Người được bảo hiểm hay đại diện có thẩm quyền của họ ký ở mặt sau đơn hoặc Đơn bảo hiểm.

Điều 12. Số tiền bảo hiểm của hàng hoá được bảo hiểm phải là giá trị của hàng hoá do Người được bảo hiểm kê khai phù hợp với giá thị trường

Nếu Người được bảo hiểm không khai báo được số tiền bảo hiểm thì có thể áp dụng cách tính giá trị bảo hiểm như sau:

Giá trị bảo hiểm bao gồm giá tiền hàng ghi trên hoá đơn cộng chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm.

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM KHI XẢY RA TỔN THẤT

Điều 13. Trường hợp xảy ra tổn thất cho hàng hoá thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, Người được bảo hiểm/Người làm công cho họ hoặc đại diện của họ phải:

a) Khai báo ngay với cơ quan chức trách địa phương để xử lý và lập biên bản theo luật lệ hiện hành.

b) Thông báo ngay cho Người bảo hiểm hay đại diện của họ tại địa phương gần nhất đến giám định trong thời gian sớm nhất.

c) Phải áp dụng mọi biện pháp cần thiết để cứu chữa và bảo quản hàng hoá nhằm hạn chế tổn thất.

d) Làm các thủ tục cần thiết để bảo lưu quyền dòi bồi thường đối với người chuyên chở hay người thư ba khác có trách nhiệm đối với tổn thất, mất mát hàng hoá trong tai nạn ấy.

Người bảo hiểm có quyền từ chối giải quyết bồi thường một phần hay toàn bộ tổn thất nếu Người được bảo hiểm không thi hành đầy đủ những nghĩa vụ trên.

Điều 14. Khi khiếu nại Người bảo hiểm về những mất mát hay hư hỏng thuộc trách nhiệm Hợp đồng bảo hiểm, Người được bảo hiểm cần nộp đủ những giấy tờ sau:

1. Bản chính của Đơn bảo hiểm;

2. Bản chính hợp đồng vận chuyển, giấy vận chuyển hàng hoá do chủ phương tiện cấp;

3. Hoá đơn bán hàng kèm theo bản kê chi tiết hàng hoá, phiếu ghi trọng lượng và số lượng hàng hoá;

4. Biên bản giám định hàng tổn thất do cơ quan giám định được chỉ định cấp ghi rõ mức độ tổn thất;

5. Biên bản điều tra tai nạn của cơ quan chức trách địa phương;

6. Văn bản khiếu nại người chuyên chở hay người thứ ba khác về trách nhiệm đối với tổn thất do họ gây ra;

7. Thư đòi bồi thường.

XÁC ĐỊNH TỔN THẤT

Điều 15

1. Tổn thất toàn bộ nói trong quy tắc này bao gồm tổn thất toàn bộ thực tế và tổn thất toàn bộ ước tính.

2. Khi xảy ra mất mát, hư hỏng thuộc phạm vi trách nhiệm Hợp đồng bảo hiểm, nếu hàng hoá được bảo hiểm bị phá huỷ hoàn toàn hay hư hỏng nghiêm trọng tới mức không còn là hàng hóa với tính chất ban đầu của nó nữa hoặc Người được bảo hiểm bị mất hẳn quyền sở hữu hàng hoá thì được coi là tổn thất toàn bộ thực tế.

3. Khi hàng hoá được bảo hiểm bị mất mát hay hư hỏng thuộc phạm vi trách nhiệm Hợp đồng bảo hiểm, nếu xét thấy không thể tránh khỏi tổn thất toàn bộ thực tế hoặc do các chi phí cứu hàng, chi phí chỉnh lý và gửi hàng đến nơi nhận ghi trong Hợp đồng bảo hiểm có thể vượt quá giá trị hàng hoá khi tới nơi nhận đó, thì được coi là tổn thất toàn bộ ước tính.

4. Bất kỳ trường hợp mất mát hay hư hỏng nào không thuộc loại tổn thất đã nói ở hai phần trên đều được coi là tổn thất bộ phận.

Điều 16. Nếu phương tiện chở hàng bị mất tích thì hàng hoá được bảo hiểm sẽ được coi là tổn thất toàn bộ thực tế.

Phương tiện vận chuyển hàng được coi là mất tích khi không tới được nơi đến ghi trong Hợp đồng bảo hiểm và cũng không có tin tức gì về phương tiện đó. Thời gian cần thiết đến để xác định phương tiện chuyên chở bị mất tích không ít hơn ba tháng kể từ ngày dự tính phương tiện đến nơi ghi trong Hợp đồng bảo hiểm.

CÁCH TÍNH VÀ THANH TOÁN BỒI THƯỜNG

Điều 17. Khi hàng hoá được bảo hiểm bị tổn thất bộ phận thì số tiền bồi thường sẽ được tính trên cơ sở mức độ tổn thất nhân với số tiền bảo hiểm. Mức độ tổn thất sẽ được xác định bằng cách lấy số chênh lệch giữa tổng giá trị hàng hoá khi còn nguyên vẹn khi đã bị tổn thất tại nơi dỡ hàng chia cho tổng giá trị hàng khi còn nguyên vẹn tại nơi dỡ hàng ghi trên Hợp đồng bảo hiểm.

Điều 18. Trách nhiệm của Người bảo hiểm chỉ giới hạn ở số tiền bảo hiểm.

Nếu số tiền bảo hiểm của hàng hoá thấp hơn giá trị bảo hiểm thì Người bảo hiểm chỉ bồi thường những mất mát, hư hỏng và chi phí đã quy định theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm.

Nếu số tiền bảo hiểm của hàng hoá cao hơn giá trị bảo hiểm thì phần cao hơn đó không được thừa nhận.

Điều 19. Trong trường hợp Người bảo hiểm chấp nhận bồi thường tổn thất toàn bộ số tiền bảo hiểm thì Người bảo hiểm có quyền được miễn mọi trách nhiệm quy định trong Hợp đồng bảo hiểm bằng cách khước từ quyền lợi về hàng hoá bảo hiểm và quyền khiếu nại người thứ ba.

Điều 20. Trường hợp phải tuân thủ ý kiến của Người bảo hiểm để thực hiện các biện pháp đề phòng tổn thất thì Người bảo hiểm phảI thanh toán cho Người được bảo hiểm những chi phí hợp lý và cần thiết khi áp dụng biện pháp này dù cho tổng số tiền bồi thường như vậy có thể vượt qua số tiền bảo hiểm.

Điều 21

1. Sau khi kiểm tra và xác định hồ sơ khiếu nại của Người được bảo hiểm là hợp lệ và tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm. Người bảo hiểm sẽ thanh toán bồi thường cho Người được bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ so khiếu nại hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ khiếu nại gửi đến chưa hợp lệ hoặc cần xác minh thêm hoặc tổn thất không thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Người bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho Người được bảo hiểm biết trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ khiếu nại.

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy thông báo bồi thường hoặc giấy từ chối bồi thường mà Người được bảo hiểm không có ý kiến gì bằng văn bản thì vụ khiếu nại đó coi như đã kết thúc.

2. Khi thanh toán tiền bồi thường, Người bảo hiểm có thể khấu trừ vào tiền bồi thường các khoản thu nhập của Người được bảo hiểm trong việc bán hàng hoá cứu được và đòi người thứ ba.

3. Trường hợp phương tiện vận tải bị mất tích, hàng hoá đã được coi là tổn thất toàn bộ hoặc hàng bị mất mà sau khi đã bồi thường lại tìm thấy hàng hoá thì số hàng đó sẽ thuộc quyền sở hữu của Người bảo hiểm và được xử lý theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

CHUYỂN QUYỀN ĐÒI BỒI THƯỜNG VÀ VIỆC TỪ BỎ HÀNG HOÁ

Điều 22

1. Sau khi thanh toán bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm, mọi khoản khiếu nại và quyền khiếu nại của Người được bảo hiểm đối với những người thứ ba đều được chuyển cho Người bảo hiểm mà giới hạn là số tiền đã bồi thường.

Ngay khi nhận được số tiền bồi thường của Người bảo hiểm, Người được bảo hiểm có trách nhiệm chuyển cho Người bảo hiểm quyền đòi người thứ ba bồi thường và các chứng từ cần thiết liên quan đến việc đó.

2. Nếu Người được bảo hiểm bỏ qua quyền đòi người thứ ba hoặc nếu do lỗi của họ mà không thể thực hiện được quyền này (như hết hạn gửi thư khiếu nại người chịu trách nhiệm về tổn thất.....), thì Người bảo hiểm sẽ được miễn trách nhiệm bồi thường với một mức độ thích hợp và nếu việc bồi thường của bảo hiểm đã được giải quyết thì Người được bảo hiểm có nghĩa vụ hoàn lại cho Người bảo hiểm một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường mà họ đã nhận được, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể.

Điều 23. Sau khi Người bảo hiểm bồi thường một vụ tổn thất toàn bộ có thể bồi thường tất cả hoặc nguyên một phần hàng hoá được bảo hiểm, họ còn có quyền thu hồi những gì còn lại của phần hàng hoá đã được bồi thường theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 24

1. Trường hợp Người được bảo hiểm muốn khiếu nại tổn thất toàn bộ ước tính cho hàng hoá được bảo hiểm thì họ phải gửi thông báo từ bỏ hàng cho Người bảo hiểm. Nếu không thực hiện theo đúng quy định này thì tổn thất chỉ được giải quyết theo hình thức tổn thất bộ phận.

2. Thông báo từ bỏ hàng phải làm bằng văn bản và trong mọi trường hợp phải cho biết ý định của Người được bảo hiểm là từ bỏ không điều kiện mọi quyền lợi về hàng hoá được bảo hiểm cho Người bảo hiểm.

3. Trường hợp thông báo từ bỏ hàng được gửi theo đúng quy định thì quyền khiếu nại của Người được bảo hiểm không bị phương hại bởi người bảo hiểm từ chối chấp nhận từ bỏ hàng. Khi thông báo từ bỏ hàng đã được chấp nhận thì việc từ bỏ hàng không còn thay đổi khác được.

THỜI HIỆU KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ TRANH CHẤP

Điều 25. Quyền đòi bồi thường của Người được bảo hiểm sẽ hết hiệu lực sau một năm hoặc hai năm trong trường hợp vận chuyển ven biển kể từ khi phát sinh quyền đó.

Điều 26. Bất kỳ một vụ tranh chấp nào có liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm mà không giải quyết được bằng hình thức thương lượng giữa Người được bảo hiểm và Người bảo hiểm sẽ được phán xét xử bởi Toà kinh tế Việt nam có thẩm quyền theo pháp luật Việt nam hiện hành.